คำพิพากษาคดีแรงงาน

เกี่ยวกับ

- งานประมงทะเล
- งานขนส่งสินค้าทางทะเล
- งานปิโตรเลียม (Offshore)
- งานขนส่งทางบก
- งานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน (งานรักษาความปลอดภัย)

เชิดศักดิ์ กำปั่นทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

คำนำ

ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าข้อพิพาทด้านแรงงานจะมีคดีขึ้นสู่ศาลจำนวนมาก เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างย่อมก่อให้เกิดข้อพิพาทได้เสมอ หากทั้งสองฝ่ายไม่ปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องตามข้อสัญญาและข้อกฎหมาย อีกฝ่ายจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล ผลของการพิจารณาคดีของศาลย่อมมีผู้แพ้และชนะคดี และคำพิพากษาของศาลหลายคดีได้วางแนวทางในการตีความข้อกฎหมาย เรียบเรียงถ้อยคำให้เกิดความกระจ่างชัดและสละสลวย การศึกษาคำพิพากษาจึงเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงาน นายจ้างลูกจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจกฎหมายแรงงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างกว้างขวาง

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมคำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวการจ้างงานต่าง ๆ ได้แก่ งานประมงทะเล งานขนส่งสินค้าทางทะเล งานปิโตรเลียม (Offshore) งานขนส่งทางบก และงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน (งานรักษาความปลอดภัย) ซึ่งงานดังกล่าวมีสภาพการจ้างและการทำงานแตกต่างจากงานทั่วไป และมีกฎหมายที่กำหนดความคุ้มครองแรงงานไว้เป็นการเฉพาะ โดยได้รวบรวมสรุปย่อคำพิพากษา จัดเรียงสารบัญย่อสั้น เพื่อให้อ่านง่าย สะดวกในการนำไปใช้ประโยชน์ เนื้อหาประมาณ ๒๐๐ หน้า (รวมภาคผนวกกฎหมาย) ผู้เขียนมุ่งหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทนายความ นักกฎหมาย นายจ้างลูกจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ที่สนใจศึกษากฎหมายแรงงาน นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานใช้บริหารงานด้านแรงงานและเข้าใจกฎหมายแรงงานมากขึ้น

เชิดศักดิ์ กำปั่นทอง

เมษายน ๒๕๖๙

สารบัญบอกชื่อเรื่องย่อ

สารบัญเรื่องย่อ

รายการ	หน้า
๑. งานประมงทะเล ๑) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๓๖ - ๑๑๖๗/๒๕๖๖ ๒) คำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ..../๒๕๖๖/คดีหมายเลขแดงที่ อ..../๒๕๖๖ (อับอากาศ) ๓) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๒๗๑-๔๒๗๒/๒๕๕๖ ๔) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๘๘๘ – ๑๗๙๐๓/๒๕๕๕ ๕) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๖๑-๖๘๙๘/๒๕๕๔	**๑ - ๑๗**
๒. แรงงานทางทะเล (งานขนส่งสินค้าทางทะเล) ๑) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๖๘/๒๕๖๖ ๒) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๒ – ๙๒/๒๕๖๐	**๑๘ - ๒๓**
๓. งานปิโตรเลียม (Offshore) ๑) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๗ ๒) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๖๙ -๓๙๗๕/๒๕๖๗ ๓) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๗-๖๐๒/๒๕๖๖ (เหมาค่าแรง) ๔) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๒๐/๒๕๖๕ ๕) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๙๙/๒๕๖๔ ๖) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๐๐/๒๕๖๔ ๗) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๗๓/๒๕๖๔ ๘) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๗๑ - ๑๖๘๐/๒๕๖๒ ๙) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๘๙/๒๕๖๒ ๑๐) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๖๕ – ๑๖๘/๒๕๖๑ (เหมาค่าแรง) ๑๑) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๒๘๕ – ๒๙๘/๒๕๖๑ (เหมาค่าแรง) ๑๒) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๐๒๑/๒๕๖๑ (เหมาค่าแรง) ๑๓) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๐๕๑/๒๕๖๑ (เหมาค่าแรง) ๑๔) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๐๕๓/๒๕๖๑ (เหมาค่าแรง) ๑๕) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๘๗๕/๒๕๖๑ (เหมาค่าแรง)	**๒๔ - ๖๗**

๑๖) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๐๗/๒๕๖๑ ๑๗) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๐๐ /๒๕๕๘ ๑๘) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๓๓/๒๕๕๗ ๑๙) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๐๖๗ – ๑๙๑๓๙/๒๕๕๗ (เหมาค่าแรง) ๒๐) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๐๓-๓๐๐๔/๒๕๕๖ ๒๑) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๙๖๖/๒๕๕๕ ๒๒) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๙๘๘/๒๕๕๔ ๒๓) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๑๖ - ๙๐๔๓/๒๕๔๙	
๔. งานปิโตรเลียม (Offshore) ๑) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๗๙๒/๒๕๖๘ (เหมาค่าแรง) ๒) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๒๒/๒๕๖๗ (ไรเดอร์) ๓) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๔๑๒/๒๕๖๖ ๔) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๐๗/๒๕๖๗ (งานขนส่งทางบก) ๕) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๔ - ๒๙/๒๕๖๓ (เลิกจ้างไม่เป็นธรรม) ๖) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๖๒ – ๑๖๖๔/๒๕๖๒ ๗) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๐๒๐ – ๓๐๒๑/๒๕๖๒ ๘) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๖๕ – ๑๖๘/๒๕๖๑ (เหมาค่าแรง) ๙) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๒๘๕ – ๒๙๘/๒๕๖๑ (เหมาค่าแรง) ๑๐) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๕๔/๒๕๖๑ ๑๑) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๓๘ – ๓๗๓๙/๒๕๖๑ ๑๒) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๕๓/๒๕๖๑ ๑๓) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๗๒/๒๕๖๑ (กรรมการลูกจ้าง) ๑๔) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๗๑๓ – ๔๗๒๔/๒๕๖๑ ๑๕) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๗๕๒/๒๕๖๑ ๑๖) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๓๖/๒๕๖๐ ๑๗) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๑๕ - ๘๔๐๓/๒๕๕๘ (การขนถ่ายสินค้า) ๑๘) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๒๑/๒๕๕๘ ๑๙) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๗๐๔/๒๕๕๘ ๒๐) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๒๖๒/๒๕๕๘	**๖๘ - ๑๒๓**

๒๑) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๐๑/๒๕๕๗

๒๒) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๘๖/๒๕๕๗

๒๓) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๓๐๕/๒๕๕๗

๒๔) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๘๑/๒๕๕๖

๒๕) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๖๑๔ - ๒๑๖๑๕/๒๕๕๖

๒๖) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๗๑๓/๒๕๕๖

๒๗) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๒๒-๑๙๓๐/๒๕๕๕

๒๘) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๘๒๕/๒๕๕๕

๒๙) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๕๕๓-๑๖๕๕๔/๒๕๕๕

๓๐) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๙๖๖/๒๕๕๕

๓๑) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๘๗-๑๗๐๒/๒๕๕๓ (ค่าเที่ยว)

๓๒) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๕๔-๑๗๖๖/๒๕๕๓ (ค่าเที่ยว)

๓๓) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๙๕-๑๘๒๔/๒๕๕๓ (ค่าเที่ยว)

๓๔) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๐๖ – ๕๑๐๒/๒๕๕๓ (ค่าเที่ยว)

๓๕) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๓๑ – ๓๖๖๗/๒๕๕๒ (ค่าเที่ยว)

๓๖) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๙๙/๒๕๕๑

๓๗) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๔๒/๒๕๕๐

๓๘) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๔๔/๒๕๕๐ (มาตรา ๓๐)

๓๙) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๖๐/๒๕๕๐

๔๐) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๘๗/๒๕๕๐ (ค่าเที่ยว)

๔๑) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๓๗/๒๕๔๙ (มาตรา ๓๐)

๔๒) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๒๖ – ๖๐๔๘/๒๕๔๘ (ค่าเที่ยวจูงใจ)

๔๓) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๙๔ - ๕๔๐๔/๒๕๔๗ (ค่าเที่ยว)

๔๔) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๘๘ - ๔๘๘๙/๒๕๓๖ (เบี้ยกิโลเมตร ของรัฐวิสาหกิจ)

๔๕) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๕/๒๕๓๔ (งานขนส่ง)

๔๖) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๗๗/๒๕๒๕ (งานขนส่ง)

๔๗) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๘๗ – ๔๑๘๘/๒๕๒๙ (ค่าเที่ยว)

๕. งานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน (งานรักษาความปลอดภัย) ๑) คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๕๕ - ๒๕๖/๒๕๖๗ ๒) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๘๐/๒๕๖๒ (มติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา) ๓) คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๕๒/๒๕๖๑ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน) ๔) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๒๗๔/๒๕๕๗ ๕) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๑๖/๒๕๕๖ ๖) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๔๘/๒๕๔๘ **ภาคผนวก** ๑. กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. กฎกระทรวงกำหนดเรืออื่นที่ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ๗. กฎกระทรวงกำหนดค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนการทำงานที่เกินกว่าวันละแปดชั่วโมงในงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๘ ๘. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ยกเลิกแล้ว) ๙. กฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิกแล้ว)	**๑๒๔ - ๑๓๕**

นายเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กองนิติการ



งานประมงทะเล

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นายเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กองนิติการ

๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๓๖ - ๑๑๖๗/๒๕๖๖ (เรือประมง-โซมาเลีย)

เรื่อง จำเลยพาโจทก์ทั้ง ๓๒ คน ไปจับปลาในน่านน้ำของประเทศโซมาเลียในเรือประมง เอ ๒ และ เอ ๓ และเปลี่ยนชื่อเรือเป็นวาซาบิ ๑ และวาซาบิ ๒ จำเลยทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับเรือประมง (Seaman Book) และหนังสือเดินทาง รวมทั้งออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด และทำสัญญาจ้างในงานประมงทะเลทั้งจำเลยยังลงชื่อในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับห้างฯ..... เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและผลกำไรจากการทำประมง เป็นการแบ่งงานกันทำในลักษณะสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๒ และ ๑๐๑๓ (๑) มีอำนาจบังคับบัญชาและสามารถให้คุณให้โทษโจทก์ทั้ง ๓๒ คน ควบคุมการขนถ่ายปลาและสัตว์น้ำบนเรือประมง จำเลยจึงเป็นนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๓๒ คน ฟ้องว่า **จำเลยเป็นตัวแทนของนายแตงโม** และนายเบอร์เกอร์ นายจ้างของโจทก์กับพวก **ตัวการ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศอิหร่าน** ได้ติดต่อและจัดส่งโจทก์ทั้ง ๓๒ คน ไปทำงานบนเรือประมง เอ ๒ และ เอ ๓ ที่จับปลาในน่านน้ำของประเทศอิหร่าน จำเลยออกค่าใช้จ่ายในการทำเอกสารและค่าเดินทางให้ทั้งหมด ตลอดจนพาไปทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับเรือประมง (Seaman Book) และหนังสือเดินทาง โจทก์ทั้ง ๓๒ คน ทำสัญญาจ้างกับจำเลย ระบุว่าจะมีเวลาพักไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๗๗ ชั่วโมง นายจ้างจัดสวัสดิการน้ำดื่มและอาหารในปริมาณที่เพียงพอ จัดหาอุปกรณ์สื่อสารให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐและครอบครัวได้ ตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งไปและกลับระหว่างประเทศไทยกับประเทศอิหร่าน จำเลยควบคุมบังคับบัญชาสั่งการเกี่ยวกับการทำงานผ่านระบบโทรศัพท์ บางครั้งก็เดินทางไปดูแลและควบคุมการทำงานบนเรือด้วยตนเอง **ตลอดจนเป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ทั้ง ๓๒ คน ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารในประเทศไทย** ต่อมาเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำเลยสั่งให้นำเรือ เอ ๒ และเรือ เอ ๓ ไปจับปลาในน่านน้ำของประเทศโซมาเลียและ**ให้เปลี่ยนชื่อเรือเป็นวาซาบิ ๑ และวาซาบิ ๒ ตามลำดับ** เริ่มทำงานเวลา ๐๔.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุด จำเลยจ่ายค่าจ้างให้เพียงบางส่วน ประกอบกับน้ำและอาหารไม่เพียงพอ โจทก์ทั้ง ๓๒ คน จึงร้องขอให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและจัดส่งโจทก์ทั้ง ๓๒ คน กลับประเทศไทย แต่จำเลยปฏิเสธ **โจทก์ทั้ง ๓๒ คน จึงหยุดทำการประมงตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นกรณีตกค้างอยู่ต่างประเทศ** ต่อมาเอกอัครราชทูต ประเทศเคนยาให้ความช่วยเหลือจัดการซื้อตั๋วเครื่องบินให้โจทก์ทั้ง ๓๒ คน กลับประเทศไทย **แต่โจทก์ทั้ง ๓๒ คน ต้องลงชื่อในหนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืน** จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างหรือตัวแทนทำสัญญาแทนตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ ต้องรับผิดตามสัญญาจ้างแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา ๘๒๔ **ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุด เงินระหว่างตกค้างอยู่ใน**

ต่างประเทศ เงินส่วนแบ่งตามมูลค่าของสัตว์น้ำ และเงินค่าใช้จ่ายในการได้รับความช่วยเหลือให้เดินทางกลับประเทศไทย พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้เป็นผู้มีอาชีพจัดหางาน มิได้เป็นนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างซึ่งอยู่ต่างประเทศของโจทก์ทั้ง ๓๒ คน และไม่ได้ทำสัญญาจ้างแรงงานกับโจทก์ทั้ง ๓๒ คน แทนนายแตงโม และนายเบอร์เกอร์ จำเลยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท A จำกัด ซึ่งประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการทำประมงทะเลภายนอกหรือภายในประเทศไทย **บริษัท A จำกัด เป็นเพียงผู้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่เรือทั้งสองลำดังกล่าวจับได้** จำเลยแนะนำวิธีบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว... ไม่ใช่เป็นการสั่งการ โจทก์ทั้ง ๓๒ คน ขอให้จำเลยช่วยเป็นธุระเบิกเงินจากนายจ้างแล้วโอนเงินให้แก่ญาติของโจทก์ทั้ง ๓๒ คน ที่อยู่ในประเทศไทย จำเลยจึงให้พนักงานของบริษัท A จำกัด ดำเนินการให้

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยเป็นนายจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒ **พิพากษาให้จำเลยชำระค่าจ้าง** ค่าทำงานในวันหยุด เงินในระหว่างตกค้างอยู่ในต่างประเทศ และเงินส่วนแบ่งตามมูลค่าของสัตว์น้ำ (ที่ถูกต้องมีค่าใช้จ่ายในการได้รับความช่วยเหลือให้เดินทางกลับประเทศไทยด้วย) ให้แก่โจทก์ทั้ง ๓๒ คน **รวมเป็นเงินจำนวน ๙,๐๔๓,๐๕๙.๖๓** พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก **จำเลยอุทธรณ์**

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฯ ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยเป็นหุ้นส่วนกับนายแตงโม ไปร่วมเจรจาแก้ไขปัญหาค่าจ้างในฐานะนายจ้างร่วมกับนายแตงโม จนมีการตกลงให้นำเรือประมงที่โจทก์ทั้ง ๓๒ คน ทำงานอยู่ไปทำการประมงในน่านน้ำของประเทศโซมาเลีย ทั้งจำเลยยังลงชื่อในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ตามเอกสารหมาย ล.๔ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางธุรกิจด้านการทำประมงที่ประเทศโซมาเลียระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดซอมบี้ ฝ่ายหนึ่ง กับห้างหุ้นส่วนจำกัดฟานี่ นายเบอร์เกอร์ และนายแตงโม อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและผลกำไรจากการทำประมง **เป็นการแบ่งงานกันทำในลักษณะสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๒ และ ๑๐๑๓ (๑)** ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่จำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา ๑๐๒๕ นอกจากนี้ ข้อความที่จำเลยส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์สั่งให้โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน พิจารณาจ่ายค่าจ้างและลงโทษงดจ่ายโบนัสแก่ลูกเรือ **ถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งการโจทก์ทั้ง ๓๒ คน** จำเลยมีอำนาจตัดสินใจขายปลาหรือสัตว์น้ำที่จับได้แก่ผู้มาขอซื้อโดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ใด **ลักษณะเป็นการกระทำในฐานะส่วนตัว ไม่ได้กระทำแทนบริษัท A จำกัด** ดังนั้น **จำเลยจึงเป็นนายจ้างโจทก์ทั้ง ๓๒ คน**

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒ **จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้าง ส่วนแบ่งตามมูลค่าของสัตว์น้ำที่จับได้จากเรือประมง ค่าทำงานในวันหยุด เงินในระหว่างตกค้างอยู่ในต่างประเทศ** และคืนเงินค่าใช้จ่ายในการได้รับความช่วยเหลือให้เดินทางกลับประเทศไทยให้กับโจทก์ทั้ง ๓๒ คน พร้อมดอกเบี้ย

ประเด็นว่า จำเลยเป็นนายจ้างโจทก์ ๓๒ คน หรือไม่ เห็นว่า จำเลยดำเนินการให้โจทก์ทั้ง ๓๒ คน ได้ไปทำงานบนเรือประมง เอ ๒ และ เอ ๓ สั่งให้นาย ดำ พาโจทก์ทั้ง ๓๒ คน ไปทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับเรือประมง (Seaman Book) และหนังสือเดินทาง รวมทั้งออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด สัญญาจ้างในงานประมงทะเลที่ทำไว้ บางฉบับมีชื่อจำเลยเป็นนายจ้าง ส่วนฉบับที่มีชื่อนายแตงโม กับนายเบอร์เกอร์ เป็นนายจ้าง จำเลยลงชื่อเป็นพยาน เมื่อเกิดปัญหาการจ่ายค่าจ้าง จำเลยเข้าร่วมประชุมเจรจากับโจทก์ทั้ง ๓๒ คน เพื่อยุติปัญหาจนโจทก์ทั้ง ๓๒ คน ยอมไปทำงานในน่านน้ำประเทศโซมาเลีย.... **จำเลยเคยสั่งการผ่านแอปพลิเคชันไลน์ไปยังโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ให้โจทก์ทั้ง ๓๒ คน ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน** ทั้งได้ควบคุมการขนถ่ายปลาและสัตว์น้ำบนเรือประมง รวมทั้งเคยโอนจ่ายค่าจ้าง พิจารณาจ่ายโบนัสและลงโทษงดโบนัสของลูกเรือ จึงเป็นกรณีที่จำเลยกับนายแตงโม และนายเบอร์เกอร์ **ตกลงแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าร่วมกันด้วยประสงค์แบ่งปันกำไรอันจะพึงได้จากการทำประมงในลักษณะแบ่งงานกันทำเข้าลักษณะของสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ** ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๒ และมาตรา ๑๐๑๓ (๑) มีอำนาจบังคับบัญชาและสามารถให้คุณให้โทษแก่โจทก์ทั้ง ๓๒ คน และเป็นกรณีได้รับมอบหมายจากนายแตงโมและนายเบอร์เกอร์ ผู้เป็นนายจ้างด้วย **จึงถือว่าจำเลยเป็นนายจ้างโจทก์ทั้ง ๓๒ คน** ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง เงินค่าใช้จ่ายในการได้รับความช่วยเหลือให้เดินทางกลับประเทศไทย ไม่มีกฎหมายกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ การที่ศาลแรงงานกลางกำหนดให้จำเลยชำระดอกเบี้ยของต้นเงินที่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการได้รับความช่วยเหลือให้เดินทางกลับประเทศไทยมาด้วยในอัตราคงที่ร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จเป็นการไม่ชอบ

พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยชำระเงินค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุด ส่วนแบ่งตามมูลค่าของสัตว์น้ำ และเงินในระหว่างตกค้างอยู่ในต่างประเทศแก่โจทก์ทั้ง ๓๒ คน **รวมจำนวน ๗,๖๙๐,๕๗๐.๗๑ บาท** พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และค่าใช้จ่ายในการได้รับความช่วยเหลือให้เดินทางกลับประเทศไทย **รวมจำนวน ๑,๓๕๒,๔๘๘.๙๔ บาท** พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินนับแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน

๒๕๖๔ และอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้ง ๓๒ คน...**นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง**

หมายเหตุ

คำสั่งคดีขออนุญาตฎีกา ที่ ครพ.ร.๑๒๔-๑๕๕/๒๕๖๗

คดีนี้จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกา พร้อมฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ศาลฎีกาเห็นว่า ฎีกาของจำเลยไม่เป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ และข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการอนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๓ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยฎีกา ยกคำร้องขออนุญาตฎีกา และไม่รับฎีกาของจำเลย

๒. คำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ..../๒๕๖๖/คดีหมายเลขแดงที่ อ..../๒๕๖๖ (อับอากาศ)

เรื่อง ภายในห้องเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมงของจำเลย มีลักษณะเป็น “ที่อับอากาศ” เมื่อจำเลยไม่บริหารจัดการให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเหตุให้ลูกจ้าง (เมียนมา) ตาย จำเลยจึงต้องรับผิด

คดีนี้ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยเป็นเจ้าของเรือประมงชื่อ AAA ซึ่งเป็นนายจ้างของนาย A นาย B นาย C และนาย D (เมียนมา) ได้มีคำสั่งให้ออกเรือประมง โดยให้ลูกจ้างทั้ง ๔ คน มีหน้าที่ลงอวนหาปลาและจัดเตรียมห้องเก็บสัตว์น้ำ ซึ่งห้องดังกล่าวที่ลูกจ้างทั้ง ๔ คนลงไปทำงานนั้นมีไว้สำหรับเก็บน้ำแข็งและดองปลา โดยเป็นห้องใต้ท้องเรือที่มีทางเข้าออกทางเดียว คือทางฝาปิด **โดยขนาดของห้องมีความกว้างและยาวเท่ากัน ๐.๙๐ เมตร มีความลึก ๒.๖๐ เมตร มีรูระบายน้ำขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รู** เพื่อระบายน้ำทิ้ง ซึ่งรูระบายน้ำเชื่อมต่อไปยังรางน้ำด้านล่างท้องเรือ โดยปลายทางรางน้ำจะเชื่อมต่อกับห้องเครื่องยนต์หลัก อันมีลักษณะเป็นที่ซึ่งมีทางออกจำกัด โดยไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำและมีสภาพอันตรายหรือบรรยากาศอันตรายที่สภาพอากาศอาจมีออกซิเจนไม่เพียงพอ อันอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายได้ อันเป็น **“ที่อับอากาศ”** ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑ ออกตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

จำเลยได้มีคำสั่งให้ลูกจ้างทั้ง ๔ คนลงไปทำงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมน้ำแข็งและภาชนะดองปลาภายในห้องเก็บรักษาสัตว์น้ำ โดยจำเลยไม่ได้จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงานและเพียงพอต่อจำนวนลูกจ้าง ทั้งไม่ได้ควบคุมให้ลูกจ้างซึ่งทำงานในที่อับอากาศนั้นสวมใส่หรือใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตดังกล่าว นอกจากนี้รางน้ำด้านล่างห้องเป็นส่วนที่เกิดจากการหมักหมมของซากสัตว์น้ำและน้ำสกปรกที่ขังอยู่จนเกิดเป็นก๊าซพิษหรือสารเคมีอันตราย สามารถผ่านเข้ามาสู่ห้องผ่านรูระบายน้ำที่เปิดทิ้งไว้ได้ **จึงมีลักษณะที่อับอากาศอันอาจมีสารอันตรายรั่วไหลเข้าสู่บริเวณที่ลูกจ้างทำงานอยู่** หากแต่จำเลยไม่ได้ปิดกั้นหรือกระทำการอื่นให้มีผลในการป้องกันมิให้สารเคมีดังกล่าวเข้าสู่บริเวณที่อับอากาศในระหว่างที่ลูกจ้างกำลังทำงาน อันเป็นการไม่บริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ **ข้อ ๙ และ ๑๑** การกระทำของจำเลยเป็นเหตุให้นาย A นาย B นาย C **ถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุขาดอากาศหายใจเฉียบพลัน** และนาย D ได้รับอันตรายแก่กายมีอาการหายใจไม่สะดวก เจ็บหน้าอกฯ

พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ **มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๓ จำคุก ๑ ปี จำเลยให้การสารภาพ** เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ **คงจำคุก ๖ เดือน**

๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๒๗๑-๔๒๗๒/๒๕๕๖

เรื่อง “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายความว่า การข่มขืนใจให้ทำงานหรือให้บริการโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยทำให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ เมื่อพิจารณาความเป็นอยู่ของโจทก์ (ลูกจ้างสัญชาติพม่า) ทั้ง ๑๑ คน ดังกล่าวภายในห้องพักนั้น ห้องพักด้านหนึ่งอยู่ติดกับทะเลและมีช่องหน้าต่างซึ่งมีความกว้างพอสมควร หากโจทก์กับพวกถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังจริง ย่อมสามารถหลบหนีออกไปได้โดยง่าย ขณะที่ถูกพาไปทำประวัติคนงานต่างด้าวที่ว่าการอำเภอและไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล ก็สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสามารถหาหนทางหลบหนีไปได้ ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้เด็ดขาดว่าโจทก์กับพวกถูกบังคับใช้แรงงาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔

โจทก์ทั้งสิบสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสิบสองมีสัญชาติพม่า จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งผู้จัดการ มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการทำงานของโจทก์ทั้งสิบสอง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ ๑ โจทก์ทั้งสิบสองถูกขบวนการนายหน้าหลอกลวงจัดหาพามาจากสหภาพพม่าและบังคับใช้แรงงานเป็นลูกเรือประมงของจำเลยที่ ๑ หรือเรือประมงที่ร่วมกิจการกับจำเลยที่ ๑ เรือประมงออกทะเลหาปลาครั้งละ ๑๕ วัน **<u>โจทก์ทั้งสิบสองถูกบังคับใช้แรงงานทุกวัน วันละ ๑๙ ชั่วโมง พัก ๔ ถึง ๕ ชั่วโมง</u>** แต่โจทก์ทั้งสิบสองได้ค่าจ้างไม่ครบ **<u>เมื่อเรือกลับถึงฝั่งโจทก์ทั้งสิบสองถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังบนแพของจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ควบคุมจนกว่าเรือจะออกทะเลครั้งถัดไป</u>** โจทก์ทั้งสิบสองได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระทำของจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสิบสองได้รับความเสียหายจากการถูกบังคับใช้แรงงาน ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังและค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ทั้งสิบสองเป็นค่าจ้างค้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามจำนวนที่ปรากฏในคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ทั้งสิบสองในแต่ละสำนวนและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายในมูลละเมิดแก่โจทก์ทั้งสิบสอง คนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินทุกจำนวน นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสิบสอง

<u>จำเลยที่ ๑ ทุกสำนวนให้การว่า</u> **<u>จำเลยที่ ๑ ไม่ได้บังคับหรือกักขัง</u>** ให้โจทก์ทั้งสิบสองทำงานบนเรือของจำเลยที่ ๑ โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ และโจทก์ที่ ๖ ถึง ที่ ๑๒ หรือโจทก์ทั้งสิบเอ็ดมาสมัครงาน จำเลยที่ ๑ ดำเนินการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด A โจทก์ทั้งสิบเอ็ดมีหน้าที่ทำงานบนเรือประมงขณะออกทะเลหาปลา ได้รับค่าจ้างวันละ ๑๕๗ บาท เมื่อเรือกลับเข้าฝั่งโจทก์ทั้งสิบเอ็ดมีความเป็นอิสระ จำเลยที่ ๑ ไม่ได้สั่งการให้จำเลยที่ ๒ ควบคุม กักขังโจทก์ทั้งสิบเอ็ด การจ่ายค่าจ้างจำเลยที่ ๑ จ่ายแก่โจทก์ทั้งสิบเอ็ดและลูกจ้างโดยตรง และให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ดลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานช่วงที่โจทก์ทั้งสิบเอ็ดไม่ได้ลงเรือออกทะเลหาปลา จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินพิเศษให้แก่โจทก์ทั้งสิบเอ็ด วันละ ๕๐ บาท โจทก์ทั้งสิบเอ็ดแจ้งต่อพนักงานตำรวจว่าประสงค์จะกลับภูมิลำเนาจึงจ่ายค่าจ้างที่เหลือแก่โจทก์ทั้งสิบเอ็ดโดยไม่ค้างชำระ โจทก์ทั้งสิบเอ็ดตรวจสอบหลักฐานแล้วยอมรับว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โจทก์ทั้งสิบเอ็ดไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เพราะกฎกระทรวงยกเว้นให้นายจ้างไม่จำต้องจ่ายเงินประเภทดังกล่าว จำเลยที่ ๑ ไม่ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และจำเลยที่ ๑ ไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสิบเอ็ดจึงไม่จำต้องรับผิดในค่าเสียหายที่โจทก์ทั้งสิบเอ็ดเรียกร้อง โจทก์ที่ ๕ ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑

โจทก์ที่ ๕ แจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานว่าโจทก์ที่ ๕ ทำงานบนเรือประมงแม่กลอง เรือดังกล่าวไม่ใช่เรือของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ ไม่ได้หน่วงเหนี่ยวกักขังทำให้โจทก์ที่ ๕ เสื่อมเสียเสรีภาพโจทก์ที่ ๕ จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ มีหน้าที่ดูแลเรือลาก ไม่มีหน้าที่ดูแลควบคุม หรือบังคับบัญชาการทำงานของโจทก์ทั้งสิบสอง ขณะทำงานบนเรือไต๋เรือเป็นผู้ควบคุมการทำงานของโจทก์ทั้งสิบสอง เมื่อเรือประมงกลับเข้าฝั่งโจทก์ทั้งสิบสองไม่ต้องทำงานและมีความเป็นอยู่อย่างเป็นอิสระ จำเลยที่ ๒ ไม่ได้บังคับใช้แรงงานหรือหน่วงเหนี่ยวกักขังโจทก์ทั้งสิบสอง จำเลยที่ ๒ จึงไม่จำต้องรับผิด ขอให้ยกฟ้อง

<u>ศาลแรงงานภาค ๙</u> พิจารณาแล้วฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ทั้งสิบเอ็ดไม่ครบ โจทก์ทั้งสิบเอ็ดมีหน้าที่ต้องศึกษาหรือสอบถามนายหน้าหรือนายจ้างให้แจ้งชัด เกี่ยวกับสภาพการทำงานเหมือนลูกจ้างอื่นทั่วไปที่จะต้องศึกษาสภาพการทำงานให้แจ้งชัดเสียก่อน แม้โจทก์ทั้งสิบเอ็ดเห็นว่าสภาพการทำงานบนเรือประมงเป็นงานหนัก แต่ก็ยังฟังไม่ได้เด็ดขาดว่าโจทก์ทั้งสิบเอ็ดถูกบังคับใช้แรงงาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ **<u>การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หมายความว่า</u>** การข่มขืนใจให้ทำงานหรือให้บริการโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยทำให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ที่บังคับข่มขืนใจโจทก์ทั้งสิบเอ็ด ให้ทำงานมีพฤติการณ์ในรายละเอียดเป็นประการใดจึงฟังได้ว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ได้หน่วงเหนี่ยวกักขังโจทก์ที่ ๕ ส่วนการหน่วงเหนี่ยวกักขังโจทก์ที่ ๑ ถึง ๔ และที่ ๖ ถึง ๑๒ นั้น เมื่อพิจารณาความเป็นอยู่ของโจทก์ทั้งสิบเอ็ดดังกล่าวภายในห้องพักนั้น ห้องพักด้านหนึ่งอยู่ติดกับทะเลและมีช่องหน้าต่างซึ่งมีความกว้างพอสมควร หากโจทก์ทั้งสิบเอ็ดกับพวกถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังจริง ย่อมสามารถหลบหนีออกไปได้โดยง่าย ขณะที่ถูกพาไปทำประวัติคนงานต่างด้าวที่ว่าการอำเภอ ก. และไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล ก. สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสามารถหาหนทางหลบหนีไปได้ นอกจากคดีนี้แล้วมีคดีอาญาซึ่งนายยาวเป็นจำเลย แต่โจทก์ทั้งสิบเอ็ดไม่ได้เป็นผู้เสียหายในคดีที่นายยาว ตกเป็นจำเลย ดังนั้น หากนายยาวและจำเลยที่ ๒ หน่วงเหนี่ยวกักขังโจทก์ทั้งสิบเอ็ดจริงเชื่อว่าโจทก์ทั้งสิบเอ็ดต้องร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีต่อนายยาวและจำเลยที่ ๒ ในคดีอาญาความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เหมือนกับผู้เสียหายทั้งสิบห้าในคดีของศาลจังหวัดตรัง ซึ่งพนักงานอัยการจังหวัด A เป็นโจทก์ฟ้องนายยาวเป็นจำเลย **พิพากษายกฟ้อง**

โจทก์ทั้งสิบสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๒ บัญญัติให้งานประมงทะเลจะกำหนดในกฎกระทรวงให้มีการคุ้มครองแรงงานกรณีต่างๆ แตกต่างไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑ กำหนดให้การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล นอกจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน เว้นแต่การคุ้มครองแรงงานตามบทบัญญัติต่างๆ ซึ่งตามบทบัญญัติที่เป็นข้อยกเว้นข้างต้นนี้ มิได้รวมถึงบทบัญญัติต่างๆ ในหมวด ๒ การใช้แรงงานทั่วไปและหมวด ๕ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด ดังนั้น การที่พิจารณาว่าลูกจ้างในงานประมงทะเลจะมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดหรือไม่ ซึ่งศาลแรงงานภาค ๙ได้รับฟังข้อเท็จจริงแล้วว่าไม่ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงกันที่ศาลแรงงานภาค ๙ วินิจฉัยว่าโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ และที่ ๕ ถึงที่ ๑๒ ไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวนั้น จึงถูกต้องแล้ว อุทธรณ์โจทก์ทั้งสิบสองประการนี้ฟังไม่ขึ้น

<u>สำหรับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสิบสองประการสุดท้ายที่ว่า โจทก์ทั้งสิบสองถูกบังคับใช้แรงงานโดยถูกหลอกลวงจากขบวนการนายหน้าจากสหภาพพม่า</u> และถูกจำเลยที่ ๑ ควบคุมกักขังหน่วงเหนี่ยวให้ทำงานโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ โดยขู่เข็ญใช้กำลังประทุษร้ายทำให้อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ จำเลยที่ ๑ จึงกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งหมดนั้นเห็นว่าแม้สภาพการทำงานบนเรือประมงจะเป็นงานที่หนัก แต่ก็ยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสิบสองถูกบังคับข่มขืนใจให้ทำงานและไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งหมดจะต้องกลัวว่าจะเกิดอันตรายหรืออยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้อย่างไร การข่มขู่ที่อ้างนั้นก็ไม่มีการใช้อาวุธ ห้องพักของโจทก์ทั้งสิบสองด้านที่ติดทะเลมีหน้าต่างกว้างและในระหว่างการทำงานมีหลายครั้งที่โจทก์ทั้งหมดสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากจากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ แต่ไม่ได้มีการกระทำดังกล่าว จำเลยที่ ๑ จึงมิได้บังคับใช้แรงงานโจทก์ทั้งสิบสอง ดังนั้น การที่โจทก์ทั้งสิบสองอุทธรณ์ข้างต้นเพื่อให้เห็นว่าโจทก์ทั้งสิบสองถูกควบคุมกักขังหน่วงเหนี่ยว ขู่เข็ญประทุษร้ายให้ต้องจำยอมทำงานให้จำเลยที่ ๑ จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๙ **<u>เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเช่นกัน อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสิบสองดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย</u>**

พิพากษายืน

๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๘๘ – ๑๗๙๓/๒๕๕๕

เรื่อง นายจ้างจ้างลูกจ้างกับพวกทั้ง ๑๖ คน (สัญชาติพม่า) ให้ออกไปทำงานประมงนอกราชอาณาจักรน่านน้ำประเทศโซมาเลีย ซึ่งต่อมาเรือประมงจอดซ่อมและรอเจรจาขาย ณ ท่าเรือประเทศเยเมนเป็นเวลา ๑ ปีเศษ จนขายเรือไป นายจ้างจึงต้องจ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ตกค้างอยู่ที่ประเทศเยเมนแก่ลูกจ้าง ส่วนค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดนายจ้างไม่จ่ายให้แก่ลูกจ้างโดยไม่มีเหตุในการโต้แย้งและปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาเกือบ ๒ ปี จึงเป็นกรณีที่จงใจผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้างฯ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างร้อยละ ๕ ของค่าจ้างฯ ทุกระยะเลา ๗ วัน , ส่วนความรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกจ้างเนื่องจากนายจ้างจัดทำหนังสือคนประจำเรือปลอมเพื่อให้สามารถทำงานบนเรือประมงได้ เป็นเหตุให้ลูกจ้างต้องถูกจับกุมและถูกควบคุมตัวเป็นเวลาประมาณ ๒ เดือน เป็นผลมาจากการกระทำของนายจ้าง นายจ้างจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำของตนแก่ลูกจ้างด้วย

โจทก์ทั้งสิบหกสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการทำการประมงและธุรกิจการประมงทั้งในและต่างประเทศจำเลยที่ ๓ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ จำเลยที่ ๑ **ได้รับอนุญาตให้ทำการประมงในเขตน่านน้ำประเทศโซมาเลีย** และได้นำเรือประมงมาทำกิจการประมงมาทำกิจการประมง ๒ ลำ คือเรือนาวานาวี ๑ และเรือนาวานาวี ๔ โดยจำเลยที่ ๒ เข้าร่วมและเป็นผู้ติดต่อทำธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศโซมาเลียในกิจการประมงดังกล่าว ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ นายหน้าหรือตัวแทนของจำเลยทั้งสามหลอกลวง และพาโจทก์ทั้งสิบหกไปทำงานเป็นลูกจ้างในเรือทั้งสองลำนั้น ต่อมาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ จำเลยทั้งสามให้เรือนาวานาวี ๑ และเรือนาวานาวี ๔ ออกไปทำงานประมงนอกราชอาณาจักร **โจทก์ทั้งสิบหกต้องทำงานไม่น้อยกว่าวันละ ๒๐ ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ไม่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ เรือประมงทั้งสองลำจอดซ่อมและรอจำเลยทั้งสามเจรจาขาย ณ ท่าเรือประเทศเยเมน** โจทก์ทั้งสิบหกขอให้จำเลยทั้งสามส่งกลับประเทศไทย แต่จำเลยทั้งสามไม่ดำเนินการจนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยตัวแทนของจำเลยทั้งสามมอบหนังสือคนประจำเรือให้โจทก์ทั้งสิบหกก่อนเดินทางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางเข้าประเทศไทยโจทก์ทั้งสิบหกเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้วแจ้งว่าหนังสือคนประจำเรือเป็นเอกสารปลอม ทำ**ให้โจทก์ทั้งสิบหกถูกจับกุมและถูกควบคุมตัวเป็นเวลา ๒ เดือนเศษ** ต่อมาพนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง โจทก์ทั้งสิบหกจึงได้รับการปล่อยตัวจำเลยทั้งสามต้องร่วมกันรับผิดจ่ายค่าจ้างสำหรับการทำงานตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ค่าทำงานในวันหยุดในอัตรา ๑ เท่าของค่าจ้างในวันทำงานปกติ ระหว่างวันที่ ๓ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ค่าทำงานในวันหยุด ๘ วัน ค่าจ้างระหว่างอยู่ที่ประเทศเยเมน

ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างเป็นเวลา ๑ ปี ๑ เดือน ๑๔ วัน แก่โจทก์ทั้งสิบหก การที่จำเลยทั้งสามจงใจไม่จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสิบหกโดยไม่มีเหตุอันสมควร จำเลยทั้งสามต้องร่วมกันรับผิดชำระเงินเพิ่มเมื่อพ้นกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างในแต่ละเดือนคือนับแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างจนถึงวันฟ้อง จ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุด และค่าจ้างระหว่างตกค้างอยู่ในต่างประเทศทุกระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จต้องเสียดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันผิดนัดชำระค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุดและค่าจ้างระหว่างตกค้างอยู่ในต่างประเทศจนกว่าจะชำระเสร็จโจทก์ทั้งสิบหกและต้องจ่ายค่าเสียหายจากการที่จำเลยทั้งสามจัดทำหนังสือคนประจำเรือปลอม ทำให้โจทก์ทั้งสิบหกถูกควบคุมตัวขาดโอกาสในการประกอบอาชีพคิดเป็นเงินคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุด ค่าจ้างระหว่างตกค้างในต่างประเทศ ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามคำขอท้ายคำฟ้องของโจทก์แต่ละคน

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์ทั้งสิบหกเป็นแรงงานประมงทะเลที่เรือประมงไปดำเนินการประจำอยู่นอกราชอาณาจักรติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ จึงไม่ใช่บังคับแก่คดี ศาลแรงงานกลางไม่มีอำนาจรับคดีไว้พิจารณา จำเลยทั้งสามไม่ใช่นายจ้างของโจทก์ทั้งสิบหก ไม่เคยจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุดและค่าจ้างระหว่างตกค้างอยู่ในต่างประเทศ จำเลยทั้งสามไม่ได้เป็นผู้จัดทำหนังสือคนประจำเรือปลอมให้แก่โจทก์ทั้งสิบหก จึงไม่ต้องรับผิดตามคำฟ้องจำเลยที่ ๓ ไม่ต้องรับผิดในฐานะส่วนตัว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การทำกิจการประมงของจำเลยทั้งสามอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ โจทก์ทั้งสิบหกทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยทั้งสาม จำเลยทั้งสามมีหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ตลอดระยะเวลาที่โจทก์ทั้งสิบหกทำงานให้ และจ่ายเงินให้โจทก์ทั้งสิบหกไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่โจทก์ทั้งสิบหกตกค้างอยู่ที่ประเทศเยเมน การที่เรือทั้งสองลำมีเหตุขัดข้องต้องจอดซ่อมที่ท่าเรือประเทศเมเยน ไม่สามารถทำประมงได้ ไม่เป็นกรณีที่จำเลยทั้งสามจงใจผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร จำเลยทั้งสามไม่ต้องรับผิดจ่ายเงินเพิ่ม กรณีนี้ไม่มีบทกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มในกรณีผิดนัดไม่จ่ายเงินกรณีโจทก์ทั้งสิบหกตกค้างอยู่ในต่างประเทศไว้ จึงเป็นหนี้เงินที่เรียกดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดได้ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง เมื่อเรือทั้งสองลำของจำเลยทั้งสามต้องจอดซ่อมเป็นเวลา ๑ ปีเศษ จนจำเลยทั้งสามขายเรือทั้งสองลำไป เท่ากับจำเลยทั้งสามผู้เป็นนายจ้างเลิกประกอบกิจการ ไม่มีงานให้โจทก์ทั้งสิบหกทำเป็นการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบหกแล้ว **<u>ส่วนค่าเสียหายจากการถูกขัง</u>**

ระหว่างดำเนินคดีเกิดขึ้นหลังจากเลิกจ้าง จึงไม่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน โจทก์ทั้งสิบหกไม่มีสิทธิเรียกร้องได้ พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ตามลำดับเป็นต้นไปจนกว่าจำชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสิบหก จ่ายเงินกรณีลูกจ้างตกค้างในต่างประเทศแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสิบหก คำขออื่นให้ยก ส่วนเงินที่จำเลยทั้งสามให้โจทก์ทั้งสิบหกรับไปแล้วรวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้นำมาหักชำระดอกเบี้ยของค่าจ้างเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันฟ้องก่อน ที่เหลือนำมาหักชำระต้นเงินค่าจ้างเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๕๑ และดอกเบี้ยของเงินกรณีลูกจ้างตกค้างในต่างประเทศตามลำดับ

โจทก์ทั้งสิบหกอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วมีปัญหาวินิจฉัยประการแรกว่าจำเลยทั้งสามต้องรับผิดจ่ายเงินเพิ่มสำหรับค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดหรือไม่ เห็นว่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๙ วรรคสอง กำหนดว่าถ้านายจ้างจงใจผิดนัดในการจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างจะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างร้อยละห้าของค่าจ้างที่ค้างชำระทุกระยะเวลาเจ็ดวัน ดังนั้น จำเลยทั้งสามจะต้องรับผิดจ่ายเงินเพิ่มให้โจทก์ทั้งสิบหกก็ต่อเมื่อจำเลยทั้งสามจงใจผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ทั้งสิบหกโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อจำเลยทั้งสามตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ทั้งสิบหกเป็นรายเดือน จำเลยทั้งสามจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดให้เดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งตามข้อ ๘ (๑) (๓) เมื่อจำเลยทั้งสามไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ทั้งสิบหกโดยไม่มีเหตุในการโต้แย้งว่าตนไม่ต้องจ่ายหรือมีเหตุผลอันสมควรประการใด **และปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาเกือบ ๒ ปี จึงเป็นกรณีที่จำเลยทั้งสามจงใจผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร** จำเลยทั้งสามจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แก่โจทก์ทั้งสิบหกร้อยละห้าของค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดในเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๕๑ ทุกระยะเวลาเจ็ดวันเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันถึงกำหนดจ่ายตามข้อ ๙ วรรคสอง ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยทั้งสามไม่เป็นการจงใจผิดนัด จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายเงินเพิ่มนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ทั้งสิบหกฟังขึ้น

มีปัญหาวินิจฉัยประการที่สองว่าจำเลยทั้งสองต้องรับผิดจ่ายดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี และจ่ายเงินเพิ่มขึ้นของเงินในกรณีที่โจทก์ทั้งสิบหกตกค้างอยู่ในต่างประเทศหรือไม่ เห็นว่า กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ข้อ ๙ วรรคหนึ่งและวรรคสอง กำหนดว่าในกรณีนายจ้างผิดนัดในการจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายดอกเบี้ยแก่ลูกจ้างในระหว่างผิดนัดร้อยละสิบห้า

ต่อปี และต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างร้อยละห้าของเงินที่ค้างชำระทุกระยะเวลาเจ็ดวันในกรณีที่นายจ้างจงใจผิดนัดในการจ่ายเงินดังกล่าวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ดังนั้น เงินค้างชำระอันจะทำให้ลูกจ้างเรียกดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดและเงินเพิ่มในอัตราดังกล่าวได้นั้น จะต้องเป็นเงินค่าจ้างหรือค่าทำงานในวันหยุดเท่านั้น แต่เงินที่จำเลยทั้งสามต้องจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งสิบหก ไม่ใช่เงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติหรือจ่ายโดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงานหรือตอบแทนการที่โจทก์ทั้งสิบหกทำงานในวันหยุดจึงมิใช่ค่าจ้างหรือค่าทำงานในวันหยุดที่จะทำให้จำเลยทั้งสามต้องเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มจากเงินดังกล่าวตามข้อ ๙ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้โจทก์ทั้งสิบหกได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีจากต้นเงินที่จำเลยทั้งสามต้องจ่ายในกรณีที่โจทก์ทั้งสิบหกตกค้างอยู่ในต่างประเทศ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่งนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ทั้งสิบหกฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาวินิจฉัยประการสุดท้ายว่าจำเลยทั้งสามต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสิบหกเนื่องจากจำเลยทั้งสามจัดทำหนังสือคนประจำเรือปลอมให้แก่โจทก์ทั้งสิบหกหรือไม่ เห็นว่า **การที่จำเลยทั้งสามทำหนังสือคนประจำเรือปลอม เพื่อให้โจทก์ทั้งสิบหกสามารถทำงานเป็นลูกจ้างบนเรือประมงให้แก่จำเลยทั้งสามได้ตามสัญญาจ้างแรงงาน เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสิบหกต้องถูกจับกุมและถูกควบคุมตัวเป็นเวลาประมาณ ๒ เดือน ความเสียหายที่โจทก์ทั้งสิบหกได้รับจากการถูกจับกุมและถูกควบคุมตัวเป็นผลมาจากการกระทำของจำเลยทั้งสาม** จำเลยทั้งสามจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำของตนดังกล่าว ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาว่าค่าเสียหายจากการถูกกักขัง (ถูกจับกุมและควบคุมตัว) เกิดขึ้นภายหลังจากการเลิกจ้างไม่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสิบหกในข้อนี้ฟังขึ้น จึงให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงและกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามจ่ายเงินเพิ่มให้แก่โจทก์ทั้งสิบหกในอัตราร้อยละห้าทุกระยะเวลาเจ็ดวันของค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดสำหรับเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ นับแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ และของค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดสำหรับเดือนเมษายน ๒๕๕๑ นับแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางเฉพาะส่วนค่าเสียหาย โดยให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงและกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสิบหกกรณีจำเลยทั้งสามทำหนังสือคนประจำเรือปลอมแล้วมีคำพิพากษาในส่วนค่าเสียหายไปตามรูปความตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๖๑-๖๘๙๘/๒๕๕๔

เรื่อง จำเลยทั้ง ๕ จ้างโจทก์ไปทำประมงทะเลในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซีย เกินกว่า ๑ ปี ย่อมไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ แม้ลูกจ้างบางส่วนเป็นคนต่างชาติแต่ก็ทำสัญญาจ้างในราชอาณาจักรและทำงานในเรือประมงที่ถือสัญชาติไทย จึงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เช่นเดียวกับการจ้างแรงงานอื่นทั่วไปเนื่องจากไม่ได้รับยกเว้น เมื่อระยะเวลาการจ้างในงานประมงทะเลไม่แน่นอนและลูกจ้างมิได้กระทำความผิด นายจ้างเลิกจ้างจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย , นายจ้างไม่มีสิทธินำเงินค่าใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างแต่ละคนมาหักจากค่าจ้าง ตามมาตรา ๗๖ , นายจ้างมากำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างในภายหลังโดยลดค่าจ้างเมื่อเรือกลับเข้าฝั่งโดยอ้างว่าปรึกษากับไต๋เรือเท่ากับเป็นการกำหนดค่าจ้างตามอำเภอใจ ย่อมไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง และถือว่าเป็นสัญญาจ้างที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ศาลแรงงานย่อมมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้างมีผลบังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีตามมาตรา ๑๔/๑

คดีนี้โจทก์กับพวก ๓๘ รวม (ลูกจ้าง) ฟ้องว่า จำเลยทั้ง ๕ เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองเรือประมง A ลำที่ ๑ - ๖ และตกลงว่าจ้างโจทก์กับพวกเป็นลูกจ้างประจำเรือดังกล่าวในการออกหาปลาในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซียโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ต่อมาจำเลยทั้ง ๕ เลิกจ้างโจทก์กับพวกโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่เป็นธรรม ทั้งขณะเรืออยู่ในน่านน้ำดังกล่าวใบอนุญาตหาปลาของจำเลยทั้ง ๕ สิ้นอายุลง จำเลยทั้ง ๕ ไม่ได้สั่งการให้นำเรือกลับทันทีแต่กลับสั่งการให้จอดเรือไว้ในน่านน้ำดังกล่าวนานโดยไม่จัดส่งอาหารไปให้อย่างเพียงพอ ทำให้โจทก์กับพวกได้รับความเสียหายทางด้านร่างกาย จิตใจ อนามัย ขอบังคับให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันจ่ายค่าจ้าง เงินโบนัสพิเศษหรือเปอร์เซ็นต์การขาย ค่าทำงานในวันหยุด สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้ง ๓๘ คน และให้จำเลยทั้ง ๕ ออกหนังสือรับรองการทำงานที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายและส่งคืนหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) แก่โจทก์ทั้ง ๓๘ คน

จำเลยทั้ง ๕ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของเรือ A6 และเป็นนายจ้างเฉพาะโจทก์ที่...เท่านั้น จำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าของเรือ A1 A2 และเป็นนายจ้างเฉพาะโจทก์ที่...เท่านั้น จำเลยที่ ๓ เป็นเจ้าของเรือ A3 และเป็นนายจ้างเฉพาะโจทก์ที่...เท่านั้น จำเลยที่ ๔ เป็นเจ้าของเรือ A4 และเป็นนายจ้างเฉพาะโจทก์ที่...เท่านั้น จำเลยที่ ๕ เป็นเจ้าของเรือ A5 และเป็นนายจ้างเฉพาะโจทก์ที่...เท่านั้น จำเลยทั้ง ๕ ไม่ได้เป็นนายจ้างของโจทก์ในสำนวน...อัตราค่าจ้างที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง จำเลยทั้งห้าไม่เคยไม่จ่ายค่าจ้าง ไม่เคยตกลงจ่ายเปอร์เซ็นต์จากการขายและได้จัดส่งอาหารไปให้ลูกเรืออย่างเพียงพอ กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นของการจ้างเมื่อเรือเดินทางออกจากท่าเรือในประเทศไทยและสิ้นสุดการจ้างเมื่อเรือเข้าเทียบท่าเรือในประเทศไทย จึงเป็นการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและมิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ทั้งการประกอบอาชีพประมงทะเลเข้าข้อยกเว้นเกี่ยวกับการทำงานในวันหยุด

ศาลแรงงานพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้ง ๕ ร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์ที่ ๕ จำนวน ๒๐๒,๕๐๐ บาท และ ๘,๐๐๐ บาท.....โจทก์ที่ ๖๑ จำนวน ๘๗,๕๐๐ บาท และ ๔,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อ และ ๗.๕ ต่อปี ในจำนวนเงินดังกล่าวตามลำดับ และให้จำเลยทั้ง ๕ ออกใบสำคัญแสดงการทำงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๕ แก่โจทก์ดังกล่าว ในส่วนคำขออื่นให้ยกและยกฟ้องโจทก์ที่ ๑๘ ที่ ๒๒ ที่ ๒๓ ที่ ๓๖ ที่ ๔๖ และที่ ๕๙ จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงแล้ว วินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๕ เป็นผู้บริหารจัดการเรือทั้ง ๖ ลำ ซึ่งใช้ทำการประมงระหว่างประเทศร่วมกันโดยได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ ๑ - ๔ เป็นคนรับสมัครเฉพาะไต๋เรือแต่ละลำ แล้วไต๋เรือไปจัดหาลูกเรือมาทำงานในตำแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ นายท้ายเรือ ช่างเครื่อง ช่างซ่อมอวน คนทำอาหาร และลูกเรือ ค่าจ้างเป็นรายเดือนตามอัตราที่ไต๋เรือกำหนด มีคนทำงานบนเรือทั้ง ๖ ลำ รวมกว่า ๑๐๐ คน สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปช่วยทำงานได้ ระหว่างทำงานลูกเรือมีการเบิกเงินจากไต๋เรือ หรือขอให้ญาติหรือคนที่อยู่ในประเทศไทยเบิกเงินจากนายจ้างได้ ไต๋เรือเป็นผู้จัดเก็บหลักฐานการขอเบิกเงินและเก็บหนังสือของคนทำงานบนเรือไว้ ตามพฤติการณ์ถือว่า จำเลยทั้ง ๕ เป็นนายจ้างของโจทก์ซึ่งเป็นลูกเรือที่ไต๋เรือจัดหามาทำงานบนเรือประมง ทั้ง ๖ ลำ เป็นการจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน ฟังได้ว่าจำเลยทั้ง ๕ เลิกจ้างโจทก์กับพวกตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยไม่มีความผิด จึงต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แต่การเลิกจ้าง มีเหตุอันสมควร ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ลูกเรือเจ็บป่วยเนื่องจากขาดสารอาหารเพราะนายจ้างไม่ส่งอาหารให้เพียงพอ ไม่ต้องรับผิดชำระโบนัสหรือเปอร์เซ็นต์จากการขายปลาเพราะไม่ปรากฏว่ามีกำไร กับให้จำเลยทั้ง ๕ จ่ายค่าจ้างค้างชำระ แต่ไม่ต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุด

ประเด็นว่ากิจการทำประมงทะเลในต่างประเทศของจำเลยทั้ง ๕ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ หรือไม่ เห็นว่า จำเลยทั้ง ๕ จ้างโจทก์ไปทำประมงทะเลในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ และเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ การจ้างงานโจทก์ของจำเลยทั้งห้าเป็นการทำประมงทะเลนอกราชอาณาจักรไทยติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปีย่อมไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๑ และยังคงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เช่นเดียวกับการจ้างแรงงานอื่นทั่วไปเนื่องจากไม่ได้รับยกเว้นการบังคับใช้ตามมาตรา ๒๒ และนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้ง ๕ ยังต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน การทำสัญญาจ้างแรงงานครั้งนี้นายจ้างและลูกจ้างบางส่วนเป็นคนสัญชาติไทย แม้ลูกจ้างบางส่วนเป็นคนต่างชาติแต่ก็ทำสัญญาจ้างแรงงานในราชอาณาจักรและทำงานในเรือประมงที่ถือสัญชาติไทย ย่อมได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายไทยเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่น ส่วนที่โจทก์จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของ

ประเทศที่ไปทำประมงหรือไม่เพียงใด ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตามที่จำเลยทั้ง ๕ ยกขึ้นอ้างดังนั้น เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด จึงต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ด้วย

ประเด็นว่าสัญญาจ้างโจทก์ไปทำงานประมงทะเลในต่างประเทศเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน หรือไม่ เห็นว่า การทำประมงในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซียจะต้องได้รับสัมปทานที่มีกำหนดเวลาแน่นอนคราวละ ๑ ปี แต่อาจมีการต่ออายุสัมปทานต่อไปได้เรื่อย ๆ การทำสัญญาจ้างลูกเรือจะมีการตกลงกันว่าลูกจ้างต้องเดินทางไปทำประมงต่างประเทศเทอมละกี่ปี แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเรือประมงทั้ง ๖ ลำ มิได้ทำประมงติดต่อกันครบ ๓ หรือ ๔ ปี ดังที่ตกลงกับลูกเรือ และในการไปทำประมง ในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซียต้องใช้เวลาประมาณ ๓-๔ ปี ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพเรือ และลูกเรือก็ทราบ ดังนั้นระยะเวลาเช่นนี้ย่อมไม่มีความแน่นอนในตัวเองเพราะไม่แน่นอนว่าจะเป็น ๓ ปี หรือ ๔ ปี ทั้งระยะเวลาซึ่งอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมีความแตกต่างกันถึง ๑ ปี อีกทั้งการทำประมงในประเทศอินโดนีเซียนั้นได้รับอนุญาตปีต่อปีแต่ก็สามารถต่อไปเรื่อย ๆ เพราะมีการต่อใบอนุญาตหรือตั๋วไปได้เรื่อย ๆ จากลายเป็นไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนในการทำงาน นอกจากนั้นเรือทั้ง ๖ ลำต้องหยุดทำประมงและเดินทางกลับประเทศไทยก่อนครบกำหนดเวลาเนื่องจากไม่ได้รับต่อใบอนุญาตและถูกทางการของประเทศอินโดนีเซียจับกุมในน่านน้ำจนต้องหลบหนี พฤติการณ์ในการทำประมงครั้งนี้จึงไม่มีความแน่นอนในเรื่องกำหนดเวลาเพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายประการ สัญญาจ้างลูกจ้างทำงานในเรือประมงทะเลระหว่างประเทศของจำเลยทั้ง ๕ กับโจทก์จึงไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน เมื่อจำเลยทั้ง ๕ เลิกจ้างลูกจ้าง จึงต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่ปรากฏว่ามีกำหนดวันจ่ายค่าจ้างไว้แน่นอน จึงให้ถือว่ามีกำหนดจ่ายค่าจ้างเดือนละ ๑ ครั้ง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๐ (๑) และจ่ายทุกวันสิ้นเดือน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๐ จำเลยทั้ง ๕ จึงต้องชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์เท่ากับค่าจ้างคนละ ๑ เดือน

ประเด็นว่าโจทก์แต่ละคนจะได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงินเท่าใดจะต้องพิจารณาเสียก่อนว่าโจทก์แต่ละคนได้รับค่าจ้างอัตราเดือนละเท่าใด เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๙ ว่าด้วยเรื่องการควบคุม มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ นายจ้างมีหน้าที่ต้องจัดเก็บและแสดงข้อมูลเพื่อแสดงว่าลูกจ้างแต่ละคนได้รับค่าจ้างอัตราใดและเมื่อมีการเบิกเงินค่าจ้างแต่ละครั้งนายจ้างก็ต้องทำหลักฐานให้ลูกจ้างหรือตัวแทนลงชื่อไว้ทุกครั้ง หากนายจ้างไม่แสดงทะเบียนลูกจ้างและเอกสารการจ่ายค่าจ้างกับค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือแสดงได้ ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเมื่อมีข้อสงสัยฝ่ายนายจ้างก็ต้องรับผิดต่อลูกจ้าง จะอ้างทำนองว่าระบบการว่าจ้างลูกเรือจะมีประเพณีปฏิบัติที่มอบให้ไต๋เรือเป็นคนกำหนดค่าจ้างของลูกเรือแต่ละคนในเบื้องต้นแล้วให้เจ้าของเรือพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการคิดบัญชี เมื่อเรือกลับเข้าฝั่ง แต่ไม่มีการทำเป็นเอกสารและไม่มีการแจ้งให้ลูกเรือทราบก่อนว่า

แต่ละคนได้รับค่าจ้างเดือนละเท่าใด นอกจากที่เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาข้อพิพาทขึ้น ภายหลังแล้วยังถือว่านายจ้างไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนซึ่งหน้าที่ของนายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานที่ต้องแจ้งอัตราค่าจ้างให้ลูกจ้างทราบ การที่จำเลยทั้ง ๕ จะมากำหนดอัตราค่าจ้างในภายหลังโดยลดค่าจ้างเมื่อเรือกลับเข้าฝั่งโดยอ้างว่าปรึกษากับไต๋เรือเท่ากับเป็นการกำหนดค่าจ้างตามอำเภอใจ ย่อมไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างและถือว่าเป็นสัญญาจ้างที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ศาลแรงงานย่อมมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้างมีผลบังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑ นอกจากนั้นจำเลยทั้ง ๕ ได้ทำรายการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างของลูกเรือแต่ละคนไว้ ดังนั้น เมื่อทราบอัตราค่าจ้างกับค่าจ้างค้างจ่ายแล้ว จำเลยทั้ง ๕ ก็ไม่มีสิทธินำเงินค่าใบอนุญาตทำงานของโจทก์แต่ละคนมาหักจากค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ ส่วนการเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้าของโจทก์แต่ละคน ก็ต้องพิจารณาลายมือชื่อที่โจทก์แต่ละคนลงไว้ว่าเป็นลายมือชื่อของโจทก์ดังกล่าวหรือไม่แล้วจึงกำหนดจำนวนค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จึงเห็นควรย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงในปัญหาดังกล่าว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางเฉพาะส่วนที่กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า การเบิกเงินล่วงหน้า เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หากข้อเท็จจริงที่ฟังใหม่จะเป็นผลให้คำพิพากษาเปลี่ยนแปลงก็ให้ศาลแรงงานกลางพิพากษาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง และ วรรคสาม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

แรงงานทางทะเล
(งานขนส่งสินค้าทางทะเล)

๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๖๘/๒๕๖๖

เรื่อง จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ทำงานเป็นนายท้ายเรือ ปฏิบัติงาน ณ เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อันมีลักษณะและสภาพของงานที่มีลักษณะเฉพาะ ทำสัญญาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ และมีการต่อสัญญากันต่อเนื่อง ๑๘ ฉบับ แต่ขณะที่จำเลยเลิกจ้างเป็นวันที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับแล้ว โดยมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือไม่อยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ส่วนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนั้น เมื่อสัญญาจ้างหรือข้อตกลงการจ้างงานกำหนดระยะเวลาไว้แน่นอนและจำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปี ๒๕๓๙ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างครั้งสุดท้ายทำหน้าที่นายท้ายเรือ ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ของจำเลย เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๓,๔๕๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๕ ของเดือน ต่อมาวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยโจทก์มิได้กระทำความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า แต่เนื่องจากจำเลยได้จ่ายค่าจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ให้เต็มเดือนแล้ว ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ รวม ๓๕ วัน เป็นเงิน ๒๗,๓๕๘ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๔๖๙,๐๐๐ บาท ค่าชดเชย ๒๓๔,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าในการว่าจ้างลูกเรือหรือคนที่จะไปทำงานในเรือขนส่งสินค้า เมื่อปี ๒๕๓๙ จำเลยสัญญาจ้างโจทก์ทำงานในเรือขนส่งสินค้าลำแรก และจำเลยได้ว่าจ้างโจทก์ทำงานในเรือขนส่งสินค้าอีกหลายลำ แต่ละลำจะมีกำหนดระยะเวลาการทำงานที่แน่นอน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาจ้างแต่ละลำหรือแต่ละสัญญาแล้ว **<u>สัญญาก็สิ้นสุดลงตามที่ตกลงกัน</u>** โดยเรือลำสุดท้ายที่จำเลยจ้างโจทก์ไปทำงานคือเรือนานา ในตำแหน่งลูกเรือเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลา **<u>การจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๙ เดือน</u>** ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ้างสัญญาก็สิ้นสุดลง โจทก์ได้ขึ้นเรือนานา และเดินทางกลับประเทศไทย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อีกทั้งสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นสัญญาจ้างระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือ จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่อยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ฯลฯ

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ทำงานเป็นนายท้ายเรือปฏิบัติงาน ณ เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อันมีลักษณะและสภาพของงานที่มีลักษณะเฉพาะ ทำสัญญาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ และมีการต่อสัญญากันต่อเนื่อง ๑๘ ฉบับ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างเมื่อลูกจ้างขึ้นฝั่ง จะต้องมีระยะเวลาพักอย่างน้อย ๒ เดือน เห็นได้ว่าโดยสภาพแล้วลูกจ้างต้องใช้ชีวิตอยู่บนเรือตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ต้องพักผ่อนก่อนจึงเข้าทำงานใหม่ จึงเป็นระยะเวลาพักอย่างหนึ่ง แม้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าวจำเลยจะไม่ได้จ่ายค่าจ้างก็ตาม ก็ถือว่าระยะเวลาการทำงานของโจทก์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง **แต่ขณะที่จำเลยเลิกจ้างเป็นวันที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับแล้ว** โดยมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือตามพระราชบัญญัตินี้ไม่อยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน **โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย** ส่วนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นกรณีที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๒ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้กระทำความผิด จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม **พิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๗,๓๕๘ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๓๔,๕๐๐ บาท** พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก **จำเลยอุทธรณ์**

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์จึงมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๐ วัน เป็นเงิน ๒๓,๔๕๐ บาท ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๔ วรรคสอง **แต่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามข้อตกลงในสัญญาจ้างตามที่ตกลงกันไว้แต่ต้น** นับว่ามีเหตุผลอันสมควรเพียงพอ จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม **พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๓,๔๕๐ บาท แต่ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม** นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

โจทก์และจำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ประเด็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อจำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์ในขณะพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับแล้ว สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการเลิกจ้างจึงต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติดังกล่าว การทำงานบนเรือเดินทะเลมีลักษณะและสภาพของงานแตกต่างจากการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานทั่วไปโดยมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ หรือสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และวรรคสองบัญญัติว่าในกรณีที่ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือไม่มีกำหนดระยะเวลา เจ้าของเรือหรือคนประจำเรือ

อาจบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือโดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสามสิบวัน คดีนี้จำเลยจ้างโจทก์ทำงานบนเรือเดินทะเล โดยสภาพการทำงานลูกจ้างต้องทำงานตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเรือตั้งแต่เรือออกจากท่าเรือจนกระทั่งเรือถึงสถานที่ปลางทางแล้ว จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันหลายฉบับ มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน เช่น ๑๒ เดือนบ้าง ๙ เดือนบ้าง เมื่อพิจารณาสัญญาจ้างฉบับแรก มีข้อความว่า สัญญาจ้างนี้ให้ถือว่าถูกยกเลิกโดยปราศจากความรับผิดชอบอื่นใดของจำเลยโดยมีผลตั้งแต่วันที่โจทก์กลับมาถึงสถานที่ทำสัญญา หรือ ณ สถานที่ซึ่งตกลงกันให้เป็นสถานที่ปลายทางโดยไม่ต้องคำนึงถึงเหตุผลในการเลิกสัญญา ส่วนสัญญาจ้างฉบับอื่นก็มีข้อความในทำนองเดียวกัน **<u>เห็นได้ว่าสัญญาแต่ละฉบับกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้แน่นอน รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการสิ้นสุดสัญญาจ้าง แสดงว่าโจทก์และจำเลยตกลงกันให้จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นคราว ๆ</u>** นอกจากนี้ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง มีความหมายว่า เจ้าของเรือจ้างคนประจำเรือแต่ละครั้งต้องมีการทำสัญญาจ้างหรือข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ และต้องตรวจสุขภาพคนประจำเรือซึ่งเป็นเงื่อนไขในการทำงานบนเรือก่อนทุกครั้ง ดังนั้น จำเลยต้องคัดเลือกและตรวจสุขภาพโจทก์ก่อนให้ทำหน้าที่ประจำบนเรือทุกครั้ง มิใช่จำเลยสามารถสั่งให้โจทก์เข้าทำงานบนเรือได้ทันทีเสมือนโจทก์ยังเป็นลูกจ้างจำเลย ถือไม่ได้ว่าระยะเวลานับจากสัญญาจ้างฉบับเดิมสิ้นสุดลงจนถึงวันก่อนวันทำงานตามสัญญาฉบับต่อไปเป็นระยะเวลาพักอันจะนำระยะเวลาดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นระยะเวลาทำงานตามสัญญาจ้างทุกฉบับติดต่อกัน **<u>สัญญาจ้างหรือข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา</u>** ส่วนที่สัญญาจ้างมีข้อความว่า โจทก์อาจจะเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือ ๒ เดือน และสัญญาฉบับอื่นก็มีข้อความในทำนองเดียวกันนั้น เห็นว่า นอกจากมีข้อความดังกล่าวแล้ว ยังมีข้อความต่อไปว่าจำเลยจะพยายามปลดเปลื้องโจทก์จากภาระหน้าที่ภายใน ๒ เดือน หลังจากได้รับหนังสือบอกกล่าวนี้ หรือภายในโอกาสที่เร็วที่สุดหลังจากนั้น ในกรณีเช่นนั้นโจทก์จะมีสิทธิได้รับสิทธิในการส่งตัวกลับ อย่างไรก็ดี ถ้าคำขอเลิกสัญญานี้ได้ถูกให้ภายใน ๔ เดือน นับแต่วันเข้าเป็นลูกเรือ...ข้อความดังกล่าว เป็นเพียงการคุ้มครองการทำงานของโจทก์ในกรณีโจทก์บอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยกำหนดหน้าที่ของจำเลยเป็นผู้ดำเนินการส่งตัวโจทก์กลับ ข้อความดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาตามรายการในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงการจ้างงาน ดังนี้ สัญญาจ้างหรือข้อตกลงฯ จึงสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาหรือสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงการจ้างงานแต่ละฉบับโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

<u>ประเด็นค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม</u> เห็นว่า เมื่อสัญญาจ้างหรือข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือกำหนดระยะเวลาไว้แน่นอนดังวินิจฉัยข้างต้น แม้โจทก์ไม่ได้กระทำความผิดใดก็ตาม แต่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือได้ว่ามีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอที่จะ

เลิกจ้าง ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ส่วนที่โจทก์ฎีกาในทำนองว่า โจทก์มีสิทธิรับค่าชดเชยนั้น โจทก์ไม่ได้มีคำขอให้ศาลฎีกาบังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย ประกอบกับศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ในส่วนค่าชดเชย แต่โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ ปัญหาเรื่องค่าชดเชยจึงเป็นอันยุติแล้ว ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เสียทั้งหมด

๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๒ – ๙๒/๒๕๖๐

เรื่อง แม้สัญญาจ้างแรงงานจะทำที่ต่างประเทศ และเจ้าของเรือและคนประจำเรือจะไม่มีสัญชาติไทยก็ตาม แต่เมื่อมูลคดีเกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทย ศาลแรงงานจึงมีอำนาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๒๑ คน ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด สัญชาติกรีซ หรือสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประกอบธุรกิจรับขนส่งทางทะเลและบริหารกิจการเรือเดินทะเล จำเลยที่ ๒ สัญชาติสาธารณรัฐไลบีเรีย ประกอบธุรกิจให้บริการรับขนส่งทางทะเลและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรือเอ็ม เอ็ม เอ เอ ซึ่งเป็นเรือเดินทะเลพาณิชย์ จำเลยที่ ๑ ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ ๒ ให้จัดหาคนประจำเรือ ปัจจุบันจอดทอดสมออยู่ที่ทะเลใกล้เคียงเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างโจทก์กับพวกทำหน้าที่คนประจำเรือเพื่อส่งสินค้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านส่งมอบให้แก่บริษัท ส. ที่ราชอาณาจักรไทย โดยจำเลยทั้งสองตกลงจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือนผ่านตัวแทนให้แก่โจทก์ที่ ๑ – ๑๖ ที่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โจทก์ที่ ๑๗-๒๑ ที่ประเทศโรมาเนีย ระหว่างขนส่งจำเลยทั้งสองค้างจ่ายค่าจ้าง ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองชำระค่าจ้าง พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่มแก่โจทก์

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าสิทธิและหน้าที่ตามฟ้องเกิดขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงานที่ทำขึ้นในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศโรมาเนีย **มูลคดีมิได้เกิดในราชอาณาจักรไทย** จึงไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน เห็นว่า โจทก์กับพวกฟ้องจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของเรือที่ประกอบธุรกิจรับขนส่งทางทะเล เพื่อขนส่งสินค้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านส่งมอบให้แก่บริษัท ส. ที่ราชอาณาจักรไทย และเรือดังกล่าวจอดทอดสมอที่ทะเลให้เคียงเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จำเลยทั้งสองไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญา โจทก์จึงขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างตลอดจนค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและค่าอาหาร **อันเป็นคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทางทะเล ต้องตกอยู่ในบังคับตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๔** ซึ่งบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลแรงงาน จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๗)

และมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง จึงต้องถือว่าเรือดังกล่าวเป็นสถานที่ทำงานของโจทก์กับพวก เมื่อเรือดังกล่าวมาจอดทอดสมออยู่ที่ทะเลใกล้เคียงเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และมีข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรืออันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ **จึงถือได้ว่ามูลคดีเกิดขึ้น ณ สถานที่ที่เรือเทียบท่าในเขตจังหวัดชลบุรีแล้ว** การที่มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้คดีที่เกิดจากข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำให้อยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน จึงหมายความรวมถึงคดีที่เกิดจากข้อพิพาทบนเรือต่างประเทศที่เข้ามาในน่านน้ำราชอาณาจักรไทยด้วย **โดยไม่คำนึงว่าเจ้าของเรือและคนประจำเรือจะเป็นคนสัญชาติไทยหรือต่างประเทศ** และ**สัญญาจ้างแรงงานจะทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือไม่ก็ตาม** คดีนี้จึงอยู่ในเขตพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกคำสั่งศาลแรงงานภาค ๒ ให้ศาลแรงงานภาค ๒ รับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

งานปิโตรเลียม (Offshore)

๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๗ (ส่งคืนลูกจ้างรับเหมาค่าแรง/เลิกจ้าง)

เรื่อง การบริษัท A ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง สิ้นสุดสัญญาจ้างเหมาแรงงานและส่งลูกจ้างรับเหมาค่าแรงคืนไปยังบริษัท B และบริษัท C คู่สัญญาจ้างเหมาแรงงาน (ปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๓) และบริษัท B และบริษัท C นายจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงแจ้งสิ้นสุดสัญญากับลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ต้องถือว่าลูกจ้างรับเหมาค่าแรงดังกล่าวถูกเลิกจ้างเนื่องจากความประสงค์ของบริษัท A <u>พฤติการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการกระทำร่วมกันของบริษัท A บริษัท B และบริษัท C เลิกจ้างลูกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง</u> บริษัท A ผู้ประกอบกิจการซึ่งอยู่ในฐานะนายจ้างตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง <u>จึงต้องร่วมกับบริษัท B และบริษัท C รับผิดในค่าชดเชย</u> แต่ลูกจ้างทำงานให้กับบริษัท A ตลอดมา สิทธิได้รับค่าชดเชยจึงต้องไม่เกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนดเมื่อรวมระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้แก่ บริษัท A ทั้งหมด

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า **จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ประกอบธุรกิจออกแบบ ติดตั้ง แท่นขุดเจาะน้ำมัน** และหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ในทะเลของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำเลยที่ ๒ **(บริษัท B) ประกอบธุรกิจควบคุมการก่อสร้าง** เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการช่างทุกชนิด จำเลยที่ ๓ **(บริษัท C) ประกอบกิจการให้บริการด้านบริหารหรือด้านเทคนิคแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน** โจทก์ทำงานตำแหน่งผู้ควบคุมงานอาวุโสฝ่ายแท่นขุดเจาะและนั่งร้านให้แก่จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) และจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) ที่สำนักงานของจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) จังหวัดชลบุรี โดยทำสัญญาจ้างกับจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) โดยจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) เป็นผู้ขอใบอนุญาตการทำงานและจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ **ต่อมาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๓ (บริษัท C) เข้าร่วมเป็นนายจ้างและเป็นผู้จัดทำสัญญาจ้างแรงงาน** จ่ายค่าจ้าง และขอใบอนุญาตการทำงานให้แก่โจทก์ โจทก์ทำงานภายใต้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและอำนาจบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ได้รับค่าจ้างเป็นเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรียเลีย ๑๙,๒๔๒ ดอลลาร์ออสเตรียเลีย คิดเป็นเงินไทย ๔๐๕,๘๑๓ บาท ต่อมาวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๓ (บริษัท C) แจ้งโจทก์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่าให้สัญญาจ้างแรงงานของโจทก์สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำผิดสัญญาจ้างแรงงาน เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ทำงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกว่า ๑๖ ปี ปัจจุบันอายุ ๕๕ ปี สภาพเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้โจทก์ไม่สามารถหางานใหม่ได้ **ขอบังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันจ่ายค่าชดเชย ๔,๔๔๐,๒๗๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย และร่วมกันจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑,๒๑๗,๔๓๙ บาท พร้อมดอกเบี้ย**

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว **พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) จ่ายค่าชดเชย** ๑๙๒,๔๒๐ ดอลลาร์ออสเตรียเลีย พร้อมดอกเบี้ย **และให้จำเลยที่ ๓ (บริษัท C) จ่ายค่าชดเชย** ๑๑๕,๔๕๒ ดอลลาร์ออสเตรียเลีย พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก **ยกฟ้องจำเลยที่ ๑ (บริษัท A)**

โจทก์ จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ดำเนินการผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วนำแท่นขุดเจาะน้ำมันไปติดตั้งตามที่ลูกค้ากำหนด โดยบรรทุกเรือไปยังกลางทะเลที่ลูกค้าสำรวจขุดเจาะน้ำมัน โจทก์ทำงานตำแหน่งผู้ควบคุมอาวุโสฝ่ายงานยกและงานนั่งร้านในการผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมันที่อยู่สถานที่ทำงานบนบกให้แก่จำเลยที่ ๑ **การทำงานของโจทก์เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างโจทก์ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑** จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) ประกอบกิจการควบคุมการก่อสร้างทำการเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและการช่างทุกชนิด จำเลยที่ ๓ (บริษัท C) ประกอบกิจการบริการด้านเทคนิควิศวกรรม จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) รับจ้างเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคในด้านวิศวกรรมให้แก่จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) การที่จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) ทำสัญญาจ้างงานกับโจทก์เพื่อส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) โดยจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างให้แก่โจทก์ แม้จะอ้างว่าค่าจ้างนั้นจะไปเรียกเก็บคืนจากจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) แต่ค่าบริการในการจ้างเป็นที่ปรึกษาที่จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) จ่ายให้แก่จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) แบ่งเป็นส่วนของจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) กับของโจทก์ นอกจากนี้จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) เป็นผู้แจ้งโจทก์ให้ทราบว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง แสดงว่าจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) ตกลงรับโจทก์เข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างและเป็นผู้มีอำนาจในการเลิกจ้างโจทก์ **การที่โจทก์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและการบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ก็ด้วยคำสั่งของจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) ที่มอบอำนาจบังคับบัญชาบางส่วนให้จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ใช้แทนในระหว่างที่โจทก์ไปปฏิบัติงานให้จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปตามสัญญาจ้างระหว่างจำเลยทั้งสาม จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) จึงเป็นนายจ้างของโจทก์ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑** พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ที่ไม่ประสงค์ต่อสัญญากับจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) ให้เป็นที่ปรึกษา แต่ยังให้โจทก์ทำงานต่อเนื่องต่อไปโดยให้จำเลยที่ ๓ (บริษัท C) มาเป็นที่ปรึกษาแทนจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) ไม่ใช่กรณีจำเลยที่ ๑ บอกเลิกสัญญาจ้างโจทก์ การที่จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) แจ้งโจทก์ว่าได้รับแจ้งจากจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ว่าการปฏิบัติงานของโจทก์จะสิ้นสุดลง วันทำงานสุดท้ายคือวันที่ ๓๐ เมษายน

๒๕๖๐ จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) เป็นผู้เลิกจ้างโจทก์ จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) จึงต้องจ่ายค่าชดเชย ๑๙๖,๔๒๐ ดอลลาร์ออสเตรียเลีย พร้อมดอกเบี้ย **จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๒ (บริษัท B)** ส่วนจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) ไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์ในช่วงดังกล่าว จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) จ่ายค่าชดเชยดังกล่าวให้แก่โจทก์เช่นกัน

จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) แจ้งมายังจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) ว่า จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) จะไม่ต่อสัญญากับโจทก์หลังจากวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง จึงเป็นการที่จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ส่งตัวโจทก์คืนแก่จำเลยที่ ๓ (บริษัท C) เมื่อครบกำหนดในสัญญาจ้าง ไม่ใช่กรณีจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) บอกเลิกสัญญาจ้าง การที่จำเลยที่ ๓ (บริษัท C) แจ้งโจทก์ว่าจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) จะไม่ต่อสัญญาหลังจากวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และจะดำเนินการย้ายโจทก์กลับต้นทาง รวมทั้งการยกเลิกวิซ่าและใบอนุญาตทำงานหลังจากยกเลิกสัญญา เป็นกรณีจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) เลิกจ้าง จำเลยที่ ๓ (บริษัท C) จึงต้องจ่ายค่าชดเชย ๑๑๕,๔๕๒ ดอลลาร์ออสเตรียเลีย พร้อมดอกเบี้ย **จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๓** (บริษัท C) **การที่จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) เลิกจ้างโจทก์เมื่อครบกำหนดในสัญญาจ้างเพราะสาเหตุดังกล่าว เป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม**

<u>ประเด็นปัญหาว่า จำเลยที่ ๑ ต้องร่วมรับผิดจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์หรือไม่</u> เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานโดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการและโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาทำงานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานดังกล่าว ตามบทบัญญัติดังกล่าวต้องถือว่าจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) เป็นนายจ้างของโจทก์ การที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งอยู่ในฐานะนายจ้างตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง สิ้นสุดสัญญาจ้างเหมาแรงงานหรือส่งลูกจ้างรับเหมาค่าแรงคืนไปยังคู่สัญญาจ้างเหมาแรงงาน **<u>จะถือเป็นการเลิกจ้างหรือไม่ ต้องพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แต่ละกรณีไปว่าเป็นการกระทำที่ไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง หรือไม่</u>** เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) แจ้งขอรับบริการให้จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) ทำสัญญาจ้างโจทก์มาทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ต่อมาจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) จึงทำสัญญาจ้างแรงงานและต่อสัญญากับโจทก์มาตลอด กระทั่งได้รับแจ้งจาก จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ว่าให้สัญญาจ้างงานโจทก์สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) จึงไม่ต่อสัญญากับ

โจทก์หลังจากวันดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) มอบหมายงานให้แก่โจทก์ตามความประสงค์ของจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) และ**การที่โจทก์ถูกจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) เลิกสัญญาเป็นผลมาจากจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) แจ้งสิ้นสุดสัญญาของโจทก์ไปยังจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) โจทก์ถูกเลิกจ้างเนื่องจากความประสงค์ของจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ถือได้ว่าเป็นการกระทำร่วมกันกับจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) ไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ เป็นการเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) รับผิดในค่าชดเชยแก่โจทก์**

ประเด็นว่าศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) จ่ายค่าชดเชยแก่โจทกเกินไปกว่าคำขอของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) ซึ่งเป็นนายจ้างของโจทก์คนละช่วงเวลาจ่ายค่าชดเชยจากการเลิกจ้างตามระยะเวลาที่โจทก์ทำงานให้แก่จำเลยแต่ละคน ก็เป็นการพิพากษาไปตามบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ชอบแล้ว **แต่โจทก์ทำสัญญาจ้างกับจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) เพื่อทำงานให้กับจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ตลอดมา สิทธิได้รับค่าชดเชยของโจทก์จึงต้องไม่เกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนดเมื่อรวมระยะเวลาที่โจทก์ทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ทั้งหมด** การที่ศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ได้พิพากษาจำกัดสิทธิของโจทก์ดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) รับผิดจ่ายค่าชดเชย ๑๙๒,๔๒๐ ดอลลาร์ออสเตรียเลีย พร้อมดอกเบี้ย... ให้จำเลยที่ ๓ (บริษัท C) รับผิดจ่ายค่าชดเชย ๑๑๕,๔๕๒ ดอลลาร์ออสเตรียเลีย พร้อมดอกเบี้ย... **โดยให้จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) และจำเลยที่ ๓ (บริษัท C) จ่ายค่าชดเชย ๑๙๒,๔๒๐ ดอลลาร์ออสเตรียเลีย พร้อมดอกเบี้ย...**ทั้งนี้ ต้นเงินค่าชดเชยที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากจำเลยทั้งสามรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑๙๒,๔๒๐ ดอลลาร์ออสเตรียเลีย และหากจำเลยทั้งสามจะชำระเป็นเงินไทย ให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาใช้เงิน **แต่ไม่เกิน ๔,๐๕๘,๑๓๐ บาท และรวมต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน ๔,๔๔๐,๒๗๑ บาท ตามที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้อง** นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๖๙ -๓๙๗๕/๒๕๖๗

เรื่อง นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างที่ทำงานประจำแท่นฐานการผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติทำงานกะละ ๑๒ ชั่วโมง โดยคิดเป็นเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง และส่วนที่เหลือเป็นค่าล่วงเวลาจึงเท่ากับเป็นการกำหนดให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานทุกวันไว้ล่วงหน้าอันเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้นายจ้างต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไปเป็นการขัดต่อมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงตกเป็นโมฆะไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น จึงต้องนำค่าจ้างจำนวน ๑๒ ชั่วโมง เป็นฐานในการคิดคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง โดยไม่คำนึงว่าจะเรียกเงินดังกล่าวเป็นค่าจ้างหรือไม่ก็ตาม การที่นายจ้างนำเฉพาะค่าจ้างจากการทำงานในเวลาทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง มาเป็นฐานในการคิดคำนวณจึงไม่ถูกต้อง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทั้ง ๗ คน เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗...และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามลำดับ โจทก์ทั้งเจ็ดคนทำหน้าที่ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำแท่นฐานการผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ จำเลยส่งโจทก์ทั้ง ๗ ไปทำงานให้แก่บริษัท A ประจำแท่นฐานการผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (อยู่กลางทะเลอ่าวไทย) ค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ ๒,๗๖๘ บาท... และวันละ ๒,๖๕๖ บาท ตามลำดับ ทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. กำหนดจ่ายค่าจ้างเมื่อสิ้นรอบการทำงานในแต่ละรอบ โดยรอบการทำงานปกติคือ วันทำงาน ๒๑ วัน และวันพัก ๒๑ วัน หากมี Extra Work (เพิ่มเวลาทำงาน ๗ วัน ก่อนถึงรอบเวลาทำงานปกติ) หรือ Work Over (เพิ่มเวลาทำงาน ๗ วัน หลังสิ้นรอบเวลาทำงานปกติ) รวมเวลาทำงานทั้งหมดในแต่ละรอบไม่เกินรอบละ ๒๘ วัน จำเลยทำสัญญาจ้างแรงงานหลีกเลี่ยงกฎหมาย ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงในทางปฏิบัติ โดยสัญญาจ้างระบุทำงานเป็นกะ กำหนดเป็นกะกลางวัน เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. กะกลางคืนเวลา ๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. รวมเป็นกะละ ๑๒ ชั่วโมง งานของโจทก์ทั้ง ๗ เป็นงานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ และฉบับที่ ๑๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยกำหนดให้ทำงานปกติได้สูงสุดวันละไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง ซึ่งตามสภาพการจ้างที่แท้จริงโจทก์ทั้งเจ็ดต้องทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง เวลาทำงานปกติของโจทก์ทั้งเจ็ดในหนึ่งวันจะเวลาทำงานปกติ ๑๒ ชั่วโมง การที่จำเลยระบุเวลาทำงานในสัญญาจ้างแรงงานเป็นเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง อีก ๔ ชั่วโมง เป็นการทำงานล่วงเวลา เป็นการระบุที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากจำเลยบังคับให้โจทก์ทั้งเจ็ดทำงานปกติทุกวันเป็นเวลาทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง โจทก์ทั้งเจ็ดไม่สามารถปฏิเสธการทำงานล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง แล้วทำงานเพียงแค่ ๘ ชั่วโมง ได้ ค่าจ้างที่ถือว่าเป็นค่าตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติจึงต้องคำนวณจากค่าตอบแทนการทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง และค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง รวมกัน นอกจากนี้โจทก์ทั้งเจ็ดมีสิทธิได้รับโบนัสประจำปีที่คงที่ในอัตรา ๐.๑๓ ของค่าจ้างปกติต่อเดือนค่าเดินทางไปกลับระหว่างที่พักและที่ทำงาน ๑,๐๐๐ บาท ต่อรอบการทำงาน ดังนั้น

ค่าตอบแทนรายวัน เงินโบนัสประจำปีคงที่ และค่าเดินทางฯ ถือเป็นค่าจ้าง ต่อมาวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุบริษัท A ยกเลิกการบริการ ทำให้จำเลยต้องเลิกจ้างลูกจ้างโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำเลยจ่ายค่าชดเชยโดยนำเฉพาะค่าตอบแทนรายวันในอัตราวันละ ๘ ชั่วโมง มาเป็นฐานในการคำนวณแต่ไม่ได้นำค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง เงินโบนัสประจำปีที่คงที่ และค่าเดินทางไปกลับ มารวมคำนวณเป็นค่าจ้างเพื่อคำนวณค่าชดเชยด้วย จำเลยจึงจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งเจ็ดขาดไป ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายและเงินเพิ่ม สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินเพิ่ม ค่าชดเชยและดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

จำเลยให้การว่าโจทก์ทั้งเจ็ดกับจำเลยตกลงกำหนดอัตราค่าตอบแทนโดยแยกเป็นค่าจ้างในเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง ค่าล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง จำเลยมิได้ทำสัญญาหลีกเลี่ยงกฎหมาย จำเลยได้จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าครบถ้วนแล้วโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างในเวลาทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง จำเลยไม่ได้จงใจไม่จ่าย การเลิกจ้างไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าส่วนที่ขาดแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งเจ็ดสำหรับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพิ่มเติมพร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๙

โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า ในการทำงานล่วงเวลา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป” ซึ่งหมายความว่า หากนายจ้างประสงค์ที่จะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานแล้ว นายจ้างต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลาในแต่ละคราว ๆ ไป นายจ้างถึงจะมีสิทธิให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานได้ แต่เมื่อพิจารณาสัญญาจ้างและสัญญาจ้างแรงงานพร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างแรงงานแล้ว สัญญาจ้างแรงงานของโจทก์ทั้งเจ็ดกำหนดไว้เหมือนกันในข้อ ๒ การปฏิบัติงาน ข้อ ๒.๑ กำหนดไว้ว่า เวลาปฏิบัติงานปกติ ให้ถือเวลาที่กำหนดโดยนายจ้าง ข้อ ๒.๒ ค่าจ้างล่วงเวลา ให้ถือเวลาที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติและตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างแรงงานเอกสารหมาย...และระบุในข้อ ๑.๒ เวลาทำงานนอกฝั่งกะกลางวัน เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. กะกลางคืนเวลา ๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. โดยคิดเป็นเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง และส่วนที่เหลือเป็นค่าจ้างค่าล่วงเวลา จึงเท่ากับจำเลยกำหนดให้โจทก์ทั้งเจ็ดทำงานล่วงเวลาในวันทำงานทุกวันไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ขณะทำสัญญาจ้างแรงงาน การกำหนดในลักษณะดังกล่าวเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้นายจ้างต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป

ก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลาในวันทำงานตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง กำหนดไว้ การที่จำเลยกำหนดให้โจทก์ทั้งเจ็ดต้องทำงานล่วงเวลาในวันทำงานล่วงหน้าวันละ ๔ ชั่วโมง เป็นการขัดต่อมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงตกเป็นโมฆะไม่มีผลใช้บังคับ ย่อมไม่อาจนำสัญญาจ้างแรงงานพร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวระหว่างโจทก์กับจำเลยมารับฟังทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดเวลาการทำงานปกติและเวลาการทำงานล่วงเวลาได้

แต่อย่างไรก็ดี เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยส่งโจทก์ทั้งเจ็ดไปทำงานกับบริษัท A ซึ่งกำหนดเวลาทำงานปกติเป็นกะ กะละ ๑๒ ชั่วโมงต่อวัน สอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยกฎกระทรวงฯ กำหนดเวลาทำงานปกติวันหนึ่งต้องไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง การที่บริษัท A กำหนดเวลาทำงานปกติให้โจทก์ทั้งเจ็ดทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง โดยโจทก์ทั้งเจ็ดตกลงทำงานตามที่บริษัท A กำหนดแล้ว จึงต้องถือว่าโจทก์ทั้งเจ็ดมีเวลาทำงานในวันทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง มิใช่เวลาทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง และทำงานล่วงเวลาวันละ ๔ ชั่วโมง ตามที่ระบุในสัญญาจ้างแรงงานแต่อย่างใด ดังนั้น เงินที่โจทก์ทั้งเจ็ดได้รับจากการทำงานในเวลาทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง จึงเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเป็นรายวัน เป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ต้องนำมาเป็นฐานในการคิดคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง โดยไม่คำนึงว่าจำเลยจะเรียกเงินที่จ่ายให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดในช่วงระหว่างการทำงาน ๔ ชั่วโมงสุดท้ายของวันว่าเป็นค่าจ้างหรือไม่ก็ตาม การที่จำเลยนำเฉพาะค่าจ้างที่โจทก์ทั้งเจ็ดได้รับจากการทำงานในเวลาทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง มาเป็นฐานในการคิดคำนวณจึงไม่ถูกต้อง จำเลยต้องนำค่าจ้างจากการทำงานในเวลาการทำงานปกติอีกวันละ ๔ ชั่วโมง มาเป็นฐานในการคิดคำนวณด้วย

แต่ในส่วนที่โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกาขอให้จำเลยชำระดอกเบี้ยของสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น เห็นว่า โจทก์เรียกร้องเงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินเพิ่มร้อยละ ๑๕ ทุกเจ็ดวัน ตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และไม่ได้เรียกร้องดอกเบี้ยผิดนัดซึ่งต่างจากเงินจำนวนอื่นซึ่งโจทก์แต่ละคนเรียกร้องทั้งดอกเบี้ยและเงินเพิ่มเป็นจำนวนอย่างชัดเจน เช่นนี้ จึงเป็นเรื่องที่โจทก์แต่ละคนรู้ถึงสิทธิของตนเองและไม่ประสงค์จะเรียกร้องดอกเบี้ยของสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ประเด็นแห่งคดีจึงมีเพียงว่ามีเหตุที่จำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าส่วนที่ขาดและเงินเพิ่มแก่โจทก์ทั้งเจ็ดหรือไม่เท่านั้น จึงเห็นสมควรไม่กำหนดดอกเบี้ยของสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งเจ็ด และชำระค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งเจ็ด พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าชดเชยนับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันเลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๗-๖๐๒/๒๕๖๖ (เหมาค่าแรง)

เรื่อง นายจ้างทำสัญญาจ้างกำหนดให้ลูกจ้างที่ทำงานประจำแท่นฐานการผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง และค่าล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง จึงเท่ากับกำหนดให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานทุกวันไว้ล่วงหน้าเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้นายจ้างต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป เป็นการขัดต่อมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง จึงตกเป็นโมฆะไม่มีผลใช้บังคับ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าลูกจ้างทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง มิใช่มีเวลาทำงานในวันทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง และทำงานล่วงเวลาในวันทำงานวันละ ๔ ชั่วโมง ตามที่ระบุในสัญญาจ้างแต่อย่างใด ดังนั้น เงินที่ลูกจ้างได้รับจากการทำงานในเวลาทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง จึงเป็น “ค่าจ้าง” ตามมาตรา ๕ ที่ต้องนำมาเป็นฐานในการคิดคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๗ คน ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) และ จำเลยที่ ๒ (บริษัท B) ร่วมกันจ้างโจทก์ทั้ง ๗ คน เข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวันแบบประจำในตำแหน่งช่างเทคนิค และอยู่ในบังคับบัญชาการทำงานของจำเลยทั้งสองมาโดยตลอดจนถูกเลิกจ้าง กล่าวคือ **จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) จัดหาแรงงานไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ (บริษัท B)** ซึ่งประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย โจทก์ทั้ง ๗ ต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ ๒ (บริษัท B) ซึ่งกำหนดเวลาทำงานปกติเป็น ๒ กะ **กะละ ๑๒ ชั่วโมง** กะกลางวันตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. พัก ๑ ชั่วโมง โจทก์ทั้ง ๗ ทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง ต่อมาจำเลยทั้งสองร่วมกันเลิกจ้างโจทก์ทั้ง ๗ โดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ได้จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์กับพวกบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากจำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ใช้ฐานอัตราค่าจ้างในเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง มาคิดคำนวณในการจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งไม่ถูกต้อง **จำเลยที่ ๑ จะต้องนำฐานค่าจ้างในขณะเลิกจ้างในเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง และค่าล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง** รวมกันเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า **จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกัน**จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพิ่มเติมแก่โจทก์ทั้ง ๗ จำนวน ๕๔๐,๖๔๓ บาท....ละ ๒๗๘,๗๔๓ บาท ตามลำดับ และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำนวน ๕๔,๐๖๔ บาท...และ ๓๔,๘๔๓ บาท ตามลำดับ ขอบังคับให้

จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ (บริษัท A) ให้การว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์ทั้ง ๗ กับ จำเลยที่ ๑ ตกลงกำหนด **อัตราค่าจ้างแยกเป็นค่าจ้างในเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง และค่าล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง** โจทก์ทั้ง ๗ ทำงานในกิจการปิโตรเลียมและงานบริการที่เกี่ยวเนื่องและอยู่นอกชายฝั่งมีกำหนดเวลาทำงานวันหนึ่งไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง ต่อมามีการปรับโครงสร้างการทำงานของบริษัทคู่สัญญากับจำเลยที่ ๑ จึงเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ ต้องเลิกจ้างโจทก์ทั้ง ๗ จำเลยที่ ๑ ได้จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าครบถ้วนแล้ว **ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาทำงานปกติหรือค่าล่วงเวลาไม่ใช่ “ค่าจ้าง”** ที่จะต้องนำมาคำนวณเป็นค่าชดเชยฯ เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างของบริษัทคู่สัญญา จึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์กับพวก มีเพียงนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ ๑ ตามสัญญาคำสั่งบริการเท่านั้น งานที่จำเลยที่ ๒ ว่าจ้างให้จำเลยที่ ๑ ส่งคนมาดำเนินการ **มิใช่งานที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิต** จำเลยที่ ๒ ไม่มีอำนาจบังคับบัญชา โจทก์ทั้ง ๗ กับจำเลยที่ ๑ ตกลงทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง และค่าตอบแทนอัตรา ๑.๕ เท่า สำหรับการทำงานล่วงเวลาวันละ ๔ ชั่วโมง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ ๑ คิดคำนวณค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า**ถูกต้องแล้ว** การเลิกจ้างไม่มีเหตุเพียงพอเป็นการเลิกจ้าที่ไม่เป็นธรรม **พิพากษาให้จำเลยที่ ๑** จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้ยกฟ้องโจทก์ที่ ๕ – ๗

โจทก์ที่ ๒ - ๗ และจำเลยที่ ๑ ทุกสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานเห็นว่า การเลิกจ้างมีเหตุผลอันสมควร มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงโดยมอบหมายให้จำเลยที่ ๑ จัดหาลูกจ้างมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน งานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๒ **จึงถือว่าจำเลยที่ ๒ เป็นนายจ้างของลูกจ้างดังกล่าวตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑** ส่วนที่โจทก์ที่ ๒ - ๗ อุทธรณ์ว่าการทำงานของโจทก์มีพฤติกรรมที่ถือได้ว่าทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยโดยยึดหลักฐานการจ้างงานที่ระบุไว้ว่าทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง และทำงานล่วงเวลาวันละ ๔ ชั่วโมง จึงเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบ และสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๔ เป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย**เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง**ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง **พิพากษาแก้เป็นว่า**

ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ ๑ - ๔ ในส่วนค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๗ ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกามีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๒ - ๗ ที่กล่าวอ้างว่าโจทก์มีเวลาทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง ไม่ใช่มีเวลาทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง และทำงานล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง ตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย การคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยจึงต้องใช้ค่าจ้างรายวันและค่าล่วงเวลารวมคำนวณด้วยนั้น **เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง** เห็นว่า แม้อุทธรณ์ของโจทก์จะอ้างคำเบิกความของพยานบุคคลมาสนับสนุนว่าจำเลยที่ ๒ ไม่เคยสอบถามเรื่องการทำงานล่วงเวลาก็ตาม แต่ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างโจทก์กับพวกกำหนดอัตราค่าจ้างทำงานแยกเป็นค่าจ้างในเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง และค่าล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง ประกอบข้อเท็จจริงที่ยุติว่า โจทก์กับพวกทำงานบนแท่นเจาะน้ำมัน กำหนดเวลาทำงานเป็น ๒ กะ กะละ ๑๒ ชั่วโมง มีเวลาพัก ๑ ชั่วโมง แบ่งเวลาพักเป็น ๓ ช่วง และข้อเท็จจริงยุติว่างานที่โจทก์กับพวกทำเป็นงานในกิจการปิโตรเลียมตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนี้ ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาจึงเพียงพอที่จะตีความถึงการตกลงทำงานตามสัญญาจ้างว่าแท้ที่จริงแล้วตกลงเวลาทำงานปติวันละ ๑๒ ชั่วโมง หรือ ๘ ชั่วโมง ซึ่งศาลสามารถวิเคราะห์จากสัญญาจ้างแรงงานและข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายดังกล่าววินิจฉัยได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อเท็จจริงอื่นอีก ดังนี้ **อุทธรณ์ของโจทก์กับพวก จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย**

และเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาแล้ว เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นด้วยความรวดเร็ว **ศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวไปเสียทีเดียวโดยไม่จำต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยเสียก่อน** และเห็นว่า ในการทำงานล่วงเวลา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติว่า “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป” แต่เมื่อพิจารณาสัญญาจ้างแรงงานและเอกสารแนบท้ายสัญญาระหว่างโจทก์ที่ ๒ – ๗ กับจำเลยที่ ๑ แล้ว ข้อ ๑. ค่าจ้างแรงงานระบุว่า ข้อ ๑.๑ เวลาทำงานปกติ อัตราค่าจ้างต่อวัน (๘ ชั่วโมง) วันละ....บาท อัตราค่าล่วงเวลา (๔ ชั่วโมง) วันละ.... บาท **จึงเท่ากับจำเลยที่ ๑ กำหนดให้โจทก์ที่ ๒ - ๗ ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานทุกวันไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ขณะทำสัญญาจ้างแรงงาน การกำหนดในลักษณะดังกล่าวเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้นายจ้างต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป ก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลาในวันทำงานตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง เป็นการขัดต่อมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะไม่มีผลใช้บังคับ**

ย่อมไม่อาจนำสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์ที่ ๒ -๗ กับจำเลยที่ ๑ มารับฟังทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดเวลาการทำงานปกติและเวลาทำงานล่วงเวลาได้

แต่อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ ๑ ส่งโจทก์ที่ ๒- ๗ ไปทำงานร่วมกับจำเลยที่ ๒ ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ ๒ กำหนดเวลาทำงานปกติให้โจทก์ที่ ๒ - ๗ ทำงานกะละ ๑๒ ชั่วโมง ต่อวัน ซึ่งการกำหนดเวลาทำงานปกติดังกล่าวนั้นก็สอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ การที่จำเลยที่ ๒ กำหนดเวลาการทำงานปกติให้โจทก์ที่ ๒ - ๗ ทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง โดยโจทก์ที่ ๒ - ๗ ตกลงทำงานตามที่จำเลยที่ ๒ กำหนดไว้แล้ว **จึงต้องถือว่าโจทก์ที่ ๒ - ๗ มีเวลาทำงานในวันทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง มิใช่มีเวลาทำงานในวันทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง และทำงานล่วงเวลาในวันทำงานวันละ ๔ ชั่วโมง ตามที่ระบุในสัญญาจ้างแต่อย่างใด** ดังนั้น เงินที่โจทก์ที่ ๑ - ๗ ได้รับจากการทำงานในเวลาทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง **จึงเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเป็นรายวัน เป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ที่ต้องนำมาเป็นฐานในการคิดคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย โดยไม่คำนึงว่าจำเลยที่ ๑ จะเรียกเงินที่จ่ายให้โจทก์ที่ ๒ - ๗ ในช่วงระหว่างการทำงาน ๔ ชั่วโมงสุดท้ายว่าเป็นค่าจ้างหรือไม่ก็ตาม**

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ที่ ๒ – ๗ เป็นเงิน....ตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗,๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ.....และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ ๒ - ๗ เป็นเงิน ....พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๖ กรกาคม ๒๕๕๙....และวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันเลิกจ้างของโจทก์แต่ละรายเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๒๐/๒๕๖๕

เรื่อง เงินค่าตอบแทนตามผลงาน (Incentive Pay หรือ Client Fund) มีกำหนดจ่ายพร้อมเงินค่าจ้างพื้นฐานทุกเดือน นำไปรวมคำนวณเป็นค่าจ้างเพื่อหักและนำส่งเข้ากองทุนสำรองการเลี้ยงชีพและหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกเดือน และจ่ายเงินดังกล่าวแก่ลูกจ้างในแผนกขุดเจาะ (Sperry Drilling Services) โดยไม่คำนึงว่าจะทำงานบนฝั่งหรือกลางทะเล โดยไม่ปรากฏว่าลูกจ้างได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่นายจ้างกำหนดไว้เป็นพิเศษ เงิน Incentive Pay หรือ Client Fund จึงเป็นค่าจ้าง ต้องนำมารวมคำนวณค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า **จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา** จำเลยที่ ๒ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการ**ขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ** วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานธุรการอาวุโส ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๑,๘๔๐.๘๑ บาท และค่าจ้างตามผลงาน ๓๐๐ วันสุดท้ายเฉลี่ยเดือนละ ๑๔,๓๘๐ บาท รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ ๔๖,๒๒๐.๘๑ บาท กำหนดจ่ายทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ **จำเลยทั้งสองมีหนังสือเลิกจ้าง**โจทก์อ้างความจำเป็นต้องลดบุคลากร มีผลวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ จำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ฯลฯ **ไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่นำเงินค่าจ้างตามผลงานไปคำนวณ** ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชย ๑๔๓,๗๙๘.๙๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๐,๕๑๑.๐๘ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า เงิน ๑๔,๓๘๐ บาท เป็นเงินโบนัสพิเศษ (Incentive Pay หรือ Client Fund Bonus) จ่ายเพื่อจูงใจในการทำงานเมื่อโจทก์และลูกจ้างคนอื่นในทีมสามารถทำงานหรือขุดหลุมได้ตามเป้าหมาย**จึงไม่ใช่ค่าจ้าง** จำเลยที่ ๑ ประสบปัญหาขาดทุน พนักงานเกินความต้องการและปริมาณงานลดน้อยลงอย่างมาก จึงจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงาน มิได้กลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติ

ระหว่างพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๙ โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลฯ อนุญาต

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้วเห็น**ว่า เงิน Incentive Pay หรือ Client Fund Bonus เป็นค่าจ้าง** การเลิกจ้างมีเหตุอันสมควร พิพากษาให้ จำเลยที่ ๑ ชำระค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐)

โจทก์และจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า อุทธรณ์โจทก์ว่าจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโดยปราศจากเหตุผลและความจำเป็น เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริง เงิน Incentive Pay หรือ Client Fund Bonus ไม่มีรายละเอียดเพียงพอแก่การวินิจฉัย พิพากษาแก้เป็นให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ เฉพาะส่วนที่ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพิ่มเติม ให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงใหม่แล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐) คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาฯ เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติ มีกำหนดจ่ายพร้อมเงินค่าจ้างพื้นฐานทุกเดือน **จำเลยที่ ๑ นำเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็นค่าจ้างเพื่อหักและนำส่งเข้ากองทุนสำรองการเลี้ยงชีพและหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกเดือน** และจำเลยที่ ๑ จ่ายเงินตอบแทนดังกล่าวแก่ลูกจ้างในแผนกขุดเจาะ (Sperry Drilling Services) โดยไม่คำนึงว่าจะทำงานบนฝั่งหรือกลางทะเล โจทก์อยู่แผนกขุดเจาะที่ทำงานบนฝั่งได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน **โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่จำเลยที่ ๑ กำหนดไว้เป็นพิเศษ** ที่จำเลยที่ ๑ อ้างในชั้นพิจารณาใหม่ทำนองว่า ลูกค้าผู้รับสัมปทานจะเป็นผู้กำหนดและอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนเมื่อทำงานได้ตามเป้าหมายนั้น ศาลแรงงานภาค ๙ เห็นว่า เป็นข้อตกลงระหว่างจำเลยที่ ๑ กับลูกค้าผู้รับสัมปทานจากรัฐบาลไทยซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จึงไม่มีผลผูกพันโจทก์ ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับจำเลยที่ ๑ **กรณีถือได้ว่า เงินค่าตอบแทนการทำงานตามผลงานของโจทก์ (Incentive Pay หรือ Client Fund Bonus) เป็นค่าจ้างที่จะต้องนำมารวมกับเงินเดือนครั้งสุดท้ายของโจทก์เพื่อเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าด้วย**

มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่าศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ชอบหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ที่ศาลแรงงานภาค ๙ วินิจฉัยว่า เอกสารข้อตกลงระหว่างจำเลยที่ ๑ กับลูกค้าผู้รับสัมปทานจากรัฐบาลไทยซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีผลผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับจำเลยที่ ๑ ต้องฟังว่า Client Fund Bonus เป็นค่าตอบแทนที่จำเลยที่ ๑ จ่ายแก่โจทก์ นั้น ไม่ได้หมายความว่า เอกสารดังกล่าวเป็นพยานที่ต้องห้ามรับฟังเพราะพึ่งยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นพิจารณาใหม่ และศาลแรงงานภาค ๙ ก็ได้รับเอกสารดังกล่าวไว้เป็นพยานหลักฐานแล้ว ทั้งได้พิจารณาเนื้อหาเอกสารว่าเป็นข้อตกลงระหว่างจำเลยที่ ๑ กับลูกค้า ไม่อาจยืนยันได้ว่า เงิน Client Fund Bonus เป็นเงินของลูกค้าจ่ายให้แก่โจทก์หรือพนักงาน และไม่อาจรับฟังว่าเป็นเงินจูงใจให้โจทก์ทำงานมากกว่ามาตรฐานปกติ จึงเห็นว่า การรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๙ ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้ขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน ส่วนที่ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้ววินิจฉัยว่า Client Fund Bonus เป็นค่าจ้าง ก็เป็นดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๙ โดยชอบ ทั้งได้วินิจฉัยสอดคล้องเหตุผลและหลักกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๙ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยและพิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ จึงชอบแล้ว พิพากษายืน

๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๙๙/๒๕๖๔

เรื่อง เพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะเป็น “ค่าจ้างตามผลงาน” ต้องนำมารวมคำนวณค่าชดเชย โดยคำนวณตามระยะเวลา ๒๔๐ วันสุดท้ายก่อนลูกจ้างถูกเลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ Service Superviser I ทำงานบนแท่นขุดเจาะ ๒๑ วัน กลับขึ้นมาพักบนฝั่ง ๑๔ วัน และทำงานที่สำนักงานบนฝั่งอีก ๗ วัน ค่าจ้างเดือนละ ๒๘,๐๐๐ บาท และเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะวันละ ๑,๓๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์อ้างเหตุลดจำนวนบุคลากรเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขณะทำงานโจทก์ทำงานบนแท่นขุดเจาะเกินกว่าชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ๗,๐๙๒ ชั่วโมง ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า สิทธิเรียกร้องค่าล่วงเวลาขาดอายุความ ๒ ปีแล้ว เงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะไม่ใช่ค่าจ้าง จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากมีความจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างเพื่อประคับประคองธุรกิจ จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน จึงไม่ต้องรับผิดในฐานะส่วนตัว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลิกจ้าง ระหว่างพิจารณาโจทก์ขอสละประเด็นเรื่องค่าล่วงเวลาและขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลแรงงานภาค ๙ อนุญาต

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินแก่โจทก์ ๓๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพากษาศาลแรงงานภาค ๙ ในส่วนการกำหนดค่าชดเชย โดยให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า โจทก์ได้เงินเพิ่มพิเศษในระยะเวลาสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายก่อนถูกเลิกจ้างจำนวนเท่าใด แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าชดเชยแก่โจทก์เป็นเงิน ๒๐๖,๓๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ประเด็นเงินเพิ่มพิเศษ (Offshore Superviser) **เป็นค่าจ้างหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า** การทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันเป็นการทำงานตามปกติตามตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ การที่จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนให้แก่โจทก์ โดยคิดจากการที่โจทก์ไปทำงานบนแท่นขุดเจาะในวันทำงาน จึงเป็นการจ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการทำงานของโจทก์สำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ โดยคำนวณตามผลงานจากจำนวนวันที่โจทก์ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในแต่ละรอบตามตารางกำหนด ทั้งการที่จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ในกรณีโจทก์เจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งกลับขึ้นฝั่ง ก็สอดคล้องกับความหมายของคำว่าค่าจ้างที่ให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่

ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงานแต่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งการเจ็บป่วยนี้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยและได้รับค่าจ้างตามสิทธิที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง จึงเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของจำเลยที่ ๑ ที่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้ แม้โจทก์จะเจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งตัวกลับขึ้นฝั่งก็ตาม เงินเพิ่มเติมพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะ จึงเป็น “ค่าจ้างตามผลงาน” ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่าเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะเป็นค่าจ้างที่จ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ต้องนำมาคำนวณเป็นค่าชดเชยแล้วย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า โจทก์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ในระยะเวลา ๒๔๐ วันสุดท้ายก่อนถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนเท่าใด แล้วให้ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษาคดีในส่วนจำนวนเงินดังกล่าวใหม่นั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา พิพากษายืน

๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๐๐/๒๕๖๔

เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะเป็น “ค่าจ้างตามผลงาน” ต้องนำมารวมคำนวณค่าชดเชย โดยคำนวณตามระยะเวลา ๒๔๐ วันสุดท้ายก่อนลูกจ้างถูกเลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือนตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ Svc Operator II-L&P ทำงานบนแท่นขุดเจาะ ๒๘ วัน กลับขึ้นมาพักบนฝั่ง ๒๐ วัน และทำงานที่สำนักงานบนฝั่งอีก ๘ วัน ค่าจ้างเดือนละ ๒๕,๒๓๒.๕๔ บาท และเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะวันละ ๑,๓๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์อ้างเหตุลดจำนวนบุคลากรเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขณะทำงานโจทก์ทำงานบนแท่นขุดเจาะเกินกว่าชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ๖,๕๕๒ ชั่วโมง ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า สิทธิเรียกร้องค่าล่วงเวลาขาดอายุความ ๒ ปีแล้ว เงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะไม่ใช่ค่าจ้าง จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากมีความจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างเพื่อประคับประคองธุรกิจ จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน จึงไม่ต้องรับผิดในฐานะส่วนตัว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลิกจ้าง ระหว่างพิจารณาโจทก์ขอสละประเด็นเรื่องค่าล่วงเวลา และขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลแรงงานภาค ๙ อนุญาต

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินแก่โจทก์ ๒๗๖,๖๓๙.๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพากษาศาลแรงงานภาค ๙ ในส่วนการกำหนดค่าชดเชย โดยให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า โจทก์ได้เงินเพิ่มพิเศษในระยะเวลาสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายก่อนถูกเลิกจ้างจำนวนเท่าใด แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าชดเชยแก่โจทก์เป็นเงิน ๑๒๙,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ประเด็นเงินเพิ่มพิเศษ เป็นค่าจ้างหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า การทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันเป็นการทำงานตามปกติตามตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ การที่จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนให้แก่โจทก์ โดยคิดจากการที่โจทก์ไปทำงานบนแท่นขุดเจาะในวันทำงาน จึงเป็นการจ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการทำงานของโจทก์สำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ โดยคำนวณตามผลงานจากจำนวนวันที่โจทก์ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในแต่ละรอบตามตารางกำหนด ทั้งการที่จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ในกรณีโจทก์เจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งกลับขึ้นฝั่ง ก็สอดคล้องกับความหมายของคำว่าค่าจ้างที่ให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงานแต่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งการเจ็บป่วยนี้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยและได้รับค่าจ้างตามสิทธิที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง จึงเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของจำเลยที่ ๑ ที่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้ แม้โจทก์จะเจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งตัวกลับขึ้นฝั่งก็ตาม เงินเพิ่มเติมพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะ จึงเป็น “ค่าจ้างตามผลงาน” ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่าเงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะเป็นค่าจ้างที่จ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ต้องนำมาคำนวณเป็นค่าชดเชยแล้วย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าโจทก์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ในระยะเวลา ๒๔๐ วันสุดท้ายก่อนถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนเท่าใด แล้วให้ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษาคดีในส่วนจำนวนเงินดังกล่าวใหม่นั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา พิพากษายืน

๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๗๓/๒๕๖๔

เรื่อง ค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแทนปิโตรเลียม (Platform Bonus) เป็นค่าจ้างตามผลงานที่ต้องนำมาคำนวณค่าชดเชย ส่วนค่าตอบแทนตามผลงานวิศวกร (Job Ticket Bonus) และค่าตอบแทนตามผลงานทั่วไป (Performance Bonus) เป็นเงินจูงใจ , นายจ้างประกอบกิจการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ แม้ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ นายจ้างมีกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการในประเทศไทย ๑,๑๐๐,๐๐๘,๒๖๗ บาท ๙๙๗,๙๗๒,๖๔๔ บาท และ ๕๑,๒๑๕,๐๙๙ บาท ตามลำดับ แต่ผลประกอบการทั่วโลกของขาดทุนอย่างหนัก การที่นายจ้างใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การปรับเงินเดือน การโอนย้ายลูกจ้างไปทำงานสาขาอื่นในต่างประเทศ

การยุบสำนักงานบางส่วน และการปรับลดลูกจ้าง แสดงถึงมาตรการที่พยายามหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ย่อมมีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ทั้ง ๒๐ คน ฟ้องว่า โจทก์ทั้ง ๒๐ คน เป็นลูกจ้างของจำเลย ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ อ้างเหตุว่า มีความจำเป็นต้องลดจำนวนบุคลากร อันเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์กับพวกไม่ได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และจำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ครบถ้วน ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม

จำเลยให้การว่า เงินค่าค้างคืนนอกชายฝั่ง (Offshore Bonus) เป็นเงินที่จำเลยจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างเฉพาะที่ออกไปปฏิบัติงานจริงที่แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลเป็นเงินจูงใจผลงาน และค่าเสี่ยงภัยบนหลุมขุดเจาะ (Platform Bonus) ไม่เป็นการจ่ายตอบแทนการทำงาน จึงไม่ใช่ค่าจ้าง จำเลยไม่ได้จงใจไม่จ่ายค่าชดเชยฯ จำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวกเนื่องจากเกิดเหตุราคาน้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างมากจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจและรายได้จำเลย จึงจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ ในส่วนที่กำหนดค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โดยให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติม แล้วพิพากษาในส่วนคำขอค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพิ่มเติม

โจทก์ และจำเลยฎีกา **โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา**

ประเด็นจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ศาลฎีกา เห็นว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยเป็นสาขาหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ เมื่อได้ความว่า ปี ๒๕๕๗ เกิดวิกฤตราคาน้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกรวมทั้งอ่าวไทยต้องชะลอหรือหยุดการผลิตขุดเจาะน้ำมันซึ่งรวมถึงลูกค้าของจำเลย ส่งผลกระทบให้จำเลยมีปริมาณงานลดน้อยลงและมีจำนวนพนักงานมากเกินกว่าความต้องการของงาน จำเลยจึงเลิกจ้างลูกจ้างทั้งก่อนและหลังโจทก์กับพวกอีกหลายคน โดยไม่ได้กลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติ จำเลยจะรับลูกจ้างเพิ่มขึ้นบางส่วน แต่ก็เป็นเพราะจำเลยคาดการณ์ว่าจะได้รับการประมูลงานเพิ่มจากลูกค้า ซึ่งจำเลยตระเตรียมลูกจ้างไว้เพื่อรองรับงานดังกล่าวครั้นจำเลยไม่สามารถประมูลงานจากลูกค้าได้ก็ได้ทยอยเลิกจ้างลูกจ้างดังกล่าวไปแล้วทั้งหมด **และแม้ปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๕๙ จำเลยมีกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการในประเทศไทย ๑,๑๐๐,๐๐๘,๒๖๗ บาท ๙๙๗,๙๗๒,๖๔๔ บาท**

และ ๕๑,๒๑๕,๐๙๙ บาท ตามลำดับ แต่ผลประกอบการทั่วโลกของจำเลยขาดทุนอย่างหนัก เมื่อจำเลยมีสำนักงานใหญ่อยู่ประเทศสหรัฐฯ **ผลกำไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยต้องถูกจำหน่ายไปยังสำนักงานใหญ่** ผลประกอบการโดยรวมทุกสาขาทั่วโลกขาดทุนสูงกว่าผลกำไรที่ได้จากผลประกอบการในประเทศไทยหลายเท่าตัว การที่จำเลยใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การปรับเงินเดือน การปลดผู้บริหาร การโอนย้ายลูกจ้างไปทำงานสาขาอื่นในต่างประเทศ การยุบสำนักงานบางส่วน และการปรับลดลูกจ้าง เป็นไปเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจของจำเลยสามารถดำเนินต่อไปได้นั้น **ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมาตรการที่จำเลยพยายามหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น** ด้วยเหตุนี้ย่อมมีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอ ซึ่งจำเลยมีสิทธิที่จะเลิกจ้างโจทก์ดังกล่าวได้ **ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม**

ประเด็นค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) ค่าทำงานบนแทนปิโตรเลียม (Platform Bonus) ค่าตอบแทนตามผลงานวิศวกร (Job Ticket Bonus) และค่าตอบแทนตามผลงานทั่วไป (Performance Bonus) เป็นค่าจ้างหรือไม่ เห็นว่า

๑. ค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแทนปิโตรเลียม (Platform Bonus) เห็นว่า การทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันเป็นการทำงานตามปกติตามตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ การที่จำเลยจ่ายเงิน**ค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแทนปิโตรเลียม (Platform Bonus)** เพิ่มขึ้นจากเงินเดือนพิเศษให้แก่โจทก์ โดยคิดจากการที่โจทก์ไปทำงานบนแท่นขุดเจาะ และบนหลุมปิโตรเลียมในวันทำงาน จึงเป็นการจ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการทำงานของโจทก์สำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ โดยคำนวณจากจำนวนวันที่โจทก์ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในแต่ละรอบตามตารางกำหนดตามผลงาน ทั้งการที่จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ในกรณีโจทก์เจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งกลับขึ้นฝั่ง ก็สอดคล้องกับความหมายของคำว่าค่าจ้างที่ให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงานแต่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งการเจ็บป่วยนี้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยและได้รับค่าจ้างตามสิทธิที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง จึงเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของจำเลยที่ ๑ ที่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้ แม้โจทก์จะเจ็บป่วยมิได้ทำงานและยังไม่ได้ถูกส่งตัวกลับขึ้นฝั่งก็ตาม **เงินค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแทนปิโตรเลียม (Platform Bonus) จึงเป็น “ค่าจ้างตามผลงาน”** การที่คู่มือพนักงานกำหนดให้เงินดังกล่าวถือเป็นสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และไม่ถือเป็นค่าจ้างนั้น ไม่อาจกระทำได้เพราะขัดต่อบทบัญญัตินิยามความหมายของคำว่า “ค่าจ้าง” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

๒. ค่าตอบแทนตามผลงานวิศวกร (Job Ticket Bonus) และค่าตอบแทนตามผลงานทั่วไป (Performance Bonus) เห็นว่า เป็นเงินที่จำเลยจ่ายตามประสิทธิภาพและผลการทำงาน เช่น อุปกรณ์

การทำงานไม่ได้รับความเสียหาย เป็นต้น ก็แสดงให้เห็นว่า จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อเป็นการจูงใจให้โจทก์กับพวก ตั้งใจทำงานให้รอบคอบเพื่อส่งผลต่อการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จึงมิใช่เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ อันจะถือว่าเป็นค่าจ้างได้

ประเด็นค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพิ่มเติม เห็นว่า

เงินค่าทำงานในทะเล (Offshore Bonus) และค่าทำงานบนแทนปิโตรเลียม (Platform Bonus) เป็นค่าจ้างตามผลงาน จึงนำเงิน ๒ จำนวนนี้ไปคำนวณค่าชดเชยที่โจทก์มีสิทธิได้รับด้วย

สำหรับการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น แม้ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (กฎหมายที่ใช้ในขณะเลิกจ้าง) **จะมิได้ระบุเรื่องการคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับค่าจ้างตามผลงานไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับค่าชดเชยก็ตาม** แต่จากข้อเท็จจริง โจทก์กับพวกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับตามตารางที่กำหนดไว้ **ซึ่งสามารถคำนวณหาจำนวนค่าจ้างตามผลงานที่จะต้องจ่ายจนถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าให้แก่โจทก์ตามที่กำหนดไว้**ในมาตรา ๑๗ วรรคสอง และวรรคสาม ได้ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๙ ต้องรับฟังเพื่อนำมาประกอบการคำนวณค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเฉพาะเงินค่าทำงานทะเลและค่าทำงานบนแท่นปิโตรเลียม เพื่อนำมารวมคำนวณจ่ายเป็นค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๗๑ - ๑๖๘๐/๒๕๖๒

เรื่อง ค่าเบี้ยเลี้ยงบนแท่นขุดเจาะน้ำมันเป็น “ค่าจ้างตามผลงาน” เมื่อโจทก์เป็นลูกจ้างรายเดือนทำงานบนแท่นขุดเจาะคราวละ ๒๘ วัน พัก ๒๘ วัน กะละ ๑๒ ชั่วโมง การคำนวณอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานจึงต้องใช้ ๑๒ เป็นตัวหาร , โจทก์ทราบแล้วว่าได้ถูกเลิกจ้าง ย่อมมีอิสระที่จะตัดสินใจได้โดยไม่อยู่ในสภาวะที่ต้องเกรงกลัว การทำข้อตกลงสละสิทธิเช่นนี้ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่มีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ข้อตกลงจึงมีผลผูกพัน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินทุกประเภท

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๑๐ คน ฟ้องว่า โจทก์กับพวกเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งวิศวกรประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันและสำรวจบริเวณอ่าวไทยและทะเลอินโดจีน **ทำงานบนแท่นขุดเจาะในทะเล ๒๘ วัน กลับขึ้นพักบนฝั่ง ๒๘ วัน ทำงานกะละ ๑๒ ชั่วโมง** ได้รับค่าจ้างเป็นค่าจ้างพื้นฐานรายเดือนและเงินเพิ่มพิเศษรายวันเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะ จำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวกเนื่องจากต้องการปรับลด

ตำแหน่งงานในโครงสร้างองค์กรใหม่ จำเลยค่าชดเชยแล้วแต่ไม่ครบถ้วน และเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม **ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย**

จำเลยให้การว่า ระหว่างที่โจทก์กับพวกทำงานบนแท่นขุดเจาะ จำเลยจ่ายเบี้ยเลี้ยง (Offshore Allowance) **ให้อัตราวันละ ๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ** สิทธิเรียกร้องค่าล่วงเวลาขาดอายุความ ๒ ปีแล้ว จำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและมีการปิดแท่นขุดเจาะหลายแห่ง จำเป็นต้องลดอัตรากำลังคน **โจทก์กับพวกได้รับเงินและตกลงทำบันทึกสละสิทธิเรียกร้องโดยสมัครใจ**

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินเบี้ยเลี้ยงบนแท่นขุดเจาะ เป็นค่าจ้าง โจทก์กับพวกทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง มีเวลาพัก ๑ ชั่วโมง **ทำงานเกินเวลาปกติไปสัปดาห์ละ ๒๙ ชั่วโมง** การเลิกจ้างมีเหตุอันสมควร **ข้อตกลงสละสิทธิประโยชน์เฉพาะส่วนที่อยู่นอกเหนือกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีผลบังคับ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน ๑๕,๓๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ** ค่าล่วงเวลา ๒๔,๙๘๗.๕๖ ดอลลาร์สหรัฐ แก่โจทก์ที่ ๑ โจทก์ที่ ๒ ..ที่ ๑๑...พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐) คำขออื่นให้ยกโจทก์กับพวกและจำเลยอุทธรณ์

ประเด็นอำนาจฟ้องเรียกค่าชดเชยและค่าล่วงเวลา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ในขณะทำข้อตกลงร่วมกันในการเลิกสัญญาจ้างและบันทึกสละสิทธิผลประโยชน์ โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ - ที่ ๗ และที่ ๙ - ที่ ๑๑ **ทราบแล้วว่าได้ถูกเลิกจ้าง โจทก์แต่ละคนย่อมมีอิสระที่จะตัดสินใจได้โดยไม่อยู่ในสภาวะที่ต้องเกรงกลัวจำเลยแต่อย่างใด** การทำข้อตกลงเช่นนี้ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่มีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ **ข้อตกลงจึงมีผลผูกพัน ดังนั้น โจทก์ที่ ๑...จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินทุกประเภท** ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ไม่เห็นพ้องด้วย

ประเด็นค่าเบี้ยเลี้ยงบนแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือเงินเพิ่มพิเศษ เป็นค่าจ้างหรือไม่ **หากเป็นจัดว่าเป็นค่าจ้างรายวันหรือตามผลงาน** ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การที่จำเลยมอบหมายโจทก์ที่ ๓ ไปทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันคราวละ ๒๘ วัน พัก ๒๘ วัน จึงเป็นการทำงานตามปกติสำหรับพนักงานวิศวกรมิใช่เป็นการไปทำงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราว เบี้ยเลี้ยงที่จำเลยจ่ายให้โจทก์ที่ ๓ จึงเป็นค่าตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง ตามนิยามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่ตามข้อบังคับฯ **โจทก์ที่ ๓ ได้รับเบี้ยเลี้ยงเฉพาะวันปฏิบัติงาน ๒๘ วัน ส่วนวันหยุดไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยเลี้ยงดังกล่าว จึงเป็นเงินที่จำเลยจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างโดย “คำนวณตามผลงาน”** ที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน ถือเป็นการคิดคำนวณค่าจ้างเป็นหน่วยการทำงาน โดยอาศัยการจ่ายเบี้ยเลี้ยงรายวันให้เป็นหน่วยการทำงานในแต่ละหน่วย **ค่าเบี้ยเลี้ยงบนแท่นขุดเจาะจึงเป็น “ค่าจ้างตามผลงาน”** ที่ศาลแรงงานกลาง

คำนวณค่าชดเชยเพิ่มเติมโดยนำเงินค่าเบี้ยเลี้ยงบนแท่นขุดเจาะน้ำมันในอัตราสุดท้ายรายวันคูณด้วยจำนวนวันที่โจทก์ที่ ๓ มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ไม่เห็นพ้องด้วย

ประเด็นการคำนวณค่าล่วงเวลาถูกต้องหรือไม่ โดยโจทก์ที่ ๓ อุทธรณ์ว่า ต้องใช้ ๘ ชั่วโมงเป็นตัวหาร และการหักเวลาพักออกไม่ถูกต้องเพราะลักษณะงานเป็นงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า เมื่อวินิจฉัยว่าค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นค่าจ้างตามผลงาน การคำนวณค่าล่วงเวลาจึงต้องคำนวณจากค่าจ้าง ๒ ส่วน และคิดคำนวณตามมาตรา ๖๑ เมื่องานที่โจทก์ทำเป็นงานในกิจการปิโตรเลียมอยู่ในบังคับของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ ข้อ ๑ (๑) กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง **<u>และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดให้ลูกจ้างทำงานกะละ ๑๒ ชั่วโมง มีเวลาพัก ๑ ชั่วโมง ระยะเวลาทำงานจริงจึงเป็น ๑๑ ชั่วโมง</u>** ที่ศาลแรงงานกลางคำนวณรอบการทำงานหนึ่งสัปดาห์ของโจทก์ที่ ๓ มีชั่วโมงการทำงานรวม ๗๗ ชั่วโมง เกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงสัปดาห์ละ ๒๙ ชั่วโมง จึงเป็นการถูกต้องสำหรับการคำนวณจากค่าจ้างพื้นฐานรายเดือนแล้ว **และเมื่อกฎหมายกำหนดให้ทำงานได้วันละ ๑๒ ชั่วโมง การคำนวณอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานสำหรับการคำนวณจากค่าจ้างพื้นฐานรายเดือนจึงต้องใช้ ๑๒ เป็นตัวหาร** เมื่อจำเลยไม่จ่ายค่าล่วงเวลาเดือนใด โจทก์ต้องฟ้องภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่กำหนดจ่ายค่าจ้างของเดือนนั้น ค่าล่วงเวลาในส่วนที่เกิน ๒ ปี จึงขาดอายุความ **โจทก์ที่ ๓ จึงมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ขาดอายุความ**

อนึ่ง การคำนวณค่าชดเชยเพิ่มเติมและค่าล่วงเวลาของโจทก์ที่ ๓ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามายังไม่ถูกต้อง สำหรับค่าชดเชย ต้องคิดจากจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย โจทก์ที่ ๓ มีสิทธิได้รับไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน ๒๔๐ วันสุดท้าย ส่วนค่าล่วงเวลาต้องแยกคำนวณค่าจ้างเป็น ๒ ส่วนแต่ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงยุติ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จึงไม่อาจคำนวณได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔- ที่ ๗ และที่ ๙- ที่ ๑๑ ให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและคำนวณค่าชดเชยกับค่าล่วงเวลาของโจทก์ที่ ๓ เสียใหม่ **แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี** ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗

๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๘๙/๒๕๖๒

เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างก่อนครบเกษียณอายุเพียง ๑ วัน เนื่องจากลูกจ้างนำข้อมูลความลับซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจการและบริหารจัดการองค์กรส่งเข้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของลูกจ้างทำให้ง่ายต่อการส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไปหรือนำข้อมูลออกไปโดยนายจ้างไม่อาจติดตามได้ เป็นการกระทำหน้าที่ด้วยความไม่สุจริตและเป็นการนำความลับของนายจ้างไปเปิดเผยโดยไม่ได้

รับอนุญาต จึงเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เป็นความผิดร้ายแรง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าครูฝึก ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๐๑,๓๒๐ บาท ครบกำหนดเกษียณอายุ ๕๕ ปี ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ **แต่จำเลยขยายระยะเวลาให้โจทก์ทำงานถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙** ต่อมาวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างทุจริต กระทำความผิดร้ายแรง ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินบำเหน็จที่จ่ายไม่ครบถ้วน และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย A ซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับศูนย์ฝึกอบรมของจำเลยที่โจทก์เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนอยู่โดยไม่แจ้งให้จำเลยทราบ และใช้เวลา เครื่องมือและทรัพยากรของจำเลยเพื่อประโยชน์ในกิจการดังกล่าวอันเป็นการขัดกันด้านผลประโยชน์กับจำเลย โจทก์ส่งข้อมูลลับของจำเลยและคู่สัญญาของจำเลย ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมีข้อตกลงกันอย่างชัดแจ้งห้ามเปิดเผย ออกไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของโจทก์และบุคคลอื่น เป็นความผิดร้ายแรง

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยมีศูนย์ฝึกอบรมสำหรับอบรมลูกจ้างหรือบริษัทอื่นที่จะมาทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัย B จังหวัดสงขลา **ห่างไกลจากศูนย์ฝึกอบรมที่โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ**ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ประกอบกิจการฝึกอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างจำเลยหรือลูกจ้างของบริษัทที่จะมาทำงานกับจำเลย **จึงเป็นบุคคลคนละกลุ่มกันไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ยากที่จะมีผลกระทบกัน** จึงไม่ขัดผลประโยชน์ของจำเลย ไม่เป็นการประกอบกิจการในลักษณะแข่งขันกับธุรกิจจำเลย ข้อความในเอกสารตามคำเบิกความโจทก์เป็นเพียงการประเมินผลตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องมือฯ และการบริหารจัดการตามหลักสูตรอบรมซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วไปของการฝึกอบรม **ไม่ถือเป็นความลับทางธุรกิจหรือทางการค้าของจำเลยเป็นพิเศษ แม้เปิดเผยก็ไม่ทำให้จำเลยเสียหายแต่อย่างใด** โจทก์จึงไม่ได้นำความลับของจำเลยไปเปิดเผยวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำเลยแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามที่ได้รับการร้องเรียนในบัตรสนเท่ห์ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ **จำเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนครบกำหนดเกษียณอายุเพียง ๑ วัน อย่างรีบร้อนแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาเลิกจ้างโจทก์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่จ่ายค่าชดเชยและเงินอื่นตามกฎหมาย** เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม **พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑,๙๒๒,๒๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ในต้นเงิน ๑,๐๑๓,๒๐๐ บาท และดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีในต้นเงิน ๙๐๙,๐๑๒ บาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ**

จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน พิพากษายืน จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ประเด็นพิจารณาว่าการที่โจทก์ส่งข้อมูลตามรายงานการตรวจสอบไปที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว**เป็นการทำซ้ำซึ่งข้อมูลอันเป็นลิขสิทธิ์ของคู่สัญญาของจำเลย อันเป็นการกระทำผิดอาญาและจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายหรือไม่** **ศาลฎีกาเห็นว่า** เมื่อเอกสารหมาย ล.**๕ เป็นเอกสารของสถาบันฝึกอบรมปิโตรเลียมนอกชายฝั่งของสหราชอาณาจักร** ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบกิจการของจำเลย มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจการและการบริหารจัดการองค์กรของจำเลยเพื่อรองรับมาตรฐานการฝึกอบรม และข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่**จำเลยมีสิทธิหวงกันตามข้อตกลงระหว่างจำเลยกับสถาบันฝึกอบรม** ซึ่งระบุห้ามทำซ้ำทั้งหมด หรือบางส่วนของเอกสาร และห้ามเปิดเผยเอกสารต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต **ทั้งในการทำงานโจทก์กับจำเลยก็มีข้อตกลงต่อการรักษาความลับและพันธกรณีอื่น ๆ** โดยโจทก์ยินยอมที่ป้องกันรักษาความลับของข้อมูลและสารสนเทศของจำเลย **แสดงให้เห็นว่าจำเลยให้ความสำคัญต่อการป้องกันและเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการจำเลย** การที่โจทก์นำข้อมูลตามเอกสารดังกล่าว ส่งเข้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของโจทก์ **ทำให้ง่ายต่อการส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไปหรือนำข้อมูลออกไปโดยจำเลยไม่อาจติดตามได้** การกระทำของโจทก์ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่สุจริตและเป็นการนำความลับของบริษัทจำเลยไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลย **จึงเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายและเป็นการกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานข้อ ๓๓.๔ และ ๓๓.๕ กรณีร้ายแรง** จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. มาตรา ๑๑๙ (๒) (๔) ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

๑๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๖๕ – ๑๖๘/๒๕๖๑ (เหมาค่าแรง มาตรา ๑๑/๑)

เรื่อง **“งานขับรถให้พนักงานชาวต่างชาติฝ่ายผู้บริหารและครอบครัว” ไม่ได้อยู่ในความหมายของคำว่า การสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม ตามนิยาม “กิจการปิโตรเลียม” โดยลักษณะงานเป็นการทำหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พนักงานของผู้ประกอบกิจการและครอบครัว และบางกรณีอาจหน้าที่นอกเหนือจากการขับรถด้วย จึงไม่ใช่ “งานหลัก” ของผู้ประกอบกิจการ จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง**

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๔ คน ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ผู้ประกอบกิจการธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจ ผลิต และจำหน่ายปิโตรเลียม ได้มอบหมายให้จำเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดหาคนมาทำงาน มีหน้าที่ขับรถประจำตำแหน่ง

ผู้บริหารของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ เลือกปฏิบัติแก่โจทก์ทั้ง ๔ คน โดยได้รับค่าจ้างและสวัสดิการน้อยกว่าพนักงานขับรถที่จำเลยที่ ๑ ว่าจ้างโดยตรง ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินโบนัส ค่าทำงานในวันหยุด ให้โจทก์ทำงานปกติวันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์และอาทิตย์ ค่าอาหารล่วงเวลา สวัสดิการเงินช่วยน้ำท่วม เงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร...พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า **พนักงานชาวต่างชาติเป็นบุคลากรสำคัญกับกิจการของจำเลยที่ ๑ ถือได้ว่างานขับรถของโจทก์ทั้งสี่เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง** แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ **ถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสี่ซึ่งเป็นลูกจ้างรับเหมาค่าแรง** ซึ่งตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง กำหนดให้จำเลยที่ ๑ ต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเหล่านี้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมเช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ โดยไม่เลือกปฏิบัติ โจทก์ทั้งสี่จึงมีสิทธิได้รับโบนัส ค่าอาหารล่วงเวลา **ส่วนจำนวนวันทำงานปกติถือเป็นข้อตกลงตามสัญญาจ้างแรงงานที่นายจ้างสามารถตกลงกับลูกจ้างแต่ละรายว่าจะต้องมีวันทำงานปกติเท่าใดก็ได้ มิได้เป็นสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการที่ต้องให้แก่ลูกจ้างเหมือนกันทุกราย โจทก์ทั้งสี่ไม่อาจเรียกร้องให้จำเลยที่ ๑ กำหนดวันเสาร์เป็นวันหยุดได้ จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าล่วงเวลาฯ และค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากการทำงานในวันเสาร์** สำหรับสวัสดิการ เงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร... โจทก์ทั้งสี่ไม่มีสิทธิได้รับเพราะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข....ส่วนจำเลยที่ ๒ และจำเลยร่วม ไม่ต้องรับผิดเพราะไม่ใช่ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง **พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินโบนัสและค่าอาหารล่วงเวลา**แก่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ และจำเลยร่วม โจทก์และจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ประเด็นว่างานขับรถให้บริการส่วนตัวแก่พนักงานและครอบครัวพนักงานเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า จำเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจ ผลิต และจำหน่ายปิโตรเลียม โดยเป็นผู้รับสัมปทานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้บังคับพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งมาตรา ๔ ให้คำนิยามคำว่า**"กิจการปิโตรเลียม"** หมายความว่า การสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม ย่อมเห็นได้ว่า **งานกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ต้องเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามความหมายดังกล่าวโดยตรง ไม่ใช่ว่างานที่ทำทุกงานในสถานประกอบการธุรกิจของจำเลยที่ ๑ จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ ด้วยเหตุเพราะต่างเป็นงานที่เกื้อกูลสนับสนุนกัน** คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์ทั้งสี่ทำหน้าที่ขับรถให้แก่พนักงานของจำเลยที่ ๑ ที่ได้รับสวัสดิการเป็นการส่วนตัวและครอบครัวของพนักงานดังกล่าวและบางกรณีหน้าที่ของโจทก์อาจเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากการขับรถด้วย **โดยลักษณะงานเป็นการทำหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่**

พนักงานของจำเลยที่ ๑ และครอบครัว ไม่ได้อยู่ในความหมายของการสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม อันเป็นงานหลักของจำเลยที่ ๑ งานขับรถของโจทก์ทั้งสี่จึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชองของจำเลยที่ ๑ ผู้ประกอบกิจการ **กรณีถือไม่ได้ว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสี่ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑** ดังนั้น จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องดำเนินการให้โจทก์ทั้งสี่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติในเงินโบนัสและค่าอาหารล่วงเวลา ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งสี่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสและค่าอาหารล่วงเวลาในส่วนนี้มานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสี่สำหรับจำเลยที่ ๑ เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๑๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๒๘๕ – ๒๙๘/๒๕๖๑ (เหมาค่าแรง มาตรา ๑๑/๑)

เรื่อง การทำงานอันเป็น “ส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบ” ของผู้ประกอบกิจการต้องเป็น “งานหลัก” เท่านั้น เมื่อการทำงาน “ขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร” ไม่ได้อยู่ในความหมายของคำว่า “กิจการปิโตรเลียม” การทำงานของลูกจ้างจึงไม่ใช่งานหลักแต่เป็นเพียงการทำงานที่ “ส่งผลต่อธุรกิจของผู้ประกอบกิจการโดยทางอ้อม” จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๑๔ คน ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ผู้ประกอบกิจการธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม ได้มอบหมายให้จำเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดหาคนมาทำงาน จำเลยที่ ๒ ได้มอบหมายให้จำเลยที่ ๓ เป็นตัวแทนหาคนมาทำงานเป็นลูกจ้างมีหน้าที่ขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหารของจำเลยที่ ๑ นับแต่เข้างานโจทก์กับพวกไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ เป็นการเลือกปฏิบัติ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสามปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยให้โจทก์กับพวกทำงานตามปกติสัปดาห์ละ ๕ วัน จ่ายค่าทำงานในวันหยุด...โบนัส ค่าแท็กซี่ชั่วโมงเร่งด่วน ค่าอาหาร และสวัสดิการ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ ให้การว่าโจทก์กับพวกทำงานขับรถส่งพนักงานและตามคำสั่งของพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติ งานดังกล่าวจึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ **๑ ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์กับพวกอุทธรณ์**

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า บทบัญญัติมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ **เป็นบทบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมา**เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ปฏิบัติต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเสมือนเป็นลูกจ้างของตน และให้ความคุ้มครองลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกับลูกจ้าง

ตามสัญญาจ้างโดยตรงให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ประกอบกิจการ ***ในการตีความบทมาตราดังกล่าวจึงต้องตีความโดยเคร่งครัดก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย*** ดังนั้น การทำงานอันเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ**ต้องเป็นงานหลักเท่านั้น มิใช่งานที่มีผลต่อการผลิตหรือธุรกิจโดยอ้อม** อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดแจ้งในการตีความและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างจำเลยที่ ๒ ให้บริการงานทำความสะอาดสำนักงาน งานทำสวน งานธุรการทั่วไป... แต่จำเลยที่ ๒ จ้างจำเลยที่ ๓ ให้ส่งโจทก์กับพวกไปทำงานขับรถให้แก่พนักงานผู้บริหาร การทำงานของโจทก์กับพวกจึงเป็น “การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและครอบครัวของพนักงาน” ของจำเลยที่ ๑ ไม่ได้อยู่ในความหมายของคำว่า **“กิจการปิโตรเลียม”** ซึ่งหมายความว่า การสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม ตามคำนิยามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งเป็นกิจการของจำเลยที่ ๑ แต่อย่างใด การทำงานของโจทก์กับพวกจึงไม่ใช่งานหลัก แต่เป็นเพียง **“การทำงานที่ส่งผลต่อธุรกิจของจำเลยที่ ๑ โดยทางอ้อม”** จึงไม่อาจถือได้ว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างของโจทก์กับพวก**ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง** จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องดำเนินการให้โจทก์กับพวกได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง **พิพากษายืน**

๑๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๐๒๑/๒๕๖๑ (เหมาค่าแรง มาตรา ๑๑/๑)

เรื่อง แม้ทำสัญญาจ้าง “นักธรณีวิทยาประจำบ่อขุดเจาะ” มีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน และต่อสัญญาจ้างอีกคราวละ ๑ ปี เรื่อยมา แต่สัญญาทุกฉบับล้วนมีข้อความให้สิทธิทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา ๓๐ วัน ย่อมมีผลเป็นการไม่แน่นอนว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อใด จึงเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน อย่างไรก็ดีนายจ้างเลิกจ้างเมื่อครบกำหนดในสัญญาจ้าง จึงเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอแล้ว มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่ง **“นักธรณีวิทยาประจำบ่อขุดเจาะ”** ให้กับจำเลยที่ ๒ โดยโจทก์ทำงานอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๒ โจทก์ได้รับค่าจ้างจากจำเลยที่ ๒ ผ่านจำเลยที่ ๑ ต่อมาวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำเลยที่ ๑ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเป็นเงิน ๖๒๐,๘๐๙.๕๑ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๒ ให้การว่ามิได้เป็นนายจ้างตามมาตรา ๑๑/๑ งานที่โจทก์ทำไม่ใช่งานอันเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจ

ในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๒ ศาลแรงงานกลาง พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์และจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ประเด็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า แม้จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน เมื่อครบกำหนดก็ต่อสัญญาจ้างอีกคราวละ ๑ ปี เรื่อยมา และสัญญาฉบับสุดท้ายกำหนดระยะเวลาจ้างไว้ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่สัญญาทุกฉบับล้วนมีข้อความให้สิทธิจำเลยที่ ๑ และโจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา ๓๐ วัน จากข้อตกลงดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการไม่แน่นอนว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อใด เพราะคู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้ จึงมิใช่เป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่เป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน อย่างไรก็ดี จำเลยที่ ๒ ทำสัญญาให้บริการและคำสั่งให้บริการกับจำเลยที่ ๑ เพื่อให้จำเลยที่ ๑ จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมว่าจ้างและจัดส่งบุคลากรดังกล่าวไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการสำรวจขุดเจาะ การวางท่อส่งแท่นขุดเจาะ การผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งบุคคลที่ทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านก่อสร้างนอกชายฝั่งต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญด้านการก่อสร้างซึ่งเป็นความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน สัญญาจ้างระหว่างจำเลยที่ ๑ กับโจทก์จึงจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ เป็นการเฉพาะ แม้สัญญาจ้างจะเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่จำเลยที่ ๒ แจ้งจำเลยที่ ๑ ว่าจะไม่ต่อสัญญาให้บริการซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำเลยที่ ๑ จึงหมดความจำเป็นในการว่าจ้างโจทก์เนื่องจากไม่สามารถจัดส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ อีกต่อไปการที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์เมื่อครบกำหนดในสัญญาจ้างเพราะสาเหตุดังกล่าว เป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอแล้ว มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๑๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๐๕๑/๒๕๖๑ (เหมาค่าแรง มาตรา ๑๑/๑)

เรื่อง แม้ทำสัญญาจ้าง “ที่ปรึกษาด้านก่อสร้างนอกชายฝั่ง” มีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน และต่อสัญญาจ้างอีกคราวละ ๑ ปี เรื่อยมา แต่สัญญาทุกฉบับล้วนมีข้อความให้สิทธิทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา ๓๐ วัน ย่อมมีผลเป็นการไม่แน่นอนว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อใด จึงเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน อย่างไรก็ดีนายจ้างเลิกจ้างเมื่อครบกำหนดในสัญญาจ้าง จึงเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอแล้ว มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่ง **“ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างนอกชายฝั่ง”** ให้กับจำเลยที่ ๒ โดยโจทก์ทำงานอยู่ภายใต้การบังคับ

บัญชาของจำเลยที่ ๒ โจทก์ได้รับค่าจ้างจากจำเลยที่ ๒ ผ่านจำเลยที่ ๑ ต่อมาวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำเลยที่ ๑ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเป็นเงิน ๔๖๕,๖๙๗ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ ให้การว่า มิใช่นายจ้างโจทก์ แต่เป็นเพียงตัวแทนของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ ให้การว่าลักษณะการทำงานของโจทก์มิได้อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ จำเลยที่ ๒ จึงถือมิได้ว่าเป็นนายจ้าง

ศาลแรงงานกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเรียกค่าชดเชยจากจำเลยทั้งสอง พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ จำเลยที่ ๒ ไม่พอใจคำสั่งจึงอุทธรณ์ต่อศาลแรงงานกลาง จำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างโจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๒ ถือเป็นนายจ้างโจทก์ตามมาตรา ๑๑/๑ การเลิกจ้างมีเหตุผลอันสมควรแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์และจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ประเด็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า แม้จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน เมื่อครบกำหนดก็ต่อสัญญาจ้างอีกคราวละ ๑ ปี เรื่อยมา และสัญญาฉบับสุดท้ายกำหนดระยะเวลาจ้างไว้ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่สัญญาทุกฉบับล้วนมีข้อความให้สิทธิจำเลยที่ ๑ และโจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา ๓๐ วัน จากข้อตกลงดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการไม่แน่นอนว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อใด เพราะคู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้ จึงมิใช่เป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่เป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน อย่างไรก็ดีจำเลยที่ ๒ ทำสัญญาให้บริการและคำสั่งให้บริการกับจำเลยที่ ๑ เพื่อให้จำเลยที่ ๑ จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ว่าจ้างและจัดส่งบุคลากรดังกล่าวไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการสำรวจขุดเจาะ การวางท่อส่งแท่นขุดเจาะ การผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งบุคคลที่ทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านก่อสร้างนอกชายฝั่งต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญด้านการก่อสร้างซึ่งเป็นความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน สัญญาจ้างระหว่างจำเลยที่ ๑ กับโจทก์จึงจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ เป็นการเฉพาะ แม้สัญญาจ้างจะเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่จำเลยที่ ๒ แจ้งจำเลยที่ ๑ ว่าจะไม่ต่อสัญญาให้บริการซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำเลยที่ ๑ จึงหมดความจำเป็นในการว่าจ้างโจทก์เนื่องจากไม่สามารถจัดส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ อีกต่อไป การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์เมื่อครบกำหนดในสัญญาจ้างเพราะสาเหตุดังกล่าว เป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอแล้ว มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ส่วนที่จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ว่ามิได้เป็นนายจ้างตามมาตรา ๑๑/๑ เห็นว่า เมื่อคดีนี้รับฟังได้ว่ามิใช่การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมแล้ว โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

จึงไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ว่าจำเลยที่ ๒ เป็นนายจ้างโจทก์หรือไม่เพราะไม่ว่าจะวินิจฉัยไปในทางใดก็มาทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป พิพากษายืน

๑๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๐๕๓/๒๕๖๑ (เหมาค่าแรง มาตรา ๑๑/๑)

เรื่อง แม้ทำสัญญาจ้าง "ที่ปรึกษาด้านธรณีวิทยา" มีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน และต่อสัญญาจ้างอีกคราวละ ๑ ปี เรื่อยมา แต่สัญญาทุกฉบับล้วนมีข้อความให้สิทธิทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา ๓๐ วัน ย่อมมีผลเป็นการไม่แน่นอนว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อใด จึงเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน อย่างไรก็ดีนายจ้างเลิกจ้างเมื่อครบกำหนดในสัญญาจ้าง จึงเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอแล้ว มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่ง **"ที่ปรึกษาด้านธรณีวิทยา"** ให้กับจำเลยที่ ๒ โดยโจทก์ทำงานอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๒ โจทก์ได้รับค่าจ้างจากจำเลยที่ ๒ ผ่านจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งสุดท้ายเป็น **"เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธรณีวิทยาอาวุโส"** ต่อมาวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำเลยที่ ๑ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเป็นเงิน ๗๖๒,๒๔๐ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ ให้การว่า มิใช่นายจ้างโจทก์ แต่เป็นเพียงตัวแทนของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ ให้การว่ามิได้เป็นนายจ้าง ศาลแรงงานกลาง พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์และจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ประเด็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า แม้จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน เมื่อครบกำหนดก็ต่อสัญญาจ้างอีกคราวละ ๑ ปี เรื่อยมา และสัญญาฉบับสุดท้ายกำหนดระยะเวลาจ้างไว้ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่สัญญาทุกฉบับล้วนมีข้อความให้สิทธิจำเลยที่ ๑ และโจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา ๓๐ วัน จากข้อตกลงดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการไม่แน่นอนว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อใด เพราะคู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้ จึงมิใช่เป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่เป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน อย่างไรก็ดีจำเลยที่ ๒ ทำสัญญาให้บริการและคำสั่งให้บริการกับจำเลยที่ ๑ เพื่อให้จำเลยที่ ๑ จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ว่าจ้างและจัดส่งบุคลากรดังกล่าวไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการสำรวจขุดเจาะ การวางท่อส่งแท่นขุดเจาะ การผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งบุคคลที่ทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านก่อสร้างนอกชายฝั่งต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญด้านการก่อสร้างซึ่งเป็นความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน สัญญาจ้างระหว่างจำเลยที่ ๑ กับโจทก์จึงจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่

จำเลยที่ ๒ เป็นการเฉพาะ แม้สัญญาจ้างจะเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่จำเลยที่ ๒ แจ้งจำเลยที่ ๑ ว่าจะไม่ต่อสัญญาให้บริการซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำเลยที่ ๑ จึงหมดความจำเป็นในการว่าจ้างโจทก์เนื่องจากไม่สามารถจัดส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ อีกต่อไป การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์เมื่อครบกำหนดในสัญญาจ้างเพราะสาเหตุดังกล่าว เป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอแล้ว มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ส่วนที่จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ว่ามิได้เป็นนายจ้างตามมาตรา ๑๑/๑ เห็นว่า เมื่อคดีนี้รับฟังได้ว่ามิใช่การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมแล้ว โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม จึงไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ว่าจำเลยที่ ๒ เป็นนายจ้างโจทก์หรือไม่เพราะไม่ว่าจะวินิจฉัยไปในทางใดก็มาทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป พิพากษายืน

๑๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๘๗๕/๒๕๖๑ (เหมาค่าแรง มาตรา ๑๑/๑)

เรื่อง แม้ทำสัญญาจ้าง “ที่ปรึกษาด้านธรณีวิทยาประจำบ่อขุดเจาะ” มีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน และต่อสัญญาจ้างอีกคราวละ ๑ ปี เรื่อยมา แต่สัญญาทุกฉบับล้วนมีข้อความให้สิทธิทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา ๓๐ วัน ย่อมมีผลเป็นการไม่แน่นอนว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อใด จึงเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน อย่างไรก็ดี นายจ้างเลิกจ้างเมื่อครบกำหนดในสัญญาจ้าง จึงเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอแล้ว มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่ง **“ที่ปรึกษาธรณีวิทยาประจำบ่อขุดเจาะ”** ให้กับจำเลยที่ ๒ ซึ่งจดทะเบียน ณ ประเทศเบอร์มิวดา โดยโจทก์ทำงานอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๒ โจทก์ได้รับค่าจ้างจากจำเลยที่ ๒ ผ่านจำเลยที่ ๑ ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันและจ่ายเป็นงวดรายเดือน ทำสัญญาเป็นรายปีติดต่อกันเรื่อยมาเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี ๗ เดือน ต่อมาวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำเลยที่ ๑ ได้รับคำสั่งจากจำเลยที่ ๒ ให้มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเป็นเงิน ๘๗๙,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ ให้การว่าไม่ใช่นายจ้างโจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ เป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ ให้การว่ามิได้เป็นนายจ้าง **<u>กรณีพิพาทเรื่องเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมไม่อาจนำบทบัญญัติมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาปรับแก่จำเลยที่ ๒ ได้</u>** จำเลยที่ ๒ ไม่ใช่นายจ้างตามมาตรา ๑๑/๑ งานที่โจทก์ทำไม่ใช่งานอันเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๒ ศาลแรงงานกลาง พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์และจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ประเด็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า แม้จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน เมื่อครบกำหนดก็ต่อสัญญาจ้างอีกคราวละ ๑ ปี เรื่อยมา และสัญญาฉบับสุดท้ายกำหนดระยะเวลาจ้างไว้ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่สัญญาทุกฉบับล้วนมีข้อความให้สิทธิจำเลยที่ ๑ และโจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา ๓๐ วัน จากข้อตกลงดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการไม่แน่นอนว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อใด เพราะคู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้ จึงมิใช่เป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่เป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน อย่างไรก็ดีจำเลยที่ ๒ ทำสัญญาให้บริการและคำสั่งให้บริการกับจำเลยที่ ๑ เพื่อให้จำเลยที่ ๑ จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ว่าจ้างและจัดส่งบุคลากรดังกล่าวไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการสำรวจขุดเจาะ การวางท่อส่งแท่นขุดเจาะ การผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งบุคคลที่ทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านก่อสร้างนอกชายฝั่งต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญด้านการก่อสร้างซึ่งเป็นความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน สัญญาจ้างระหว่างจำเลยที่ ๑ กับโจทก์ **จึงจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ เป็นการเฉพาะ** แม้สัญญาจ้างจะเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่จำเลยที่ ๒ แจ้งจำเลยที่ ๑ ว่าจะไม่ต่อสัญญาให้บริการซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำเลยที่ ๑ จึงหมดความจำเป็นในการว่าจ้างโจทก์เนื่องจากไม่สามารถจัดส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ อีกต่อไป การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์เมื่อครบกำหนดในสัญญาจ้างเพราะสาเหตุดังกล่าว เป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอแล้ว มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๑๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๐๗/๒๕๖๑

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งวิศวกร งานของลูกจ้างเป็นงานโครงการประจำที่แท่นขุดเจาะน้ำมันประเทศเวียดนาม ลูกจ้างลาหยุดพักขอกลับประเทศไทยเนื่องจากจะมาดูแลบิดาที่ป่วย แต่ผู้บังคับบัญชาไม่อนุมัติ เนื่องจากบิดารักษาต่อเนื่องโดยวิธีนวดบำบัดเพื่อให้แขนมีกำลังขึ้น ไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีเร่งด่วนหรือมีความจำเป็นตามสมควรที่ต้องลากลับมาก่อนทั้งที่งานยังไม่เสร็จ จึงเป็นละทิ้งหน้าที่เกินกว่า ๓ วันทำงานติดต่อกัน

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นวิศวกร ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๘๗,๑๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ หลังจากโจทก์ปฏิบัติงานที่ประเทศเวียดนามเสร็จสิ้น โจทก์ขอลาหยุดเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยมาดูแลบิดาที่ป่วย ต่อมาวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โจทก์ได้รับหนังสือเลิกจ้างอ้างว่าขาดงานเกิน ๓ วัน และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ให้มีผลเป็นการเลิกจ้างวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับ

ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าก่อนหน้านี้โจทก์เพิ่งหยุดพักไปก่อนเป็นเวลา ๑ เดือนแล้ว อาการป่วยของบิดาโจทก์ไม่ได้มีอาการวิกฤตที่ต้องรีบกลับทันที จำเลยไม่อนุญาตแต่โจทก์ก็ยังฝ่าฝืน ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า โจทก์รับว่าได้ติดต่อนาย ป. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและเป็นผู้บังคับบัญชาโจทก์เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยแต่นาย ป. ไม่อนุญาตให้ลาพักเพราะงานยังไม่เสร็จ และได้ความจากเอกสารข้อมูลการพูดคุยผ่านระบบไลน์ว่า โจทก์แจ้งพนักงานของจำเลยว่าเมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วไม่ต้องจัดหารถให้โจทก์ เนื่องจากโจทก์จะไปเยี่ยมภริยาที่จังหวัดสระบุรี เมื่อพิจารณาประกอบอาการป่วยของบิดาโจทก์ซึ่งเป็นการรักษาต่อเนื่องโดยวิธีนวดบำบัดเพื่อให้แขนมีกำลังขึ้น ส่วนอาการทางร่างกายอื่นปกติ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีเร่งด่วนหรือมีความจำเป็นตามสมควรที่โจทก์จะลากลับมาก่อนทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จ การที่โจทก์เดินทางกลับมาประเทศไทยโดยไม่ทำงานใดๆ ให้จำเลยนับตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการขาดงานเกินกว่า ๓ วัน

งานที่โจทก์รับผิดชอบเป็นลักษณะงานโครงการ โจทก์เป็นผู้วางแผนการทำงานเสนอต่อผู้ว่าจ้างเมื่อมีการอนุมัติจึงจะปฏิบัติตามแผนงาน โจทก์รับว่างานของโจทก์ต้องทำต่อจากงานของบริษัทอื่น หากงานบริษัทอื่นยังไม่แล้วเสร็จ งานของโจทก์ก็ไม่อาจทำได้ สภาพงานจริงไม่ได้ทำงานตลอดเวลา เมื่อโจทก์เป็นผู้กำหนดแผนงานได้เองจึงย่อมกำหนดได้ว่า**<u>การทำงานเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด</u>** เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์เคยเสนอขอเบิกค่าล่วงเวลาใดๆ มาก่อน โจทก์เพิ่งมาขอเงินดังกล่าวเมื่อฟ้องเป็นคดีนี้ จึงเชื่อว่าโจทก์และจำเลยไม่ได้มีการตกลงการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุดเพราะหากมีการทำงานในลักษณะดังกล่าวของแต่ละโครงการ ก็ไม่มีเหตุผลใดที่โจทก์จะไม่ขอรับค่าล่วงเวลาในแต่ละโครงการเมื่องานแล้วเสร็จ ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าลักษณะงานของโจทก์มี ๒ รูปแบบ คือ งานที่ทำอยู่ในสำนักงาน (On Shore) และงานที่ต้องทำประจำที่แท่นขุดเจาะน้ำมัน (Off Shore) สาเหตุที่โจทก์มิได้ติดต่อจำเลยในช่วงที่หยุดพักเพราะโทรศัพท์เสีย ทั้งต้องไปช่วยงานศพของป้าและดูแลบิดาที่ได้รับอุบัติเหตุหกล้ม...การที่โจทก์ไม่เคยเสนอขอเบิกค่าล่วงเวลาหรือค่าทำงานในวันหยุดก็มิได้หมายความว่าโจทก์จะเสียสิทธิในการเบิกเงินดังกล่าวแต่อย่างใดนั้น เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๙ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

๑๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๐๐ /๒๕๕๘

เรื่อง งานก่อสร้างฐานขุดเจาะและท่อส่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันที่ต้องกระทำกลางทะเลเป็นงานที่อยู่ภายใต้บังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง ได้

จำเลยประกอบกิจการก่อสร้างฐานขุดเจาะและท่อส่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันที่ต้องกระทำกลางทะเล จำเลยจ้างโจทก์ให้ทำงานตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและเครื่องมือวัดอาวุโส แผนกประกอบและทดสอบระบบนอกฝั่ง เมื่องานของจำเลยเป็นกิจการก่อสร้างฐานขุดเจาะและท่อส่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันที่ต้องทำกลางทะเลและจำเลยมอบหมายให้โจทก์ทำงานเกี่ยวกับกิจการของจำเลยกลางทะเล จึงเป็นงานที่อยู่ภายใต้บังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยข้อ ๑ (๑) กำหนดว่า ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติโดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงาน แต่วันหนึ่งไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง กรณีมิใช่งานที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๑) ดังที่โจทก์อุทธรณ์มา เมื่อจำเลยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดให้ลูกจ้างซึ่งทำงานกลางทะเลทำงานได้วันละไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง และโจทก์ทำงานกลางทะเลตามที่ได้รับมอบหมายให้แก่จำเลยวันละไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดจากจำเลย ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน

๑๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๓๓/๒๕๕๗

เรื่อง ลูกจ้างทำงานตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่พนักงานวิทยุในกิจการปิโตรเลียม ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุไว้ชัดว่าเวลาทำงานปกติของลูกจ้างวันละ ๘ ชั่วโมง โดยนายจ้างตกลงกำหนดคำนวณแยกค่าจ้างในเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง วันละ ๑,๒๖๒.๘๖ บาท และค่าล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง วันละ ๙๔๗.๑๔ บาท รวมเป็น ๒,๒๑๐ บาท ค่าจ้างในเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง วันละ ๑,๒๖๒.๘๖ บาท และค่าล่วงเวลา ๔ ชั่วโมงวันละ ๙๔๗.๑๔ บาท รวมเป็น ๒,๒๑๐ บาท (รวม ๑๒ ชั่วโมง) ค่าชดเชยจึงนำเฉพาะค่าจ้างสำหรับการทำงานในเวลาปกติ ๘ ชั่วโมง วันละ ๑,๒๖๒.๘๖ บาท เท่านั้น มาเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่พนักงานวิทยุ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ ๒,๒๑๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกรอบระยะเวลาทำงานเมื่อครบ ๑๔ วันของเดือน ต่อมาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากครบเกษียณอายุ โดยมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ๒๔๐ วัน ในอัตราวันละ ๑,๒๖๒.๘๖ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๓๐๓,๐๘๖ บาท โจทก์ได้รับ

เรียบร้อยแล้วแต่เห็นว่าการจ่ายค่าชดเชยไม่ถูกต้อง เนื่องจากโจทก์ได้รับการปรับค่าจ้างจากเดิมวันละ ๒,๐๖๕ บาท เป็นวันละ ๒,๒๑๐ บาท โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ ๒,๒๑๐ บาท คิดเป็นเงิน ๕๓๐,๔๐๐ บาท ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์อีก ๒๒๗,๓๑๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าจำเลยจ้างโจทก์ทำงานในกิจการปิโตรเลียมและงานให้บริการที่เกี่ยวเนื่องและอยู่นอกฝั่งทะเล โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งในวันทำสัญญาโจทก์จำเลยตกลงกำหนดอัตราค่าจ้างทำงายแยกเป็นค่าจ้างในเวลาทำงานปกติ อัตราต่อวัน (๘ ชั่วโมง) วันละ ๘๗๔.๒๙ บาท ค่าล่วงเวลา (๔ ชั่วโมง) อัตราวันละ ๖๕๕.๗๑ บาท ค่าจ้างอัตราสุดท้ายของโจทก์คือ ค่าจ้างในเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง วันละ ๑,๒๖๒.๘๖ บาท และค่าล่วงเวลา ๔ ชั่วโมงวันละ ๙๔๗.๑๔ บาท รวมเป็น ๒,๒๑๐ บาท จำเลยได้จ่ายค่าชดเชยโดยคิดค่าจ้างอัตราสุดท้ายจากฐานค่าจ้างในเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง วันละ ๑,๒๖๒.๘๖ บาท เป็นเงินจำนวน ๓๐๓,๐๘๖ บาท ถูกต้องแล้ว

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๙ รับฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงานระบุไว้อย่างชัดเจนว่าค่าจ้างเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง วันละเท่าใด และค่าล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง วันละเท่าใด ข้อตกลงดังกล่าวก็มิได้ขัดต่อกฎหมายเพราะลักษณะหรือสภาพของงานที่โจทก์ทำคือพนักงานวิทยุนั้น จะต้องทำงานติดต่อกันไปซึ่งถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานได้และยังเป็นงานที่ต้องทำนอกฝั่งทะเลด้วย นอกจากนี้ในการหักเงินสมทบผู้ประกันตนร้อยละ ๕ และสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร้อยละ ๓ ก็หักจากยอดเงินค่าจ้างเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง เท่านั้น มิได้นำค่าล่วงเวลามาคิดหักด้วย และตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานก็ได้ระบุไว้ชัดว่าเวลาทำงานปกติของลูกจ้างวันละ ๘ ชั่วโมง จึงฟังได้ว่า อัตราค่าจ้างอัตราสุดท้ายของโจทก์วันละ ๑,๒๖๒.๘๘ บาท ดังนั้น ค่าชดเชยที่จำเลยจ่ายให้โจทก์ จำนวน ๓๐๓,๐๘๖ บาท จึงถูกต้องแล้ว

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์ทำงานติดต่อกันเป็นงานต่อเนื่องตลอดมา ทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง ซึ่งแม้จำเลยจะหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าจ้างโดยแยกเป็นอัตราค่าจ้างและค่าล่วงเวลา...รวมกันแล้วเท่ากับจำนวน ๒,๒๑๐ บาท ตามข้อเท็จจริงจำเลยจ่ายค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ ๒,๒๑๐ บาท รวมถึงค่าจ้างแทนการลาพักผ่อนตามใบรับเงิน...ก็ระบุชัดเจนว่าเป็นค่าจ้างแทนการลาพักผ่อน (ที่ถูกควรเป็น ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี)... อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๙ และนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายเพื่อให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าโจทก์ได้รับค่าจ้างวันละ ๒,๒๑๐ บาท จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้

อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๑๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๐๖๗ – ๑๙๑๓๙/๒๕๕๗ (เหมาค่าแรง)

เรื่อง ลักษณะงานของฝ่ายโจทก์กับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงมีความแตกต่างกันทั้งตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานและประสบการณ์ จึงไม่เข้ากรณีที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง , การส่งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่นายจ้างคำนวณผิดพลาดเนื่องจากคำนวณจากเงินค่าจ้างและเงินอื่น ต่อมานายจ้างทราบการคำนวณที่ถูกต้อง จึงเปลี่ยนแปลงโดยคำนวณเฉพาะค่าจ้างอย่างเดียว นายจ้างสามารถกระทำได้ มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณ

คดีนี้โจทก์ทั้ง ๗๘ คน ฟ้องจำเลยที่ ๑ นายจ้างผู้รับเหมาค่าแรง ฟ้องจำเลยที่ ๒ ผู้ประกอบกิจการว่า โจทก์กับพวกเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ และถูกส่งไปทำงานนอกชายฝั่งอ่าวไทยกับจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานขุดเจาะปิโตรเลียมในอ่าวไทย ได้รับค่าจ้างรายวัน โจทก์กับพวกทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง แต่จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้างค้างคืนนอกชายฝั่ง ค่าแรงงานเดินทางวันอาทิตย์ แลเงินอื่นๆ และจำเลยทั้งสองต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มให้แก่โจทก์ การกระทำของจำเลยที่ ๒ เป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ โดยเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โดยจำเลยที่ ๒ ต้องร่วมรับผิด จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ เนื่องจากเกษียณอายุและได้จ่ายค่าชดเชยครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ ๒ ได้ปฏิบัติต่อโจทก์กับพวกด้วยความเป็นธรรม ไม่ได้เลือกปฏิบัติและได้ดำเนินการตามกฎหมายทุกประการ

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่โจทก์ที่ ๑ และยกฟ้องโจทก์ที่ ๒- ๗๘ ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า การจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ต่างๆ ให้ฝ่ายโจทก์นั้น จำเลยที่ ๒ จะชำระให้จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๑ จะจ่ายให้ฝ่ายโจทก์โดยตรง ฝ่ายโจทก์ส่วนใหญ่จะสังกัดฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง ซึ่งแตกต่างจากลูกจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๒ ที่จะประจำอยู่ที่แท่นผลิตกลางเพื่อกำกับดูแลงานของแท่นผลิตย่อยที่ฝ่ายโจทก์ทำงานอยู่ สำหรับเงินที่ฝ่ายโจทก์เรียกร้องค่าจ้างค้างคืนนอกชายฝั่ง เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ กำหนดให้การทำงานในกิจการปิโตรเลียม ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง จำเลยที่ ๒ จึงคำนวณค่าล่วงเวลาต่อจากการทำงานชั่วโมงที่ ๘ โดยประมาณวันละ ๑,๒๓๕ บาท

เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๒ เป็นการทดแทนค่าล่วงเวลาที่ลูกจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๒ ไม่ได้รับ แต่ค่าล่วงเวลาดังกล่าวฝ่ายโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างรายวันอยู่ในบังคับของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ จึงมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลานับแต่ชั่วโมงที่ทำงานที่ ๘ อยู่แล้ว จำเลยที่ ๒ จึงจ่ายเงินดังกล่าวให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๒ การที่โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์มีเวลาทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง มิใช่วันละ ๘ ชั่วโมง การคำนวณค่าชดเชยจึงต้องคำนวณจากเวลาทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ฝ่ายโจทก์ส่วนใหญ่จะสังกัดฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงซึ่งแตกต่างจากลูกจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๒ ที่จะประจำอยู่ที่แท่นผลิตกลางเพื่อกำกับดูแลงานของแท่นผลิต ลักษณะงานของฝ่ายโจทก์กับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๒ มีความแตกต่างกันทั้งตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานและประสบการณ์ จึงไม่เข้ากรณีที่จำเลยที่ ๒ ต้องดำเนินการให้โจทก์ดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ในเงินค่าค้างคืนนอกชายฝั่งและเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น

ประเด็นการจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ ๕ ที่จำเลยที่ ๑ คำนวณจากค่าจ้างเฉพาะวันทำงานเพียง ๘ ชั่วโมง โดยไม่ได้คำนวณวันหยุดและส่วนที่เกินการทำงาน ๘ ชั่วโมงให้ด้วย เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณ ศาลฎีกาเห็นว่า เดิมจำเลยเคยคำนวณเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากรายได้ของลูกจ้างทั้งหมดในรอบปี ต่อมาจึงคำนวณใหม่โดยไม่รวมส่วนที่ไม่ใช่ค่าจ้าง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ทำให้เงินสะสมที่ส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีจำนวนน้อยลง ซึ่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง ให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างและให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุน และคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบและหักเงินสะสมในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้างหรือเงินเดือนประจำ การจ่ายเงินสมทบและหักเงินสะสมแม้จะเป็นสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นของลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงานตามความหมายของ “สภาพการจ้าง” ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕ แต่จำเลยที่ ๑ มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สภาพการจ้างนั้นจึงไม่ถือเป็น “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๐ วรรคสาม และแนวทางปฏิบัติที่จำเลยที่ ๑ เคยคำนวณจากรายได้ของลูกจ้างทั้งหมดในรอบปีโดยรวมรายได้ทั้งหมดจะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ ที่มีผลผูกพันจำเลยที่ ๑ ให้ต้องปฏิบัติโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ฝ่ายเดียวนั้น ก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้หลักของการแสดงเจตนาที่ต้องมิได้กระทำโดยสำคัญผิดกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่ เมื่อข้อเท็จจริงที่ยุติปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ เคยคำนวณเงินสมทบและเงินสะสมจากรายได้

ของโจทก์กับพวกในรอบปี นับแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ จำเลยที่ ๒ ตรวจสอบพบว่าจำเลยที่ ๑ จ่ายเงินสมทบสูงผิดปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับเงินสะสมส่วนของลูกจ้าง จำเลยที่ ๑ จึงได้คำนวณใหม่โดยไม่รวมส่วนที่ไม่ใช่ค่าจ้าง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ซึ่งเป็นการคำนวณที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง เห็นได้ว่าจำเลยที่ ๑ เคยคำนวณเงินสะสมและเงินสมทบจากรายได้ของลูกจ้างทั้งหมดในรอบปีโดยเข้าใจว่าส่วนที่เกินการทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างที่ต้องคำนวณด้วย จึงเป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ มีผลให้การแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๗ ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ ๑ ทราบคุณสมบัติที่แท้จริงของเงินส่วนที่เกินการทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง ซึ่งเป็นค่าล่วงเวลาว่าไม่ต้องนำมารวมคำนวณเงินสะสมและเงินสมทบเพราะไม่เข้าลักษณะของ “ค่าจ้าง” จำเลยที่ ๑ จึงมีสิทธิบอกล้างนิติกรรมที่เป็นโมฆียะนั้นได้ การที่จำเลยที่ ๑ เพียงแต่แสดงเจตนาคำนวณเงินสะสมและเงินสมทบจากรายได้ของลูกจ้างทั้งหมดใหม่โดยไม่รวมส่วนที่ไม่ใช่ค่าจ้าง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด จึงสามารถกระทำได้โดยมิใช่กรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ฝ่ายโจทก์ อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

๒๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๐๓-๓๐๐๔/๒๕๕๖

เรื่อง ผู้ประกอบกิจการถือเป็นนายจ้างตามมาตรา ๕(๓) ต้องร่วมกันหรือแทนกันจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า กับนายจ้างผู้รับเหมาค่าแรง

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ ผู้ประกอบการ และจำเลยที่ ๒ นายจ้างผู้รับเหมาค่าแรงให้ร่วมรับผิดกรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินโบนัส ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

จำเลยที่ ๑ ผู้ประกอบการ ให้การว่าโจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ แต่เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ส่วนจำเลยที่ ๒ ให้การว่าเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ขัดคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายไม่กลับมารายงานตัวที่ต้นสังกัดภายในกำหนดตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐

ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจ่ายค่าชดเชย ๔๙,๘๓๓ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๓,๘๔๒.๕๐ บาท ค่าเสียหาย ๓๓,๒๒๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย จำเลยที่ ๑ และ ๒ อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ ๑ ดำเนินกิจการประกอบโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่และติดตั้งแท่นเจาะได้ทำสัญญาจ้างจำเลยที่ ๒ ซึ่งมิใช่ผู้รับใบอนุญาตให้จัดหางาน (มิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน) ไปว่าจ้างลูกจ้างและส่งมาทำงานในกระบวนการผลิตให้แก่จำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ ส่งโจทก์ไปปฏิบัติงานที่บริษัทจำเลย

ที่ ๑ ตำแหน่งหัวหน้างานประกอบติดตั้งแท่นเจาะ โดยทำงานอยู่ภายใต้ข้อบังคับของจำเลยทั้งสองและภายใต้การบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ แม้จำเลยที่ ๑ จะไม่ใช่ผู้ว่าจ้างโจทก์โดยตรงก็ตามแต่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ (๓) ที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุ ให้ถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างของลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ด้วย จำเลยที่ ๑ จึงเป็นนายจ้างของโจทก์

โจทก์ทำงานตำแหน่งหัวหน้างานประกอบติดตั้งแท่นเจาะซึ่งมีลักษณะเป็นงานถาวร การที่จำเลยทั้งสองทำสัญญาจ้างโจทก์โดยมีกำหนดเวลาแต่จำเลยทั้งสองได้ต่อสัญญาจ้างโจทก์ทุกปีเรื่อยมาถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสาม เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ โจทก์เป็นผู้แทนลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับโบนัสต่อจำเลยที่ ๒ แต่ตกลงกันไม่ได้ แต่ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ จำเลยทั้งสองยึดบัตรพนักงานและไม่ให้โจทก์เข้าไปทำงานในบริษัทจำเลยที่ ๑ พฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยทั้งสองถือเป็นการเลิกจ้างแล้ว ที่จำเลยอ้างว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๓-๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังที่จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์แล้ว ถือไม่ได้ว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร พิพากษายืน

๒๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๙๖๖/๒๕๕๕

เรื่อง นายจ้างประกอบกิจการให้เช่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ โดยทำการบินสนับสนุนการสำรวจขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ลูกจ้างทำหน้าที่ขับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จากฐานที่ตั้งประจำไปค้างคืนที่แท่นขุดเจาะรับส่งคนและสินค้า ถือเป็นงานขนส่ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ ข้อ ๓ (๒) ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา การที่ลูกจ้างต้องพักค้างคืนที่แท่นขุดเจาะน้ำมัน ไม่ใช่กรณีนายจ้างกำหนดให้ทำงานล่วงเวลา แต่เป็นมาตการเพื่อความปลอดภัยโดยไม่ต้องการให้ทำการบินเวลากลางคืน และให้นักบินพักผ่อนอย่างเพียงพอ ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา , ลูกจ้างทำสัญญาฝึกอบรมกับนายจ้าง โดยมีหน้าที่ทำงานให้แก่นายจ้างไม่ต่ำกว่า ๖ ปี หลังฝึกอบรมเสร็จ หากผิดสัญญาหรือถูกเลิกจ้างเพราะความผิดต้องรับผิดชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในสัญญา เมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะกระทำผิดซ้ำคำเตือน ลูกจ้างจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับนายจ้าง (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องว่า วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๗ โจทก์กับจำเลยทำสัญญาฝึกอบรมและจ้างงานมีรายละเอียดว่าโจทก์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจัดส่งจำเลยไปฝึกอบรมการบินด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่ประเทศแคนาดาเป็นเวลา ๑๕๐ วัน และฝึกอบรมการบินที่จังหวัดสงขลาเป็นเวลา ๓๕ วัน เมื่อเสร็จการอบรม จำเลยมีหน้าที่ทำงานให้แก่โจทก์ไม่ต่ำกว่า ๖ ปี หากผิดสัญญาหรือถูกเลิกจ้างเพราะความผิดของจำเลยภายใน ๖ ปี จำเลยต้องรับผิดชำระเงินโจทก์ตามจำนวนที่ระบุในสัญญา ปรากฏว่า วันที่

๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๙ จำเลยไม่ยอมไปทำการบินจากฐานปฏิบัติการบินไปยังฐานขุดเจาะน้ำมันและบินกลับฐานปฏิบัติการในวันรุ่งขึ้นตามหน้าที่ปกติ โจทก์มีหนังสือเตือน แต่ต่อมาจำเลยไม่ยอมทำการบินและกลับตามหน้าที่อีก วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ โจทก์เลิกจ้างจำเลยเนื่องจากจำเลยขัดคำสั่งของโจทก์ที่ไม่ยอมบิน ซึ่งโจทก์เคยมีหนังสือเตือนแล้วแต่จำเลยยังกระทำซ้ำอีก จำเลยต้องรับผิดชะระเงินแก่โจทก์ตามสัญญา ขอบังคับให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๓,๗๐๐,๙๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ผิดสัญญาจ้างงานกล่าวคือ โจทก์ให้จำเลยทำงาน ๒๐ วัน หยุด ๑๐ วันต่อเดือน ทั้ง ๆ ที่ได้ตกลงกันว่าให้ทำงานเพียง ๒ สัปดาห์ หยุด ๒ สัปดาห์ โจทก์กำหนดให้จำเลยทำงานเกินกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างและค่าล่วงเวลา และโจทก์จัดให้จำเลยไปค้างคืนที่แท่นขุดเจาะกลางทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นที่ทุรกันดารและเป็นอันตราย โจทก์ผิดสัญญาอีกโดยกำหนดตารางบินให้จำเลยต้องพักค้างคืนที่แท่นขุดเจาะอีก เป็นเหตุจำเลยปฏิเสธการขับเครื่องบินที่ต้องไปค้างคืน โจทก์เลิกจ้างจำเลยโดยไม่ได้กระทำความผิด เป็นเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง และขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าจ้างค้างจ่าย และค่าล่วงเวลา พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ โดยมำการบินสนับสนุนการสำรวจขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ซึ่งจะทำการบินจากฐานปฏิบัติการสนามบินทหารเรือ จังหวัดสงขลา เพื่อรับส่งคน สินค้าและวัสดุภัณฑ์ โจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๑,๘๕๐,๔๘๕ บาท เพื่อแลกเปลี่ยนกับการฝึกอบรม จำเลยตกลงทำสัญญาจ้างงานกับโจทก์เป็นเวลา ๖ ปี โดยเริ่มทำงานทันทีที่เสร็จการฝึกอบรม หากผิดสัญญาหรือยกเลิกสัญญาจ้างในช่วงปีแรก ต้องชำระเงินแก่โจทก์ ๓ เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว... โจทก์กับจำเลยมีข้อตกลงว่าจำเลยมีหน้าที่ขับเครื่องบินจากฐานที่ตั้งประจำไปค้างคืนที่แท่นขุดเจาะและต้องทำงาน ๒๐ วัน หยุด ๑๐ วัน ต่อเดือน ต่อมาโจทก์มีคำสั่งให้จำเลยทำการบินจากฐานฯ แล้วบินกลับในวันรุ่งขึ้น แต่จำเลยปฏิเสธไม่ยอมทำ โจทก์ออกหนังสือเตือน ต่อมาจำเลยขัดคำสั่งอีก โจทก์เลิกจ้างมีผลวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ การเลิกจ้างจึงมีเหตุผลอันสมควรไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่เคยกำหนดให้จำเลยทำการบินเกินกว่า ๘ ชั่วโมง การพักค้างคืนที่แท่นขุดเจาะน้ำมัน ไม่ใช่การกำหนดให้ทำงานล่วงเวลา แต่เป็นมาตการเพื่อความปลอดภัย โดยไม่ต้องการให้ทำการบินเวลากลางคืน และให้นักบินพักผ่อนอย่างเพียงพอ และอีกประการหนึ่งเพื่อเตรียมไว้กรณีฉุกเฉิน เช่น ต้องทำการบินช่วยเหลือคนบาดเจ็บหรือใกล้เสียชีวิต เป็นต้น จึงไม่ใช่การทำงานล่วงเวลา

คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า การที่จำเลยต้องไปนอนพักค้างคืนที่แท่นขุดเจาะเป็นการทำงานล่วงเวลา และจำเลยมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาหรือไม่ เห็นว่า งานของโจทก์เป็นการลำเลียงหรือเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของทั่ว ๆ ไป ลักษณะงานที่จำเลยทำจึงเป็นงานขนส่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ ข้อ ๓ (๒) ซึ่งจำเลยไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ส่วนการนอนพักค้างคืนที่แท่นขุดเจาะเป็นลักษณะการทำงานซึ่งจำเลยทราบตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานและศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่เคยกำหนดให้จำเลยทำการบินเกินกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวันและจำเลยไม่เคยทำการบินเกินกว่า ๘ ชั่งโมงต่อวัน ดังนั้น การพักค้างคืนที่แท่นขุดเจาะน้ำมันจึงมิใช่การทำงานเกินเวลาทำงานปกติ อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

๒๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๙๘๘/๒๕๕๔

เรื่อง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย การทำงานรักษาความปลอดภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานอันเป็นธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ ผู้ประกอบกิจการถือเป็นนายจ้างด้วยตามมาตรา ๕ (๓) เดิม จึงต้องร่วมรับผิดกับนายจ้างจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างเหมาค่าแรงด้วย

จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์ทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ ๓๒๔ บาท โดยมอบหมายให้โจทก์ทำงานที่สนามบินทหารเรือสงขลาของจำเลยที่ ๒ ซึ่งประกอบกิจการพัฒนาและผลิตก๊าซธรรมชาติ ต่อมาจำเลยที่ ๒ ยกเลิกสัญญากับจำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ ต้องบอกเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยจำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ ต่อมาโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ รับผิดจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ (๓) ซึ่งเป็นกฎหมายเดิมที่ใช้บังคับกับคดีนี้ เป็นบทบัญญัติซึ่งมุ่งหมายให้การทำงานของลูกจ้างที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของผู้ประกอบการก็ถือเป็นการทำงานให้นายจ้างแล้ว ไม่ได้มุ่งเน้นว่าการทำงานต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตเท่านั้น จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการผลิตปิโตรเลียม ในกระบวนการผลิตมีหลายแผนกรวมทั้งแผนกรักษาความปลอดภัยด้วย ที่จำเลยที่ ๒ อ้างว่ากระบวนการผลิตอยู่ที่แท่นขุดเจาะในอ่าวไทยแสดงว่าต้องมีการรับส่งพนักงานจากแท่นขุดเจาะไปยังสนามบินทหารเรือสงขลา การทำงานรักษาความปลอดภัยของโจทก์ที่สนามบินทหารเรือสงขลาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานที่ต้องเดินทางกลับไปยังชายฝั่ง อันเป็นธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๒ ถือว่าจำเลยที่ ๒ เป็นนายจ้างโจทก์ตามบทบัญญัติดังกล่าวด้วย จำเลยที่ ๒ จึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ด้วย

๒๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๑๖ - ๙๐๔๓/๒๕๔๙

เรื่อง จำเลยที่ ๒ จ้างบริษัท ค. จัดหาคนงานเพื่อไปทำงานบนเรือ และงานดังกล่าวรับจ้างมาจากบริษัท A จำกัด ให้ดำเนินการเรื่องเรือเพื่อการผลิต ขนถ่าย จัดเก็บปิโตรเลียม จึงเป็นกรณีที่จำเลยที่ ๒ ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงโดยมอบหมายให้บริษัท ค. จัดหาลูกจ้างมาทำงานอันมิใช่ประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๒ จึงต้องถือว่าจำเลยที่ ๒ เป็นนายจ้างของลูกจ้างดังกล่าวตามมาตรา ๕ (๓)

โจทก์ทั้งยี่สิบแปดฟ้องโดยโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๙ และที่ ๑๒ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งยี่สิบแปด โจทก์ทั้งยี่สิบแปดอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ นิยามคำว่า “นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และหมายความรวมถึง...(๓) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงโดยมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับช่วงไปควบคุมดูแลการทำงานและรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้างดังกล่าวด้วย การที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นนี้เพื่อให้ลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงมีหลักประกันในสิทธิต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มากยิ่งขึ้น โดยสามารถฟ้องเรียกร้องสิทธิแก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงในฐานะนายจ้างได้ และผู้ประกอบกิจการซึ่งว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงก็จะต้องผูกพันตนในฐานะนายจ้างแก่ลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรง นับแต่บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ตนได้มอบให้รับช่วงไปควบคุมดูแลการทำงานและรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหนึ่ง หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ตนได้มอบหมายให้จัดหาลูกจ้างทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานนั้นได้ทำสัญญาจ้างลูกจ้าง และปลดเปลื้องการผูกพันตนในฐานะนายจ้างนับแต่สัญญาจ้างลูกจ้างนั้นสิ้นสุดลง เว้นแต่ยังมีข้อพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานระหว่างตนกับลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงนั้นอยู่ ไม่ว่าจะสิ้นสุดสัญญาจ้างกันแล้วหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ได้จ้างบริษัท ค. จำกัด ให้จัดหาคนงานหรือลูกจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่จำเลยที่ ๒ กำหนด เพื่อไปทำงานของจำเลยที่ ๒ บนเรือท. และงานดังกล่าวจำเลยที่ ๒ ได้รับจ้างจากบริษัท A จำกัด ให้ดำเนินการเรื่องเรือเพื่อการผลิต ขนถ่ายและจัดเก็บปิโตรเลียมที่ผลิตได้เพื่อเตรียมจำหน่าย จึงเป็นกรณีที่จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงโดยมอบหมายให้บริษัท ค. จำกัด จัดหาลูกจ้างมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน

โดยงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๒ จึงต้องถือว่าจำเลยที่ ๒ เป็นนายจ้างของลูกจ้างดังกล่าวด้วยตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และต่อมาเมื่อได้จัดตั้งจำเลยที่ ๑ ขึ้น และจำเลยที่ ๑ ได้รับโอนกิจการและพนักงานของบริษัท ค. จำกัด รวมทั้งสิทธิหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทดังกล่าวที่มีต่อจำเลยที่ ๒ มาด้วย เมื่อจำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบแปดให้ไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ บนเรือ ท. จำเลยที่ ๒ จึงเป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งยี่สิบแปดด้วย

โจทก์ทั้งยี่สิบแปดอุทธรณ์ในข้อ ๒.๓ ต่อไปอีกว่า เมื่อจำเลยที่ ๒ เป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งยี่สิบแปดแล้ว การที่จำเลยที่ ๒ จัดการให้โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๒๗ ทำสัญญาจ้างกับบริษัทใหม่เป็นการกระทำโดยมีเจตนาทำให้อายุงานของโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๒๗ ระงับไปและเริ่มนับอายุงานใหม่ ส่งผลเสียหายต่อการคำนวณค่าชดเชย เป็นการบีบบังคับโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๒๗ โดยไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม ผู้รับเหมาค่าแรงจึงเป็นเพียงตัวแทนเชิดของผู้ประกอบกิจการนั้น เห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๒๗ แต่ละสำนวนเพียงแต่กล่าวอ้างว่า เมื่อจำเลยที่ ๒ ได้ยกเลิกสัญญาจัดหาลูกจ้างกับจำเลยที่ ๑ ทำให้จำเลยที่ ๑ มีภาระต้องจ่ายค่าชดเชยจำนวนมาก จำเลยที่ ๑ จึงหาเหตุเรื่องการมารายงานตัวเพื่อให้โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๒๗ และลูกจ้างอื่นขาดงานจะได้เลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย การกระทำของจำเลยที่ ๑ ในการหาเหตุเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๒๗ โดยไม่สุจริตเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเท่านั้น โดยมิได้กล่าวอ้างเหตุเกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ตามอุทธรณ์แต่อย่างใด อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ทั้งยี่สิบแปดจึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ส่วนที่โจทก์ทั้งยี่สิบแปดอุทธรณ์ในข้อ ๒.๑ ว่า เงินค่าค้างคืนนอกฝั่งและค่าพาหนะเป็นค่าจ้างนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ นิยามคำว่า “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงานฯ ดังนั้น ค่าจ้างจึงต้องเป็นเงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายโดยการจ่ายนั้นเป็นค่าตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้าง และเป็นการทำงานสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติหรือตามผลงานที่ทำได้ในเวลาทำงานปกติ ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า เงินค่าค้างคืนนอกฝั่งเป็นเงินที่คำนวณจากการทำงานล่วงเวลา ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ นิยามคำว่า “การทำงานล่วงเวลา” หมายความว่า การทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติหรือเกินชั่วโมงทำงานในแต่ละวันที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกันตามมาตรา ๒๓ ในวันทำงานหรือวันหยุดแล้วแต่กรณี ดังนั้น เงินค่าค้างคืนนอกฝั่งจึงเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงาน

นอกหรือเกินเวลาทำงานปกติ ที่โจทก์ทั้งยี่สิบแปดอุทธรณ์ว่า การทำงานของโจทก์ทั้งยี่สิบแปดในชั่วโมงที่เก้าถึงชั่วโมงที่สิบสองในช่วงที่ค้างคืนนอกฝั่งเป็นระยะเวลาการทำงานตามปกติของโจทก์ทั้งยี่สิบแปด จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนเงินค่าพาหนะนั้น ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า การทำงานบนเรือมีรอบการทำงาน ๒๘ วัน และหยุดพักไม่ต้องทำงาน ๒๘ วัน เงินค่าพาหนะเป็นเงินที่จำเลยที่ ๑ เหมาจ่ายให้เป็นค่าเดินทางจากภูมิลำเนาที่พักเดินทางมายังท่าเรือจังหวัดระยองเพื่อไปขึ้นทำงานบนเรือท. จะให้ต่อเมื่อต้องเดินทางมาเพื่อขึ้นไปทำงานบนเรือเท่านั้น หากมิใช่รอบที่จะไปทำงานบนเรือก็จะไม่ได้รับเงินค่าพาหนะ และโจทก์แต่ละคนได้รับไม่เท่ากัน เห็นว่า การจ่ายค่าพาหนะดังกล่าว แม้จะจ่ายโดยเหมาจ่ายให้ แต่เมื่อโจทก์ทั้งยี่สิบแปด มีกำหนดเวลาทำงานติดต่อกันเป็นช่วง ช่วงละ ๒๘ วันที่ต้องปฏิบัติงานนอกฝั่งและช่วงที่ไม่ต้องปฏิบัติงานนอกฝั่งอีก ๒๘ วันสลับกันไป เงินค่าพาหนะจะจ่ายให้เฉพาะช่วงที่ต้องปฏิบัติงานนอกฝั่งและได้รับจำนวนไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงเป็นการจ่ายเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างสำหรับค่าเดินทางจากภูมิลำเนาไปยังท่าเรือจังหวัดระยอง มิได้จ่ายเพื่อตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติในวันทำงานของโจทก์ทั้งยี่สิบแปดและมิได้ประสงค์จะจ่ายเป็นค่าจ้าง จึงมิใช่ค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ค่าพาหนะนี้เป็นเพียงสวัสดิการที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่านั้น มิใช่ค่าจ้างจึงชอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ทั้งยี่สิบแปดในข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

งานขนส่งทางบก

๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๗๙๒/๒๕๖๘ (เหมาค่าแรง)

เรื่อง บริษัท A ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และบริการคลังสินค้า บริษัท B ประกอบกิจการจ้างเหมาแรงงาน ได้ส่งโจทก์ไปทำงานกับบริษัท A ตำแหน่งพนักงานตรวจสินค้า ซึ่งเป็นงานในส่วนธุรกิจในความรับผิดชอบ บริษัท A จึงเป็นนายจ้างตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ แม้ค่าครองชีพ เงินปรับขึ้น เงินโบนัสและเงินบวกพิเศษ เกิดจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างสหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัท A แล้วเจรจาตกลงกันได้และทำข้อตกลงฯ ไว้ บริษัท A ผู้ประกอบกิจการก็ต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันนั้นได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท A จัดให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ซึ่งประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงาน จำเลยที่ ๒ สั่งให้โจทก์ไปปฏิบัติงานกับจำเลยที่ ๑ **ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบสินค้าซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑** อันเป็นงานหลักในธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ต่อมาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๒ มีคำสั่งให้โจทก์ไม่ต้องไปทำงานกับจำเลยที่ ๑ อีก **ตลอดระยะเวลาการทำงานที่โจทก์ทำงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๗** โจทก์ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการค่าครองชีพ เงินโบนัส และเงินปรับขึ้นตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ **ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าครองชีพตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๘๑,๕๙๙ บาท** พร้อมดอกเบี้ย เงินปรับขึ้นในส่วนที่ขาดตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๗,๙๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย เงินโบนัสและเงินบวกพิเศษ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๒๕,๖๒๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า แม้งานที่โจทก์ทำนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ แต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา **โจทก์ทำหน้าที่ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑** ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเช่นเดียวกับโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามที่อ้าง **ซึ่งเป็นข้อตกลงฯ ที่ทำขึ้นระหว่างจำเลยที่ ๑ กับผู้แทนสหภาพแรงงาน เอ ไม่รวมถึงโจทก์ซึ่งไม่ใช่สมาชิกสหภาพแรงงานดังกล่าว** ค่าครองชีพและเงินปรับขึ้นถือเป็นค่าจ้าง โจทก์ต้องเรียกร้องภายในอายุความ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๘)

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ลาออกจากการเป็นลูกจ้างแล้ว และไม่มีกฎหมายใดให้สิทธิโจทก์เรียกร้องให้จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดต่อโจทก์

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าครองชีพ...บาท นับแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๒ เมษายน ๒๕๖๗ พร้อมดอกเบี้ย... **ให้จำเลยที่ ๑ ชำระโบนัสและเงินบวกพิเศษ...บาท นับแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗...**ให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินปรับขึ้น...บาท นับแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗....ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ **จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์**

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฯ ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า **จำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และบริการคลังสินค้า** จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการจ้างเหมาแรงงาน จำเลยที่ ๒ ส่งโจทก์ไปทำงานกับจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานตรวจสินค้า ค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ ๓๕๐ บาท เงินที่โจทก์เรียกร้องตามฟ้องเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นระหว่างที่โจทก์ยังเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ซึ่งโจทก์อ้างว่ายังได้รับไม่ครบถ้วน การพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ไม่ทำให้สิทธิเรียกร้องสิ้นสุด การทำงานของโจทก์**เป็นขั้นตอนส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการของจำเลยที่ ๑ ซึ่งรับจ้างขนถ่ายและขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า** จำเลยที่ ๑ จึงเป็นนายจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง จำเลยที่ ๑ ต้องดำเนินการให้โจทก์ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติระหว่างโจทก์กับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง **แม้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างรับเหมาค่าแรงไม่ได้ลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องหรือมีข้อตกลงกับผู้ประกอบกิจการ** แต่หากเป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ผู้ประกอบกิจการให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของตนเองไม่ว่าจะเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือสัญญาจ้างแรงงาน **ผู้ประกอบกิจการก็ต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันนั้นได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการดังกล่าวเช่นเดียวกัน** โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ ดังนั้น จำเลยที่ ๑ มีหน้าที่จ่ายค่าครองชีพและเงินปรับขึ้นนับตั้งแต่โจทก์มาปฏิบัติงานกับจำเลยที่ ๑ **แต่ค่าครองชีพและเงินปรับขึ้นเป็นค่าจ้าง มีอายุความ ๒ ปี สิทธิเรียกร้องค่าครองชีพนับแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และเงินปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงขาดอายุความ** สำหรับเงินปรับขึ้นเมื่อตามบันทึกข้อตลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของจำเลยที่ ๑ มีหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนขึ้นตามการประเมินผลงานแต่ในส่วนของโจทก์มิรับการประเมินผลงาน ไม่ปรากฏว่าโจทก์ถูกจำเลยที่ ๑ ตักเตือนหรือลงโทษทางวินัยในการทำงาน **การจัดเกรดเพื่อคำนวณเงินปรับขึ้นที่เกรด C จึงเหมาะสมและเป็นธรรม** ส่วนการจ่ายเงินโบนัสและเงินบวกพิเศษ โจทก์มิได้รับการประเมินจากจำเลยที่ ๑ เมื่อคำนึงถึงการปฏิบัติงานของโจทก์ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่าโจทก์ถูกจำเลยที่ ๑ ตักเตือนหรือลงโทษทางวินัยในการทำงาน **การจัดเกรดเพื่อคำนวณเงินโบนัสและเงินบวกพิเศษเป็นเกรด C จึงเหมาะสมและเป็นธรรม** และโจทก์ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่แตกต่างและเลือกปฏิบัติ **จำเลยที่ ๑ จึงต้อง**

จ่ายเงินโบนัสโจทก์ไม่น้อยกว่าที่จำเลยที่ ๑ จ่ายให้แก่ลูกจ้างโดยตรง โดยนำเงินช่วยเหลือที่โจทก์ได้รับมาหักออกจากเงินโบนัสที่จะได้รับ

ประเด็นที่จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ว่า งานที่โจทก์ทำไม่มีลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่ซึ่งมีลักษณะงานเช่นเดียวกันกับโจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงมิใช่นายจ้างโจทก์ตามมาตรา ๑๑/๑ โดยอ้างคำเบิกความพยานว่าโจทก์ทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปที่บรรจุหีบห่อที่ปิดผนึกแล้วว่าหมายเลขสินค้าตรงกับรายการสินค้าหรือไม่ ในขณะที่นาย B ลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ซึ่งทำงานในหน่วยงานเดียวกันกับโจทก์ทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญเป็นพิเศษ ทั้งต้องจัดทำรายงานและแก้ไขปัญหาในการตรวจสอบสินค้าเพราะความผิดพลาดในการตรวจสอบ...**อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง** ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

ประเด็นจำเลยที่ ๑ ต้องดำเนินการให้โจทก์ลูกจ้างรับเหมาค่าจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการค่าครองชีพ เงินปรับขึ้น เงินโบนัส และเงินบวกพิเศษที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่ เห็นว่า **แม้ค่าครองชีพ เงินปรับขึ้น เงินโบนัสและเงินบวกพิเศษ เกิดจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างสหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องต่อจำเลยที่ ๑ แล้วเจรจาตกลงกันได้และทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้** โดยข้อตกลงฯ ดังกล่าวล้วนทำข้อตกลงกันไว้ว่าจำเลยที่ ๑ ตกลงจ่ายค่าครองชีพ เงินปรับขึ้น เงินโบนัสและเงินบวกพิเศษแก่พนักงานทุกคนซึ่งหมายถึงลูกจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ ทุกคน ไม่ใช่จ่ายให้แก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือผู้ลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้อง หรือผู้มีส่วนในการเลือกตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจาเท่านั้น **การที่จำเลยที่ ๑ ไม่จ่ายค่าครองชีพ เงินปรับขึ้น เงินโบนัสและเงินบวกพิเศษ** แก่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างรับเหมาค่าแรงทำงานในส่วนธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ เช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ และไม่ได้มีลักษณะเป็นลูกจ้างทดลองงาน **จึงเป็นการเลือกปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑** จำเลยที่ ๑ จะอ้างเหตุยังไม่ประเมินผลงานลูกจ้างรับเหมาค่าแรงมาเป็นเหตุไม่จ่ายเงินโบนัสไม่ได้ จำเลยที่ ๑ จึงต้องจ่ายค่าครองชีพ เงินปรับขึ้น เงินโบนัสและเงินบวกพิเศษแก่โจทก์ที่เป็นธรรมโดยไม่คำนึงว่าโจทก์จะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามกฎหมายจากจำเลยที่ ๒ แล้วหรือไม่ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย **อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น**

๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๒๒/๒๕๖๗ (ไรเดอร์)

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งอาหาร กับ “ไรเดอร์”: ในการทำงาน “ไรเดอร์” เป็นการใช้แรงงานส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางในการรับงาน ค่าตอบแทนที่ได้ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงานโดยคิดเป็นรายชิ้น ไม่มีสถานประกอบกิจการเป็นหลักแหล่ง มีอิสระในการทำงาน โดยจะรับหรือไม่รับคำสั่งดังกล่าวก็ได้ การทำงานมีอิสระในการทำงานไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของบริษัท จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ ไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้างกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต อีคอมเมิร์ซธุรกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีนางสาว เอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจฯ จำเลยเป็นพนักงานตรวจแรงงาน โจทก์เป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับการส่งอาหาร เรียกว่า “AAAA” **<u>ซึ่งมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งอาหาร</u>** โจทก์ว่าจ้างบริษัทอื่นมาดำเนินการส่งอาหารแทนในลักษณะของสัญญาให้บริการรับขน โดยที่โจทก์ชำระเงินค่าจ้างตามจำนวนรายเที่ยวที่บริษัทรับขนได้ส่งอาหารให้โจทก์ ตามคำสั่งที่บริษัทรับขนได้รับเป็นสำคัญ หากวันใดไม่มีการส่งอาหาร โจทก์ก็ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่บริษัทรับขน การจ่ายค่าจ้างจำชะรำให้แก่บริษัทผู้รับขนโดยตรง เมื่อบริษัทรับขนได้วางบิลต่อโจทก์แล้ว การดำเนินการของบริษัทผู้รับขนที่รับจ้างโจทก์นั้น จะว่าจ้างบุคคลอื่นเป็นผู้รับจ้าง เรียกว่า “ไรเดอร์” โดยไรเดอร์จะได้รับค่าจ้างส่งอาหารเป็นรายเที่ยวเฉพาะวันที่มีการขนส่งสินค้าเท่านั้น หากวันใดไม่มีการส่งอาหาร ไรเดอร์ก็จะไม่ได้รับค่าจ้าง บริษัทนรับขนก็จะไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในวันนั้น ๆ ค่าจ้างดังกล่าวไม่ได้คิดกันเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ไรเดอร์ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ทั้งต้องจัดหาพาหนะสำหรับการส่งอาหารเองและรับผิดชอบค่าน้ำมันรถ ค่าบำรุงรักษารถ ค่าอะไหล่ และอุปกรณ์เกี่ยวกับรถเองทั้งสิ้น ไรเดอร์ไม่ได้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์และบริษัทรับขน หากไรเดอร์หยุดงานเพราะเจ็บป่วยหรือไปทำธุรกิจใด ๆ ก็ดี ไรเดอร์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่มุ่งต่อผลสำเร็จของงาน ไม่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมบังคับบัญชาของโจทก์ ไม่มีอำนาจลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด นาย ดำ กับพวกรวม ๑๐ คน จึงไม่ใช่ลูกจ้างโจทก์ นาย ดำ กับพวกรวม ๑๐ คน ยื่นคำร้องต่อการที่จำเลย พนักงานตรวจแรงงาน และจำเลยได้ออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย เป็นเงินรวม ๑,๔๔๓,๓๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วย ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยให้การว่า คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานชอบแล้ว ระหว่างพิจารณา ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งเรียก นาย ดำ กับพวกรวม ๑๐ คน เข้าเป็นจำเลยร่วม

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยร่วมทั้ง ๑๐ คนอุทธรณ์

<u>ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ</u>แผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงว่า นาย ดำ กับพวกรวม ๑๐ คน ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นพนักงานตรวจแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ส่งเรื่องให้พนักงานตรวจแรงงานจังหวัดชลบุรีดำเนินการ แล้ววินิจฉัยว่า การทำงานของจำเลยร่วมทั้ง ๑๐ เป็นการใช้แรงงานส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางในการรับงาน ถือเป็นแรงงานอิสระที่ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงานโดยคิดเป็นรายชิ้น ไม่มีสถานประกอบกิจการเป็นหลักแหล่ง ส่วนที่จำเลยร่วมนำสืบว่า ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ก็ดี ๓๐,๐๐๐ บาท ก็ดี ก็ได้ความจากจำเลยร่วมที่ ๑ เบิกความเองว่าได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชิ้นตามคำสั่งซื้อ เพียงแต่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างรับรองว่าจะได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท กรณีพนักงานทั่วไป และ ๓๐,๐๐๐ บาท กรณีเป็นหัวหน้างาน เท่านั้น แต่ก็มิได้นำหลักฐานการโอนและรับเงินผ่านบัญชีธนาคารมาแสดงต่อศาล ซึ่งเมื่อพิจารณาสถานะทางกฎหมายของพนักงานรับส่งอาหารดังเช่นนายดำ กับพวก ยังไม่ปรากฏว่ามีบทกฎหมายระบุชัดเจนว่า ผู้ทำงานเป็นพนักงานรับขนส่งอาหารหรือผู้ให้บริการรับส่งอาหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีสถานะทางกฎหมายอย่างไร จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาถึงสถานะทางกฎหมายของผู้ทำงานดังเช่นนายดำ กับพวก เสียก่อนว่า มีสถานะทางกฎหมายเช่นไรทางพิจารณาได้ความว่า แม้จะมีการระบุให้จำเลยร่วมกับพวกล็อกอิน และล็อกเอาท์เข้าไปในแอปพลิเคชันตมเวลาก็ตาม แต่จำเลยร่วมกับพวกก็มีอิสระในการทำงาน โดยจะรับหรือไม่รับคำสั่งดังกล่าวก็ได้ หากรับก็จะได้ผลงานคำสั่งซื้อดังกล่าว และจะนำไปรวมเป็นเงินที่จ่ายให้ทุกสิ้นเดือนตามผลงาน เมื่อพิจารณาประกอบการจ่ายค่าจ้างที่มีเพียงคำกล่าวอ้างของจำเลยร่วมแต่เพียงฝ่ายเดียวว่ามีการจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนทุกเดือนจำนวนเท่ากัน จึงขัดต่อข้อเท็จจริงและไม่ตรงกับที่เบิกความ ทั้งต้องเป็นผู้จัดหายานพาหนะในการส่งอาหาร น้ำมันรถ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ ดังนั้น สถานะของจำเลยร่วมกับพวกจึงอยู่ในสถานะผู้ทำงานอิสระ การจ้างงานของโจทก์กับจำเลยร่วม จึงมิใช่ลักษณะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน

คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยร่วมกับพวกทั้งสิบว่า จำเลยร่วมกับพวกเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิเคราะห์คำว่า “สัญญาจ้างแรงงาน” “นายจ้าง” และ “ลูกจ้าง” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ มาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ แล้ว การพิจารณาว่าโจทก์กับจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างและนายจ้างกันหรือไม่นั้น นอกจากจะพิจารณาว่าโจทก์และจำเลยร่วมมีความสัมพันธ์กันดังที่บัญญัติไว้ตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ยังต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่าจำเลยร่วมอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาโดยต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ของโจทก์ดังที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า การทำงานของจำเลยร่วมกับพวก ๑๐ คน เป็นการใช้แรงงานส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางในการรับงาน ค่าตอบแทนที่ได้ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงานโดยคิดเป็นรายชิ้น ไม่มีสถานประกอบกิจการเป็นหลักแหล่งมีอิสระในการทำงาน โดยจะรับหรือไม่รับคำสั่งดังกล่าวก็ได้.....ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมทั้ง ๑๐ คน จึงมิใช่นายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าการจ้างงานของโจทก์กับจำเลยร่วม มิใช่ลักษณะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสัญญาจ้างแรงงานนั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยร่วมทั้งสิบจึงฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

<u>หมายเหตุ</u>

คำพิพากษาคดีนี้ศาลได้พิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏและผูกพันเฉพาะคู่ความเท่านั้น ดังนั้น การพิจารณานิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน จำต้องอาศัยข้อเท็จจริงในสำนวนคดี ซึ่งหากข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปจากคดีนี้ แนวคำวินิจฉัยอาจเปลี่ยนแปลงได้

๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๔๑๒/๒๕๖๖ (พนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งอาหาร กับ “ไรเดอร์”: ในการทำงาน “ไรเดอร์” สามารถรับคำสั่งซื้อจากที่ใดก็ได้ ไม่ต้องเข้าไปประจำที่ทำการบริษัท “ไรเดอร์” ทำงานตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าในแอบพลิเคชัน ไม่ใช่ทำงานตามคำสั่งของบริษัท “ไรเดอร์” สามารถเลือกกดรับคำสั่งซื้อใดหรือไม่รับคำสั่งซื้อใดก็ได้ การทำงานมีอิสระในการทำงาน ไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของบริษัท จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ ไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้างกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาแก่นาย A กับพวก รวม ๑๗ คน โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว กล่าวคือ **<u>โจทก์ประกอบธุรกิจทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต ประกอบร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต อีคอมเมิร์ซ</u>** และธุรกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โจทก์เป็นผู้พัฒนาและเจ้าของแอปพลิเคชันส่งอาหาร “AAAA” **<u>ซึ่งมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งอาหาร</u>** โดยในการดำเนินการส่งอาหาร โจทก์จะว่าจ้างบริษัทอื่นมาดำเนินการแทนในลักษณะของสัญญาให้บริการรับขน โจทก์จะชำระค่าจ้างตามจำนวนรายเที่ยวที่บริษัทผู้รับขนได้ส่งอาหารให้โจทก์ตามคำสั่งที่บริษัทผู้รับขนได้รับ หากวันใดไม่มีการส่งอาหาร โจทก์ก็ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้บริษัทผู้รับขน ค่าจ้างจะชำระจากโจทก์ให้แก่บริษัทผู้รับขนโดยตรง เมื่อบริษัทผู้รับขนวางบิลต่อโจทก์ บริษัทผู้รับขนที่รับจ้าง

จากโจทก์จะไปว่าจ้างบุคคลอื่นมาเป็นผู้รับจ้างอีกทอดหนึ่งเรียกว่า “ไรเดอร์” **โดยไรเดอร์จะได้รับค่าจ้างส่งอาหารเป็นรายเที่ยวเฉพาะวันที่มีการขนส่งสินค้าเท่านั้น** หากวันใดไม่มีการส่งอาหาร ไรเดอร์ก็จะไม่ได้รับค่าจ้าง บริษัทผู้รับขนก็จะไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในวันนั้นๆ ค่าจ้างดังกล่าวไม่ได้คิดเป็นรายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน ไรเดอร์ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี **ทั้งต้องมีพาหนะที่ใช้สำหรับการส่งอาหาร โดยไรเดอร์จัดหามาเอง** และไรเดอร์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันรถ ค่าบำรุงรักษารถ ค่าอะไหล่ และอุปกรณ์เกี่ยวกับรถเองทั้งสิ้น ไรเดอร์ไม่อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์หรือบริษัทรับขน ไรเดอร์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันที่ไม่ได้ส่งอาหารและหยุดไป **การจ่ายค่าจ้างของไรเดอร์มีลักษณะมุ่งต่อผลสำเร็จของงาน ไม่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมบัญชาของโจทก์** โจทก์ไม่มีอำนาจลงโทษทางวินัยแก่ไรเดอร์ ไรเดอร์ไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานของโจทก์และบริษัทผู้รับขน โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โจทก์ว่าจ้างบริษัท BB จำกัด เป็นบริษัทรับขนในการรับผิดชอบส่งอาหารให้แก่โจทก์แต่ผู้เดียว โจทก์ชำระค่าจ้างส่งอาหารให้บริษัท BB จำกัด ตลอดมา โดยไม่เกี่ยวข้องกับนาย A กับพวก ๑๗ คน

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยร่วมทั้ง ๑๗ คนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า **ตามทางไต่สวน**ไม่ปรากฏพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่าโจทก์จ่ายค่าจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานให้แก่นาย A กับพวกโดยตรง ทั้งไม่ปรากฏว่ามีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่โจทก์กำหนดให้นาย A กับพวกต้องปฏิบัติตาม **ในการทำงานนาย A กับพวกสามารถรับคำสั่งซื้อจากที่ใดก็ได้ ไม่ต้องเข้าไปประจำที่ทำการของโจทก์ นาย A กับพวก ทำงานตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าในแอบพลิเคชัน ไม่ใช่ทำงานตามคำสั่งของโจทก์** นาย A กับพวก สามารถเลือกกดรับคำสั่งซื้อใดหรือไม่รับคำสั่งซื้อใดก็ได้ นาย A กับพวกยังมีอิสระในการทำงาน การทำงานจึงไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของโจทก์ โจทก์และนาย A กับพวกจึงไม่มีนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ ไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้างกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ **กรณีมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน**

ที่นาย A กับพวกอุทธรณ์ในทำนองว่า นาย A กับพวกได้รับเงินเดือน ค่าเสื่อมสภาพรถจักรยานยนต์ ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์รายเดือน และค่าคอมมิชชันจากการส่งอาหารจากการทำงานให้แก่โจทก์ นาย A กับพวกไปสมัครงาน ณ ที่ทำการของโจทก์ เวลาเริ่มทำงานก็ต้องไปรอรับงานจากลูกค้าที่สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันอาหาร “AAAA” ของโจทก์ ณ ที่ทำการโจทก์ ผู้ที่ดูแลการรับสมัครงานก็เป็นพนักงานของโจทก์สถานที่ทำงานตามบัตรพนักงานก็เป็นที่อยู่ของโจทก์ บริษัท BB จำกัด เป็นบริษัทรับขนที่โจทก์ว่าจ้างให้

ส่งอาหารก็มีที่ทำการเดียวกับโจทก์ การทำงานต้องทำตามคำสั่งของแพลตฟอร์มที่โจทก์กำหนด โจทก์สามารถตรวจสอบการทำงานของนาย A กับพวกได้ตลอดเวลาซึ่งแสดงให้เห็นอำนาจบังคับบัญชาแล้ว...อุทธรณ์ดังกล่าว**ล้วนเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒** เพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

หมายเหตุ

คำพิพากษาคดีนี้ศาลได้พิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏและผูกพันเฉพาะคู่ความเท่านั้น ดังนั้น การพิจารณานิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน จำต้องอาศัยข้อเท็จจริงในสำนวนคดี ซึ่งหากข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปจากคดีนี้ แนวคำวินิจฉัยอาจเปลี่ยนแปลงได้

๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๐๗/๒๕๖๗ (งานขนส่งทางบก)

เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของโจทก์กับพนักงานขับรถคู่กะจะสลับกันขับรถบรรทุกตลอดเส้นทาง จากจังหวัดชลบุรีไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเส้นทางแต่ละช่วงพนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่คนละ ๖ - ๘ ชั่วโมง ยกเว้นบางวันที่อาจขับรถเกินเวลาทำงานปกติ แสดงให้เห็นว่าจำเลยกำหนดให้พนักงานขับรถบรรทุก ๒ คน ประจำรถบรรทุกแต่ละคัน งานขับรถของโจทก์จึงเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อโจทก์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถบรรทุกในช่วงเวลาที่ตนรับผิดชอบ แม้โจทก์ต้องพักอยู่ในรถบรรทุกในระหว่างที่พนักงานขับรถคู่กะกำลังปฏิบัติหน้าที่ขับรถ อาจทำให้ขาดความสะดวกสบายหรือไม่อิสระไปบ้าง แต่ก็เป็นเพราะลักษณะหรือสภาพของงานขนส่งทางบก ดังนั้น เวลาที่โจทก์พักในรถบรรทุกโดยไม่ได้ทำหน้าที่ขับรถบรรทุกจึงไม่เป็นการทำงาน โจทก์ไม่มีสิทธินำเวลาที่โจทก์พักอยู่ในรถบรรทุกขณะที่พนักงานขับรถคู่กะเป็นผู้ขับรถบรรทุกมาเป็นฐานในการคำนวณค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติ

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเที่ยวย้อนหลัง ๖ เดือน คือเดือนกันยายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๕,๖๓๕ บาท ค่าล่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๔๑๖ ชั่วโมง เป็นเงิน ๖๙๓,๕๐๓ บาท ค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ ตั้งแต่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวม ๓๐ วัน จำนวน ๔๔๓ ชั่วโมง เป็นเงิน ๕๘,๕๕๓.๔๔ บาท ค่าชดเชย เป็นเงิน ๑๘๘,๕๕๓.๔๔ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ และค่าทำงานล่วงเวลา เป็นเงิน ๒๕๑,๑๔๖.๑๙ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็น ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ในประเด็นว่า จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันทำงาน และค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์แก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด โดยให้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

จำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า **เวลาที่โจทก์พักอยู่ในรถบรรทุกโดยไม่ได้ขับรถเป็นเวลาทำงานหรือไม่ และต้องนำเวลาดังกล่าวมาเป็นฐานในการคำนวณค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติหรือไม่** เห็นว่า โจทก์เป็นพนักงานขับรถบรรทุกมีหน้าที่ขับรถบรรทุกไปรับแร่ทองแดงที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วกลับมายังประเทศไทยผ่านด่านชายแดนจังหวัดหนองคาย โจทก์จึงเป็นลูกจ้างในงานขนส่งทางบก ซึ่งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒... ข้อ ๓... ข้อ ๖ กำหนดว่า...ดังนั้น งานขนส่งทางบกจึงมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาการทำงานโดยลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะในงานขนส่งทางบกมีเวลาทำงานปกติไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง และนายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างได้ไม่เกินวันละ ๒ ชั่วโมง ในกรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาเกินวันละ ๒ ชั่วโมง แม้จะไม่ชอบด้วยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ข้อ ๓ วรรคสอง แต่เมื่อลูกจ้างยินยอมทำงานล่วงเวลาเกินวันละ ๒ ชั่วโมง ลูกจ้างก็ย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำทุกชั่วโมง เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า งานที่โจทก์ต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานคือการขับรถบรรทุกสินค้า จำเลยจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าเที่ยว ในส่วนของเงินค่าเที่ยวเป็นการจ่ายตามผลงานที่โจทก์ทำได้และจ่ายให้เป็นรายเที่ยวในลักษณะเป็นหน่วยการทำงานในแต่ละหน่วยในการปฏิบัติหน้าที่งานขนส่ง **โจทก์เดินทางไปและกลับพร้อมกับพนักงานขับรถคู่กะ พนักงานขับรถคนใดเป็นผู้ทำหน้าที่ขับรถบรรทุกจะต้องนำใบขับขี่ของตนไปรูดที่เครื่องรูดบัตรประจำรถก่อน** เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลประจำรถ การทำงานของโจทก์มีเวลาสิ้นสุดที่ไม่แน่นอน จำเลยจึงจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการทำงานของพนักงานขับรถบรรทุก การปฏิบัติหน้าที่ของโจทก์กับพนักงานขับรถคู่กะจะสลับกันขับรถบรรทุกตลอดเส้นทาง กล่าวคือ **คนแรกขับจากจังหวัดชลบุรี ไปถึงจังหวัดขอนแก่นแล้ว จะเปลี่ยนให้พนักงานขับรถคนที่ ๒ ขับรถบรรทุกจากขอนแก่นไปยังจังหวัดหนองคาย หลังจากนั้นจะสลับให้พนักงานขับรถคนแรกขับรถบรรทุกต่อไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนพนักงานขับรถคนที่ ๒ จะต้อง**

<u>พักรออยู่ที่จังหวัดหนองคาย จนเมื่อรับสินค้าเสร็จแล้วพนักงานขับรถคนแรก จะขับรถบรรทุกกลับมายังจังหวัดหนองคาย พนักงานขับรถคนที่ ๒ จึงกลับมาทำหน้าที่ขับรถบรรทุกต่อไปยังจังหวัดขอนแก่น หลังจากนั้นพนักงานขับรถคนแรกจะรับช่วงต่อเป็นผู้ขับรถบรรทุกต่อไปยังจังหวัดชลบุรี</u> โดยเส้นทางแต่ละช่วงพนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่คนละ ๖ - ๘ ชั่วโมง ยกเว้นบางวันที่อาจขับรถเกินเวลาทำงานปกติ แสดงให้เห็นว่าจำเลยกำหนดให้พนักงานขับรถบรรทุก ๒ คน ประจำรถบรรทุกแต่ละคัน เพื่อมิให้การทำงานขับรถขนส่งสินค้าทางไกลของลูกจ้างแต่ละคนเกินระยะเวลาทำงานตามที่กฎหมายกำหนด **<u>งานขับรถของโจทก์จึงเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อโจทก์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถบรรทุกในช่วงเวลาที่ตนรับผิดชอบเท่านั้น</u>** เพราะหากนับเวลาที่โจทก์อยู่ในรถบรรทุกตลอดเวลารวมกันโดยไม่พิจารณาว่าโจทก์ขับรถบรรทุกจริงในช่วงเวลาใดแล้ว จะทำให้การนับระยะเวลาการทำงานของโจทก์หรือพนักงานขับรถทุกคนเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งที่ไม่มีการปฏิบัติงานจริงแต่อย่างใด แม้โจทก์ต้องพักอยู่ในรถบรรทุกในระหว่างที่พนักงานขับรถคู่กะกำลังปฏิบัติหน้าที่ขับรถอาจทำให้โจทก์ขาดความสะดวกสบายหรือไม่อิสระไปบ้าง แต่ก็เป็นเพราะลักษณะหรือสภาพของงานขนส่งทางบกซึ่งมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานตามกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากการจ้างแรงงานในประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ลูกจ้างต้องขับรถทางไกลเป็นระยะเวลานานติดต่อกันจนกระทบต่อสวัสดิภาพของลูกจ้างเอง ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน เวลาที่โจทก์พักในรถบรรทุกโดยไม่ได้ทำหน้าที่ขับรถบรรทุกจึงไม่เป็นการทำงานให้แก่จำเลยตามสัญญาจ้างแรงงาน โจทก์จึงไม่สามารถนำเวลาที่โจทก์มิได้ขับรถบรรทุกมาเป็นฐานในการคำนวณค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติได้ ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยให้นำเวลาที่โจทก์อยู่ในรถบรรทุกทั้งหมดแม้โจทก์จะไม่ได้ทำหน้าที่ขับรถมาเป็นฐานในการคำนวณค่าตอบแทนการทำงานปกติด้วยนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

<u>พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์ไม่มีสิทธินำเวลาที่โจทก์พักอยู่ในรถบรรทุกขณะที่พนักงานขับรถคู่กะเป็นผู้ขับรถบรรทุกมาเป็นฐานในการคำนวณค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติ</u> นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๔ - ๒๙/๒๕๖๓ (เลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

เรื่อง นายจ้างจัดตารางซึ่งกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์เป็นวันอื่นไม่ใช่วันอาทิตย์ ลูกจ้างก็ยินยอมปฏิบัติตามแต่โดยดี ข้ออ้างนายจ้างจึงไม่เป็นความจริง และนับแต่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน นายจ้างไม่เคยมีผลประกอบการขาดทุน ปัจจุบันก็ยังประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งคนขับรถหัวลากซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับลูกจ้างที่เลิกจ้าง ก่อนเลิกจ้างก็มิได้เสนอตำแหน่งงานใหม่ให้ลูกจ้างกับพวกแต่อย่างใด จึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ทั้ง ๗ คน ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานขับรถหัวลาก ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐บาท และ.....บาท วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวก อ้างว่าไม่สามารถหางานในตำแหน่งใด ๆ ที่เหมาะสมได้ โดยโจทก์กับพวกมิได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าเที่ยวค้างจ่าย พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยได้รับผลกระทบด้านธุรกิจที่คาดการณ์ว่าจะมีลูกค้าเริ่มใช้บริการรับส่งสินค้าจากลานตู้สินค้าสู่จุดหมายที่ลูกค้ากำหนด จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการดำเนินธุรกิจและขอให้พนักงานทั้งหมด ๕๙ คน เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์จากวันอาทิตย์เป็นวันอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ลูกค้าของจำเลยดำเนินกิจการอยู่ โจทก์ทั้งเจ็ดไม่ยินยอมเปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ จำเลยพยายามหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้แก่โจทก์กับพวกแล้วแต่ไม่สามารถหาได้ จึงต้องเลิกจ้างเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าเที่ยวค้างจ่าย ๒๓๔,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าเที่ยวค้างจ่าย ๒๕๗,๔๐๐ บาท.โจทก์ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๗..... พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การวินิจฉัยว่ากรณีใดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น ศาลชอบที่จะพิจารณาถึงสาเหตุแห่งการเลิกจ้างเป็นสำคัญว่ามีเหตุจำเป็นหรือสมควรเพียงพอที่จะเลิกจ้างหรือไม่ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อจำเลยจัดตารางซึ่งกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์เป็นวันอื่นไม่ใช่วันอาทิตย์ โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ - ๗ ก็ยินยอมปฏิบัติตามแต่โดยดี ข้ออ้างว่าโจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ - ๗ ไม่ยอมเปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์จึงไม่เป็นความจริง นับแต่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันจำเลยไม่เคยมีผลประกอบการขาดทุน ปัจจุบันจำเลยก็ยังประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งคนขับรถหัวลากซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับโจทก์ที่ ๑ - ๗ และก่อนเลิกจ้าง จำเลยก็มิได้เสนอตำแหน่งงานใหม่ให้โจทก์กับพวกแต่อย่างใด ข้ออ้างว่าจำเลยได้รับผลกระทบต้องเลิกจ้างโจทก์กับพวก และก่อนเลิกจ้างได้พยายามหางานในตำแหน่งอื่นให้แล้ว จึงไม่เป็นความจริงเช่นกัน นอกจากนี้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าโจทก์กับพวกกระทำผิดใดหรือมีการกระทำอันเป็นเหตุให้เลิกจ้างได้ จึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ พิพากษายืน

๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๖๒ – ๑๖๖๔/๒๕๖๒

เรื่อง ค่าเที่ยวการขับรถเหมาจ่าย และค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันเหมาจ่าย เป็นค่าจ้าง แต่ “ค่าขับรถด้วยความปลอดภัย” มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจ่ายเงินเพื่อจูงใจ จึงไม่ใช่ค่าจ้าง , ลูกจ้างในงาน “ขับรถบรรทุกน้ำมัน” มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติ โดยต้องคำนวณค่าจ้าง

ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ไม่จำกัดเฉพาะเวลาที่ขับรถเท่านั้น แต่หมายความรวมถึง ระยะเวลาที่ลูกจ้างเดินทางไปที่ทำการเพื่อพักรองานและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขับรถไปส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้า

คดีนี้โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน ค่าจ้างเดือนละ ๙,๒๔๐ บาท ค่าเที่ยวการขับรถเหมาจ่าย ๙,๕๐๐ บาท ค่าขับรถด้วยความปลอดภัยเหมาจ่าย ๓,๐๐๐ บาท ค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันเหมาจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๗๔๐ บาท โจทก์ทั้งสามทำงานเกินเวลาทำงานทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ต่อมาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และ ๒ และวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๓ โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม **ค่าทำงานเกินเวลา ๑,๐๖๐,๐๒๐ บาท (ของโจทก์ที่ ๑)** โจทก์ที่ ๒.....โจทก์ที่ ๓....พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ **จำเลยให้การว่า**โจทก์กับพวกกระทำผิดร้ายแรง โจทก์ไม่ได้ทำงานเกินเวลา ค่าเที่ยวการขับรถเหมาจ่าย ค่าขับรถด้วยความปลอดภัยเหมาจ่ายและค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันเหมาจ่าย ไม่ใช่ค่าจ้าง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว เห็นว่า **ค่าเที่ยวการขับรถ และค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมัน เป็นการจ่ายตอบแทนการทำงาน จึงเป็นค่าจ้าง** พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งสามพร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์ทั้งสามและจำเลยอุทธรณ์

ประเด็น “ค่าขับรถด้วยความปลอดภัย” ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า เมื่อการจ่ายค่าขับรถด้วยความปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุเหมาจ่ายให้เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท **มีหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อจูงใจให้โจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันจะต้องขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ** จึงจะได้รับเงินดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน หากเกิดอุบัติเหตุโดยเป็นความผิดของโจทก์ทั้งสามก็จะไม่ได้รับเงินดังกล่าว เงินค่าขับรถด้วยความปลอดภัยที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งสามจึงมิใช่เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ อันจะถือว่าเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ที่จะต้องนำไปรวมเป็นค่าจ้างในการคำนวณจ่ายค่าชดเชย

ประเด็นค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การขนส่งน้ำมันต้องทำต่อเนื่องไป ทั้งการรอคิวรับงานใช้เวลา ๒ – ๔ ชั่วโมง ต้องเอารถไปตรวจสภาพก่อนแล้วรอรับใบระบุชนิดน้ำมัน ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องไปขอรับเอกสารพร้อมซีลล็อกฝาถังน้ำมัน แล้วนำรถไปเข้าคิวบรรจุน้ำมันลงถังใช้เวลาอีก ๒ ชั่วโมง ขับรถบรรทุกน้ำมันไปส่งให้ลูกค้า เวลาในการขับรถขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จะไปส่งน้ำมัน เสร็จแล้วต้องขับรถกลับมาที่ทำการจำเลยเพื่อรอเติมน้ำมันและรอรับงานเที่ยวต่อไป

เห็นว่า งานที่โจทก์ทั้งสามต้องปฏิบัติคือ **“การขับรถบรรทุกน้ำมัน”** ไปส่งให้แก่ลูกค้าของจำเลย ทำงานจันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ **โจทก์ทั้งสามจึงถือเป็น ลูกจ้างของจำเลยในงานขนส่งทางบกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๙) ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ข้อ ๖** มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินเวลาทำงานปกติตามจำนวนเวลาที่โจทก์ทั้งสามทำงานเกินจากวันละ ๗ ชั่วโมง **เพราะเป็นงานเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) โดยต้องคำนวณค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่โจทก์ทั้งสามปฏิบัติงานให้แก่จำเลย ไม่จำกัดเฉพาะเวลาที่โจทก์ทั้งสามขับรถเท่านั้นแต่หมายความรวมถึงระยะเวลาที่โจทก์ทั้งสามเดินทางไปที่ทำการของจำเลยเพื่อพักรองานและระยะเวลาที่โจทก์ทั้งสามต้องดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขับรถไปส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้า** โดยถือเกณฑ์คำนวณค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติเฉลี่ยจากค่าเที่ยวการขับรถและค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมัน รวมกับค่าจ้างพื้นฐาน ได้ค่าจ้างเฉลี่ยวันละหรือชั่วโมงละเท่าใด แล้วนำค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงนั้นมาคำนวณค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป แต่จำนวนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินคำขอ โดยพิจารณาพยานหลักฐานจากเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานตามมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ ด้วย **ฉะนั้น** ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า **ไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสามทำงานเกินเวลาปกติในวันใดและเป็นวันละ ๑๐ ชั่วโมง ได้อย่างไร** กรณีจึงไม่อาจกำหนดให้จำเลยจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติได้นั้น **ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ กรณีจึงต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและพิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติ โดยถือเกณฑ์ดังที่ได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วพิพากษาคดีใหม่**

ประเด็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เห็นว่า โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ทราบว่าข้อเรียกร้องเกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงินค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันยุติไปแล้ว โดยจำเลยตกลงนำวิธีการจ่ายเงินค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันในรูปแบบเดิมกลับมาใช้ตามที่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ กับพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันของจำเลยเคยยื่นข้อเรียกร้องแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะยื่นข้อเรียกร้องข้อนี้อีกแม้โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ กับพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันของจำเลยยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงินค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันรวมมากับข้อเรียกร้องข้ออื่นต่อจำเลยอีก แต่การยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถบรรทุกน้ำมันของโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ จึงรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ กระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จึงนำเหตุดังกล่าวมาเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ไม่ได้ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และ ๒ โดยไม่มีเหตุอันควร จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

การที่โจทก์ที่ ๓ ไม่มาขับรถบรรทุกน้ำมันในวันที่ได้รับมอบหมาย โดยอ้างว่าโทรศัพท์ขอลากิจจากหัวหน้างาน แต่เมื่อหัวหน้างานไม่อนุญาตให้โจทก์ที่ ๓ ลากิจ และโจทก์ที่ ๓ ไม่มาทำงานตามที่ได้รับมอบหมายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จนเป็นเหตุให้จำเลยต้องถูกลูกค้าแจ้งเตือนการให้บริการ โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ที่ ๓ ลาหยุดงานโดยมีเหตุอันสมควร และโจทก์ที่ ๓ ลาหยุดงานถูกต้องตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ดังนั้น การที่โจทก์ที่ ๓ ไม่มาขับรถตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แสดงถึงความไม่รับผิดชอบในการทำงานของโจทก์ที่ ๓ จึงเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๓ ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุอันควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และ ๒ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ถือว่าจำเลยบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีผลเป็นการเลิกสัญญาเมื่อถึงกำหนดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปคือวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองให้มีผลวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างที่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ผู้เป็นลูกจ้างมีสิทธิได้รับหากอยู่ทำงานจนถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๒ วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสอง

พิพากษาแก้เป็น ให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ย ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ ที่ ๑ และที่ ๒ โดยให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณากำหนดค่าเสียหาย ให้ฟังข้อเท็จจริงและพิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติแก่โจทก์ทั้งสามตามนัยที่วินิจฉัยข้างต้น หากศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่าข้อเท็จจริงจะเป็นผลให้คำพิพากษาเปลี่ยนแปลงก็ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๐๒๐ – ๓๐๒๑/๒๕๖๒

เรื่อง ค่าเที่ยวการขับรถเหมาจ่าย และค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันเหมาจ่าย เป็นค่าจ้าง แต่ “ค่าขับรถด้วยความปลอดภัย” มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจ่ายเงินเพื่อจูงใจ จึงไม่ใช่ค่าจ้าง , ลูกจ้างในงาน “ขับรถบรรทุกน้ำมัน” มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติ โดยต้องคำนวณค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ไม่จำกัดเฉพาะเวลาที่ขับรถเท่านั้น แต่หมายความรวมถึง ระยะเวลาที่ลูกจ้าง

เดินทางไปที่ทำการเพื่อพักรองานและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขับรถไปส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้า

คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน โจทก์ที่ ๑ ค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และโจทก์ที่ ๒ ค่าจ้างเดือนละ ๙,๒๕๐ บาท ค่าเที่ยวการขับรถเหมาจ่าย ๙,๕๐๐ บาท ค่าขับรถด้วยความปลอดภัยเหมาจ่าย ๓,๐๐๐ บาท ค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันเหมาจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และ ๓๑,๗๕๐ บาท ตามลำดับ โจทก์ทั้งสองทำงานเกินเวลาทำงานทุกวัน วันละ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ต่อมาวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๓โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าทำงานล่วงเวลา พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ **จำเลยให้การว่า**โจทก์กับพวกกระทำผิดร้ายแรง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าทำงานเกินเวลา ค่าเที่ยวการขับรถเหมาจ่าย ค่าขับรถด้วยความปลอดภัยเหมาจ่าย และค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันเหมาจ่าย ไม่ใช่ค่าจ้าง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของโจทก์ทั้งสองไม่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง ข้อเท็จจริงไม่อาจกำหนดค่าทำงานเกินเวลาปกติของโจทก์ทั้งสองได้ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์ทั้งสองและจำเลยอุทธรณ์

ประเด็น “ค่าขับรถด้วยความปลอดภัย” ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า เมื่อการจ่ายค่าขับรถด้วยความปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุเหมาจ่ายให้เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท **มีหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อจูงใจให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันจะต้องขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ** จึงจะได้รับเงินดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน หากเกิดอุบัติเหตุโดยเป็นความผิดของโจทก์ทั้งสองก็จะไม่ได้รับเงินดังกล่าว เงินค่าขับรถด้วยความปลอดภัยที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งสองจึงมิใช่เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ จึงไม่เป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

ประเด็นค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การขนส่งน้ำมันต้องทำต่อเนื่องไป ทั้งการรอคิวรับงานใช้เวลา ๒ – ๔ ชั่วโมง ต้องเอารถไปตรวจสภาพก่อนแล้วรอรับใบระบุชนิดน้ำมัน ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องไปขอรับเอกสารพร้อมซีลล็อกฝาถังน้ำมัน แล้วนำรถไปเข้าคิวบรรจุน้ำมันลงถังใช้เวลาอีก ๒ ชั่วโมง ขับรถบรรทุกน้ำมันไปส่งให้ลูกค้า เวลาในการขับรถขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จะไปส่งน้ำมัน เสร็จแล้วต้องขับรถกลับมาที่ทำการจำเลยเพื่อรอเติมน้ำมันและรอรับงานเที่ยวต่อไป เห็นว่า งานที่โจทก์ทั้งสามต้องปฏิบัติคือ **“การขับรถบรรทุกน้ำมัน”** ไปส่งให้แก่ลูกค้าของจำเลย ทำงานจันทร์

– เสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ **โจทก์ทั้งสองจึงถือเป็น ลูกจ้างของจำเลยในงานขนส่งทางบกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๙) ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ข้อ ๖** มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินเวลาทำงานปกติตามจำนวนเวลาที่โจทก์ทั้งสามทำงานเกินจากวันละ ๗ ชั่วโมง **เพราะเป็นงานเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) โดยต้องคำนวณค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่โจทก์ทั้งสามปฏิบัติงานให้แก่จำเลย ไม่จำกัดเฉพาะเวลาที่โจทก์ทั้งสามขับรถเท่านั้นแต่หมายความรวมถึง ระยะเวลาที่โจทก์ทั้งสามเดินทางไปที่ทำการของจำเลยเพื่อพักรองานและระยะเวลาที่โจทก์ทั้งสามต้องดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขับรถไปส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้า** โดยถือเกณฑ์คำนวณค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติเฉลี่ยจากค่าเที่ยวการขับรถและค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมัน รวมกับค่าจ้างพื้นฐาน ได้ค่าจ้างเฉลี่ยวันละหรือชั่วโมงละเท่าใด แล้วนำค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงนั้นมาคำนวณค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป แต่จำนวนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินคำขอ โดยพิจารณาพยานหลักฐานจากเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานตามมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ ด้วย **ดังนั้น** ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า **โจทก์ทั้งสองไม่ได้ทำงานขับรถไปส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้าทุกวันและการขับรถไปส่งน้ำมันยังมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไม่แน่นอนจึงไม่อาจกำหนดให้จำเลยจ่ายค่าทำงานเกินเวลาปกติได้นั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ** ไม่เห็นพ้องด้วย **กรณีจึงต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและพิจารณากำหนดจำนวนค่าทำงานเกินเวลาปกติ โดยถือเกณฑ์ดังที่ได้วินิจฉัยข้างต้น แล้วพิพากษาคดีใหม่**

พิพากษาแก้เป็น ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ในปัญหาว่าโจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับค่าทำงานเกินเวลาปกติหรือไม่ โดยให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและพิพากษาในปัญหานี้ใหม่ต่อไปตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๖๕ – ๑๖๘/๒๕๖๑ (เหมาค่าแรง มาตรา ๑๑/๑)

เรื่อง <u>“งานขับรถให้พนักงานชาวต่างชาติฝ่ายผู้บริหารและครอบครัว”</u> ไม่ได้อยู่ในความหมายของคำว่า การสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม ตามนิยาม <u>“กิจการปิโตรเลียม”</u> โดยลักษณะงานเป็นการทำหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พนักงานของผู้ประกอบกิจการและครอบครัวและบางกรณีอาจหน้าที่นอกเหนือจากการขับรถด้วย จึงไม่ใช่ “งานหลัก” ของผู้ประกอบกิจการ จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๔ คน ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ผู้ประกอบกิจการธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจ ผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม ได้มอบหมายให้จำเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดหาคนมาทำงาน <u>มีหน้าที่ขับรถประจำตำแหน่ง</u>

ผู้บริหารของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ เลือกปฏิบัติแก่โจทก์ทั้ง ๔ คน โดยได้รับค่าจ้างและสวัสดิการน้อยกว่าพนักงานขับรถที่จำเลยที่ ๑ ว่าจ้างโดยตรง ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินโบนัส ค่าทำงานในวันหยุด ให้โจทก์ทำงานปกติวันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์และอาทิตย์ ค่าอาหารล่วงเวลา สวัสดิการเงินช่วยน้ำท่วม เงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร...พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า **พนักงานชาวต่างชาติเป็นบุคลากรสำคัญกับกิจการของจำเลยที่ ๑ ถือได้ว่างานขับรถของโจทก์ทั้งสี่เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง** แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ **ถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสี่ซึ่งเป็นลูกจ้างรับเหมาค่าแรง** ซึ่งตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง กำหนดให้จำเลยที่ ๑ ต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเหล่านี้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมเช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ โดยไม่เลือกปฏิบัติ โจทก์ทั้งสี่จึงมีสิทธิได้รับโบนัส ค่าอาหารล่วงเวลา **ส่วนจำนวนวันทำงานปกติถือเป็นข้อตกลงตามสัญญาจ้างแรงงานที่นายจ้างสามารถตกลงกับลูกจ้างแต่ละรายว่าจะต้องมีวันทำงานปกติเท่าใดก็ได้ มิได้เป็นสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการที่ต้องให้แก่ลูกจ้างเหมือนกันทุกราย โจทก์ทั้งสี่ไม่อาจเรียกร้องให้จำเลยที่ ๑ กำหนดวันเสาร์เป็นวันหยุดได้ จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าล่วงเวลาฯ และค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากการทำงานในวันเสาร์** สำหรับสวัสดิการ เงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร... โจทก์ทั้งสี่ไม่มีสิทธิได้รับเพราะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข....ส่วนจำเลยที่ ๒ และจำเลยร่วม ไม่ต้องรับผิดเพราะไม่ใช่ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง **พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินโบนัสและค่าอาหารล่วงเวลา**แก่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ และจำเลยร่วม โจทก์และจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ประเด็นว่างานขับรถให้บริการส่วนตัวแก่พนักงานและครอบครัวพนักงานเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า จำเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจ ผลิต และจำหน่ายปิโตรเลียม โดยเป็นผู้รับสัมปทานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้บังคับพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งมาตรา ๔ ให้คำนิยามคำว่า**“กิจการปิโตรเลียม”** หมายความว่า การสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม ย่อมเห็นได้ว่า **งานกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ต้องเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามความหมายดังกล่าวโดยตรง ไม่ใช่ว่างานที่ทำทุกงานในสถานประกอบการธุรกิจของจำเลยที่ ๑ จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ ด้วยเหตุเพราะต่างเป็นงานที่เกื้อกูลสนับสนุนกัน** คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์ทั้งสี่ทำหน้าที่ขับรถให้แก่พนักงานของจำเลยที่ ๑ ที่ได้รับสวัสดิการเป็นการส่วนตัวและครอบครัวของพนักงานดังกล่าวและบางกรณีหน้าที่ของโจทก์อาจเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากการขับรถด้วย **โดยลักษณะงานเป็นการทำหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่**

พนักงานของจำเลยที่ ๑ และครอบครัว ไม่ได้อยู่ในความหมายของการสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม อันเป็นงานหลักของจำเลยที่ ๑ งานขับรถของโจทก์ทั้งสี่จึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชองของจำเลยที่ ๑ ผู้ประกอบกิจการ **กรณีถือไม่ได้ว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสี่ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑** ดังนั้น จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องดำเนินการให้โจทก์ทั้งสี่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติในเงินโบนัสและค่าอาหารล่วงเวลา ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งสี่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสและค่าอาหารล่วงเวลาในส่วนนี้มานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสี่สำรับจำเลยที่ ๑ เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๒๘๕ – ๒๙๘/๒๕๖๑ (เหมาค่าแรง มาตรา ๑๑/๑)

เรื่อง การทำงานอันเป็น “ส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบ” ของผู้ประกอบกิจการต้องเป็น “งานหลัก” เท่านั้น เมื่อการทำงาน “ขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร” ไม่ได้อยู่ในความหมายของคำว่า “กิจการปิโตรเลียม” การทำงานของลูกจ้างจึงไม่ใช่งานหลักแต่เป็นเพียงการทำงานที่ “ส่งผลต่อธุรกิจของผู้ประกอบกิจการโดยทางอ้อม” จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๑๔ คน ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ผู้ประกอบกิจการธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม ได้มอบหมายให้จำเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดหาคนมาทำงาน จำเลยที่ ๒ ได้มอบหมายให้จำเลยที่ ๓ เป็นตัวแทนหาคนมาทำงานเป็นลูกจ้างมีหน้าที่ขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหารของจำเลยที่ ๑ นับแต่เข้างานโจทก์กับพวกไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ เป็นการเลือกปฏิบัติ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสามปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยให้โจทก์กับพวกทำงานตามปกติสัปดาห์ละ ๕ วัน จ่ายค่าทำงานในวันหยุด...โบนัส ค่าแท็กซี่ชั่วโมงเร่งด่วน ค่าอาหาร และสวัสดิการ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ ให้การว่าโจทก์กับพวกทำงานขับรถส่งพนักงานและตามคำสั่งของพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติ งานดังกล่าวจึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ **๑ ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์กับพวกอุทธรณ์**

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า บทบัญญัติมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ **เป็นบทบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมา**เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ปฏิบัติต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเสมือนเป็นลูกจ้างของตน และให้ความคุ้มครองลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกับลูกจ้าง

ตามสัญญาจ้างโดยตรงให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ประกอบกิจการ ***ในการตีความบทมาตราดังกล่าวจึงต้องตีความโดยเคร่งครัดก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย*** ดังนั้น การทำงานอันเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ**ต้องเป็นงานหลักเท่านั้น มิใช่งานที่มีผลต่อการผลิตหรือธุรกิจโดยอ้อม** อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดแจ้งในการตีความและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างจำเลยที่ ๒ ให้บริการงานทำความสะอาดสำนักงาน งานทำสวน งานธุรการทั่วไป... แต่จำเลยที่ ๒ จ้างจำเลยที่ ๓ ให้ส่งโจทก์กับพวกไปทำงานขับรถให้แก่พนักงานผู้บริหาร การทำงานของโจทก์กับพวกจึงเป็น “การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและครอบครัวของพนักงาน” ของจำเลยที่ ๑ ไม่ได้อยู่ในความหมายของคำว่า **“กิจการปิโตรเลียม”** ซึ่งหมายความว่า การสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม ตามคำนิยามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งเป็นกิจการของจำเลยที่ ๑ แต่อย่างใด การทำงานของโจทก์กับพวกจึงไม่ใช่งานหลัก แต่เป็นเพียง **“การทำงานที่ส่งผลต่อธุรกิจของจำเลยที่ ๑ โดยทางอ้อม”** จึงไม่อาจถือได้ว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างของโจทก์กับพวก**ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง** จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องดำเนินการให้โจทก์กับพวกได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง **พิพากษายืน**

๑๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๕๔/๒๕๖๑

เรื่อง ลูกจ้างเป็นหัวหน้าชุด มีหน้าที่เติมเงินตู้เอทีเอ็ม รับส่งทรัพย์สิน ฯลฯ ดังนั้น อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของนายจ้างที่เบิกไปใช้จึงมีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันดูแลทรัพย์สินให้มีความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรม การที่ลูกจ้างไม่ดูแลและปฏิบัติตามระเบียบทำให้ “อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสูญหาย” นายจ้างเลิกจ้าง จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๓) (๔)

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการรับจ้างรักษาความปลอดภัย รับส่งทรัพย์สิน เติมเงินตู้เอทีเอ็ม จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าชุดฝ่ายบริหารเงินสดประจำสาขาสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่เติมเงินคู้เอทีเอ็มและรับส่งทรัพย์สิน ต่อมาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยกล่าวหาว่าโจทก์ลงลายมือชื่อเบิกอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนไปจากห้องควบคุมเพื่อไปปฏิบัติงานแล้วไม่ส่งมอบอาวุธปืนด้วยตนเองจนทำให้อาวุธปืนสูญหายอันเป็นความผิดร้ายแรง แต่โจทก์มิได้กระทำผิดตามที่จำเลยกล่าวหา ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๘ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ไม่ส่งอาวุธคืนตามระเบียบ แต่ระเบียบที่กำหนดให้หัวหน้าชุดต้องส่งมอบอาวุธปืนคืน

ด้วยตนเองมิใช่ระเบียบที่เคร่งครัด **จึงไม่ใช่เรื่องร้ายแรง** พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เป็นหัวหน้าชุด มีหน้าที่เติมเงินตู้เอทีเอ็ม รับส่งทรัพย์สินของจำเลย ดังนั้นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของจำเลยที่เบิกไปใช้จึงมีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันดูแลทรัพย์สินของจำเลยให้มีความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรม เนื่องจากการประกอบธุรกิจของจำเลยเป็นการรับเสี่ยงภัยล่อแหลมที่อาจเกิดขึ้นจากอาชญากรทางทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่ง ข้อบังคับฯ ของจำเลยกำหนดให้โจทก์ต้องช่วยดูแลทรัพย์สินของจำเลยมิให้สูญหาย และมีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบายอาวุธปืนในประเทศไทย ข้อ ๘.๑๑ ให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้เบิกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนต้องมีความรับผิดชอบดูแลรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตั้งแต่ต้นจนเมื่อเสร็จงานในแต่ละวันจะต้องนำมาคืนจำเลย ดูแลมิให้ทิ้งอาวุธปืนไว้ในรถและห้ามฝากอาวุธไว้กับบุคคลอื่น การที่โจทก์เป็นหัวหน้าชุดปล่อยปละละเลยไม่ใช่ความระมัดระวังดูแลอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนซึ่งมี**อานุภาพร้ายแรงสามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ถึงชีวิตสูญหายไป**ไม่สามารถนำมาคืนจำเลยได้ การกระทำของโจทก์ดังกล่าว**จึงเป็นกรณีประมาทเลินเล่อ**เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงและเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานกรณีร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙(๓)(๔) พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๘

๑๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๓๘ – ๓๗๓๙/๒๕๖๑

เรื่อง พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ไม่ได้กำหนดเวลาทำงาน แต่ได้กำหนดให้ใช้ผลงานเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าจ้าง ได้รับเงินเดือนและค่าเที่ยว การทำงานต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของหัวหน้างาน ไม่ได้มีอิสระที่จะปฏิบัติงานเวลาใดก็ได้ นิติสัมพันธ์จึงเป็นจ้างแรงงาน , ในการทำงานนายจ้างเชิดนาย ช. ออกเป็นตัวแทน การที่นาย ช บอกเลิกจ้างตามคำสั่งกรรมการผู้มีอำนาจ จึงเสมือนเป็นการบอกเลิกจ้างโดยนายจ้าง

คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทั้งสองทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถมีหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้า โจทก์ที่ ๑ ได้รับเงินเดือนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท และเงินเบี้ยเลี้ยงตามระยะทางรวมเป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท โจทก์ที่ ๒ ได้รับเงินเดือนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท และเงินเบี้ยเลี้ยงตามระยะทางรวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่ใช่ลูกจ้าง แต่เป็นลักษณะจ้างเหมาเมื่อโจทก์ทั้งสองทำงานที่รับมอบหมายเสร็จก็มารับงานใหม่หมุนเวียนไป ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชา เป็นเพียง

ลักษณะจ้างทำของ จำเลยจ่ายค่าอาหารให้เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และโจทก์จะได้รับค่าตอบแทนส่วนที่เหลือจากค่าน้ำมันทุกครั้งต่อเที่ยวมากกว่า ๒,๐๐๐ บาท แล้วแต่โจทก์จะบริหารน้ำมันอย่างไร โจทก์ทั้งสองทำงานได้ระยะหนึ่งแล้วแจ้งต่อจำเลยว่า งานชิ้นนี้ไม่พอกิน จำเลยไม่เคยแจ้งให้โจทก์ออกจากงาน ศาลแรงงานภาค ๔ พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ทั้งสองเป็นพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าให้จำเลย สัญญาจ้างของโจทก์ทั้งสองไม่ได้กำหนดเวลาทำงานไว้ แต่ได้กำหนดให้ใช้ผลงานเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าจ้าง โจทก์ทั้งสองต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของนาย ช. ซึ่งเป็นผู้จ่ายงานและมอบรถยนต์บรรทุกของจำเลยให้โจทก์ทั้งสองเป็นผู้ขับ โจทก์ทั้งสองต้องขับรถตามคำสั่งของนาย ช. ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลพนักงานขับรถบรรทุกของจำเลย และต้องมาทำงานภายในเวลาที่กำหนด ไม่ได้มีอิสระที่จะปฏิบัติงานเวลาใดก็ได้ โจทก์ทั้งสองได้รับค่าจ้างตอบแทนการทำงานจากเงินค่าเที่ยวเป็นรายเที่ยว โดยคำนวณตามอัตราค่าน้ำมันที่โจทก์ทั้งสองได้รับจากจำเลยส่วนที่เหลือจากการทำงานแล้ว และจากเงินเดือนแต่ละเดือนที่จำเลยอ้างว่าเป็นค่าอาหาร ดังนั้นจำเลยมีอำนาจบังคับบัญชาโจทก์ทั้งสอง นิติสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับโจทก์จึงเข้าลักษณะจ้างแรงงาน ในการทำงานจำเลยเชิดนาย ช. ออกเป็นตัวแทนจำเลย การที่นาย ช บอกเลิกจ้างโจทก์ตามคำสั่งนาง ณ กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลย จึงเสมือนเป็นการบอกเลิกจ้างโดยจำเลย จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ประเด็นค่าจ้างที่นำมาคำนวณค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อจำเลยจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าเที่ยวตามระยะทางที่โจทก์ทั้งสองทำได้ แต่เงินค่าเที่ยวในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน เช่นนี้การคำนวณค่าจ้างจึงต้องพิจารณาตามบทนิยามมาตรา ๕ การที่ศาลแรงงานภาค ๔ กำหนดค่าจ้างเท่ากันทุกเดือน คนละเดือนละ ๑๙,๕๐๐ บาท โดยไม่พิจารณาถึงค่าจ้างที่แท้จริงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จึงเป็นคำพิพากษาที่ไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงโดยสรุปและคำวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีพร้อมทั้งเหตุผลแก่งคำวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงนั้น คำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๔ ในส่วนที่วินิจฉัยค่าจ้างจึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง เห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๔ ฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค่าจ้างที่แท้จริงอันเป็นฐานในการคำนวณว่า ค่าจ้าง ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน และเงินค่าเที่ยวอันเป็นค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๙๐ วัน และหรือค่าจ้างของการทำงาน ๙๐ วันสุดท้ายก่อนเลิกจ้างเป็นจำนวนเท่าใด เมื่อเฉลี่ยแล้วได้ค่าจ้างเดือนละเท่าใด วันละเท่าใด อันเป็นฐานในการคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๒ แล้ววินิจฉัยในส่วนค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมใหม่ตามรูปคดี ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๔๓ (๑) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

๑๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๕๓/๒๕๖๑ (คดีเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก ๑๘ ล้อ ขณะถอยรถเข้าตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นเพียงตู้เปล่ายังไม่ได้บรรจุสินค้า แต่ลูกจ้างไม่ได้นำขาตั้งตู้หรือขาช้างลง ทำให้ตู้หลุดออกมาจากหัวลากลงมาห่างจากพื้นประมาณ ๒๕ เซนติเมตร และกระแทกถูกพื้น เกิดความเสียหายไม่มากนัก ยังไม่ถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๓) เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย, ค่าเที่ยวเป็นค่าจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นพนักงานตรวจแรงงาน ได้มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยให้กับนาย อ. ลูกจ้าง เป็นเงิน ๔๔,๗๕๕.๒๐ บาท โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากนาย อ. ลูกจ้าง เป็นพนักงานขับรถบรรทุก ๑๘ ล้อ ไปส่งของให้ห้าง ท. แต่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและกฎความปลอดภัยในการทำงานจนเป็นเหตุให้ตู้คอนเทนเนอร์เลื่อนหลุดออกจากท้ายรถทำให้ทรัพย์สินเสียหาย เป็นการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ฝ่าฝืนข้อบังคับร้ายแรง และจำเลยได้นำค่าเที่ยวมารวมเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชย คำสั่งของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์สมัครเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ ตกลงรับโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งผู้ควบคุมอาวุโสฝ่ายก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ โดยจำเลยที่ ๑ ได้ให้โจทก์ทำสัญญาจ้างแรงงานกับจำเลยที่ ๒ เนื่องจากจำเลยที่ ๒ ประกอบธุรกิจรับเป็นตัวแทนจัดหาบุคลากรดูแลลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ และให้บริการที่ปรึกษาเพื่อจ้างลูกจ้าง โดยจำเลยที่ ๒ เป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ โจทก์ได้รับใบอนุญาตทำงาน ศาลแรงงานภาค ๔ พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้จะถือว่าเกิดจากความประมาทเลนเล่อของนาย อ. แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเกิดความเสียหายร้ายแรง พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ขณะที่นาย อ. นำรถถอยเข้าบรรจุสินค้าหรือโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์นั้น ตู้คอนเทนเนอร์**<u>เป็นเพียงตู้เปล่ายังไม่ได้บรรจุสินค้า</u>**หรือโหลดสินค้าเข้าตู้ดังกล่าว นาย อ. ไม่ได้นำขาตั้งตู้คอนเทนเนอร์หรือขาช้างลง ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์หลุดออกมาจากหัวลากลงมาห่างจากพื้นประมาณ ๒๕ เซนติเมตร และกระแทกถูกพื้นที่ความสูง ๒๕ เซนติเมตร เกิดความเสียหายไม่มากนัก โจทก์อ้างว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนขาช้างคดคู้ละ ๒๔,๐๐๐ บาท แต่โจทก์ไม่มีหลักฐานการสั่งซื้อมาแสดง การกระทำของนาย อ. จึงถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อแต่มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง และแม้จะฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่ก็มิใช่กรณีร้ายแรงอันจะเป็นข้อยกเว้นที่นายจ้างจะเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๓) และ (๔)

ประเด็นค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างหรือไม่ เห็นว่า นาย อ. ได้รับเงินเดือนอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๐,๐๒๕ บาท นาย อ. มีหน้าที่ขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ตั้งแต่วันจันทร์ – อาทิตย์ มีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์ละ ๑ วัน การทำงานไม่ได้กำหนดเวลาทำงานปกติ แต่กำหนดตามระยะเวลาส่งสินค้า มีการลงเวลาทำงานโดยการสแกนลายนิ้วมือและลงในสมุดรอบการทำงาน และการคำนวณค่าเที่ยวคิดตามระยะทางและจำนวนเที่ยวที่ทำได้ จึงมีลักษณะเป็นการตอบแทนการทำงานโดยคำนวณผลงานที่นาย อ. ทำได้ในเวลาปกติของวันทำงาน จึงเป็นค่าจ้าง ไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน พิพากษายืน

๑๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๗๒/๒๕๖๑ (กรรมการลูกจ้าง)

เรื่อง ลูกจ้างลงข้อความและรูปภาพในเฟสบุ้คว่า “นี้หรือรถที่ใช้ขนเงินเป็นล้าน กูละเชื่อ” เป็นการลงข้อความและรูปภาพในลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริง ชี้ให้เห็นเจตนาไม่สุจริต ย่อมทำให้นายจ้างซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งทรัพย์สินที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือและไว้วางใจเป็นสำคัญอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ถือเป็นการกระทำอันเป็นปกปักษ์กับนายจ้าง กรณีมีเหตุผลสมควรที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างได้

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยและรับส่งทรัพย์สิน ผู้คัดค้านได้รับแต่งตั้งจากสหภาพแรงงานให้เป็นกรรมการลูกจ้างประจำสถานประกอบกิจการ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้คัดค้านโพสต์ข้อความและรูปภาพลงเฟสบุ้คส่วนตัวเผยแพร่ข้อความที่หมิ่นประมาทผู้ร้องต่อประชาชนทั่วไป กล่าวหาว่ารถยนต์รับส่งทรัพย์สินเป็นยานพาหนะของผู้ร้องไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและทำการโพสต์รูปภาพรถยนต์รับส่งทรัพย์สินของผู้ร้อง ขอให้มีคำสั่งเลิกจ้างผู้คัดค้าน ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า การที่ผู้คัดค้านลงข้อความและรูปภาพในเฟสบุ้คว่า “นี้หรือรถที่ใช้ขนเงินเป็นล้าน กูละเชื่อ” ตามเอกสารหมาย ร ๔ นั้น เมื่อพิจารณาข้อความและรูปภาพดังกล่าวแล้วมีลักษณะทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าผู้ร้องใช้รถที่มีสภาพไม่เหมาะสม ไม่มีความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าเป็นปกติประจำทั่วไป ซึ่งผู้คัดค้านแถลงรับข้อเท็จจริงว่ารถคันที่ผู้คัดค้านใช้ในวันเกิดเหตุ ผู้คัดค้านไม่ได้ใช้เป็นประจำ เพียงแต่หากวันไหนไม่มีรถคันอื่นให้ใช้จึงจะนำรถยนต์คันดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่าขณะที่ผู้คัดค้านลงข้อความและรูปภาพนั้น ผู้คัดค้านทราบดีอยู่แล้วว่าผู้ร้องไม่ได้ให้ผู้คัดค้านใช้รถคันดังกล่าวขนทรัพย์สินแก่ลูกค้าเป็นปกติประจำทั่วไป เพียงแต่ให้ผู้คัดค้านใช้เป็นรถสำรองเท่านั้น การกระทำของผู้คัดค้านเป็นการลงข้อความและรูปภาพในลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริง ชี้ให้เห็นเจตนาไม่สุจริตของผู้คัดค้านย่อมทำให้ผู้ร้องซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งทรัพย์สินที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือและไว้วางใจเป็นสำคัญ

ขาดความน่าเชื่อถือและไว้วางใจอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องได้ ถือเป็นการกระทำอันเป็นปกปักษ์กับผู้ร้อง กรณีมีเหตุผลสมควรที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ พิพากษายืน

๑๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๗๑๓ – ๔๗๒๔/๒๕๖๑ (มาตรา ๑๑/๑)

เรื่อง แม้นายจ้างจะมีระเบียบข้อบังคับกำหนดว่า การขาดงานและการละทิ้งหน้าที่การงาน ลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่ขาดงานหรือวันที่ละทิ้งหน้าที่ก็ตาม นายจ้างจะใช้ข้อบังคับดังกล่าวมาเป็นเหตุแห่งการหักค่าจ้างไม่ได้ ข้อบังคับฯ ในส่วนที่ไม่จ่ายค่าจ้างแก่พนักงานรายเดือนในส่วนนี้ขัดต่อมาตรา ๗๖ ไม่สามารถใช้บังคับได้ , ขณะเกิดเหตุผู้ประกอบกิจการไม่มีพนักงานขับรถบรรทุกที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างเหมาค่าแรง ลูกจ้างเหมาค่าแรงจึงไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง

คดีนี้โจทก์ทั้ง ๑๒ คน ฟ้องว่า โจทก์กับพวกเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ทำงานตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า จำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า จำเลยที่ ๑ ได้มอบหมายให้จำเลยที่ ๒ ว่าจ้างโจทก์กับพวกเข้าทำงานกับจำเลยที่ ๑ ในตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ยกสินค้า คลังสินค้า อันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ ถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างของโจทก์ด้วย แต่โจทก์กับพวกได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการไม่เท่าเทียมกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ กล่าวคือ ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ มีเวลาทำงานปกติตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. รวมวันละ ๘ ชั่วโมง ส่วนโจทก์กับพวกมีเวลาทำงาน ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รวมวันละ ๘ ชั่วโมงครึ่ง อันเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้จำเลยที่ ๒ ยังมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ หากลูกจ้างคนใดขาดลามาสายเกินวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่กำหนด จำเลยที่ ๒ จะหักค่าจ้างวันต่อวันที่ขาดลามาสาย นอกจากนี้จำเลยทั้งสองต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (งานขนส่งทางบก) ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าจ้างอันเป็นค่าตอบแทนที่ยังไม่ได้ชำระ ร่วมกันจ่ายค่าจ้างที่หักไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้จำเลยทั้งสองแก้ไขยกเลิกข้อบังคับฯ ที่หักเงินค่าจ้างฯ ให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (งานขนส่งทางบก)

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๑ ยกเลิกแผนกพนักงานขับรถบรรทุกสินค้ามาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ โดยจำเลยที่ ๑ ได้ว่าจ้างจำเลยที่ ๒ เป็นผู้บริการพนักงานขับรถเพียงรายเดียว จำเลยที่ ๑ จึงไม่มีพนักงานคนใดมีตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกฯ และทำงานในลักษณะเดียวกับโจทก์อีกต่อไป โจทก์กับพวกมีลักษณะการทำงานแตกต่างจากพนักงานประจำสำนักงาน จำเลยทั้งสองจึงสามารถกำหนดวันและเวลาทำงานของ

โจทก์และลูกจ้างโดยตรงในสภาพที่แตกต่างกันได้ สำหรับเรื่องข้อบังคับการทำงานของจำเลยที่ ๒ กรณีดังกล่าวไม่ใช่การหักค่าจ้าง แต่เป็นกรณีที่พนักงานไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างเนื่องจากไม่ได้ทำงาน จึงไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกอบกับสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน หากลูกจ้างไม่ได้ทำงาน ก็จะไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในช่วงเวลานั้น

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า

๑. กรณีลูกจ้างผู้รับเหมาค่าแรงจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง จะต้องทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง เมื่อจำเลยที่ ๑ ยกเลิกพนักงานขับรถฯ ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖ จำเลยที่ ๑ ไม่มีพนักงานขับรถฯ ที่ทำงานในลักษณะเดียวกับโจทก์ โจทก์ทั้ง ๑๒ คน จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง ส่วนจำเลยที่ ๒ เป็นเพียงนายจ้างโดยตรงของโจทก์กับพวก จึงไม่ต้องรับผิดด้วย

๒. ข้อบังคับฯ ของจำเลยที่ ๒ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การลาไว้อย่างชัดแจ้ง ระเบียบฯ เกี่ยวกับการขาดลามาสายชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ต้องคืนเงินที่หักไว้

๓. งานที่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงทำเป็นงานขนส่งทางบก เมื่อข้อบังคับฯ ของจำเลยที่ ๒ กำหนดเวลาทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง ทำงานสัปดาห์ละ ๖ วัน ต่อมาจำเลยที่ ๒ ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ทำงาน ๕ วัน หยุด ๒ วัน สลับกัน โดยวันหยุดไม่จำเป็นต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์ ทำงานวันละ ๗.๕ ชั่วโมง สัปดาห์ละไม่เกิน ๓๗.๕ ชั่วโมง จึงเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ แล้ว

พิพากษายกฟ้อง โจทก์กับพวกอุทธรณ์

ประเด็นมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง โจทก์อุทธรณ์ว่า แม้พนักงานตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ จะไม่มีพนักงานขับรถบรรทุก แต่ในกระบวนการผลิตฯ ยังมีพนักงานที่ไม่ได้เป็นพนักงานขับรถมาควบคุมการทำงานของโจทก์กับพวก ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า มาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง มีเจตนารมณ์มุ่งหมายที่จะคุ้มครองให้ลูกจ้างทั้งสองประเภทดังกล่าวที่ทำงานในลักษณะเดียวกันได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกัน จึงต้องพิจารณาจากลักษณะงานของลูกจ้างทั้งสองประเภทว่ามีหน้าที่อย่างเดียวกันหรือไม่ มิใช่พิจารณาจากงานที่ทำให้แก่หน่วยงานนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าขณะเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ ไม่มีพนักงานขับรถบรรทุกฯ ที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับโจทก์กับพวก โจทก์กับพวกจึงไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง

ประเด็นระเบียบข้อบังคับฯ ขัดต่อมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา ๗๖ มีเจตนารมณ์มุ่งหมายจะคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างอย่างครบถ้วน จึงมีข้อยกเว้นให้หักได้เฉพาะ ๕ กรณี เท่านั้น เมื่อโจทก์กับพวกเป็นลูกจ้างที่ได้รับค่าตอบแทนการทำงานปกติเป็นรายเดือน ดังนั้น **แม้จำเลยที่ ๒ จะมีระเบียบข้อบังคับการทำงานว่า**

<u>การหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการหยุดงานที่ไม่ถูกระเบียบ หากมีเหตุผลพอสมควรจะถือว่าเป็นการขาดงานหรือหากไม่มีเหตุผลอันสมควรถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่การงาน ทั้งการขาดงานและการละทิ้งหน้าที่การงานพนักงานจะไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่ขาดงานหรือวันที่ละทิ้งหน้าที่ขาดงานและจะต้องถูกลงโทษทางวินัยตลอดจนมีผลต่อการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปีและหรือเงินรางวัลหรือเงินตอบแทนอื่นของบริษัทด้วยก็ตาม</u> แต่กรณีดังกล่าวไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะให้ค่าจ้างได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ การที่โจทก์กับพวกไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการลา หรือขาดงาน ก็เป็นเรื่องที่จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายจ้างจะต้องไปดำเนินการทางวินัยและลงโทษทางวินัยกับโจทก์ **จำเลยที่ ๒ จะใช้ข้อบังคับดังกล่าวมาเป็นเหตุแห่งการหักค่าจ้างไม่ได้ ข้อบังคับฯ ในส่วนที่ไม่จ่ายค่าจ้างแก่พนักงานรายเดือนในส่วนนี้จึงขัดต่อมาตรา ๗๖ ไม่สามารถใช้บังคับได้** จำเลยที่ ๒ จึงหักค่าจ้างในวันที่โจทก์กับพวกไม่มาทำงานไม่ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าจ้างที่หักไว้คืนให้แก่โจทก์กับพวกคนละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๑๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๗๕๒/๒๕๖๑

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถตู้คอนเทนเนอร์ขับรถไปจอดในที่ห้ามจอดและพบความผิดปกติของระดับน้ำมัน เป็นความผิดตามประกาศของนายจ้าง นายจ้างได้ตักเตือนและลงโทษพักงาน ๗ วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง แต่ลูกจ้างยังทำผิดซ้ำอีกภายใน ๑ ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งก่อน นายจ้างจึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย , ค่าเที่ยวเป็นเงินค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาปกติสำหรับงานขนส่งทางบกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ เมื่อลูกจ้างได้รับครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีสิทธิได้รับอีก

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานขับรถตู้คอนเทนเนอร์ ๑๘ ล้อ ได้รับค่าจ้าง ๒ ส่วน คือ เงินเดือนประจำเดือนละ ๑๐,๖๒๙ บาท และค่าจ้างตามผลงานเรียกว่าค่าเที่ยวหรือเบี้ยเลี้ยงจ่ายตอบแทนการขับรถส่งสินค้าขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล เฉลี่ยเดือนละ ๑๗,๐๐๐ บาท รวมค่าจ้างเดือนละ ๒๗,๖๒๙ บาท โจทก์ทำงานจันทร์ - เสาร์ เฉลี่ยวันละ ๑๖ ชั่วโมง เป็นการทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง และนอกเวลาปกติ ๘ ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาปกติเป็นเวลา ๒ ปี ต่อมาวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างกระทำผิดซ้ำคำเตือนซึ่งไม่เป็นความจริง ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๒๒๑,๐๓๒ บาท ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาปกติตั้งแต่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๓,๕๒๓.๔๔ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นเงิน ๒๗,๖๒๙ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลย

ตรวจสอบรายงานข้อมูลระบบจีพีเอสที่ติดตั้งไว้ในรถบรรทุกพบว่าโจทก์กระทำผิดฝ่าฝืนประกาศของจำเลย โดยจอดรถในพื้นที่ที่ห้ามเข้าและกราฟน้ำมันลดต่ำกะทันหันผิดปกติ สอบสวนแล้วโจทก์รับว่ากระทำผิดจริง จำเลยจึงตักเตือนเป็นหนังสือและพักงาน ๗ วัน ต่อมาโจทก์กระทำผิดซ้ำลักษณะเดิมอีกภายใน ๑ ปี จำเลยสอบสวนแล้วเห็นว่าโจทก์กระทำผิดจริง จึงเลิกจ้าง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า จำเลยมีประกาศเรื่องการกำหนดจุดจอดพัก จุดเติมน้ำมัน และจุดห้ามเข้าประจำปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นจุดจอดรถเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียด ห้ามมิให้พนักงานขับรถบรรทุกทุกคนนำรถเข้าไปจอดยังจุดห้ามจอด หากฝ่าฝืนจะต้องถูกพักงาน ๓ วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง และพักงาน ๗ วัน ในกรณีตรวจพบความผิดปกติของกราฟ (ทุจริตน้ำมัน) หรือให้ออกกรณีผิดซ้ำคำเตือน (ทุจริตน้ำมัน) วันที่ ๒๖ มกราคม – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โจทก์ขับรถบรรทุกเข้าไปจอดยังจุดห้ามจอดตามประกาศและจำเลยตรวจพบด้วยระบบจีพีเอสพบความผิดปกติของระดับน้ำมัน จำเลยสอบสวนแล้วโจทก์ยอมรับว่าได้กระทำผิดจริง จำเลยจึงออกหนังสือเตือนและพักงานโจทก์ ๗ วัน โจทก์ลงลายมือรับทราบและยอมรับบทลงโทษที่มีข้อความว่าหากกระทำผิดซ้ำคำเตือนอีกครั้งภายใน ๑ ปี โจทก์ยินยอมให้จำเลยเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ต่อมาวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งอยู่ในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่โจทก์กระทำผิดจนถูกเตือน โจทก์ได้ขับรถเข้าไปจอดยังจุดห้ามจอบตามประกาศ จำเลยตรวจสอบพบว่าระดับน้ำมันลดลงประมาณร้อยละ ๖ คิดเป็นปราณน้ำมัน ๒๔ ลิตร โจทก์ได้ลงลายมือชื่อรับทราบผลการสอบสวนแล้ว การกระทำของโจทก์จึงเป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือน จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

สำหรับค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาปกตินั้น จำเลยมีระเบียบการจ่ายและได้จ่ายเงินดังกล่าวตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ข้อ ๖ ซึ่งกำหนดให้จ่ายไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ค่าตอบแทนดังกล่าวเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าเที่ยว จึงถือว่าเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานและล่วงเวลาในวันหยุดตามกฎกระทรวงแล้ว จำเลยจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงให้แก่โจทก์ตลอดมาจนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โจทก์ได้รับค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาปกติครบถ้วนแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับดังกล่าวตามฟ้อง

ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่ามีการเปลี่ยนแปลงจุดห้ามจอดใหม่ ไม่ทราบจุดใดเป็นจุดห้ามจอด จุดห้ามจอดมีจำนวนมากจึงยากที่จะจดจำ เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

๑๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๓๖/๒๕๖๐

เรื่อง ค่าเที่ยวเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างตำแหน่งขับรถทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน “ค่าเที่ยว” จึงเป็นค่าจ้างค่าเที่ยวเป็นค่าจ้าง เมื่อลูกจ้างทำงานครบ ๓ ปี นายจ้างต้องนำค่าเที่ยวย้อนหลัง ๑๘๐ วัน ตามที่นายจ้างจ่ายจริงมาคำนวณค่าชดเชยด้วย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถเทรลเลอร์ ค่าจ้างเดือนละ ๕,๙๐๔ บาท และค่าเที่ยว วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยที่โจทก์มิได้กระทำความผิด ในการเลิกจ้าง จำเลยมิได้นำค่าเที่ยวมาคำนวณในการจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และจำเลยมอบหมายให้โจทก์ทำงานเกินชั่วโมงทำงานปกติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จำเลยจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนการทำงานด้วย ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่จ่ายไม่ครบ ค่าตอบแทน ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าเที่ยวไม่ใช่ค่าจ้าง เหตุเลิกจ้างเนื่องจากโจทก์ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ๒ ครั้ง เทน้ำมันลงพื้นโดยไม่ใช้ภาชนะรองรับ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยจ่ายค่าจ้างให้โจทก์เดือนละ ๕,๙๐๔ บาท และค่าเที่ยวเป็นประจำทุกเดือน โดยโจทก์ต้องขับรถบรรทุกส่งน้ำมันให้ครบเที่ยวตามที่จำเลยกำหนด ค่าเที่ยวจึงเป็นเงินที่จำเลยจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่โจทก์ทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน ค่าเที่ยวจึงเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ที่ศาลแรงงานภาค ๑ วินิจฉัยว่าค่าเที่ยวมิใช่ค่าจ้างจึงไม่ชอบ แม้โจทก์จะกระทำผิดวินัยตามที่ระบุในหนังสือเลิกจ้าง แต่มิใช่กรณีหนึ่งกรณีใดดังที่ระบุในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๑) ถึง (๖) และการกระทำผิดซ้ำจำเลยก็ได้ลงโทษทางวินัยไปแล้ว เมื่อโจทก์ทำงานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี การคำนวณค่าเที่ยวจึงต้องนำค่าเที่ยว ๑๘๐ วัน ตามที่จำเลยจ่ายให้โจทก์จริงมาคำนวณ ได้แก่ ค่าเที่ยวเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓,๑๕๐ บาท เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕,๘๕๐ บาท เดือนกันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑๗,๗๐๐ บาท เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔,๑๕๐ บาท เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓,๗๕๐ บาท และเดือนธันวาคม จำนวน ๑๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นค่าชดเชยจากค่าเที่ยว ๘๘,๑๐๐ บาท รวมเป็นค่าชดเชย ๑๒๓,๕๒๔ บาท เมื่อจำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์แล้วเป็นเงิน ๖๕๕,๘๒๘บาท จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่มอีกเป็นเงิน ๖๕,๘๒๘ บาท พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยเพิ่มอีก ๕๗,๖๙๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๑

๑๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๑๕ - ๘๔๐๓/๒๕๕๘ (การขนถ่ายสินค้าจากเรือสินค้าขึ้นท่าเรือ)

เรื่อง กิจการและลักษณะการทำงานที่จำเลยที่ให้ลูกจ้างจำเลยรวมทั้งโจทก์รวม ๒๑๗ คน ทำที่ท่าเรือกรุงเทพ เป็นเพียงการให้บริการการใช้ท่าเรือและขนถ่ายสินค้าจากเรือนำไปเก็บไว้เพื่อรอให้ผู้มีอำนาจรับสินค้ามารับไปจากท่าเรือของจำเลย โดยมิได้ทำให้สินค้าเคลื่อนที่พ้นจากบริเวณท่าเรือเพื่อให้ถึงผู้รับหรือเจ้าของสินค้า อันเป็นเพียงการขนถ่ายสินค้าจากเรือสินค้าขึ้นท่าเพื่อให้มีการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างเรือสินค้ากับการขนส่งด้วยยานพาหนะอื่นเท่านั้น ไม่ใช่การทำงานขนส่ง

กิจการของจำเลยที่ท่าเรือกรุงเทพเป็นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้ใช้บริการท่าเรือ จำเลยไม่มีหน้าที่ขนสินค้าไปส่งให้ลูกค้า แต่กำหนดระเบียบให้ลูกค้ามารับสินค้าเองที่ท่าเรือ เมื่อเคลื่อนย้ายสินค้าจากเรือสินค้าขึ้นท่าแล้วจะนำไปเก็บไว้ที่โกดังหรือที่ลานกลางแจ้งในบริเวณพื้นที่ของจำเลยเพื่อรอให้เจ้าของสินค้ามารับไป งานที่โจทก์แต่ละคนทำอยู่ในส่วนงานปฏิบัติการเพื่อรองรับการให้บริการในกิจการท่าเรือกรุงเทพของจำเลย ลักษณะของกิจการและลักษณะการทำงานที่จำเลยที่ให้ลูกจ้างจำเลยรวมทั้งโจทก์รวม ๒๑๗ คน ทำที่ท่าเรือกรุงเทพจึงเป็นเพียงการให้บริการการใช้ท่าเรือและขนถ่ายสินค้าจากเรือนำไปเก็บไว้เพื่อรอให้ผู้มีอำนาจรับสินค้ามารับไปจากท่าเรือของจำเลย โดยมิได้ทำให้สินค้าเคลื่อนที่พ้นจากบริเวณท่าเรือเพื่อให้ถึงผู้รับหรือเจ้าของสินค้า อันเป็นเพียงการขนถ่ายสินค้าจากเรือสินค้าขึ้นท่าเพื่อให้มีการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างเรือสินค้ากับการขนส่งด้วยยานพาหนะอื่นเท่านั้นไม่ใช่การทำงานขนส่ง จึงไม่ใช่งานขนส่งตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ข้อ ๔๐ (๒) เมื่อข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาปรากฏว่าการจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดที่จำเลยเหมาจ่ายเป็นภาคมิได้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ข้อ ๓๗ และ ๓๘ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แม้ข้อตกลงเกี่ยวกับการจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดที่จำเลยเหมาจ่ายเป็นภาคจะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีการปฏิบัติกันมานานแล้ว แต่ก็เป็นข้อตกลงที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่อาจใช้บังคับได้ โจทก์แต่ละคนจึงมีอำนาจฟ้องโดยไม่จำต้องยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์หรือยื่นข้อเรียกร้องเป็นหนังสือต่อจำเลยตาม พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๕ ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดเป็นหนี้เงินที่จำเลยต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ข้อ ๗

การที่จำเลยถือมติคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๕/๒๕๒๖ ให้หน่วยงานของจำเลยคืองานของท่าเรือกรุงเทพเป็นงานขนส่ง แล้วไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ให้ลูกจ้างของจำเลยทุกคนที่ทำงานอยู่ที่

ท่าเรือกรุงเทพนั้น ลูกจ้างอื่นของจำเลยจึงเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีด้วย ศาลฎีกาเห็นสมควรให้คำพิพากษาผูกพันจำเลยและลูกจ้างอื่นของจำเลยด้วยตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๓

๑๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๒๑/๒๕๕๘

เรื่อง "ค่าเที่ยว" กำหนดขึ้นจากระยะทางขับรถจากสถานที่จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทาง ไม่ได้คำนึงถึงเวลาในการขับรถแต่ละเที่ยวเป็นสำคัญ โดยถือปฏิบัติติดต่อกันมาตั้งแต่เปิดกิจการ ค่าเที่ยวจึงถือเป็นค่าตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติโดยปริยาย เป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ กรณีที่มีคำสั่งและคำวินิจฉัยชำระเงินสมทบเพิ่มเติมเข้ากองทุนเงินทดแทนจำนวน ๕๔,๐๐๗ บาท และ ๘๐,๑๘๐ บาท เนื่องจากโจทก์เห็นว่า "ค่าเที่ยว" เป็นเงินที่จ่ายตอบแทนเกินเวลาทำงานปกติแบบเหมาจ่ายไม่เป็นค่าจ้าง จำเลยทั้งสองให้การว่า "ค่าเที่ยว" เป็นค่าจ้าง เพราะตอบแทนการทำงานของลูกจ้างที่มีหน้าที่ขับรถส่งสินค้า ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า โจทก์ประกอบกิจการขนส่งทางบกค่าเที่ยวจ่ายให้ตอบแทนการทำงานโดยมากน้อยขึ้นอยู่กับระยะทางขับรถใกล้ไกลและประเภทของรถยนต์บรรทุก โจทก์ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาตั้งแต่เปิดกิจการถึงปัจจุบัน หลักเกณฑ์เวลาทำงานของพนักงานขับรถขนส่งสินค้ากำหนดกรอบไว้อย่างกว้างๆ เวลาพักและเวลาทำงานให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสภาพการบริหารและการให้บริการของโจทก์ เวลาทำงานปกติใช้เฉพาะพนักงานที่มีการทำงานปกติยกเว้นพนักงานที่ทำงานขนส่งสินค้าทางบก ค่าเที่ยวกำหนดขึ้นจากระยะทางขับรถจากสถานที่จัดส่งสินค้าอำเภอวังน้อย ไปยังสถานที่ปลายทาง ไม่ได้คำนึงถึงเวลาในการขับรถแต่ละเที่ยวเป็นสำคัญ เพราะพนักงานขับรถระยะทางใกล้เช่น ๙๐ กิโลเมตร ใช้เวลาไม่เกิน ๘ ชั่วโมง โจทก์ก็คงจ่ายค่าเที่ยวให้ ๒๐๐ บาท พนักงานขับรถขนส่งสินค้าจะไม่มีเวลาเข้าและออกจากงานที่แน่นอน ถือเอาเวลาเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ขับรถและสิ้นสุดเมื่อส่งของเสร็จตามเป้าหมายและนำรถกลับถึงที่ทำการ ซึ่งบางครั้งใช้เวลามากกว่า ๘ หรือ ๙ ชั่วโมง พนักงานขับรถจะต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ๒๔ ชั่งโมง ตามที่โจทก์มอบหมายและถือปฏิบัติติดต่อกันมาตั้งแต่เปิดกิจการหลักเกณฑ์ค่าเที่ยวจึงถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างงานและค่าตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติโดยปริยาย ค่าเที่ยวจึงเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าโจทก์มีข้อตกลงกับลูกจ้างพนักงานขับรถขนส่งสินค้ารายอื่นว่าการจ่ายค่าเที่ยวเหมาจ่ายรวมค่าทำงานเกินเวลาทำงานปกติอยู่ในนั้นแล้ว ค่าเที่ยวจึงไม่ใช่ค่าจ้าง ศาลฎีกาเห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ

ศาลแรงงานกลางที่วินิจฉัยข้อเท็จจริงมาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าค่าเที่ยวไม่เป็นค่าจ้าง เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๑๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๗๐๔/๒๕๕๘

เรื่อง "ค่าเที่ยว" เหมาจ่ายวันละ ๕๐๐ บาท นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานตำแหน่งพนักงานขับรถทอย ซึ่งสามารถคำนวณได้ตามจำนวนวันที่ทำในเวลาทำงานตามปกติอันมีลักษณะชี้ชัดว่ามุ่งหมายจ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการทำงาน มิใช่จงใจเพื่อจูงใจ "ค่าเที่ยว" จึงเป็น "ค่าจ้าง"

คดีนี้จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถทอยประจำสาขาขอนแก่น ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๙,๒๐๐ บาท ค่าเที่ยวเหมาจ่ายวันละ ๕๐๐ บาท โจทก์มีหน้าที่ขับรถบรรทุกก๊าซตามตารางกำหนดโดยในสัปดาห์หนึ่งกำหนดให้โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ ๑๒ ชั่วโมง จำนวน ๒ วัน บางครั้งเป็นกะเช้า บางครั้งเป็นกะดึกสลับกัน เมื่อจำเลยจ่าย "ค่าเที่ยว" ให้โจทก์เมื่อโจทก์ทำตามหน้าที่ของตนซึ่งจำเลยกำหนดอัตราไว้แน่นอนว่าวันหนึ่งจะจ่ายให้เท่าใด สามารถคำนวณได้ตามจำนวนวันที่ทำในเวลาทำงานตามปกติของวันทำงานอันมีลักษณะชี้ชัดว่าจำเลยมุ่งหมายจ่ายให้โจทก์เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการทำงาน มิใช่จงใจจ่ายไปเพื่อจูงใจให้โจทก์ขยันทำงาน ทั้งจำเลยยังกำหนดเงินดังกล่าวไว้ในโครงสร้างค่าจ้างแรงงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ฉะนั้นเงินค่าเที่ยวจึงเป็น "ค่าจ้าง" ที่ศาลแรงงานภาค ๔ นำเงินค่าเที่ยวมารวมกับเงินเดือนเพื่อเป็นฐานคำนวณค่าล่วงเวลาย่อมเป็นการถูกต้องแล้วพิพากษายืน

๒๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๒๖๒/๒๕๕๘

เรื่อง การคำนวณค่าชดเชยพนักงานขับรถที่ได้รับค่าเที่ยวซึ่งเป็นค่าจ้างตามผลงาน ต้องนำเงินค่าเที่ยวที่ได้รับจริงย้อนหลังมาคำนวณ ไม่ใช่ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อลูกจ้างไม่ได้รับค่าเที่ยวในช่วงดังกล่าว จึงไม่มีค่าจ้างตามผลงานซึ่งจะนำมาใช้เป็นฐานคำนวณ ดังนั้นจึงนำเฉพาะค่าจ้างรายเดือนมาคำนวณเท่านั้น

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานขับรถเซมิเทรลเลอร์ ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๘,๔๓๒ บาท และค่าเที่ยวเฉลี่ยเดือนละ ๑๖,๘๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๑๕ และวันที่ ๓๐ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๒,๖๒๖ บาท ค่าชดเชย ๒๐๑,๘๖๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ประเด็นค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างหรือไม่นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ ๑ จะจ่ายค่าเที่ยวให้แก่โจทก์เมื่อโจทก์ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถยนต์ขนส่งน้ำมันตามหน้าที่ของตน โดยเงินค่าเที่ยวที่โจทก์จะได้รับนั้นสามารถคำนวณได้แน่นอนขึ้นอยู่กับระยะทางของการขับรถยนต์ในแต่ละเที่ยวตามที่จำเลยที่ ๑ กำหนดหลักเกณฑ์ไว้

ลักษณะการจ่ายค่าเที่ยวของจำเลยที่ ๑ แก่โจทก์ดังกล่าวเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้าง โดยคำนวณตามผลงานที่โจทก์ทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน เงินค่าเที่ยวจึงเป็นค่าจ้าง

อุทธรณ์ประเด็นการจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยโดยคำนวณเงินเดือนรวมกับค่าเที่ยวโดยเฉลี่ยชอบหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเงินค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างตามผลงานแล้ว การที่โจทก์ได้รับค่าเที่ยวจนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึงวันเลิกจ้างโจทก์ไม่ได้รับค่าเที่ยวอีก ในวันเลิกจ้างจึงไม่มีค่าจ้างตามผลงานซึ่งจะนำมาใช้เป็นฐานคำนวณให้จำเลยที่ ๑ จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ได้ คงคำนวณจากค่าจ้างซึ่งเป็นเงินเดือนเท่านั้นคิดถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นเงิน ๔,๒๑๖.๕๐ บาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสี่

ส่วนค่าชดเชยนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ (๔) นอกจากกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างโดยคำนวณจากค่าจ้างตามระยะเวลาแล้วยังได้กำหนดให้จ่ายค่าชดเชยสำหรับค่าจ้างตามผลงานไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน ๒๔๐ วันสุดท้าย ดังนั้น จำเลยที่ ๑ ต้องนำเงินค่าเที่ยวที่โจทก์ได้รับจริงย้อนหลังขึ้นไป ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันเลิกจ้าง คือระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ มาคำนวณจ่ายค่าชดเชยสำหรับค่าจ้างตามผลงานให้แก่โจทก์ ข้อเท็จจริงปรากฏเพียงว่าโจทก์ได้รับค่าเที่ยวจำนวนน้อยที่สุดโดยเฉลี่ยเดือนละ ๑๖,๘๐๐ บาท โจทก์และจำเลยที่ ๑ ไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว และโจทก์ได้รับค่าเที่ยวถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ เท่านั้น เมื่อคำนวณแล้วโจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากค่าจ้างตามผลงาน ๗๗,๒๘๐ บาท และค่าจ้างที่คำนวณตามระยะเวลาเป็นเงินเดือนๆ ละ ๘,๔๓๓ บาท จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยดังกล่าวอีก ๖๗,๔๖๔ บาท รวมเป็นค่าชดเชย ๑๔๔,๗๔๔ บาท ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมาจึงไม่ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยที่ ๑ จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔,๒๑๖.๕๐ บาท และค่าชดเชย ๑๔๔,๗๔๔ บาท

๒๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๐๑/๒๕๕๗

เรื่อง ไม่ปฏิบัติตามประกาศเรื่องการขับรถของนายจ้าง ขับรถออกนอกเส้นทางปกติ และไปจอดที่ตลาด เป็นเหตุให้รถถูกคนร้ายงัดทำให้ฝาเกลียวปิดถังน้ำมัน กุญแจล็อกถังน้ำมัน และน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๕๐ ลิตร สูญหาย คิดเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น ๗,๙๔๐ บาท โจทก์กลับรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและแจ้งต่อพนักงานตำรวจว่าโจทก์นำรถไปจอดที่หน้าบริษัท ว. จำกัด จึงเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่ผู้บังคับบัญชาและแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน เป็นการกระทำผิดร้ายแรงตามข้อบังคับฯ

โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานขับรถหัวลาก วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ เวลา ๒๒.๕๐ น. โจทก์ขับรถหัวลากบรรทุกสินค้าของจำเลยออกจากสำนักงานสาขาแหลมฉบัง เพื่อไปส่งให้แก่

บริษัท ว. จำกัด ที่อำเภอบ้านบึง เป็นการฝ่าฝืนประกาศของจำเลยที่กำหนดว่ารถที่ไม่ได้แล่นต่างจังหวัดให้รถออกได้หลังเวลา ๐๔.๐๐ น. และการที่โจทก์ขับรถออกนอกเส้นทางปกติก็เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ที่กำหนดว่าต้องไม่ขับรถออกเส้นทาง อีกทั้งการที่โจทก์ขับรถไปจอดที่ตลาดบ้านบึงตั้งแต่เวลา ๒๓.๕๘ ของวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ จนถึงเวลา ๐๖.๕๖ น. ของวันรุ่งขึ้น เป็นเหตุให้รถถูกคนร้ายงัดทำให้ฝาเกลียวปิดถังน้ำมัน กุญแจล็อกถังน้ำมัน และน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๕๐ ลิตร สูญหาย คิดเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น ๗,๙๔๐ บาท โจทก์กลับรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและแจ้งต่อพนักงานตำรวจว่าโจทก์นำรถไปจอดที่หน้าบริษัท ว. จำกัด จึงเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่ผู้บังคับบัญชาและแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน เป็นการกระทำผิดร้ายแรงตามข้อบังคับฯ

๒๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๘๖/๒๕๕๗

เรื่อง พนักงานขับรถ ไม่จอดรถรับผู้โดยสารจนผู้โดยสารต้องนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างติดตามมาขึ้นรถ ลูกจ้างจึงแสดงกิริยาพูดตะคอกและใช้วาจาไม่สุภาพจนมีการร้องเรียนพฤติกรรมเป็นความผิดร้ายแรง

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งพนักงานขับรถ ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ได้กระทำผิด จำเลยให้การว่ากระทำผิดวินัยเนื่องจากไม่จอดรถรับผู้โดยสาร ใช้วาจาไม่สุภาพเสื่อมเสียภาพพจน์ในด้านบริการ ประกอบกับโจทก์เคยถูกลงโทษกรณีดังกล่าวมาแล้ว ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์ไม่จอดรถรับนางสาว ช. ผู้โดยสาร ทั้งที่ผู้โดยสารได้โบกให้จอดจนกระทั่งนางสาว ช. ได้จ้างรถจักรยานยนต์ขับตามมาขึ้นรถ โจทก์แสดงกิริยาพูดตะคอกและใช้วาจาไม่สุภาพจึงมีการร้องเรียนพฤติกรรมของโจทก์ การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดวินัย แสดงความดูหมิ่น เหยียดหยามกดขี่ ข่มเหงประชาชนที่ใช้บริการ เสื่อมเสียภาพพจน์ในด้านบริการ ประกอบกับโจทก์ถูกลงโทษปีละหลายครั้ง โดยเฉพาะกรณีกล่าววาจาไม่สุภาพต่อผู้โดยสาร ในปี ๒๕๔๙ ถูกลงโทษถึง ๔ ครั้ง ตามคำสั่งลงโทษว่ากล่าวตักเตือนว่าอย่าได้กระทำเช่นนี้อีก จำเลยลงโทษไล่โจทก์ออกไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

๒๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๓๐๕/๒๕๕๗

เรื่อง พนักงานขับรถยนต์พ่วง ๑๘ ล้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงและตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันมีโทษทางอาญา แต่ลูกจ้างกลับละเลยขับรถด้วยความเร็วซึ่งเกินกว่าอัตราความเร็วที่กำหนด ถือเป็นความผิดร้ายแรง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถส่งแก๊สคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ต่อมาวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยอย่างร้ายแรงเรื่องขับรถเร็วเกินกำหนดซึ่งไม่เป็นความจริง ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ทำหน้าที่พนักงานขับรถบรรทุกพ่วง ๑๘ ล้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นระเบียบที่กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน แต่โจทก์กลับละเลยขับรถบรรทุกพ่วง ๑๘ ล้อ ด้วยความเร็วเกินกว่าข้อบังคับที่กำหนดไว้ซึ่งเกินกว่าอัตราความเร็วที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕ และมาตรา ๖๗ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๑(๒) อันมีโทษทางอาญา ดังนั้น ถือว่าโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง พิพากษายืน

๒๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๘๑/๒๕๕๖

เรื่อง ระเบียบเรื่องห้ามพนักงานขับรถดื่มสุราเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ลูกจ้างฝ่าฝืนถือว่ากระทำผิดร้ายแรง

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยและคืนเงินประกันแก่ลูกจ้าง ศาลฎีกาเห็นว่าแม้โจทก์ไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดให้การดื่มสุราในขณะพนักงานขับรถบรรทุกรอเวลาขับรถไปส่งสินค้าเป็นความผิด แต่โจทก์มีระเบียบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเมื่อพนักงานขับรถบรรทุกไปรับสินค้าแล้วนำรถมาจอด ห้ามพนักงานขับรถดื่มสุรานั้นเพื่อป้องกันมิให้พนักงานที่รอเวลาขับรถมีอาการเมาสุราจากการดื่มสุราและอาจเมาต่อเนื่องไปจนถึงเวลาที่ต้องปฏิบัติงาน เพราะการเมาสุรานอกจากเป็นความผิดต่อกฎหมายอันมีโทษทางอาญาแล้วยังอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย ระเบียบของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม การที่ลูกจ้างเมาสุราในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ น. ขณะที่รอให้ถึงเวลา ๐๒.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้นเพื่อขับรถบรรทุกจากชลบุรีไปปทุมธานี แม้จะไม่ได้ความแน่ชัดว่าขณะขับรถลูกจ้างคงอยู่ในอาการเมาสุราและขับรถกลับมาโดยปลอดภัยก็ตาม ก็ต้องถือว่าลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของโจทก์เป็นกรณีร้ายแรงแล้ว โจทก์จึงเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเฉพาะส่วนที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย

๒๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๖๑๔ - ๒๑๖๑๕/๒๕๕๖

เรื่อง จ้างขับรถเบนซ์ส่งผู้โดยสารสนามบิน จ่ายค่าจ้างโดยคำนวณจากเงินค่าโดยสารที่ระบุหน้าตั๋ว ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เป็นจ้างแรงงาน

โจทก์ทำงานตำแหน่งพนักงานขับรถเมอร์ซิเดสเบนซ์ ได้รับค่าจ้างจากจำเลยโดยคำนวณจากเงินค่าโดยสารที่ระบุหน้าตั๋วในอัตรา ๑๐๐,๐๐๐ บาทแรก จะได้ค่าจ้าง ๑๐ % ส่วนเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะได้รับค่าจ้าง ๕ % ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชย จำเลยให้การว่าสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นจ้างทำของมิใช่จ้างแรงงาน ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่านิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นนายจ้างและลูกจ้างกัน จึงพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและเงินอื่นๆ โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยทำสัญญากับบริษัท เอเอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้จัดหารถยนต์เมอร์ซิเดสเบนซ์พร้อมด้วยคนขับประจำรถเพื่อรับส่งผู้โดยสารเครื่องบินของสายการบินไทยจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปตามจุดหมายปลายทางต่างๆ จำเลยจ้างโจทก์เป็นผู้ขับรถยนต์เมอร์ซิเดสเบนซ์ ตกลงจ่ายค่าตอบแทนโดยกำหนดจ่ายจากจำนวนเงินหน้าตั๋วที่บริษัท เอเอเอ จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่ผู้โดยสารเป็นรายเที่ยว กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน ตามสัญญากำหนดเวลาทำงาน ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ของวันถัดไป เข้าทำงาน ๑ วัน มีสิทธิพัก ๑ วัน ต้องบันทึกเวลาเข้าออก ต้องแจ้งการเข้ารับงานต่อเจ้าหน้าที่ปล่อยรถของผู้ว่าจ้าง เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วให้ลงเวลาในใบเที่ยวรถทุกครั้งและขับกลับศูนย์ควบคุมการปล่อยรถภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับการทำงาน ข้อสัญญาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโจทก์ทั้งสองต้องทำงานตามที่จำเลยมอบหมายภายใต้การบังคับบัญชาของจำเลยหรือตัวแทนของจำเลยมีเวลาทำงานที่แน่นอน ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จึงเข้าลักษณะสัญญาจ้างแรงงานตามมาตรา ๕๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๒๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๗๑๓/๒๕๕๖

เรื่อง นายจ้างประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารนำเที่ยวภายในประเทศ ไม่กำหนดล่วงหน้าให้วันใดในแต่ละปีเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า ๖ วันทำงาน (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

โจทก์ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารนำเที่ยวภายในประเทศ นายป. กับพวก เป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งขับรถ จำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน ได้ออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่ลูกจ้างคนละ ๒,๐๔๐ บาท โจทก์เห็นว่าคำสั่งของจำเลยไม่ชอบเนื่องจากกรณีลูกจ้างไม่มีงานทำหรือไม่ได้ขับรถก็ขอลาหยุดได้ปีละไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทำงานโดยรวมวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๖ วันเข้าด้วยแล้ว ขอให้เพิกถอนคำสั่ง ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้ตาม

สภาพของงาน ลูกจ้างโจทก์ทั้งสี่คนทำงานในตำแหน่งพนักงานขับรถโดยสารไม่ประจำทางให้บริการลูกค้าของโจทก์เพื่อการท่องเที่ยวในแต่ละปีจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ที่โจทก์มีลูกค้าใช้บริการน้อยมาก ลูกจ้างไม่ต้องขับรถ โจทก์ก็ให้หยุดงานโดยให้ได้รับค่าจ้าง แม้การที่โจทก์ให้ลูกจ้างหยุดงานเช่นนี้จะมีจำนวนวันมากกว่าวันหยุดพักผ่อนประจำปีก็ตาม แต่การหยุดดังกล่าวก็หยุดได้เฉพาะกรณีลูกจ้างไม่มีงานทำหรือไม่ได้ขับรถเพราะไม่มีผู้ว่าจ้างบริการ ไม่มีการกำหนดยกเว้นว่าลูกจ้างไม่มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีอีก ทั้งลูกจ้างมิได้ระบุให้ชัดเจนว่าวันลาหยุดพักผ่อนดังกล่าวเป็นการขอลาหยุดในวันหยุดพักผ่อนประจำปีด้วย และตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดให้พนักงานมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีปีละ ๖ วันทำงาน แต่ก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์กำหนดล่วงหน้าให้วันใดในแต่ละปีเป็นวันหยุด ดังนั้นลูกจ้างทั้งสี่จึงมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า ๖ วันทำงาน ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้โจทก์จ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีจึงชอบแล้ว

๒๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๒๒-๑๙๓๐/๒๕๕๕

เรื่อง ค่าเที่ยว ถือเป็นเงินที่ตอบแทนการทำงานทั้งในเวลาทำงานปกติ และช่วงเวลาเกินเวลาทำงานปกติ

โจทก์ทำงานในตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกหัวลากตู้คอนเทรนเนอร์ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๓,๙๗๐ บาท นอกจากนั้นโจทก์ได้รับค่าเที่ยว ซึ่งโจทก์จะได้รับค่าเที่ยวก็ต่อเมื่อโจทก์ได้ขับรถออกไปนอกสถานที่ตามที่จำเลยมอบหมายโดยได้รับค่าเที่ยวในอัตราที่ไม่เท่ากันแล้วแต่สถานที่ที่ไปส่งสินค้าและหากวันใดโจทก์ไม่ได้ขับรถส่งสินค้าจำเลยจะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้อีกวันละ ๑๐๐ บาท ค่าเที่ยวจึงเป็นเงินที่จำเลยจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

การทำงานในแต่ละวันอาจจะเกินเวลาทำงานปกติบ้างเนื่องจากสภาพการจราจรติดขัดมีข้อกำหนดห้ามรถบรรทุกแล่นบางเวลาและอาจต้องรอรับสินค้าบ้างเป็นครั้งคราว แต่จำเลยก็ได้จ่ายค่าเที่ยวทั้งในเวลาทำงานปกติ และช่วงเวลาเกินเวลาทำงานปกติทุกเที่ยวให้แล้วค่าเที่ยวที่จำเลยจ่ายให้จึงเป็นค่าตอบแทนในการทำงานของโจทก์รวมถึงค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดแล้ว ซึ่งโจทก์ได้ตกลงกับจำเลยโดยจะรับค่าเที่ยวแทนค่าล่วงเวลาทั้งหมด ทั้งเงินค่าเที่ยวโดยเฉลี่ยที่โจทก์ได้รับก็สูงกว่าค่าล่วงเวลาพื้นฐานมากซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโจทก์ ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนใช้บังคับได้

๒๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๘๒๕/๒๕๕๕

เรื่อง จ้างขับรถส่งของจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานเป็นเที่ยว ไม่ใช่จ้างแรงงาน

ในการขนส่งสินค้านั้น โจทก์จะต้องมีรถบรรทุกสินค้าของตนเอง จำเลยจะจ่ายค่าจ้างให้เฉพาะวันที่ได้ปฏิบัติงานส่งสินค้าให้แก่จำเลยเท่านั้น วันที่ไม่ได้ปฏิบัติงานจะไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง การจ้างงานขนส่งสินค้าเช่นนี้จึงมีลักษณะบ่งบอกถึงจำเลยมุ่งผลสำเร็จของงาน คือให้มีการขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าตามช่วงเวลานั้นจนสำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นสำคัญ หาได้มุ่งถึงแรงงานที่จำเลยจะได้รับจากการขับรถของโจทก์ไม่ นอกจากนี้ยังปรากฏว่าในการทำงานนั้นโจทก์จะมาทำงานในวันใดก็ได้ตามความสมัครใจ แสดงว่าจำเลยไม่มีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาโจทก์ว่าโจทก์จะต้องมาทำงานในวันใดหรือเวลาใด ไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าโจทก์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยและหากโจทก์ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามจำเลยมีสิทธิลงโทษทางวินัยแก่โจทก์ได้ อำนาจควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลยจึงมีลักษณะเป็นจ้างทำของ หาใช่เป็นสัญญาจ้างแรงงานไม่

๒๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๕๕๓-๑๖๕๕๔/๒๕๕๕

เรื่อง ศาลฎีกาย้อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าค่าเที่ยวเป็นเงินที่ลูกจ้างได้รับในเวลาทำงานปกติ หรือเกินเวลาทำงานปกติ และเป็นค่าจ้างหรือไม่

โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งน้ำมัน โจทก์ทั้งสองได้รับค่าจ้างเดือนละ ๖,๓๑๐ บาท และค่าเที่ยวประมาณเดือนละ ๙,๕๐๐ – ๑๒,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยจ่ายค่าชดเชยแต่ไม่นำค่าเที่ยวไปรวมคำนวณด้วย จำเลยให้การว่าค่าเที่ยวไม่เป็นค่าจ้างแต่เป็นเพียงเบี้ยขยันซึ่งเป็นเงินจูงใจในการทำงานตามที่จำเลยมอบหมาย จำเลยจ่ายเบี้ยขยันตามระยะทางที่ขนส่ง อีกทั้งจ่ายเพื่อมิให้พนักงานขับรถกระทำการทุจริตในการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยจ่ายค่ายอมรับสินค้าสูญหายให้แก่พนักงานขับรถเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากค่าเที่ยวหากพนักงานขับรถขนส่งสินค้าได้ปริมาณที่ถูกต้อง ศาลแรงงานพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาเห็นว่า เงินค่าเที่ยวตามคำฟ้องของโจทก์จะเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม่ ต้องเป็นเงินค่าเที่ยวที่โจทก์ทั้งสองได้รับในเวลาทำงานปกติแต่ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงว่าเงินค่าเที่ยวที่โจทก์ได้รับมาแต่ละครั้งเป็นการรับมาในเวลาทำงานปกติ หรือเกินเวลาทำงานปกติ และเงินค่าเที่ยวอัตราสุดท้ายของโจทก์ได้รับคนละเท่าใด ศาลฎีกาจึงไม่อาจพิพากษาถึงค่าชดเชยที่โจทก์แต่ละคนยังขาดอยู่เท่าใดได้ จึงต้องย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวเพิ่มเติมตามมาตรา ๕๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒

๓๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๙๖๖/๒๕๕๕

เรื่อง ลูกจ้างขับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์รับส่งคนและสินค้าถือเป็นงานขนส่ง การพักค้างคืนที่แท่นขุดเจาะน้ำมันมิใช่การทำงานเกินเวลาทำงานปกติ

จำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ ต่อมาโจทก์เลิกจ้างจำเลยเนื่องจากจำเลยขัดคำสั่งของโจทก์ที่ไม่ยอมบินซึ่งโจทก์เคยมีหนังสือเตือนแล้วแต่จำเลยยังกระทำซ้ำอีก และในระหว่างการทำงานโจทก์จำเลยทำสัญญาฝึกอบรมโดยโจทก์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการบินด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่ประเทศแคนาดาเมื่อเสร็จการอบรมจำเลยมีหน้าที่ทำงานให้โจทก์เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า ๖ ปี หากผิดสัญญาหรือเลิกจ้างเพราะความผิดจำเลยต้องรับผิดชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในสัญญา จำเลยฟ้องแย้งเรื่องค่าล่วงเวลา ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหายจากการผิดสัญญาแก่โจทก์จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โดยทำสัญญากับบริษัท ไทยแลนด์จำกัด ทำการบินจากฐานปฏิบัติการทหารเรือ จังหวัดสงขลา เพื่อรับส่งคนวัสดุภัณฑ์และสินค้าของบริษัท ไทยแลนด์ จำกัด จากฝั่งไปยังแท่นขุดเจาะในทะเล งานของโจทก์จึงเป็นการลำเลียงหรือเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของทั่ว ๆ ไป ลักษณะงานที่จำเลยทำจึงเป็นงานขนส่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จำเลยจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ส่วนการนอนพักค้างคืนที่แท่นขุดเจาะเป็นลักษณะการทำงานซึ่งจำเลยทราบตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานและศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่เคยกำหนดให้จำเลยทำการบินเกินกว่า ๘ ชั่วโมง ต่อวันและจำเลยไม่เคยทำการบินเกินกว่า ๘ ชั่งโมงต่อวัน ดังนั้น การพักค้างคืนที่แท่นขุดเจาะน้ำมันจึงมิใช่การทำงานเกินเวลาทำงานปกติ อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

๓๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๘๗-๑๗๐๒/๒๕๕๓ (ค่าเที่ยว)

เรื่อง เงินค่าเที่ยวถือเป็นเงินที่จ่ายตอบแทนการทำงานนอกเวลาทำงานตามปกติจึงไม่ใช่ค่าจ้าง แต่เงินค่าเที่ยวถือว่านายจ้างได้จ่ายค่าตอบแทนการทำงานที่เกินกว่าเวลาปกติให้ลูกจ้างแล้ว

โจทก์กับพวกเป็นพนักงานขับรถได้รับเงินเดือนแล้วได้รับเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าเที่ยวกล่าวคือ เมื่อรับตู้คอนเทนเนอร์จากลาดกระบังไปส่งแหลมฉบังแล้วขับรถเปล่ากลับมาลาดกระบังเป็น ๑ เที่ยวจะได้รับเบี้ยเลี้ยง ๒๐๐ บาท หากรับตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสินค้าบรรจุอยู่ (ตู้หนัก) กลับมาด้วยจะได้รับเบี้ยเลี้ยง ๒๐๐ บาท แต่หากรับตู้คอนเทนเนอร์เปล่ากลับมาจะได้รับเบี้ยเลี้ยง ๑๐๐ บาท ข้อเท็จจริงปรากฏว่าระยะทางในการขับรถประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร ใช้เวลาปกติ ๕-๖ ชม. หากการจราจรติดขัดใช้เวลาประมาณ ๖-๗ ชม. ในการทำงานแต่ละรอบโจทก์กับพวกได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน ๒๐๐-๔๐๐ บาท เกินกว่าอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ แล้ว เงินค่าเที่ยวถือเป็นเงินที่จ่ายตอบแทนการทำงานนอกเวลาทำงานตามปกติจึงไม่ใช่ค่าจ้างแต่เงินค่าเที่ยว

ถือว่าจำเลยได้จ่ายค่าตอบแทนการทำงานที่เกินกว่าเวลาปกติให้โจทก์กับพวกแล้ว จำเลยจึงไม่มีหน้าที่จ่ายค่าล่วงเวลาแก่โจทก์

๓๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๕๔-๑๗๖๖/๒๕๕๓ (ค่าเที่ยว)

เรื่อง ค่าเที่ยวจากการทำงานในเวลาทำงานปกติและนอกเวลาทำงานปกติในอัตราส่วน ๓๐ ต่อ ๗๐ ค่าเที่ยวดังกล่าว จึงเป็นเงินที่ตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้าง โดยส่วนที่ตอบแทนการทำงานสำหรับระยะเวลาทำงานปกติร้อยละ ๓๐ เป็นค่าจ้าง แต่ส่วนที่ตอบแทนการทำงานนอกเวลาทำงานปกติร้อยละ ๗๐ ไม่เป็นค่าจ้าง

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ นิยามคำว่า “ค่าจ้าง” หมายความว่า “เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงานแต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้” ดังนั้น ค่าจ้างจึงต้องเป็นค่าตอบแทนในการทำงานสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ เมื่อศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงตามที่โจทก์โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ และโจทก์ที่ ๕ ถึงที่ ๑๓ และจำเลยทั้งสองแถลงรับข้อเท็จจริงร่วมกันตามรายงานกระบวนพิจารณา ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ ว่าค่าเที่ยวนั้นได้จากการทำงานในเวลาทำงานปกติและนอกเวลาทำงานปกติในอัตราส่วน ๓๐ ต่อ ๗๐ ค่าเที่ยวดังกล่าวจึงเป็นเงินที่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ และโจทก์ที่ ๕ ถึงที่ ๑๓ และจำเลยที่ ๒ ตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างและส่วนที่ตอบแทนการทำงานสำหรับระยะเวลาทำงานปกติร้อยละ ๓๐ ตามที่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ และโจทก์ที่ ๕ ถึงที่ ๑๓ และจำเลยทั้งสองแถลงรับข้อเท็จจริงร่วมกันจึงเป็นค่าจ้าง แต่ส่วนที่ตอบแทนการทำงานนอกเวลาทำงานปกติร้อยละ ๗๐ ไม่เป็นค่าจ้าง

๓๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๙๕-๑๘๒๔/๒๕๕๓ (ค่าเที่ยว)

เรื่อง เงินค่าเที่ยวเฉลี่ยวันละ ๓๐๐ บาท เป็นเงินที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกันจ่ายตอบแทนการทำงานปกติร้อยละ ๕๐ ส่วนนี้เป็นค่าจ้าง และจ่ายตอบแทนนอกเวลาทำงานปกติร้อยละ ๕๐ วันละ ๕ ชั่วโมง เงินค่าเที่ยวส่วนนี้ไม่ใช่ค่าจ้าง

ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยจ่ายค่าเที่ยวให้โจทก์แต่ละคนทุกเที่ยวของการขับรถในแต่ละวันตามอัตราที่กำหนด ทั้งการทำงานปกติและนอกเวลาการทำงานปกติด้วยโดยถือว่าเงินค่าเที่ยวเฉลี่ยวันละ ๓๐๐ บาท ที่โจทก์แต่ละคนได้รับเป็นค่าเที่ยวสำหรับการทำงานในเวลาทำงานปกติครึ่งหนึ่งคือ ๑๕๐ บาท

และโจทก์แต่ละคนได้รับเงินค่าเที่ยวสำหรับการทำงานนอกเวลานอกเวลาทำงานปกติอีกวันละ ๑๕๐ บาท จึงเป็นกรณีที่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์แต่ละคนได้รับค่าเที่ยววันละ ๓๐๐ บาท และทำงานนอกเวลาทำงานปกติวันละคนละ ๕ ชั่วโมง และค่าเที่ยวที่ได้รับต่อเดือนนั้นเป็นการตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติครึ่งหนึ่งและเป็นการตอบแทนการทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติหรือเกินชั่วโมงทำงานในแต่ละวันอีกครึ่งหนึ่ง ดังนั้น ค่าเที่ยวดังกล่าวจึงเป็นเงินที่โจทก์ทั้งหมดกับจำเลยทั้งสองตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้าง และส่วนที่ตอบแทนการทำงานสำหรับระยะเวลาทำงานปกติร้อยละ ๕๐ ต่อวัน ตามที่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงมาจึงเป็นค่าจ้าง แต่ส่วนที่ตอบแทนการทำงานนอกเวลาทำงานปกติอีกร้อยละ ๕๐ หรือที่เรียกว่าค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาไม่เป็นค่าจ้าง

๓๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๐๖ – ๕๑๐๒/๒๕๕๓ (ค่าเที่ยว)

เรื่อง เงินค่าเที่ยว มีทั้งส่วนที่เป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับเวลาที่ทำงานเกินเวลาทำงานปกติด้วย

การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการทำงานหรือค่าเที่ยว แม้ระบุเวลาการเดินทางไว้ แต่ก็มิได้ระบุว่าเป็นค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติ เพราะระยะเวลาการเดินทางไปส่งสินค้าในจังหวัดภาคกลางส่วนใหญ่จะไม่เกิน ๘ ชั่วโมง แต่พนักงานก็ยังได้รับค่าเที่ยวกับการเดินทางไปส่งสินค้าในจังหวัดภาคอื่น ๆ ที่มีระเวลาการเดินทางไปส่งสินค้าเกิน ๘ ชั่วโมง ดังนั้น การจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าเที่ยวตามเอกสารหมาย ล. ๑ จึงเป็นการจ่ายโดยมีลักษณะเป็นการตอบแทนการเดินทางไปปฏิบัติงานในเวลาทำงานปกติเงินค่าเที่ยวที่ตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติดังกล่าว จึงเป็นเงินที่จำเลยจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างโดยคำนวณเป็นผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน ถือเป็นค่าจ้าง ตามความหมายของบทบัญญัติในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อย่างไรก็ตาม ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงต่อไปว่า เงินค่าเที่ยวดังกล่าวมีทั้งส่วนที่เป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับเวลาที่ทำงานเกินเวลาทำงานปกติด้วย ดังนั้น เมื่อโจทก์ทั้งเก้าสิบเจ็ดสำนวนฟ้องขอให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด แม้โจทก์ทั้งเก้าสิบเจ็ดสำนวนเป็นลูกจ้างทำงานเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยรถยนต์บรรทุก อันเป็นพาหนะขนส่งทางบก ซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์อันเป็นงานขนส่งทางบกจะไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดในชั่วโมงที่ทำงานเกินเวลาทำงานปกติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๘) ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่หากจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างให้โจทก์ทั้งเก้าสิบเจ็ดสำนวน ซึ่งเป็นลูกจ้างทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันทำงานและทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันหยุด

จำเลยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำให้แก่โจทก์ทั้งเก้าสิบเจ็ดสำนวนด้วยตามกฎกระทรวงดังกล่าว ข้อ ๖

๓๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๓๑ – ๓๖๖๗/๒๕๕๒ (ค่าเที่ยว)

เรื่อง ค่าเที่ยวดังกล่าวกำหนดขึ้นตามระยะทางเป็นสำคัญโดยไม่ได้คำนึงถึงระยะเวลาในการขับรถ แสดงว่าค่าเที่ยวดังกล่าวไม่ได้จ่ายเพื่อตอบแทนการขับรถในส่วนที่เกินเวลาทำงานปกติ แต่มีลักษณะเป็นการตอบแทนการเดินทางไปปฏิบัติงานในเวลาทำงานปกติ จึงไม่เป็นเงินที่จำเลยจ่ายให้พนักงานขับรถเป็นการตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติ

โจทก์ทั้งหมดต้องปฏิบัติคือการขับรถบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์จากศูนย์กระจายสินค้า อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของจำเลยทั่วประเทศ โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าเที่ยวตามระยะทางใกล้ไกลที่ต้องขับรถไปทำงานในแต่ละเที่ยว กำหนดอัตราค่าเที่ยวเป็นจำนวนแน่นอนสามารถคำนวณได้ตามระยะทางและจำนวนเที่ยวที่โจทก์แต่ละคนทำได้ตามตารางกำหนดอัตราค่าเที่ยว โดยกำหนดระยะทางไว้เป็นกิโลเมตร และจำนวนพนักงานขับรถคูณด้วยค่าเที่ยว เช่น ลำดับที่ ๕ สระบุรี ๑๑๐ กิโลเมตร ค่าเที่ยว ๒๐๐ บาท คูณด้วย ๑ (ขับคนเดียว) ลำดับที่ ๑๔ พระนครศรีอยุธยา ๕๕ กิโลเมตร ค่าเที่ยว ๒๐๐ คูณด้วย ๑ (ขับคนเดียว) โดยไม่ปรากฏข้อความใดที่ระบุว่าเป็นค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงาน เห็นได้ว่าค่าเที่ยวดังกล่าวกำหนดขึ้นตามระยะทางเป็นสำคัญโดยไม่ได้คำนึงถึงระยะเวลาในการขับรถ แสดงว่าค่าเที่ยวดังกล่าวไม่ได้จ่ายเพื่อตอบแทนการขับรถในส่วนที่เกินเวลาทำงานปกติ แต่มีลักษณะเป็นการตอบแทนการเดินทางไปปฏิบัติงานในเวลาทำงานปกติ จึงไม่เป็นเงินที่จำเลยจ่ายให้พนักงานขับรถเป็นการตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติ ทั้งคดีไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งหมดซึ่งเป็นลูกจ้างในงานขนส่งทางบกกับจำเลยมีข้อตกลงให้จ่ายค่าเที่ยวเป็นการตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติ เงินค่าเที่ยวดังกล่าว จึงเป็นเงินที่จำเลยจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างโดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน จึงเป็นค่าจ้างตามความหมายของบทบัญญัติมาตรา ๕ แม้โจทก์ทั้งหมดเป็นลูกจ้างในงานขนส่งทางบกจะไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในชั่วโมงที่ทำงานเกินเวลาทำงานปกติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๘) (กฎหมายที่ใช้บังคับขณะเกิดเหตุคดีนี้) ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) แต่จำเลยก็ยังคงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่โจทก์ทั้งหมดสำหรับระยะเวลาที่ทำงานเกินเวลาทำงานปกตินั้นด้วย หาใช่ว่าเมื่อลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาแล้วจะถูกตัดสิทธิมิให้ได้รับค่าจ้างธรรมดาไปด้วยไม่

๓๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๙๙/๒๕๕๑

เรื่อง จ. ทำงานพนักงานขับรถ โจทก์มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้ จ. ปฏิบัติตาม มีวันเวลาทำงานวันใด วันหยุดวันใด หากไม่อาจมาทำงานได้จะต้องปฏิบัติอย่างไร หากไม่ปฏิบัติตามนั้นจะมีผลอย่างไร ซึ่งเป็นการใช้อำนาจบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานของ จ. โดยแท้ หาใช่ จ. ทำงานได้โดยอิสระเพียงเพื่อให้ได้ผลสำเร็จของงานเท่านั้นไม่ และในสัญญาดังกล่าวกำหนดให้โจทก์จ่ายค่าบริการแก่ จ. เป็นรายเดือนตอบแทนการทำงานตลอดระยะเวลาที่ จ. ทำงานให้โจทก์ โดยกำหนดค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าทำงานในวันหยุด หาใช่โจทก์จ่ายสินจ้างให้ จ. เพื่อผลสำเร็จแห่งการงานที่ทำอันจะเป็นสัญญาจ้างทำของไม่ นอกจากนี้ ในหัวข้อสุดท้ายของสัญญาดังกล่าวที่เป็นหมายเหตุยังกำหนดว่านอกเหนือจากหน้าที่ขับรถตามสัญญาแล้ว ยังมีกรณีที่ จ. ต้องทำงานอื่นตามที่โจทก์มอบหมายอีกด้วย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนในการทำงานจึงมิใช่เพียงเพื่อผลสำเร็จของการงานที่ทำคือขับรถเท่านั้น แต่เป็นค่าจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ไม่ว่าเป็นงานหน้าที่ใดโดยกำหนดจ่ายเป็นรายเดือน ดังนั้น สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับ จ. จึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างแรงงานมิใช่สัญญาจ้างทำของดังที่โจทก์อุทธรณ์

๓๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๘/๒๕๕๐ (เลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง)

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของนายจ้างไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ นอกจากเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแล้วยังถือเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญา เป็นความผิดร้ายแรงมีเหตุสมควรที่นายจ้างจะเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

คดีนี้ผู้ร้องประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าก๊าซซึ่งเป็น*วัตถุอันตรายตามกฎหมาย* นาย ก. เป็นกรรมการลูกจ้าง ผู้ร้องมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยประกาศให้พนักงานที่ขับรถยนต์ของบริษัททุกประเภทจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องตลอดเวลาที่ขับรถ หากพนักงานฝ่าฝืนอาจมีผลถึงการเลิกจ้างได้ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ นาย ก. ได้รับมอบหมายให้ผลัดกันขับรถของผู้ร้องบรรทุกสินค้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลวไปส่งให้ลูกค้าที่ประเทศมาเลเซีย หลังจากส่งสินค้าเสร็จ ขากลับวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ขณะที่ นาย ก. เป็นคนขับ นาย ส. ไปนอนพักที่เบาะหลังคนขับ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. นาย ก. ขับรถตกจากถนนพลิกตะแคงซ้าย รถยนต์ได้รับความเสียหายประมาณ ๑ ล้านบาท นาย ส. ได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกหัวไหล่ขางแตกหักต้องดามเหล็กและบาดเจ็บบริเวณแขนขวา ส่วนนาย ก. ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก ขณะเกิดเหตุนาย ก. ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อเกิดเหตุนาย ก. จึงหล่นมาทับนาย ส. ได้รับบาดเจ็บ การกระทำของนาย ก. ถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรงและเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญาและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นาย ส. นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้

โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) กรณีจึงมีเหตุอันสมควรเพียงพอที่ศาลแรงงานอนุญาตให้เลิกจ้างนาย ก. ได้

๓๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๔๔/๒๕๕๐ (มาตรา ๓๐)

เรื่อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๐ นายจ้างต้องเป็นผู้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้า หรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกัน คดีนี้แม้นายจ้างจะกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีไว้ในข้อ ๒ ของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แต่นายจ้างหาได้เป็นผู้กำหนดวันหยุดเพื่อให้ลูกจ้างได้ใช้สิทธิหยุดไม่ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างสามารถลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างปีละไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มากกว่าที่กฎหมายกำหนดอันเป็นคุณแก่ลูกจ้างก็ตาม แต่ก็เฉพาะกรณีไม่มีงานทำหรือไม่ได้ขับรถเพราะไม่มีผู้ว่าจ้างใช้บริการ ลักษณะวันหยุดดังกล่าวจึงหาใช่เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจสอบแรงงานที่ ..../๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๗ ของจำเลยโดยให้โจทก์จ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างดังกล่าวเป็นเงินคนละ ๒,๐๔๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๑๒๐ บาท จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์จะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๒๕๔๕ และปี ๒๕๔๖ ให้แก่ลูกจ้างโจทก์สามคนตามคำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานที่.... ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๗ หรือไม่ ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า นาย เอและนายบี เป็นลูกจ้างโจทก์ ตำแหน่งพนักงานขับรถทำหน้าที่ขับรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางให้แก่ลูกค้าของโจทก์ที่มาใช้บริการเพื่อการท่องเที่ยว เริ่มทำงานเมื่อปี ๒๕๒๙ ปี๒๕๒๑ และปี ๒๕๓๗ ตามลำดับ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายคนละ ๕,๑๐๐ บาท ต่อเดือน ต่อมาลูกจ้างทั้งสามได้ร้องต่อจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานว่าโจทก์ไม่กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๒๕๔๕ และปี ๒๕๔๖ ให้แก่ลูกจ้างทั้งสาม ขอให้โจทก์จ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่ลูกจ้างทั้งสาม จำเลยจึงมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างทั้งสามคนละ ๑๒ วัน เป็นเงินคนละ๒,๐๔๐ บาท ตามคำสั่งดังกล่าวแล้วข้างต้น โจทก์มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดเกี่ยวกับวันหยุดและวันลาประเภทต่างๆ นอกจากนี้ในกรณีไม่มีงานทำหรือไม่ได้ขับรถเพราะไม่มีผู้ว่าจ้างใช้บริการของโจทก์ โจทก์ยังยินยอมให้ลูกจ้างขอลาหยุดปีละไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทำงานโดยได้รับค่าจ้าง ซึ่งโจทก์อ้างว่าการขอลาหยุดในกรณีนี้ได้รวมวันหยุดพักผ่อนประจำปีจำนวน ๖ วัน เข้าไว้แล้ว เพียงแต่การลาดังกล่าวลูกจ้างไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการลาประเภทใด แต่ก็เป็นที่เข้าใจว่าเป็นการลาหยุดพักผ่อนประจำปี ดังนี้ เห็นว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๐ บัญญัติว่า “ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันทำงาน โดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน...” จากบทบัญญัติดังกล่าวนายจ้างจะต้องเป็นผู้กำหนดวันหยุด

พักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้า หรือมิฉะนั้นก็จะต้องกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน สำหรับคดีนี้จะเห็นได้ว่า แม้โจทก์จะกำหนดเรื่องวันหยุดพักผ่อนประจำปีไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานสอดคล้องกับบทบัญญัติข้างต้นก็ตาม แต่โจทก์ก็หาได้เป็นผู้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีเพื่อให้ลูกจ้างได้ใช้สิทธิหยุดไม่ แม้โจทก์จะให้ลูกจ้างสามารถลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างอีกปีละไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มากกว่าที่กฎหมายกำหนดอันเป็นคุณแก่ลูกจ้างก็ตาม แต่ก็เฉพาะในกรณีที่ลูกจ้างไม่มีงานทำหรือไม่ได้ขับรถเพราะไม่มีผู้ว่าจ้างใช้บริการ ลักษณะวันหยุดดังกล่าวจึงหาใช่เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่ เพราะมีเงื่อนไขว่าจะลาหยุดได้เฉพาะกรณีที่ลูกจ้างไม่มีงานทำเท่านั้น ทั้งลูกจ้างก็มิได้ระบุให้ชัดเจนว่าวันลาหยุดดังกล่าวเป็นการขอลาหยุดในวันหยุดพักผ่อนประจำปีด้วย ถือได้ว่าลูกจ้างทั้งสามรายของโจทก์ดังกล่าวยังมิได้ใช้สิทธิหยุดสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๒๕๔๕ และปี ๒๕๔๖ โจทก์จำต้องชำระค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างโจทก์ทั้งสามรายตามคำสั่งของจำเลย คำพิพากษาศาลแรงงานกลางชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน.

๓๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๖๐/๒๕๕๐

เรื่อง พนักงานบริการขับรถจัดส่งน้ำมัน จ่ายค่าตอบแทนตามผลงานเป็นเที่ยว แม้ไม่กำหนดเวลาทำงานไว้ แต่กำหนดโดยใช้ผลงานเป็นเกณฑ์ซึ่งการจะทำผลงานได้ตามเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๔๕ เที่ยว การทำงานมิได้มีอิสระที่จะปฏิบัติงานในเวลาใดหรือไม่ก็ได้ ต้องมาทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดนั่นเอง ถือเป็นลูกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๒ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างในตำแหน่งพนักงานขับรถขนส่งน้ำมันโดยจำเลยไม่มีค่าจ้างให้โจทก์ แต่จำเลยจ่ายเพียงค่าตอบแทนในการทำงานเป็นเงินรางวัลพิเศษ เรียกว่า ค่าเที่ยว ซึ่งกำหนดตามระยะทางใกล้ไกลของการปฏิบัติงานแต่ละที่ กำหนดจ่ายเงินดังกล่าวทุกวันที่ ๑๕ และวันที่ ๓๐ จำเลยมีกำหนดวันเวลาทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา ๑๕ นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าจะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น นับแต่จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำเลยไม่เคยจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ จำเลยจ่ายเงินค่าเที่ยวให้แก่โจทก์เท่านั้น ค่าเที่ยวดังกล่าวโจทก์ถือว่ามิใช่ค่าจ้าง ครั้นวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด และจำเลยไม่จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยค้างจ่ายค่าจ้างปกติในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงิน ๑๖๕ บาทต่อวัน นับแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๒ อันเป็นวันที่โจทก์เริ่มเข้าทำงานกับจำเลยจนถึงวันเลิกจ้าง เป็นเวลา ๙๖๘ วัน เป็นเงินรวม ๑๕๙,๗๒๐ บาท โจทก์ทำงานกับจำเลยติดต่อกันมาเป็นเวลา ๒ ปี ๘ เดือน มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๙๐ วัน เป็นเงิน ๑๔,๘๕๐ บาท มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๒ วัน เป็นเงิน ๓,๖๓๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เป็นเงิน ๑๔,๘๕๐ บาท นอกจากนี้จำเลยต้องคืนเงินประกัน

การทำงานหรือความเสียหายที่จำเลยได้เรียกหรือรับไว้จากโจทก์นับแต่โจทก์เริ่มเข้าทำงานกับจำเลยจนถึงวันเลิกจ้างจำนวน ๔๖,๘๐๐ บาท เนื่องจากในระหว่างที่โจทก์ทำงานให้จำเลยนั้นโจทก์ไม่ได้ทำความเสียหายในการทำงานแก่จำเลย อีกทั้งจำเลยยังค้างจ่ายเงินตอบแทนในการทำงาน (ค่าเที่ยว) ของเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์เข้าทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างตามกฎหมาย รวมทั้งจ่ายค่าเที่ยวให้แก่โจทก์ตามอัตราเดิมขณะเลิกจ้าง หากศาลเห็นว่าโจทก์และจำเลยไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้ ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ เป็นเงิน ๑๔,๘๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยจ่ายค่าค้างรวม ๑๕๙,๗๒๐ บาท ค่าชดเชย ๑๔,๘๕๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓,๖๓๐ บาท เงินประกัน ๔๖,๘๐๐ บาท เงินตอบแทนการทำงาน (ค่าเที่ยว) ของเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากต้นเงินค่าจ้าง ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินประกันและเงินตอบแทนการทำงาน (ค่าเที่ยว) ดังกล่าวข้างต้นนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การว่า จำเลยไม่มีฐานะเป็นนายจ้างจึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำและค่าชดเชยหรือสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยหรือไม่ และจำเลยต้องจ่ายค่าจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย เงินประกัน เงินตอบแทนการทำงาน (ค่าเที่ยว) และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่าโจทก์ฟ้องว่าจำเลยรับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง แต่ได้เลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิดจึงขอให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่วงล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นการเรียกร้องสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ นิยามคำว่า “นายจ้าง” หมายความถึง ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเจ้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ซึ่งรวมทั้งบุคคลตาม (๑) ถึง (๓) ด้วย และนิยามคำว่า “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรอันมีความหมายเช่นเดียวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ ซึ่งระบุลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานว่า คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้าง ตกลงจะทำงานให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ ซึ่งมีความหมายว่าลูกจ้างจะต้องตกลงทำงานให้นายจ้างโดยสมัครใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าจ้างที่นายจ้างเป็นผู้จ่ายให้เป็นการตอบแทนแก่แรงงานของลูกจ้างนั้น แต่การพิจารณาว่าโจทก์และจำเลยเป็นนายจ้างและลูกจ้างกันหรือไม่นั้น นอกจากจะพิจารณาว่าโจทก์และจำเลยมีความสัมพันธ์กันดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ ดังว่ามาแล้ว ยังจะต้องปรากฏ

ข้อเท็จจริงด้วยว่าโจทก์อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาโดยต้องปฏิบัติตามคำสั่งระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ด้วย ดังนั้น แม้ศาลแรงงานกลางจะฟังข้อเท็จจริง ในทางปฏิบัติของการทำงานจะเรียกโจทก์หรือพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งน้ำมันรายอื่น ๆ ว่า “ผู้บริการจัดส่งน้ำมัน” หรือ “ผบจ.” ซึ่งมีวิธีทำงานในแต่ละวันผู้บริการขนส่งน้ำมันจะมาลงชื่อที่คลังน้ำมันของบริษัท A จำกัด ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๘ นาฬิกา โดยมีลูกจ้างจำเลยทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับผู้บริการขนส่งน้ำมันเพื่อจับฉลากรับงานขนส่งน้ำมันตามที่บริษัท A จำกัด ออกใบสั่งงานให้แก่จำเลย ผู้บริการขนส่งน้ำมันแต่ละรายจะได้เที่ยวงานมากน้อยแตกต่างกันไปตามที่จับฉลากได้ และสามารถแลกเปลี่ยนงานกับผู้บริการขนส่งน้ำมันรถยนต์อื่นได้ อัตราค่าเที่ยวขนส่งขั้นต่ำเที่ยวละ ๒๕๐ บาท วันใด ที่ไม่มาทำงานจะต้องแจ้งเพื่อให้จำเลยทราบและบันทึกในสมุดแจ้งการหยุดงาน แต่ไม่ต้องยื่นใบลาตามแบบการลาของจำเลย โดยจำเลยมิได้กำหนดให้หยุดงานสัปดาห์หรือปีละกี่วัน แต่ยังปรากฏข้อเท็จจริงที่ยุติในชั้นพิจารณาของศาลแรงงานกลางว่า ในการทำงานโจทก์จะต้องเขียนใบสมัครงานตามเอกสารหมาย ล.๗ แล้วจำเลยจะตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริการจัดส่งน้ำมันหรือไม่ จากนั้นจะต้องทำสัญญาขนส่งน้ำมันตามเอกสารหมาย ล.๓ การทำงานจำเลยจะแจ้งให้โจทก์ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการใช้บริการศูนย์จ่ายน้ำมันและการจัดส่งน้ำมัน ของส่วนคลังและขนส่ง บริษัท A จำกัด เอกสารหมาย ล.๔ ซึ่งจะได้รับแจกหลังจากผ่านการอบรมจากส่วนคลังและขนส่ง บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แล้ว และจะต้องปฏิบัติงานภายใต้ประกาศบริษัท B จำกัด เรื่อง ระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษสำหรับผู้บริการจัดส่งเอกสารหมาย จ.๓ ต่อมาวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ จำเลยประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเอกสารหมาย จ.๘ ซึ่งเมื่อพิจารณาใบสมัครงานเอกสารหมาย จ.๗ หน้า ๔ มีข้อความระบุว่า “หากข้าพเจ้าได้ทำงานในบริษัท B จำกัด แล้ว และข้าพเจ้าต้องพ้นจากงานไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท B จำกัด หักเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับชดใช้หนี้สินให้แก่ “บริษัท B จำกัด” และมีข้อความระบุต่อไปว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ก. จะปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งของบริษัท B จำกัด ที่ใช้บังคับอยู่แล้ว หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าโดยเคร่งครัด ข. ข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากสืบทราบภายหลังว่าข้อความที่แจ้งไว้ข้างต้นข้อหนึ่งข้อใดไม่เป็นความจริงข้าพเจ้ายินยอมให้เลิกจ้างได้โดยทันที โดยข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น” ตามใบสมัครงานเอกงานหมาย ล.๗ ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าโจทก์จะต้องทำงานภายใต้ระเบียบและคำสั่งของจำเลยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะสมัครงานหรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปของจำเลย นอกจากนั้นสัญญาขนส่งน้ำมันเอกสารหมาย ล.๓ ข้อ ๑.๒ และข้อ ๓.๔ ยังระบุข้อความทำนองเดียวกันว่าผู้รับจ้างยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติงานอันเกี่ยวกับการขับรถขนส่งน้ำมันตามสัญญานี้ หรือที่จะได้กำหนดเพิ่มเติมต่อไปภายหน้า เป็นการแสดงให้เห็นว่าในการปฏิบัติงานของโจทก์มิได้ปฏิบัติได้โดยอิสระแต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ คำสั่ง

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของจำเลยทั้งที่ระบุไว้ในขณะทำสัญญาซึ่งหมายถึงเงื่อนไขของสัญญาขนส่งน้ำมันเอกสารหมาย ล.๓ ดังกล่าวและที่จำเลยจะใช้บังคับต่อไปด้วย ซึ่งหมายความรวมถึงการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบปฏิบัติการใช้บริการศูนย์จ่ายน้ำมันและการจัดส่งน้ำมัน ส่วนคลังและขนส่ง บริษัท A จำกัด เอกสารหมาย ล.๔ ซึ่งแม้จะเป็นระเบียบปฏิบัติที่ออกโดยบริษัท A จำกัด แต่ระเบียบดังกล่าวจะต้องใช้บังคับแก่ผู้บริการจัดส่งน้ำมันทุกคนรวมทั้งโจทก์ด้วย และจำเลยได้แจ้งให้ผู้บริการจัดส่งน้ำมันยึดถือปฏิบัติโดยถือเสมือนว่าเป็นระเบียบที่จำเลยออกใช้บังคับแก่ผู้บริการจัดส่งน้ำมันเอง และในรายละเอียดของระเบียบดังกล่าวระบุบังคับการปฏิบัติตนของผู้บริการจัดส่งน้ำมันไม่เพียงแต่ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไปแต่ยังรวมถึงความประพฤติส่วนตัว อาทิ ห้ามการเล่นการพนัน ทะเลาะวิวาทหรือต้องมีกริยามารยาทที่เรียบร้อยในการทำงาน และจำเลยยังได้นำความจากระเบียบปฏิบัติการใช้บริการศูนย์จ่ายน้ำมันและการจัดส่งน้ำมัน ส่วนคลังและขนส่ง บริษัท A จำกัด เอกสารหมาย ล.๔ ในข้อสำคัญมากำหนดเป็นระเบียบที่ใช้บังคับแก่ผู้บริการจัดส่งน้ำมันอีกด้วยตามประกาศบริษัท B จำกัด เรื่อง ระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษสำหรับผู้บริการจัดส่ง เอกสารหมาย จ.๓ นอกจากนั้นตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเอกสารหมาย จ.๘ ที่จำเลยประกาศใช้วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ก็ระบุถึงลูกจ้างงานขนส่งที่มีการปฏิบัติงานลักษณะเดียวกันกับผู้บริการจัดส่งน้ำมันไว้ด้วย ดังนั้น การทำงานของโจทก์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริการจัดส่งน้ำมันจึงอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของจำเลยทั้งโดยระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยโดยตรงและภายใต้ระเบียบปฏิบัติของบริษัท A จำกัด ที่จำเลยให้ใช้บังคับแก่ผู้บริการจัดส่งน้ำมันด้วย ส่วนที่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่มีเวลาทำงานปกติจะเข้าทำงานหรือไม่ก็ได้ หากขาด ลา มาสาย ก็ไม่มีมาตรการลงโทษอย่างไรนั้น ก็ปรากฏตามสัญญาขนส่งน้ำมันเอกสารหมาย ล.๓ ข้อ ๕.๓ วรรคสอง ที่ผู้บริการจัดส่งน้ำมันจะต้องขนส่งน้ำมันได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๔๕ เที่ยว มิฉะนั้นจำเลยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ดังนั้น การทำงานของโจทก์แม้จะไม่ได้กำหนดเวลาทำงานไว้ แต่ก็กำหนดโดยใช้ผลงานเป็นเกณฑ์ ซึ่งการจะทำผลงานให้ได้ตามเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๔๕ เที่ยว โจทก์ก็จะต้องมาทำงานภายในช่วงเวลาทำงานที่จำเลยกำหนดไว้นั่นเอง มิได้มีอิสระที่จะปฏิบัติงานในเวลาใดหรือไม่ก็ได้แต่อย่างใด สินจ้างที่โจทก์ได้รับเป็นรายเที่ยวก็เป็นผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๐ โจทก์จึงเป็นลูกจ้างจำเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ และตามสัญญาจ้างแรงงาน และแม้ว่าตามสัญญาขนส่งน้ำมันจะเรียกโจทก์ว่า “ผู้รับจ้าง” และเรียกจำเลยว่า “ผู้ว่าจ้าง” ก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายไปได้ สำหรับปัญหาว่าจำเลยจะต้องจ่ายค่าจ้างค้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย เงินประกัน เงินตอบแทนการทำงาน (ค่าเที่ยว) และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ตามฟ้องหรือไม่นั้น จำเลยให้การว่าโจทก์มีพฤติกรรมและมารยาทไม่เหมาะสมและส่งมอบน้ำมันผิดสถานที่ลงน้ำมันผิดถังทำให้จำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกค้านั้น ศาลแรงงานกลางยังมิได้ฟังข้อเท็จจริง

และวินิจฉัยในปัญหานี้เห็นสมควรย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงหรือสืบพยานโจทก์จำเลยเพื่อฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑" พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงในปัญหาที่ยังมิได้วินิจฉัยแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

๔๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๘๗/๒๕๕๐ (ค่าเที่ยว)

เรื่อง ค่าเที่ยวจากการทำงานในเวลาทำงานปกติและนอกเวลาทำงานปกติในอัตราส่วน ๓๐ ต่อ ๗๐ ค่าเที่ยวดังกล่าว จึงเป็นเงินที่ตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้าง โดยส่วนที่ตอบแทนการทำงานสำหรับระยะเวลาทำงานปกติร้อยละ ๓๐ เป็นค่าจ้าง แต่ส่วนที่ตอบแทนการทำงานนอกเวลาทำงานปกติร้อยละ ๗๐ ไม่เป็นค่าจ้าง

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ค่าจ้างต้องเป็นค่าตอบแทนการทำงานสำหรับระยะเวลาทำงานปกติ ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ส. ได้รับค่าตอบแทนในการทำงานเป็นค่าเที่ยว เที่ยวละ ๑๐๐ บาท ถึง ๖๕๐ บาท ตามระยะทางใกล้ไกลและความยากง่ายของงาน สำหรับการทำงาน ๑๘๐ วัน ก่อนเลิกจ้างเป็นการทำงานในระหว่างเวลาทำงานปกติคิดเป็นร้อยละ ๓๐ และเป็นการทำงานนอกเวลาทำงานปกติคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของค่าเที่ยวทั้งหมด ส่วนที่ตอบแทนการทำงานสำหรับระยะเวลาทำงานปกติร้อยละ ๓๐ จึงเป็นค่าจ้าง แต่ส่วนที่ตอบแทนการทำงานนอกเวลาทำงานปกติร้อยละ ๗๐ ไม่เป็นค่าจ้าง ส่วนที่ตอบแทนการทำงานสำหรับระยะเวลาทำงานปกติร้อยละ ๓๐ เมื่อคำนวณเป็นรายเดือนแล้วรวมกับเงินเดือนที่ ส. ได้รับ จึงใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยได้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ (๓)

๔๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๓๗/๒๕๔๙ (มาตรา ๓๐)

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งขับรถท่องเที่ยว แม้แต่ละปีจะมีช่วงเวลาที่นายจ้างมีลูกค้าใช้บริการรถโดยสารเพื่อท่องเที่ยวของนายจ้างน้อย ลูกจ้างไม่ต้องขับรถก็ให้หยุดงานโดยได้รับค่าจ้างก็เป็นการหยุดที่ไม่แน่นอน ลูกจ้างอาจได้รับคำสั่งได้ตามสภาพการใช้บริการของลูกค้า ลักษณะวันหยุดดังกล่าวจึงหาใช่เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่ เมื่อนายจ้างมิได้กำหนดล่วงหน้าให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปีหรือตกลงกับลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปีเมื่อใดให้ถูกต้องตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง จึงต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่ลูกจ้าง

๔๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๒๖ – ๖๐๔๘/๒๕๔๘ (ค่าเที่ยวจูงใจ)

เรื่อง นายจ้างจ่ายเงินค่าเที่ยวให้พนักงานขับรถเฉพาะเที่ยวที่มีการบรรทุกตู้สินค้าเท่านั้น โดยพิจารณาถึงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเพลิงในการปฏิบัติงานแต่ละกะด้วย หากอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่าอัตราที่กำหนด พนักงานขับรถจะไม่ได้เงินค่าเที่ยว ค่าเที่ยวจึงไม่ใช่ค่าจ้าง

เงินค่าเที่ยวเป็นเงินค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ข้อ ๖ หรือไม่ เห็นว่า ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยจ่ายเงินค่าเที่ยวให้พนักงานขับรถเฉพาะเที่ยวที่มีการบรรทุกตู้สินค้าเท่านั้น โดยพิจารณาถึงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเพลิงในการปฏิบัติงานแต่ละกะด้วย หากอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงานแต่ละกะต่ำกว่าอัตราที่จำเลยกำหนดพนักงานขับรถจะไม่ได้เงินค่าเที่ยวสำหรับการปฏิบัติงานในกะนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (สัญญาจ้างแรงงาน) เอกสารหมาย ล. ๑๔ ล.๑๕ จำเลยจ่ายเงินค่าเที่ยวให้สำหรับการทำงานทั้งกะไม่ว่าจะทำงานในช่วงเวลาทำงานปกติหรือในช่วงที่ทำงานเกินเวลาทำงานปกติ หมายความว่าในเที่ยวที่พนักงานขับรถโดยไม่มีการบรรทุกตู้สินค้าแม้จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองอยู่ในอัตราที่จำเลยกำหนดก็จะไม่ได้รับเงินค่าเที่ยวในกะนั้นเช่นกัน ดังปรากฏตามใบรับเงินค่าเที่ยวเกสารหมาย จ.๒ จ.๙ จ.๑๐ (ที่จำเลยไม่ได้โต้แย้งคัดค้านว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง) ว่า จำเลยคิดค่าเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกิโลเมตรต่อลิตร และตามเอกสารหมาย จ.๙ ในกะที่พนักงานขับรถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ระยะทางต่ำกว่าอัตราที่จำเลยกำหนด กล่าวคือ ตามอัตราที่เคยกำหนดเป็นการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๑ ลิตร ต้องขับได้ระยะทาง ๒.๒ กิโลเมตร แต่ในการปฏิบัติงานจริง พนักงานขับรถใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๑ ลิตรขับรถได้ระยะทางต่ำกว่า ๒.๒ กิโลเมตร พนักงานขับรถจึงไม่ได้รับเงินค่าเที่ยวสำหรับกะนั้น เงินค่าเที่ยวจึงไม่ได้เป็นเงินตอบแทนการทำงานไม่ว่าการทำงานในเวลาปกติหรือการทำงานล่วงเวลาแต่มีลักษณะเป็นเงินจูงใจให้พนักงานขับรถทำงานโดยมีการบรรทุกตู้สินค้าให้มากขึ้น และต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดในแต่ละกะ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

๔๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๙๔ - ๕๔๐๔/๒๕๔๗ (ค่าเที่ยว)

เรื่อง เงินค่าคอมมิชชั่นหรือค่าเที่ยวที่นายจ้างจ่ายให้พนักงานขับรถและพนักงานยกของที่ไปกับรถของจำเลยเมื่อทำตามหน้าที่ของตน คำนวณได้ตามจำนวนเที่ยวที่ทำได้ในเวลาทำงานตามปกติของวันทำงาน เป็นค่าจ้าง

เงินค่าคอมมิชชั่นหรือค่าเที่ยวที่จำเลยจ่ายให้โจทก์แต่ละคนซึ่งเป็นพนักงานขับรถและพนักงานยกของที่ไปกับรถของจำเลยเมื่อทำตามหน้าที่ของตน โดยจำเลยกำหนดอัตราไว้แน่นอนว่าเที่ยวหนึ่งจะจ่ายให้เท่าใด สามารถคำนวณได้ตามจำนวนเที่ยวที่ทำได้ในเวลาทำงานตามปกติของวันทำงาน มีลักษณะชี้ชัดว่า

จำเลยมุ่งหมายจ่ายให้โจทก์เพื่อตอบแทนการทำงานมิใช่จงใจจ่ายเพื่อจูงใจให้โจทก์ขยันทำงาน เงินค่าคอมมิชชั่นหรือค่าเที่ยวจึงเป็นค่าจ้าง ตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

๔๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๘๘ - ๔๘๘๙/๒๕๓๖ (เบี้ยกิโลเมตร ของรัฐวิสาหกิจ)

เรื่อง ค่าเบี้ยเลี้ยงกิโลเมตรเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานเป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่พนักงานทำได้จึงเป็นเงินค่าจ้าง

ค่าเบี้ยกิโลเมตรนั้น จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ทุกวันตามระยะทางที่ขับรถได้ในอัตรากิโลเมตรละ ๓๕ สตางค์ โจทก์ขับรถวันละ ๖๐๙ กิโลเมตร ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงกิโลเมตรวันละ ๒๑๓ บาท ดังนั้น ค่าเบี้ยเลี้ยงกิโลเมตรดังกล่าวจึงเป็นเงินที่จำเลยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจ่ายให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานเป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน หรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่พนักงานทำได้ “ค่าเบี้ยกิโลเมตร” จึงเป็นเงินค่าจ้างตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๓ ซึ่งจะต้องนำไปรวมคำนวณค่าชดเชยที่จำเลยจะต้องจ่ายให้แก่โจทก์

๔๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๕/๒๕๓๔ (งานขนส่ง)

เรื่อง งานพนักงานต้อนรับบนขบวนรถไฟ เป็นงานขนส่ง

โจทก์ทั้งสิบฟ้องว่า จำเลยได้รับโจทก์ทั้งสิบเข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนขบวนรถไฟดีเซลรางปรับอากาศจำเลยให้ค่าจ้างแก่โจทก์ทั้งสิบต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายจำเลยให้โจทก์ที่ ๑ ถึงโจทก์ที่ ๘ ทำงานบนขบวนรถไฟดีเซลรางปรับอากาศสายกรุงเทพมหานคร - สุรินทร์ เที่ยวละ ๑๕ ชั่วโมง ซึ่งตามกฎหมายเกินไปวันละ ๗ ชั่วโมง และจำเลยให้โจทก์ที่ ๙ กับโจทก์ที่ ๑๐ ทำงานบนขบวนรถไฟดีเซลรางปรับอากาศสายกรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่เที่ยวละ ๓๔ ชั่วโมง ซึ่งตามกฎหมายทำเกินไปเดือนละ ๑๓๒ ชั่วโมง โจทก์ทั้งสิบจึงมีสิทธิได้ค่าทำงานเกินเวลา จำเลยไม่เคยให้โจทก์ทั้งสิบหยุดประจำสัปดาห์ โจทก์ทั้งสิบจึงมีสิทธิได้ค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ จำเลยไม่เคยให้โจทก์ทั้งสิบหยุดในวันหยุดตามประเพณี โจทก์ทั้งสิบจึงมีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีและจำเลยไม่เคยให้โจทก์ทั้งสิบหยุดพักผ่อนประจำปี โจทก์ทั้งสิบจึงมีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี ขอให้จำเลยชำระเงินค่าจ้างที่จ่ายต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำค่าทำงานเกินเวลา ค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่โจทก์ทั้งสิบ ตามจำนวนดังกล่าวข้างต้นพร้อม

ดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การว่า จ่ายค่าจ้างให้โจทก์เดือนละ ๓๐๐ บาท และโจทก์จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเป็นรายเที่ยวต่อการทำงาน ๑ วัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือน โจทก์ทั้งสิบจึงได้รับค่าจ้างเกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด จำเลยมิได้กำหนดให้โจทก์ทำงานวันละ ๑๕ ถึง ๑๖ ชั่วโมง เพราะเมื่อรถไฟเดินทางจากสถานี ต้นทางมาถึงสถานีกรุงเทพ โจทก์ก็ไม่ต้องอยู่ทำงานแต่อย่างใด แต่จะต้องกลับมาถึงสถานีเพื่อดูแลความเรียบร้อยก่อนเวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง เพื่อเดินกลับสถานีต้นทางอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งรวมแล้วโจทก์ทำงานให้จำเลยวันละประมาณ ๑๒ ชั่วโมงเท่านั้น เมื่อกิจการของจำเลยเป็นงานขนส่งและได้รับอนุมัติจากกรมแรงงานแล้ว จำเลยสามารถให้โจทก์ทำงานได้เกินวันละ ๘ ชั่วโมง โดยมิต้องจ่ายค่าล่วงเวลา และเมื่อคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกับอัตราเงินเดือนโจทก์ได้รับประโยชน์มากกว่าที่กฎหมายกำหนด จำเลยได้กำหนดให้โจทก์มีวันหยุดประจำสัปดาห์แล้วแต่โจทก์ไม่ยอมหยุดเอง โจทก์ทั้งสิบจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าจ้างวันหยุดตามประเพณี และค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีจากจำเลยแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้องศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลย จ่ายเงินตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ทั้งสิบ โจทก์ทั้งสิบอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสิบอุทธรณ์ในประการแรกว่า จำเลยจ่ายเงินเดือนโจทก์ทั้งสิบเดือนละ ๓๐๐ บาท นอกนั้นเป็นเบี้ยเลี้ยง ที่ศาลแรงงานกลางนำเบี้ยเลี้ยงมาคิดคำนวณเป็นค่าจ้างแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ทั้งสิบสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จึงเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่าตอนข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมา โจทก์ทุกคนทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนขบวนรถไฟดีเซลราง เริ่มเข้าทำงานก่อนที่ขบวนรถจะออก ๑ ชั่วโมงและทำงานอยู่บนขบวนรถไฟดีเซลรางตลอดทางจนถึงสถานีปลายทางและในเที่ยวกลับก้น เข้าทำงานในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นการทำงานของโจทก์ทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดสิ้นในการเดินทางของขบวนรถไฟดีเซลรางแต่ละครั้งนั้นจึงเป็นการทำงานตามปกติของโจทก์ทุกคนเบี้ยเลี้ยงที่จำเลยจ่ายให้โจทก์ทุกคนในแต่ละเที่ยวของการเดินทางจึงเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาปกติด้วย เพราะนอกจากการต้นรับบนขบวนแล้วตามคำฟ้องโจทก์ทั้งสิบไม่มีหน้าที่อื่นอีกถึงแม้เวลาทำงานที่อยู่บนขบวนรถจะเกินกำหนดเวลาตามกำหนดไว้ในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงานก็ตาม แต่โจทก์ก็ได้ทำงานกับจำเลยโดยได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวมกันตลอดมาแสดงว่าโจทก์ทุกคนและจำเลยตกลงจ่ายค่าจ้างกันในลักษณะดังกล่าว เบี้ยเลี้ยงจึงเป็นค่าจ้างตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ ๒ และกรณีของโจทก์ทุกคนนั้นเมื่อคิดรวมเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงที่จำเลยจ่ายให้ก็มีจำนวนเกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่โจทก์ทุกคนฟ้องเรียกมา โจทก์ทั้งสิบอุทธรณ์ในประการที่สอง ว่า จำเลยให้โจทก์ทั้งสิบทำงานเกินเวลาทำงานปกติตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ ๓(๒) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมแรงงาน จำเลยจึงต้องจ่ายค่าทำงานเกินเวลาทำงานปกติให้แก่โจทก์ทั้งสิบ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องเกี่ยวกับค่าล่วงเวลาหรือค่าที่ทำงานเกินเวลาเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า งานของจำเลยที่โจทก์

ทั้งสิบทำเป็นการลำเลียงหรือเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของด้วยเครื่องอุปกรณ์การขนส่งจึงเป็นงานขนส่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ (๒) และวรรคสอง(๒) ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกำหนดเวลาทำงานของลูกจ้างไว้ไม่เกินวันละแปดชั่วโมง ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมาปรากฏว่า ในช่วงระยะเวลาการทำงานดังกล่าวจำเลยมิได้รับอนุญาตให้ลูกจ้างทำงานเกินกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ และโจทก์ทุกคนทำงานติดต่อกันเกินกว่าแปดชั่วโมงนายจ้างทั่วไปที่ให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาปกตินั้น ถ้าพิจารณาโดยหลักทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ ๓๔ นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อดังกล่าว แต่กรณีของโจทก์ทั้งสิบได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าเป็นงานขนส่ง จะนำบทบัญญัติในข้อ 34 ซึ่งเป็นหลักของการจ้างงานทั่วไปมาใช้มิได้จะต้องพิจารณาตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในเรื่องของงานประเภทนี้โดยเฉพาะงานอันเป็นข้อยกเว้นข้อ ๓๔ ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ ๓๖ ว่า “ลูกจ้างซึ่งนายจ้างให้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามข้อ ๓๔ และ ข้อ ๔๒... (๓) งานขนส่ง... ทั้งนี้เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง” ในเมื่อกฎหมายที่จะต้องใช้บังคับสำหรับกรณีของโจทก์ทั้งสิบและจำเลยมีดังกล่าวการที่จำเลยให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาที่กำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมแรงงานอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงมหาดไทย ก็เป็นเรื่องที่จำเลยจะต้องรับผิดในการกระทำของตนเป็นอีกกรณีหนึ่งมิได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่โจทก์ทั้งสิบนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน แต่ประการใดดังนั้นสิทธิของโจทก์ทั้งสิบในกรณีนี้จึงต้องพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ ๓๖ ที่กล่าวข้างต้น ในเมื่อโจทก์ทั้งสิบไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๖ แล้ว และในคำฟ้องของโจทก์ทุกคนก็มิได้กล่าวถึงเลยว่า จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสิบได้ตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างตามที่กำหนดไว้ในตอนท้ายของบทบัญญัติข้อนี้เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโจทก์ทั้งสิบ ตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมาปรากฏว่า โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๘ ได้ค่าจ้างคนละ ๔,๓๐๐ บาท ต่อเดือน โจทก์ที่ ๙ และโจทก์ที่ ๑๐ ได้ค่าจ้างคนละ ๓,๗๐๐ บาท ต่อเดือนเกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในขณะนั้นเกือบหนึ่งเท่า เมื่อพิจารณาตามลักษณะของงานที่โจทก์ทั้งสิบทำให้จำเลยก็ดี และระยะเวลาที่โจทก์ทั้งสิบทำงานกับจำเลยมาจนถึงวันฟ้องเป็นเวลาเกือบ ๔ ปี ก็ดี โจทก์ทั้งสิบก็มิได้โต้แย้งในการจ่ายค่าจ้างของจำเลยในลักษณะดังกล่าว ถือได้ว่าโจทก์ทั้งสิบและจำเลยตกลงกันให้ส่วนที่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนั้นเป็นค่าทำงานเกินเวลา และกรณีมิใช่การใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมจึงใช้บังคับได้ เมื่อจำเลยจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว โจทก์ทั้งสิบจึงไม่มีสิทธิตามบทกฎหมายหรือตามสัญญาที่จะให้จำเลยจ่ายเงินส่วนนี้ให้อีก โจทก์อุทธรณ์ในประการ ที่สามว่าวันหยุดประจำสัปดาห์ ๑ วัน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ ๗ หมายถึงวันใดวันหนึ่งในหนึ่งสัปดาห์ ไม่ใช่หมายถึง ๒๔ ชั่วโมง ในหนึ่งสัปดาห์ ฉะนั้น เมื่อจำเลยไม่กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่า ๑ วัน

แม้แต่ละสัปดาห์โจทก์จะมีเวลาหยุดพักช่วงห่างกันเกิน ๒๔ ชั่วโมง ก็จะถือว่าจำเลยจัดให้โจทก์มีวันหยุดประจำสัปดาห์แล้วไม่ได้ จำเลยต้องจ่ายค้าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ให้โจทก์ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสิบ สำหรับค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์เป็นการไม่ชอบ เห็นว่า ลักษณะงานที่โจทก์ทั้งสิบทำกับจำเลยนั้น จะต้องทำต่อเนื่องคาบเกี่ยวกันในวันที่ติดต่อกัน สภาพของงานจะหยุดเต็มวันในวันเดียวดังที่เข้าใจกันตามธรรมดานั้นไม่อาจเป็นไปได้ ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมา ปรากฏว่าจำเลยมีเวลาให้โจทก์ทุกคนหยุดทำงานติดต่อกันเกิน ๒๔ ชั่วโมง สัปดาห์ละสองครั้งกรณีเช่นนี้ถือได้ว่าในแต่ละสัปดาห์จำเลยได้ให้โจทก์ทุกคนหยุดทำงานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ ๗ แล้ว ซึ่งศาลแรงงานกลางได้ให้เหตุผลในปัญหานี้ไว้แล้วโดยชัดเจน และต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาว่า จำเลยได้จัดให้โจทก์ทั้งสิบมีวันหยุดประจำสัปดาห์แล้วโจทก์ทั้งสิบจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกค่าทำงานสำหรับวันหยุดประจำสัปดาห์จากจำเลย โจทก์อุทธรณ์ประการสุดท้ายว่าแม้ขณะฟ้องโจทก์ทั้งสิบยังเป็นลูกจ้างจำเลย เมื่อจำเลยไม่กำหนดให้โจทก์ลาหยุดพักผ่อนประจำปีโจทก์ทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีปัญหานี้ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมาปรากฏว่าจำเลยมิได้กำหนดไว้ล่วงหน้าให้โจทก์ทั้งสิบหยุดพักผ่อนประจำปี ไม่มีข้อตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีไปหยุดปีอื่นและจำเลยไม่ได้ให้โจทก์ทั้งสิบหยุดพักผ่อนประจำปี เห็นว่าถึงแม้ขณะที่ฟ้องโจทก์ทั้งสิบยังเป็นลูกจ้างจำเลยอยู่ก็ตาม โจทก์ทั้งสิบก็มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้จำเลย จ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีหรือให้จำเลยกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีได้ เมื่อเป็นสิทธิของโจทก์ทั้งสิบที่จะเรียกได้ในทางใดทางหนึ่ง จึงจะบังคับให้โจทก์ทั้งสิบต้องใช้สิทธิได้เฉพาะกรณีหลังดังที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยจึงเป็นการไม่ชอบ เมื่อโจทก์ทั้งสิบใช้สิทธิเรียกเอาค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี จำเลยก็มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าจ้างส่วนนี้ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ ๓๒(๓) คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางในส่วนนี้ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา และศาลฎีกาเห็นว่าวันหยุดพักผ่อนประจำปีของโจทก์แต่ละคนนั้นจำเลย ยอมรับตามฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ ถึงโจทก์ที่ ๔ มีคนละ ๒๑ วัน โจทก์ที่ ๕ ถึงโจทก์ที่ ๗ มีคนละ ๙ วัน โจทก์ที่ ๘ มี ๖ วัน โจทก์ที่ ๙ และโจทก์ที่ ๑๐ มีคนละ ๒๑ วัน อัตราค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่โจทก์แต่ละคนเรียกมาในฟ้องนั้นไม่เกินกว่าค่าจ้างที่โจทก์แต่ละคนได้รับ จึงกำหนดให้จำเลยจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้โจทก์แต่ละคนดังนี้ โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ คนละ ๑,๔๐๐ บาท โจทก์ที่ ๕ ถึงโจทก์ที่ ๗ คนละ ๖๓๐ บาท โจทก์ที่ ๘ จำนวน ๔๓๘ บาท โจทก์ที่ ๙ และโจทก์ที่ ๑๐ คนละ ๑,๔๗๐ บาท และกรณีต้องถือว่าจำเลยผิดนัดนับแต่วันฟ้อง จะต้องชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ ทั้งสิบในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินของโจทก์แต่ละคน พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ คนละ ๑,๔๗๐ บาท โจทก์ที่ ๕ ถึงที่ ๗ คนละ ๖๓๐ บาท โจทก์ที่ ๘ จำนวน ๔๓๘ บาท

โจทก์ที่ ๙ และที่ ๑๐ คนละ ๑,๔๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๔๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๗๗/๒๕๒๕ (งานขนส่ง)

เรื่อง งานขับรถส่งผู้จัดการ ไม่ใช่งานขนส่ง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมและมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า จึงฟ้องขอให้จำเลยชำระค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า คืนเงินสะสมที่จำเลยหักไว้ ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับอย่างร้ายแรงหลายครั้ง โจทก์ต้องการขับรถรองประธานกรรมการของจำเลยจึงยอมทำงานตั้งแต่ ๐๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. โดยทำงานเฉพาะตอนเช้าและเย็น ส่วนเวลากลางวันโจทก์ว่างโจทก์ทำงานอย่างมากไม่เกินวันละ ๔ ชั่วโมง เป็นลูกจ้างประเภทงานขนส่งและเป็นงานนอกสถานที่ โดยสภาพไม่อาจกำหนดเวลาทำงานแน่นอนได้ จึงไม่มีสิทธิได้ค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด ขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยคืนเงินสะสมพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นคนขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทจำเลย มีหน้าที่ขับรถรับนายจ้างจากบ้านมาส่งยังที่ทำงานในตอนเช้ารับกลับในตอนเย็น และในเวลาอื่นตามที่นายจ้างสั่ง แต่ไม่ใช่ลำเลียงหรือเคลื่อนย้ายผู้โดยสารหรือสิ่งของทั่ว ๆ ไป ลักษณะงานที่โจทก์ทำจึงไม่ใช่งานขนส่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ ข้อ ๓(๒) แต่เป็นงานอื่นตามข้อ ๓(๔) ซึ่งนายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานเกินกว่าสัปดาห์ละ ๕๔ ชั่วโมงไม่ได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกำหนดว่าเวลาทำงานปกติคือ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วันหยุดประจำสัปดาห์ได้แก่วันอาทิตย์ ฉะนั้นการที่จำเลยกำหนดเวลาทำงานของลูกจ้างไว้วันละ ๙ ชั่วโมงจึงถูกต้องตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้วการที่จำเลยให้โจทก์ทำงานตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. จึงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไปวันละ ๑ ๑/๒ ชั่วโมงปัญหาว่าจำเลยจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้โจทก์หรือไม่ เห็นว่าลักษณะการทำงานของโจทก์ตามปกติมีกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน การทำงานนอกเหนือเวลาดังกล่าวเป็นการทำงานชั่วครั้งชั่วคราวตามที่นายจ้างจะสั่ง ฉะนั้นจึงไม่ใช่การทำงานนอกสถานที่ซึ่งตามสภาพไม่อาจกำหนดเวลาอันแน่นอน ซึ่งลูกจ้างไม่มีสิทธิรับเงินค่าล่วงเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ ๓๖(๗) ดังนั้นเมื่อกฎหมายกำหนดว่าจำเลยจะให้โจทก์ทำงานเกินกว่าวันละ ๙ ชั่วโมงไม่ได้ จำเลยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวนั้น ส่วนในระหว่างระยะเวลา ๙ ชั่วโมงหากโจทก์ไม่ได้ทำหน้าที่ขับรถ จำเลยก็มีสิทธิวางระเบียบในการทำงานของโจทก์หรือสั่งให้โจทก์ปฏิบัติงานให้เหมาะสมแก่ค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้โจทก์ได้การที่จำเลย

กำหนดเวลาเริ่มต้นทำงานของโจทก์เร็วกว่าเวลาทำงานปกติครึ่งชั่วโมง และเลิกช้ากว่าปกติ ๑ ชั่วโมง ส่วนในระหว่างเวลาทำงานตามปกติจำเลยมิได้มอบหมายงานให้โจทก์ทำ เช่นนี้จำเลยจะนำเวลาที่โจทก์มิได้ขับรถไปชดเชยกับการทำงานนอกเวลาทำงานปกติของโจทก์ไม่ได้นอกจากนี้ก่อนที่จำเลยจะกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถดังกล่าวจำเลยก็ย่อมทราบลักษณะงานที่จ้างดีอยู่แล้ว หากเห็นว่าพนักงานขับรถมีเวลาพักมากก็มีสิทธิที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือวางเงื่อนไขในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมภายใต้บังคับของกฎหมายได้ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ ๓(๔) และ ข้อ ๓๔ การที่โจทก์ยินยอมปฏิบัติงานข้างต้นตลอดมาไม่ทำให้หมดสิทธิเรียกร้องเงินดังกล่าวแต่ศาลแรงงานยังมิได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงในเรื่องเวลาที่จำเลยให้โจทก์ทำงานเกินเวลาทำงานปกติ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางเฉพาะข้อที่มิได้วินิจฉัยจำนวนชั่วโมงที่โจทก์ทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลากับ ค่าทำงานในวันหยุดที่โจทก์มีสิทธิได้รับ ให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปความ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๔๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๘๗ – ๔๑๘๘/๒๕๒๙ (ค่าเที่ยว)

เรื่อง เงินเบี้ยเลี้ยงหรือเงินค่าเที่ยวที่จ่ายเมื่อไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว ไม่ใช่ค่าจ้าง

เงินเบี้ยเลี้ยงหรือเงินค่าเที่ยวซึ่งโจทก์ได้รับตามเที่ยวที่ขับรถบรรทุกไปส่งสินค้ายังต่างจังหวัดมากน้อยแล้วแต่ระยะทางและจำนวนคนขับว่ามีคนเดียวหรือสองคน และการออกไปต่างจังหวัดจะต้องมีคำสั่งของจำเลย หากโจทก์ไม่ออกไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงนั้นเป็นการออกไปทำงานในต่างจังหวัดนอกเหนือไปจากการทำงานในเวลาปกติของการทำงาน ไม่มีพฤติการณ์ใดส่อแสดงว่าจำเลยจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางนี้ให้แก่โจทก์ทั้งสองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนการทำงานในเวลาปกติของวันทำงานด้วย เงินค่าเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวนี้ จึงไม่ใช่ค่าจ้าง

งานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน

(พนักงานรักษาความปลอดภัย)

๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๕๕ - ๒๕๖/๒๕๖๗

เรื่อง ลูกจ้างในงานรักษาความปลอดภัยทำงานกะละ ๘ ชั่วโมง นายจ้างกำหนดให้พักระหว่างการทำงานวันละ ๑ ชั่วโมง แต่ข้อเท็จจริงลูกจ้างมีเวลาพักเพียงกะละ ๓๐ นาที แสดงว่านายจ้างมิได้จัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม จึงเป็นกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาทำงานปกติ อันเป็น “การทำงานล่วงเวลา” ตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อเป็นงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินฯ ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาฯ ตามมาตรา ๖๕ (๙) ประกอบกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ดังนั้น นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนฯ ให้กับลูกจ้างวันละ ๓๐ นาที

คดีนี้โจทก์(นายจ้าง) ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับเหมาค่าแรง รับเหมางานรักษาความปลอดภัยจากบริษัท AAA จำกัด จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๒ – จำเลยที่ ๔๕๓ เป็นลูกจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งตรวจค้น ผู้ควบคุม และรักษาความปลอดภัย เป็นงานที่ทำต่อเนื่องไม่สามารถหยุดได้ จะต้องประจำจุดตลอด ๒๔ ชั่วโมง จำเลยที่ ๒ - ๔๕๓ มีสภาพการทำงานเป็นการเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน ลูกจ้างจะสลับเวลาพัก โจทก์กำหนดเวลาทำงานปกติ ๓ ช่วง ช่วงแรกกะเช้า ตั้งแต่ ๐๖.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ช่วงที่ ๒ กะบ่าย ตั้งแต่ ๑๔.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. และช่วงที่ ๓ กะดึก ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. กำหนดเวลาทำงานกะละ ๘ ชั่วโมง รวมเวลาพักกะละ ๑ ชั่วโมง แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงละ ๓๐ นาที ทุกตำแหน่ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ มีการลดจำนวนเที่ยวบินและไม่มีเที่ยวบินจากต่างประเทศ ลูกจ้างตำแหน่งตรวจค้นจึงมีเวลาพักผ่อนในระหว่างการทำงาน ต่อมาวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ โจทก์ปรับเปลี่ยนการจัดเวลาพักโดยลูกจ้างที่ทำงานในแต่ละกะพักได้คนละ ๑ ชั่วโมง ลูกจ้างตำแหน่งตรวจค้นสามารถเลือกเวลาพักได้เองและต้องลงชื่อในเอกสารลงเวลาพักเพื่อเป็นหลักฐาน ช่วงที่ไม่มีเที่ยวบินสามารถพักพร้อมกันได้ ๒ คน ลูกจ้างตำแหน่งผู้ควบคุมสามารถเลือกเวลาพักได้เอง ไม่ต้องแจ้งผู้ใดทราบและไม่มีการลงเวลาพัก ลูกจ้างตำแหน่งรักษาความปลอดภัย มีกำหนดช่วงเวลาพักเช่นเดียวกับตำแหน่งตรวจค้น โดยแจ้งเวลาพักในแอปพลิเคชั่นกลุ่ม ไม่ต้องลงชื่อในเอกสาร แสดงให้เห็นว่าโจทก์จัดเวลาพักให้จำเลยที่ ๒ - ๔๕๓ ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำแก่จำเลยที่ ๒ - ๔๕๓ ตามคำสั่งของจำเลยที่ ๑ การที่จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าตอบแทนการทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ – ๘๕ รวมเป็นเงิน ๑,๔๒๗,๓๐๖.๒๘ บาท และจำเลยที่ ๘๖ - ๔๕๓ รวมเป็นเงิน ๖,๖๗๕,๘๙๖.๓๑ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๑๐๓,๒๐๒.๕๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี เนื่องจากโจทก์ไม่ได้จัดให้จำเลยพักระหว่างการทำงานตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า สภาพการจ้างและการทำงานของจำเลยที่ ๒ - ๔๕๓ มีลักษณะเป็นงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๙) ประกอบกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์กำหนดเวลาทำงานปกติเป็น ๓ ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ ๘ ชั่วโมง ได้พักระหว่างการทำงานช่วงละ ๑ ชั่วโมง **แต่โจทก์ไม่ได้กำหนดว่าจำเลยแต่ละรายจะพักช่วงใด จึงเชื่อว่าจำเลยที่ ๒ - ๔๕๓ ทำงานในช่วงเวลาพัก** จึงมีหน้าที่จ่ายค่าตอบแทนการทำงานให้แก่จำเลย คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงชอบแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอน

ศาลแรงงานภาค ๘ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฯ ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๘ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ - ๔๕๓ **เป็นลูกจ้างรายวัน ทำงานในตำแหน่งตรวจค้น ผู้ควบคุมและรักษาความปลอดภัย** สภาพการจ้างและการทำงานของจำเลยที่ ๒ – ๔๕๓ **มีลักษณะเป็นงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน อันเป็นงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๙) ประกอบกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒** ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ลูกจ้างตำแหน่งพนักงานตรวจค้นได้รับค่าจ้างวันละ ๕๔๒ บาท ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับค่าจ้างวันละ ๔๒๗ บาท ตำแหน่งพนักงานผู้ควบคุมงานตรวจค้นได้รับค่าจ้างวันละ ๖๗๐ บาท และตำแหน่งผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยได้รับค่าจ้างวันละ ๕๙๐ บาท ทำงานสัปดาห์ละ ๖ วัน วันหยุดประจำสัปดาห์ ๑ วัน หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป กำหนดทำงานวันละ ๓ ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ ๘ ชั่วโมง รวมเวลาพัก ๑ ชั่วโมง ช่วงแรกกะเช้า ๐๖.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ช่วงที่ ๒ กะบ่าย ๑๔.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ช่วงที่ ๓ กะดึก ๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. **ไม่มีเอกสารบันทึกการพักของลูกจ้าง** แต่ลูกจ้างสามารถใช้เว็บไซต์ http://...ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการและตรวจสอบการเข้า-ออกจากการปฏิบัติงาน เพื่อทราบวันและเวลาทำงานในแต่ละวันของลูกจ้าง แล้ววินิจฉัยว่าช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๔ มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการลดจำนวนเที่ยวบินในประเทศและไม่มีเที่ยวบินจากต่างประเทศ พยานโจทก์ทุกปากเบิกความลอย ๆ ทำนองว่า **โจทก์จัดเวลาพักให้ฝ่ายจำเลยแต่ละกะ รวม ๑ ชั่วโมง แบ่งการพักเป็น ๒ ช่วง ช่วงละ ๓๐ นาที** ลูกจ้างที่ทำงานที่ AAA **ไม่มีตารางลงชื่อเวลาพัก** ซึ่งต่างจากลูกจ้างที่ทำงาน BBB ที่ลูกจ้างจะลงชื่อและเวลาพักไว้เป็นหลักฐาน เมื่อพิจารณาประกอบกับพยานฝ่ายจำเลยทุกปากที่ยืนยันว่าแต่ละคนได้พักกะละ ๓๐ นาทีเท่านั้น ทั้งจำเลยที่ ๒ - ๔๕๓ ที่ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ยังคงทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์เช่นเดิม ไม่มีเหตุผลที่จะกลั่นแกล้งยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ เพื่อผาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ หากจำเลยดังกล่าวตั้งใจแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบแล้ว ก็น่าจะร้อง

ต่อจำเลยที่ ๑ ว่าโจทก์ไม่ได้ให้ฝ่ายจำเลยพักในขณะปฏิบัติหน้าที่เลย แต่จำเลยที่ ๒ - ๔๕๓ กลับยืนยันกับจำเลยที่ ๑ ว่าโจทก์กำหนดเวลาพักเพียงกะละ ๓๐ นาทีเท่านั้น แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาเรียกร้องค่าตอบแทนในการทำงานตามสิทธิที่ตนพึงมีพึงได้ตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น การที่โจทก์มิได้จัดเวลาพักให้แก่ฝ่ายจำเลยครบถ้วน จึงต้องจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำให้แก่จำเลยที่ ๑ - ๔๕๓ อีกคนละ ๓๐ นาทีต่อกะ โดยคำนวณค่าตอบแทนการทำงานของจำเลยแต่ละคนจากเว็บไซต์ http://... ค่าตอบแทนการทำงานดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับค่าจ้าง เมื่อโจทก์ไม่จ่ายตามกำหนดถือว่าผิดนัดโดยไม่ต้องทวงถาม จึงต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ต่อปี นับถัดจากวันจ่ายเงินเดือนแต่ละเดือนเป็นต้นไป คำสั่งของจำเลยที่ ๑ พนักงานตรวจแรงงานจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอน

ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า จำเลยแต่ละคนมีเวลาพักระหว่างการทำงานครบคนละ ๑ ชั่วโมง ศาลแรงงานภาค ๘ รับฟังข้อเท็จจริงโดยการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน....นั้น อุทธรณ์ดังกล่าวล้วนเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๘ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

ประเด็นการจ่ายค่าตอบแทนพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี เห็นว่า สภาพการจ้างและการทำงานของจำเลยที่ ๒ - ๔๕๓ มีลักษณะเป็นงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน อันเป็นงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๙) ประกอบกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาฯ แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์ให้จำเลยทำงานกะละ ๘ ชั่วโมง รวมเวลาพัก ๑ ชั่วโมง จึงมีเวลาทำงานปกติวันละ ๗ ชั่วโมง แต่โจทก์ให้จำเลยที่ ๒ - ๔๕๓ พักเพียงกะละ ๓๐ นาที แสดงว่าโจทก์มิได้จัดให้จำเลยที่ ๒ -๔๕๓ มีเวลาพักระหว่างการทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมงตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เวลาพักระหว่างการทำงานไม่นับรวมเป็นเวลาทำงาน จึงเป็นกรณีที่โจทก์ให้จำเลยดังกล่าวทำงานเกินเวลาทำงานปกติ อันเป็นการทำงานล่วงเวลาตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อจำเลยที่ ๒ -๔๕๓ เป็นลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาฯ จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๙) ประกอบกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒ จำเลยจึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติในส่วนที่ไม่ได้พักอีกกะละ ๐.๕ ชั่วโมง ซึ่งเงินค่าตอบแทนเป็นเงินที่โจทก์มีหน้าที่ต้องต่ายตามกฎหมาย เมื่อโจทก์กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสุดท้ายของเดือน โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนฯ พร้อมกับค่าจ้างในรอบการทำงานแต่ละเดือนตามกำหนดเวลาจ่ายค่าจ้าง การที่โจทก์ไม่ชำระภายในกำหนดดังกล่าว จึงตกเป็นผู้ผิดนัดและต้อง

เสียดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ ๑๕ ต่อปี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลาตามความในมาตรา ๗๐ รวมทั้งต้องเสียดอกเบี้ยตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง หาได้มีเพียง ๔ ประเภทดังที่โจทก์กล่าวอ้างในอุทธรณ์ไม่

พิพากษายืน

๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๘๐/๒๕๖๒ (งานรักษาความปลอดภัย มติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา)

เรื่อง ลูกจ้างซึ่งทำงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ตามกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำเลยทั้งสามจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างวันละ ๓๗๐ บาท โจทก์ทำงานโดยไม่มีวันหยุดและทำงานเกินกว่าวันละ ๘ ชั่วโมงต่อวัน โดยจำเลยไม่จ่ายค่าจ้างส่วนที่เกินให้ ต่อมามีการปรับย้ายโจทก์ไปทำงานที่หมู่บ้านของจำเลยที่ ๓ โดย**โจทก์ได้รับค่าจ้างอัตราวันละ ๓๕๐ บาท มีการทำงาน ๑๒ ชั่วโมงต่อวันโดยไม่มีวันหยุด** โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาอัตรา ๑.๕ เท่า ในระหว่างการทำงานจำเลยที่ ๑ ได้หักค่าจ้างโจทก์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินคืน ได้แก่ ค่าอุปกรณ์ (ชุดทำงาน) ค่าประกัน ค่าปรับกรณีไม่ลาออกตามระเบียบ และจำเลยไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต่อมาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จำเลยทั้งสามได้สั่งให้โจทก์หยุดงานและไม่ให้ทำงาน ซึ่งโจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยทั้งสามชำระค่าจ้าง ๑๔,๖๕๐ บาท ค่าล่วงเวลา ๓๑,๕๗๕ บาท ค่าทำงานในวันหยุด ๗,๕๒๒ บาท ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ๑๐,๑๕๕ บาท ค่าชดเชย ๑๐,๕๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๗,๑๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม ให้จำเลยทั้งสามจ่ายเงินสมทบแก่กองทุนประกันสังคมและให้จำเลยออกใบผ่านงานแก่โจทก์ **จำเลยที่ ๑ ให้การว่า** ระหว่างทำงานโจทก์เมาสุราและถอดเสื้อในบริเวณที่ปฏิบัติงาน เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับร้ายแรง จำเลยที่ ๑ ว่ากล่าวตักเตือนแล้วจากนั้นโจทก์ไม่มาทำงานอีกเป็นการละทิ้งหน้าที่ จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ขาดนัด

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าทำงานในวันหยุด ๕,๙๕๐ บาท ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ๘,๙๒๕ บาท และค่าล่วงเวลา ๒๗,๓๐๒.๐๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย จ่ายเงิน ๓,๐๐๐ บาท คืนโจทก์ และออกใบสำคัญแสดงระยะเวลาทำงานพร้อมลักษณะงานของโจทก์ คำขออื่นให้ยก ให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ (ยังฟังไม่ได้ว่าเป็นลูกจ้าง) จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ประเด็นค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า “ลูกจ้างซึ่งมีอำนาจหน้าที่หรือซึ่งนายจ้างให้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ และค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๓ แต่ลูกจ้างซึ่งนายจ้างให้ทำงานตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ (๑)...(๙) งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” **ซึ่งกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒** ได้กำหนดให้งานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ได้แก่ งานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้าง จึงหมายความว่าลูกจ้างที่ทำงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน...ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ **ซึ่งวันทำงานนั้นหมายความถึงวันทำงานที่ลูกจ้างได้ทำจริง** และตามมาตรา ๖๒ (๒) บัญญัติให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน **ดังนั้น หากลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติก็มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานปกติ แต่ถ้าทำงานล่วงเวลาในวันหยุดก็จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานในวันหยุด คือ ๒ เท่า**

โจทก์เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างวันละ ๓๕๐ บาท โจทก์ต้องทำงานวันละไม่เกิน ๘ ชั่วโมง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเท่ากับว่าโจทก์ได้รับค่าจ้างในวันทำงานตามปกติชั่วโมงละ **๓๕๐ หาร ๘ = ๔๓.๗๕ บาท** โจทก์ทำงานในวันทำงานปกติและในวันหยุดประจำสัปดาห์วันละ ๑๒ ชั่วโมง เท่ากับโจทก์ทำงานล่วงเวลาวันละ ๔ ชั่วโมง โจทก์ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ ๑๐๔ วัน เท่ากับทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ **๑๐๔ x ๔ = ๔๑๖ ชั่วโมง** มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาเป็นเงิน **๔๑๖ x ๔๓.๗๕ = ๑๘,๒๐๐** บาท โจทก์ทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ ๑๗ วัน มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า ๒ เท่า จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดประจำสัปดาห์ **๔ x (๔๓.๗๕ x ๒) x ๑๗ = ๕,๙๕๐** บาท

ประเด็นใบสำคัญการทำงาน เห็นว่า **พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ บัญญัติว่า** “ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างให้ถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่...” ซึ่งมาตรา ๕๘๕ บัญญัติว่า “เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้ว ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไรและงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร” ที่จำเลยที่ ๑ อ้างในอุทธรณ์ว่า วันเกิดเหตุโจทก์แต่งกายไม่เรียบร้อยจึงถูกผู้รับมอบอำนาจจำเลยที่ ๑ ว่ากล่าวตักเตือน

หลังจากนั้นโจทก์ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาเกินกว่า ๓ วันทำงานติดต่อกัน จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ ๑ ออกใบสำคัญการทำงานนั้น ไม่ใช่เหตุที่จะเป็นข้อยกเว้นให้จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องออกใบสำคัญการทำงานตามมาตรา ๕๘๕ ให้แก่โจทก์แต่อย่างใด ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา ๑๘,๒๐๐ บาท และค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ๕,๙๕๐ บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๓. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๕๒/๒๕๖๑ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง พนักงานรักษาความปลอดภัยฯ ทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง นายจ้างจ่ายค่าจ้างสำหรับการทำงาน ๘ ชั่วโมง ๓๐๐ บาท และจ่ายค่าตอบแทนการทำงานอีก ๔ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๓๗.๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๐ บาท รวมแล้วจ่ายวันละ ๔๕๐ บาท จึงชอบตามมาตรา ๖๕ (๙) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนสำหรับเวลาทำงาน ๔ ชั่วโมง อัตรา ๑.๕ เท่า จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้าง ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ที่ .../๒๕๕๘ ลงวันที่ ... สิงหาคม ๒๕๕๘ กรณีที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้โจทก์ไม่จ่ายค่าตอบแทนสำหรับเวลาทำงานที่เกิน ๘ ชั่วโมง แก่นาย ม. ลูกจ้าง โดยอ้างกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์ไม่เห็นด้วย เนื่องจากประเภท และลักษณะงานของโจทก์ที่จ้างนาย ม. ทำงาน เป็นงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินตามมาตรา ๖๕(๙) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีจึงไม่อาจนำกฎกระทรวงตามที่จำเลยอ้างจำเลยให้การว่าโจทก์กำหนดให้นาย ม. ทำงานในหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งรับค่าจ้างเป็นรายวัน ทำงานสัปดาห์ละ ๖ วัน วันละ ๑๒ ชั่วโมง นาย ม. จึงได้รับความคุ้มครองตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ศาลแรงงานภาค ๖ พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย ม. จำเลยร่วมมีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของบริษัทห้างที่เป็นลูกค้าโจทก์ โจทก์กำหนดวันและเวลาว่า ทำงานสัปดาห์ละ ๖ วัน วันเสาร์เป็นวันหยุด วันหนึ่งแบ่งเป็น ๒ กะ กะละ ๑๒ ชั่วโมง กะกลางวันเวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. กะกลางคืนเวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. จำเลยร่วมทำงานกะกลางคืนวันละ ๑๒ ชั่วโมง โจทก์จ่ายค่าจ้างสำหรับการทำงาน ๘

ชั่วโมง ๓๐๐ บาท และการทำงานอีก ๔ ชั่วโมงโจทก์จ่ายค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ชั่วโมงละ ๓๗.๕๐ บาท รวมแล้วการทำงาน ๑๒ ชั่วโมงโจทก์จ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่จำเลยร่วม ๔๕๐ บาท ดังนั้น จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๙) การที่จำเลยอ้างกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ ฯ มาใช้ออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าตอบแทนสำหรับเวลาทำงาน ๔ ชั่วโมง โดยใช้อัตรา ๑.๕ เท่า นั้น เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ .../๒๕๕๘ ลงวันที่ ... สิงหาคม ๒๕๕๘ เฉพาะส่วนที่ให้โจทก์จ่ายค่าตอบแทนสำหรับเวลาทำงานที่ทำเกิน ๘ ชั่วโมง คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่องานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติ มีกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดไว้เฉพาะ โดยข้อ ๒ กำหนดให้งานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้างเป็นงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๑ จึงไม่อาจนำกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับกับงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติดังที่จำเลยอ้าง นาย ม. จำเลยร่วมซึ่งมีตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยทำงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติ จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา คงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ซึ่งในวันทำงานของจำเลยร่วมระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ โจทก์จ่ายค่าตอบแทนการทำงานให้จำเลยครบถ้วนแล้ว ที่ศาลแรงงานภาค ๖ พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน

๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๒๗๔/๒๕๕๗

เรื่อง งานรักษาความปลอดภัยอยู่ภายใต้กฎกระทรวงฉบับที่ ๘ ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ๑ เท่า

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้าง ฟ้องว่าจำเลยนายจ้าง จ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ ๒๓.๒๕ บาท **<u>กำหนดเวลาทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง</u>** ทำงานไม่มีวันหยุด จำเลยค้างจ่ายค่าล่วงเวลา **<u>ศาลแรงงานภาค ๘</u>** พิจารณาแล้วเห็นว่า เวลาทำงานส่วนที่เกินจากวันละ ๘ ชั่วโมง จำเลยจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๘ โดยจำเลยจ่ายให้ชั่วโมงละ ๒๓.๒๕ บาท ครบถ้วนแล้ว (ทำงานทั้งหมด ๖๔๕ วัน) จึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่า ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ศาลฎีกาเห็นว่า กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ความในข้อ (๑) ของข้อ ๑ และความในวรรคสองของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความตามที่บัญญัติขึ้นใหม่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ ข้อ ๑ และข้อ ๒ แทน ซึ่งเป็นการกำหนดเวลาทำงานปกติและอัตราค่าจ้างสำหรับการทำงานของลูกจ้างสำหรับงานในกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม รวมตลอดถึงงานซ่อมบำรุงและงานให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับงานดังกล่าว ส่วนโจทก์เป็นลูกจ้างในงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินจึงต้องใช้กฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) บังคับแก่กรณีของโจทก์ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับนี้ บัญญัติให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนสำหรับการทำงานเกินกว่าเวลาทำงานปกติเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนที่ทำ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๘ ชอบแล้ว

๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๑๖/๒๕๕๖

เรื่อง ลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยทำงานทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง โดยมีเวลาทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง และทำงานล่วงเวลาในวันหยุดวันละ ๔ ชั่วโมง นายจ้างคิดค่าจ้างในวันหยุดเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงแรก ๘ ชั่วโมง จ่ายให้ ๒ เท่า ส่วน ๔ ชั่วโมงหลังจ่ายให้ ๑ เท่า กรณีเช่นนี้ย่อมไม่ถูกต้อง เมื่อลูกจ้างเป็นลูกจ้างที่ไม่ใช่ประเภทรายเดือน ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันหยุดหรืออัตรา ๒ เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานรวม ๑๒ ชั่วโมง ตามมาตรา ๖๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อนายจ้างได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างไปแล้วจำนวน ๑ เท่า สำหรับชั่วโมงที่ ๙ - ๑๒ นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนที่ขาดไปจำนวน ๑ เท่าของค่าจ้างในวันทำงานตามปกติให้กับลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า **จำเลยประกอบกิจการบริษัทรักษาความปลอดภัย** จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย **ได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ ๒๓.๒๕ บาท <u>ทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง</u>** สัปดาห์ละ ๖ วัน วันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณีปีละ ๑๓ วัน ในระหว่างทำงานจำเลยให้โจทก์ทำงานในวันหยุดทุกวัน ๆ ละ ๑๒ ชั่วโมง จำเลยจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ ๒ เท่าในช่วง ๘ ชั่วโมงของการทำงาน **<u>ส่วนชั่วโมงที่ ๙ - ๑๒ รวม ๔ ชั่วโมง จำเลยจ่ายค่าจ้างเพียง ๑ เท่า</u>** ซึ่งจำเลยต้องจ่าย ๒ เท่า ตามมาตรา ๖๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณี ๒๖ วัน รวม ๑๐๔ ชั่วโมง และวันหยุดประจำสัปดาห์ ๖๙ วัน รวม ๒๗๖ ชั่วโมง ที่จำเลยจ่ายไม่ครบวันละ ๔ ชั่วโมง เป็นจำนวน ๓๘๐ ชั่วโมง คิดเป็นเงิน ๘,๘๓๕ บาท และจำเลยค้างจ่ายค่าจ้าง จำนวน ๒,๘๖๖ บาท ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง จำนวน ๒,๘๖๖ บาท ค่าล่วงเวลาในหยุด จำนวน ๘,๘๓๐ บาท

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว เนื่องจากลักษณะงานของโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน เมื่อโจทก์ทำงานล่วงเวลาวันละ ๔ ชั่วโมง จำเลยได้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา ๑ เท่าให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว

ศาลแรงงานภาค ๘ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าทำงานในวันหยุดที่ค้างจำนวน ๖,๙๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๘ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย กำหนดว่าพนักงานแต่ละคนจะปฏิบัติงานปกติวันละไม่เกิน ๘ ชั่วโมง หรือไม่เกินสัปดาห์ละ ๔๘ ชั่วโมง ให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์ละ ๑ วัน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันหยุด มีวันหยุดตามประเพณีปีละ ๑๓ วัน โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยได้รับค่าจ้างรายชั่วโมง ชั่วโมงละ ๒๓.๒๕ บาท โจทก์ทำงานในวันหยุดวันละ ๑๒ ชั่วโมง แต่จำเลยคิดค่าจ้างในวันหยุดเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงแรก ๘ ชั่วโมง จ่ายให้ ๒ เท่า เป็น ๑๖ ชั่วโมง ส่วน ๔ ชั่วโมงหลังจ่ายให้ ๑ เท่า การที่โจทก์เป็นลูกจ้างประเภทไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด เมื่อจำเลยสั่งให้โจทก์มาทำงานในวันหยุดตามประเพณี ๑๓ วัน และวันหยุดประจำสัปดาห์ จำนวน ๖๒ วัน โจทก์ทำงานในวันหยุดวันละ ๑๒ ชั่วโมง ทุกวัน **โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำตามมาตรา ๖๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑** จำเลยไม่อาจยกกรณีการจ่ายค่าล่วงเวลาสำหรับงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินตามมาตรา ๖๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๑ ที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แต่ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุด ๒ เท่าหาได้ไม่ โจทก์เริ่มทำงานเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ จำเลยสั่งให้โจทก์มาทำงานในวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดประจำสัปดาห์ทุกวันและโจทก์ทำงานในวันหยุดวันละ ๑๒ ชั่วโมง โดยแยกเป็นการทำงานในวันหยุดตามประเพณี ๑๓ วัน และวันหยุดประจำสัปดาห์ ๖๒ วัน รวมเป็นจำนวน ๗๕ วัน ดังนั้น จำเลยต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้โจทก์ไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงที่ทำ เท่ากับจำเลยต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดวันละ ๒๔ ชั่วโมง เมื่อจำเลยจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้โจทก์เพียงวันละ ๒๐ ชั่วโมง ยังขาดอยู่วันละ ๔ ชั่วโมง เมื่อคิดจากวันทำงานในวันหยุด ๗๕ วัน รวมค่าทำงานในวันหยุดที่จำเลยจ่ายไม่ครบจำนวน ๓๐๐ ชั่วโมง คิดจากค่าจ้างชั่วโมงละ ๒๓.๒๕ บาท รวมเป็นค่าจ้างที่จำเลยค้างจ่าย ๖,๙๗๕ บาท

คดีมีประเด็นว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตรา ๒ เท่า หรือไม่ เห็นว่าตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๑) กำหนดให้งานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินเป็นงานตามมาตรา

๖๕ (๘) ที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แต่ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หมายความว่า ลูกจ้างที่ทำงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดแต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน**ซึ่งวันทำงาน**ดังกล่าวนี้มิใช่หมายถึงวันที่นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างทำงานตามปกติตามความหมายของคำว่า **“วันทำงาน” ในมาตรา ๕ <u>แต่หมายความถึงวันทำงานที่ลูกจ้างได้ทำ</u>** และมาตรา ๖๒ (๒) บัญญัติให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน **ดังนั้น หากลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุดก็มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานในวันหยุดคือ ๒ เท่า** ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามปกติ คดีนี้โจทก์เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย<u>ทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง</u> เมื่อโจทก์มีเวลาทำงานตามปกติวันละ ๘ ชั่วโมง โจทก์จึงทำงานล่วงเวลาในวันหยุดวันละ ๔ ชั่วโมง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันหยุดหรืออัตราสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามปกติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ แต่จำเลยได้จ่ายค่าตอบแทนแก่โจทก์ไปแล้วจำนวน ๑ เท่า **จึงจ่ายค่าตอบแทนขาดไปจำนวนหนึ่งเท่าของค่าจ้างในวันทำงานตามปกติ พิพากษายืน**

๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๔๘/๒๕๔๘

เรื่อง ลูกจ้างมีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานที่ทำงานทุกวันโดยนายจ้างไม่ได้จัดวันหยุดประจำสัปดาห์ เมื่อลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายวันทุกวันแล้ว ถือได้ว่านายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์แล้ว ๑ เท่า นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์อีก ๑ เท่า ตามมาตรา ๕๖ (๒) และมาตรา ๖๒ (๒)

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด A ที่.....เรื่อง ค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด **<u>ประกอบธุรกิจเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน</u>** นาย ส. นาย ป. นาย ก. นางสาว ส. และนางสาว อ. เป็นลูกจ้างของโจทก์ทำหน้าที่เฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินให้แก่ธุรกิจของโจทก์ ได้รับค่าจ้างรายวัน **<u>โจทก์ให้ลูกจ้างทั้งห้าทำงานทุกวันโดยไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์</u>** ลูกจ้างทั้งห้าได้ยื่นคำร้องต่อจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยจึงมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ให้แก่ลูกจ้างทั้งห้าตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจังหวัด A ที่.....คดีมีปัญหา

ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า คำสั่งที่ .....ของจำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งวันโดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกินหกวัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้ากำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์วันใดก็ได้ ” มาตรา ๖๔ บัญญัติว่า “ ในกรณีที่นายจ้างมิได้จัดให้ลูกจ้างหยุดงานหรือจัดให้ลูกจ้างหยุดงานน้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ เสมือนว่านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด ” และคดีนี้โจทก์ให้ลูกจ้างของโจทก์รวมทั้งลูกจ้างทั้งห้า**ทำงานทุกวันโดยไม่ได้จัดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์** โจทก์จึงต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างทั้งห้าเสมือนว่าโจทก์สั่งให้ลูกจ้างทั้งห้าทำงานในวันหยุด โดยลูกจ้างทั้งห้าเป็นลูกจ้างรายวันซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕๖ (๑) ซึ่งต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างทั้งห้าในอัตรา ๒ เท่าของค่าจ้างในวันทำงานตามมาตรา ๖๒(๒) แต่โจทก์ได้จ่ายค่าทำงานในวันหยุดเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานให้แก่ลูกจ้างทั้งห้าไปแล้วจึงจ่ายค่าทำงานในวันหยุดขาดไปจำนวน ๑ เท่าของค่าจ้างในวันทำงานการที่จำเลยมีคำสั่งที่ ..... ให้โจทก์จ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างทั้งห้าเพิ่มอีก ๑ เท่าของค่าจ้างในวันทำงานจึงชอบแล้วที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องชอบแล้ว พิพากษายืน



กฎกระทรวง

คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล

พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗

(๒) กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

“งานประมงทะเล” หมายความว่า งานหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงในทะเลโดยใช้เรือประมงหรือเรืออื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง

“เรือประมง” หมายความว่า เรือที่ใช้สำหรับงานประมงทะเล

“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความรวมถึงเจ้าของเรือประมงซึ่งใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้เรือประมงนั้นทำงานประมงทะเลเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์กัน แต่มิให้หมายความรวมถึงเจ้าของเรือประมงซึ่งให้ผู้อื่นเช่าเรือประมงเพื่อประกอบกิจการงานประมงทะเลโดยตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

“ทะเล” หมายความว่า ทะเลตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

“ค่าจ้าง” หมายความว่า ค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความรวมถึงเงินส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้

“คนประจำเรือ” หมายความว่า คนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

“ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย” หมายความว่า การทำการประมงในทะเลนอกน่านน้ำไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

ข้อ ๓ การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่การคุ้มครองแรงงานตามบทบัญญัติหมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๔/๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ หมวด ๕ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ หมวด ๖ คณะกรรมการค่าจ้าง มาตรา ๘๙ หมวด ๑๒ การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๔/๑ มาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๒๕/๑ หมวด ๑๓ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ และมาตรา ๑๓๗ หมวด ๑๔ พนักงานตรวจแรงงาน มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๑๔๒ และหมวด ๑๕ การส่งหนังสือ มาตรา ๑๔๓ ให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๔ ห้ามจ้างลูกจ้างซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงานในเรือประมง

ข้อ ๕ เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรืออาจให้ผู้สืบสันดานหรือบุตรบุญธรรมซึ่งมีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบหกปีที่ได้รับหนังสือรับรองให้ฝึกงานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยเพื่อฝึกงานด้านการทำการประมงจำนวนลำละไม่เกินหนึ่งคน ทั้งนี้ การฝึกงานดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและอธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด

ข้อ ๖ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมง ในระยะเวลาการทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเจ็ดชั่วโมง ในระยะเวลาการทำงานเจ็ดวัน และจัดทำหลักฐานเวลาพักไว้ เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ

ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในเวลาพักได้โดยต้องจัดให้มีเวลาพักชดเชยโดยเร็วและให้จัดทำหลักฐานเวลาพักไว้

ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือที่มีข้อความถูกต้องตรงกันจำนวนสองฉบับ โดยมอบให้ลูกจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับ เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ

สัญญาจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาที่ลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวเข้าใจได้

ข้อ ๘ กรณีเรือประมงที่ออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำไทยเกินหนึ่งปี ให้นายจ้างนำลูกจ้างซึ่งเป็นคนประจำเรือกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของลูกจ้างปีละหนึ่งครั้ง นับแต่วันที่นำเรือออกทำการประมง ทั้งนี้

ก่อนนำเรือทำการประมงในรอบถัดไปนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักผ่อนตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วันและไม่ให้นับเวลาเดินทางเป็นเวลาพักผ่อน

ข้อ ๙ ในกรณีที่นายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดทำทะเบียนลูกจ้างเป็นภาษาไทยเก็บไว้ ณ สถานที่ทำงานของนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ

ทะเบียนลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด

ให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างแต่ละราย

ในกรณีที่นายจ้างจัดให้มีรายชื่อคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยแล้ว ให้ถือว่านายจ้างได้จัดทำทะเบียนลูกจ้างแล้ว

ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนดซึ่งอย่างน้อยต้องจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาที่ลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวเข้าใจได้ และเก็บไว้ ณ สถานที่ทำงานของนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุล

(๒) ตำแหน่งหน้าที่ในงานประมงทะเล

(๓) อัตราค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างและจำนวนค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดที่ลูกจ้างแต่ละคนได้รับ

เมื่อมีการจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้เป็นหลักฐาน

ให้นายจ้างเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจ่ายเงิน

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีการยื่นคำร้องว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้หรือมีข้อพิพาทตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน หรือเมื่อมีการฟ้องร้องคดี ให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างและเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดไว้จนกว่าจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุด หรือเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามกฎกระทรวงนี้ให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันแต่ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง

ในกรณีที่เป็นเงินส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้ ให้จ่ายตามกำหนดเวลาที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกินสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง

ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างกำหนดค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าจ้างรายเดือน โดยให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามที่คณะกรรมการค่าจ้างประกาศกำหนดคูณด้วยสามสิบ

ข้อ ๑๔ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างผ่านบัญชีธนาคารของลูกจ้าง โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง

กรณีลูกจ้างประสงค์จะให้นายจ้างโอนเงินตามวรรคหนึ่งให้แก่บุคคลในครอบครัว ให้นายจ้างดำเนินการตามที่ลูกจ้างร้องขอตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน และเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับเงินตามที่โอน ให้ถือว่านายจ้างได้จ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดให้กับลูกจ้างแล้ว

บุคคลในครอบครัวตามวรรคสอง ได้แก่ บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรส หรือบุตรบุญธรรม

ข้อ ๑๕ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำปีในปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ทั้งนี้ ให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดล่วงหน้าหรือกำหนดตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน โดยให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เว้นแต่ในกรณีที่นายจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่าก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้น

ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดประจำปีตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดแก่ลูกจ้างเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๑๖ ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาป่วยเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันทำงาน

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ลูกจ้างตกค้างอยู่ในต่างประเทศเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตลอดเวลาที่ลูกจ้างตกค้างอยู่ในต่างประเทศ เว้นแต่ในกรณีที่นายจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่า ให้ใช้อัตราค่าจ้างตามข้อตกลงนั้นเป็นฐานในการคำนวณ

ข้อ ๑๘ ให้นายจ้างจัดให้มีอาหารและน้ำดื่มที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะและมีปริมาณที่เพียงพอให้เหมาะสมกับการทำงานและระยะเวลาการใช้ชีวิตบนเรือประมง

ให้นายจ้างจัดให้มียาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานบนเรือประมง โดยให้คำนึงถึงจำนวนลูกจ้างและระยะเวลาการใช้ชีวิตบนเรือประมง

กรณีนายจ้างมีเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสส์ขึ้นไป ต้องจัดให้มีห้องส้วมตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

ในกรณีที่นายจ้างจัดให้มีอาหาร น้ำดื่ม ยา เวชภัณฑ์ และห้องส้วมตามกฎหมายว่าด้วยการประมงแล้ว ให้ถือว่านายจ้างได้ดำเนินการตามข้อนี้แล้ว

ข้อ ๑๙ ให้นายจ้างซึ่งทำการประมงนอกน่านน้ำไทย จัดให้มีอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่รองรับการส่งข้อความได้ไม่ต่ำกว่าสิบเมกะไบต์ (MB) หรือรองรับการสนทนาด้วยเสียง

ไม่น้อยกว่าสิบห้านาทีต่อคนต่อเดือน อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ลูกจ้างบนเรือสามารถเข้าถึงและใช้ในการติดต่อหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ สามี ภริยาหรือญาติได้ตลอดเวลา โดยให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

กรณีที่อุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมตามวรรคหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ ให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์อื่นทดแทนจนกว่าจะซ่อมแซมหรือแก้ไขอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมให้ใช้งานได้ตามปกติ

ให้นายจ้างจัดให้มีเอกสารที่แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของกรมประมงและของหน่วยช่วยเหลือคนประจำเรือ (Seafarer Help) ที่กรมประมงกำหนดไว้ ภายในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกจ้างสามารถที่จะร้องเรียน หรือติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ได้

การจัดอุปกรณ์สื่อสารตามวรรคหนึ่ง ให้จัดไว้ในบริเวณที่พักของลูกจ้างที่ลูกจ้างสามารถใช้งานได้สะดวก

ข้อ ๒๐ ให้นายจ้างให้ความรู้แก่ลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการทำงาน การใช้เครื่องมือ สุขภาพอนามัยสภาพความเป็นอยู่บนเรือ และอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือ ก่อนการทำงาน

กรณีที่นายจ้างให้ความรู้แก่ลูกจ้างเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ประจำเรือ และความปลอดภัยในการทำงานบนเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงแล้ว ให้ถือว่านายจ้างได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่นายจ้างได้ทำสัญญาจ้างและทะเบียนลูกจ้างในงานประมงทะเลตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่านายจ้างได้จัดทำสัญญาจ้างและทะเบียนลูกจ้างตามกฎกระทรวงนี้แล้ว และให้จัดทำสัญญาจ้างและทะเบียนลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเดิมและจะมีการจ้างลูกจ้างใหม่

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
สุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการจ้างงานและสภาพการทำงานในเรือประมงในปัจจุบัน ประกอบกับมีการออกกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงเพื่อยกมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานในภาคการประมงให้เป็นมาตรฐานสากล อันเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานประมงที่ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



พระราชบัญญัติ

แรงงานทางทะเล

พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ปกติใช้ในการเดินทะเลที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ แต่มิให้หมายความรวมถึง

(๑) เรือที่ใช้เพื่อทำการประมงหรือเรืออื่นที่เกี่ยวข้องกับการประมง

(๒) เรือที่ต่อแบบประเพณีดั้งเดิม

(๓) เรือของทางราชการทหาร

(๔) เรืออื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“คนประจำเรือ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าของเรือจ้างหรือมอบหมายให้ทำหน้าที่ประจำอยู่ในเรือโดยได้รับค่าจ้าง แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งทำงานในเรือเป็นการชั่วคราว

“เจ้าของเรือ” หมายความว่า

(๑) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือ

(๒) ผู้เช่าซื้อเรือ

(๓) ผู้เช่าเรือเปล่า

(๔) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)

(๕) ผู้ซึ่งบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มอบหมายให้เป็นผู้จัดหาคนประจำเรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ซึ่งมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนประจำเรือที่มาทำงานนั้นหรือไม่ก็ตาม

“นายเรือ” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ควบคุมสูงสุดในเรือ

“ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ” หมายความว่า สัญญาจ้างงานหรือข้อตกลงซึ่งกำหนดรายละเอียดตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนด และให้หมายความรวมถึงข้อตกลงที่เกิดจากการเจรจาต่อรองของคนประจำเรือและเจ้าของเรือ

“ตันกรอสส์” หมายความว่า หน่วยที่ใช้กำหนดขนาดของเรือที่คำนวณได้ตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

“ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล” หมายความว่า เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีเพื่อรับรองสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจำเรือว่าได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

“ใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล” หมายความว่า เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อกำหนดและมาตรการปฏิบัติของเจ้าของเรือเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการแรงงานทางทะเล

“เวลาทำงานปกติ” หมายความว่า เวลาที่กำหนดให้คนประจำเรือทำงานตามปกติ

“วันหยุด” หมายความว่า วันที่กำหนดให้คนประจำเรือหยุดประจำสัปดาห์ หยุดตามประเพณี หรือหยุดประจำปี

“วันลา” หมายความว่า วันที่คนประจำเรือลาตามพระราชบัญญัตินี้

“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่เจ้าของเรือและคนประจำเรือตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาสำหรับเวลาการทำงานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่คนประจำเรือทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน และให้หมายความรวมถึงเงินที่เจ้าของเรือจ่ายให้แก่คนประจำเรือในวันหยุดและวันลาที่คนประจำเรือมิได้ทำงาน แต่มีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้

“ค่าจ้างในวันทำงาน” หมายความว่า ค่าจ้างที่จ่ายสำหรับการทำงานเต็มเวลาการทำงานปกติ

“อัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับคนประจำเรือ” หมายความว่า อัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำสำหรับคนประจำเรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

“ชั่วโมงการทำงาน” หมายความว่า เวลาในช่วงที่คนประจำเรือได้รับการกำหนดให้ทำงาน ซึ่งหมายความรวมถึง เวลาทำงานปกติ การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด และการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด

“ชั่วโมงการพักผ่อน” หมายความว่า เวลานอกเหนือจากชั่วโมงการทำงาน ซึ่งไม่รวมถึงการหยุดพักในระยะเวลาสั้น ๆ จากการทำงาน

“การทำงานล่วงเวลา” หมายความว่า การทำงานนอกหรือเกินชั่วโมงการทำงานปกติ หรือเกินชั่วโมงทำงานในแต่ละวันที่เจ้าของเรือและคนประจำเรือตกลงกันตามพระราชบัญญัตินี้ในวันทำงานหรือวันหยุด แล้วแต่กรณี

“ค่าล่วงเวลา” หมายความว่า เงินที่เจ้าของเรือจ่ายให้แก่คนประจำเรือเป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันที่ได้ทำงาน

“จัดหางาน” หมายความว่า ประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานเพื่อคัดเลือกและบรรจุคนประจำเรือ หรือหาคนประจำเรือให้แก่เจ้าของเรือ โดยจะเรียกหรือรับค่าบริการหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการเรียกเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อคัดเลือกและบรรจุคนประจำเรือ

“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้เป็นค่าตอบแทนการจัดหางาน

“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน

“ใบอนุญาตจัดหางาน” หมายความว่า ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ

“ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน” หมายความว่า ผู้จัดหางานซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อทำงานเป็นคนประจำเรือ

“ตัวแทนจัดหางาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งผู้รับใบอนุญาตจัดหางานจดทะเบียนให้เป็นตัวแทนจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานจัดหางานของผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน

“คนหางาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งประสงค์จะทำงานเป็นคนประจำเรือ

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนจัดหางานกลางตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

“ท่าเรือ” หมายความว่า ธุรกิจเกี่ยวกับท่าเรือ และให้หมายความรวมถึงอู่เรือและกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นส่วนประกอบกับท่าเรือ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนโดยให้คนประจำเรือได้รับสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนด

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการของกระทรวงนั้น

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ กรณีไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะนำมาปรับใช้ ให้นำหลักจารีตประเพณีในการทำงานของคนประจำเรือ จารีตประเพณีในการเดินเรือทางทะเลหรือข้อกำหนดหรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง มาบังคับตามแต่ละกรณี

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าของเรือต้องกระทำการทั้งปวงตามธรรมดาและตามสมควรที่จะต้องกระทำสำหรับผู้ประกอบอาชีพเดินเรือทางทะเล

มาตรา ๗ การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่คนประจำเรือหรือคนที่ทำงานบนเรือพึงได้ตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๘ หนี้ที่เกิดจากการที่เจ้าของเรือต้องจ่ายเงินแก่คนประจำเรือและหนี้ที่เจ้าของเรือต้องชำระตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้าของเรือในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๙ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เจ้าของเรือต้องแจ้งการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าของเรือแจ้งด้วยตนเอง โดยทางไปรษณีย์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกำหนด

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าของเรือต้องจัดให้มีเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าของเรือจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เจ้าของเรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้เจ้าของเรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น

มาตรา ๑๒ ให้เจ้าของเรือจัดให้มีสำเนาอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ และพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ไว้บนเรือ

มาตรา ๑๓ เจ้าของเรือต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนประจำเรือเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง

มาตรา ๑๔ บรรดาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือ หรือทายาทหรือระหว่างบุคคลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ อันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลแรงงาน

หมวด ๒
เงื่อนไขในการทำงานบนเรือ

มาตรา ๑๕ ห้ามเจ้าของเรือให้บุคคลอายุต่ำกว่าสิบหกปีบริบูรณ์ทำงานบนเรือ

มาตรา ๑๖ ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรือซึ่งอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ทำงานในเวลากลางคืน เว้นแต่เป็นการฝึกอบรมที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า หรือเป็นการฝึกอบรมตามตำแหน่งหน้าที่ที่คนประจำเรือต้องทำในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งต้องไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนประจำเรือ โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมาย ทั้งนี้ การทำงานเวลากลางคืนต้องมีระยะเวลาอย่างน้อยเก้าชั่วโมง โดยเริ่มต้นก่อนเที่ยงคืนและสิ้นสุดหลังจากเวลาห้านาฬิกาเป็นต้นไป

มาตรา ๑๗ ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรือซึ่งอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของคนประจำเรือตามประเภทของงานที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกำหนด

มาตรา ๑๘ ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรือทำงานบนเรือ โดยที่คนประจำเรือไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงว่ามีความพร้อมด้านสุขภาพในการทำงานบนเรือ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

ใบรับรองแพทย์แสดงว่าคนประจำเรือมีความพร้อมด้านสุขภาพในการทำงานบนเรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

มาตรา ๑๙ ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรือทำงานบนเรือ เว้นแต่คนประจำเรือได้รับการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด

หมวด ๓
การจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ

มาตรา ๒๐ ห้ามผู้ใดจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

การขออนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาตจัดหางาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๑ ผู้ขออนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

(๓) ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน และไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลอยู่ในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน ตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาต ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต และไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลอยู่ในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๖) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

(๗) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหางานเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น ต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย

มาตรา ๒๒ ใบอนุญาตจัดหางานให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตจัดหางาน

ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน ให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตจัดหางานสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานนั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตจัดหางานชำรุดในสาระสำคัญ สูญหาย หรือถูกทำลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องแสดงใบอนุญาตจัดหางานไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สำนักงานตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจัดหางาน

มาตรา ๒๕ สำนักงานจะต้องอยู่ในที่ตั้งที่เป็นสัดส่วน เปิดเผย มีหลักแหล่งที่แน่นอน และไม่เป็นสถานที่ต้องห้ามตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนด

มาตรา ๒๖ ห้ามผู้รับใบอนุญาตจัดหางานย้ายสำนักงานหรือตั้งสำนักงานชั่วคราว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนด

มาตรา ๒๗ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่เป็นนิติบุคคลประสงค์จะเปลี่ยนผู้จัดการให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนด

มาตรา ๒๘ ก่อนที่จะออกใบอนุญาตจัดหางาน ผู้ขออนุญาตต้องวางหลักประกันอันสมควรเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินการของผู้ขออนุญาต เป็นจำนวนเงินตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าล้านบาทวางไว้กับนายทะเบียน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

การวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การหักหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน การหักเงินจากหลักประกันชดใช้ให้แก่คนหางานและเจ้าของเรือในกรณีที่เกิดความเสียหาย การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการขอรับหลักประกันคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่หลักประกันที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานวางไว้ตามวรรคหนึ่งลดลงเพราะถูกใช้จ่ายไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานวางหลักประกันเพิ่มจนครบจำนวนเงินที่กำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

มาตรา ๒๙ หลักประกันที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานวางไว้ตามมาตรา ๒๘ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตราบเท่าที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานยังมิได้เลิกประกอบธุรกิจจัดหางานที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานแล้ว แต่ยังไม่พ้นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานไม่ขอรับหลักประกันคืนภายในห้าปีนับแต่วันที่เลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน

มาตรา ๓๐ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางานต่อนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนดในกฎกระทรวง

ตัวแทนจัดหางานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๑) ถึง (๗) และลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางานต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ (๓) ถึง (๗) ทั้งนี้ ตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางานต้องไม่เป็นตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางานของผู้รับใบอนุญาตจัดหางานอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานในขณะเดียวกัน

ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องแสดงทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน ณ สำนักงาน เพื่อให้คนหางานสามารถตรวจสอบความเป็นตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างดังกล่าวได้

ใบอนุญาตจัดหางานที่ออกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานผู้ใด ให้คุ้มถึงตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางานซึ่งผู้รับใบอนุญาตจัดหางานผู้นั้นได้จดทะเบียนไว้ด้วย

การกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางานของตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางานซึ่งผู้รับใบอนุญาตจัดหางานได้จดทะเบียนไว้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้รับใบอนุญาตจัดหางานด้วย

มาตรา ๓๑ เมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกสำนักงาน ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางานต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง

บัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกำหนด และให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกบัตร

ในกรณีที่บัตรประจำตัวชำรุดในสาระสำคัญ สูญหาย หรือถูกทำลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางานยื่นคำขอใบแทนบัตรประจำตัวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย

การขอมีบัตร การออกบัตรประจำตัว และการออกใบแทนบัตรประจำตัว ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมการจัดหางานกำหนด

มาตรา ๓๒ ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางานซึ่งพ้นจากความเป็นผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน ต้องส่งคืนบัตรประจำตัวแก่นายทะเบียนหรือผู้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นจากความเป็นผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน

ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานซึ่งได้รับบัตรประจำตัวคืนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งบัตรประจำตัวนั้นแก่นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับบัตรประจำตัวคืน

มาตรา ๓๓ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานต้องทำสัญญาจัดหางานกับเจ้าของเรือ ตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกำหนด

ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานส่งสัญญาจัดหางานที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานทำกับเจ้าของเรือต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน ตลอดจนตัวอย่างข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือที่เจ้าของเรือจะทำกับคนหางาน และหลักฐานอื่นที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกำหนดก่อนคนหางานไปทำงานบนเรือ

มาตรา ๓๔ ห้ามตัวแทนจัดหางานทำสัญญาจัดหางานกับเจ้าของเรือแทนผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน เว้นแต่จะได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกำหนดจากผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน และผู้รับใบอนุญาตจัดหางานได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบแล้ว

การที่ตัวแทนจัดหางานมิได้รับมอบอำนาจจากผู้รับใบอนุญาตจัดหางานหรือได้รับมอบอำนาจแต่หนังสือมอบอำนาจมิได้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกำหนด ไม่เป็นเหตุให้เจ้าของเรือหรือบุคคลภายนอกที่สุจริตเสื่อมสิทธิเพราะเหตุนั้น

มาตรา ๓๕ ห้ามผู้รับใบอนุญาตจัดหางานเรียกหรือรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากคนหางาน เว้นแต่ค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรองแพทย์

(๒) ค่าหนังสือคนประจำเรือที่กรมเจ้าท่าออกให้แก่คนประจำเรือ

(๓) ค่าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้สำหรับการเดินทาง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตรวจลงตราเข้าประเทศ

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้เจ้าของเรือเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดหางานตามวรรคหนึ่ง

ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคสอง ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานเรียกหรือรับได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๖ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีสมุดทะเบียนคนหางาน บัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบและรายการที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกำหนด

(๒) จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจำเดือนตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกำหนดต่อนายทะเบียนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป

(๓) เก็บรักษาทะเบียนคนหางานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับบรรจุงานไว้ไม่น้อยกว่าสองปี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

(๔) แจ้งเป็นหนังสือให้คนหางานทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของคนประจำเรือตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ ในช่วงก่อนหรือระหว่างการมอบหมายงานและให้คนหางานได้ตรวจสอบข้อตกลงดังกล่าวของตนก่อนและหลังลงนาม พร้อมทั้งส่งสำเนาอย่างน้อยจำนวนหนึ่งชุดให้ด้วย

เมื่อมีเหตุที่จะต้องลงในสมุดทะเบียนคนหางาน บัญชี หรือเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตน ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องลงรายการเกี่ยวกับเหตุนั้นในสมุดทะเบียน บัญชี หรือเอกสารเช่นว่านั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุจะต้องลงรายการนั้น

มาตรา ๓๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานตรวจสอบว่าเจ้าของเรือได้จัดให้มีวิธีคุ้มครองคนประจำเรือซึ่งอยู่ในสภาพลำบาก ณ เมืองท่าต่างประเทศ ตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกำหนด

กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานตรวจสอบและชี้แจงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่คนหางานไม่ได้ทำงานตรงตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือและคนหางานไม่ประสงค์ที่จะทำงานนั้น ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานจัดการให้คนหางานเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยออกค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางกลับของคนหางาน พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว

ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ได้คนหางานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานหรือได้คนหางานแต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน และเจ้าของเรือไม่ประสงค์ที่จะจ้างคนหางานนั้น ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง ให้แก่เจ้าของเรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของเรือขอรับคืน และจัดการให้คนหางานเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยออกค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางกลับของคนหางาน พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว

ในกรณีที่คนหางานไม่ได้ทำงานตรงตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือแต่คนหางานไม่ประสงค์จะเดินทางกลับ หรือกรณีที่เจ้าของเรือได้คนหางานที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานแต่เจ้าของเรือประสงค์จะจ้างคนหางานต่อไป ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดการให้คนหางานดังกล่าวเดินทางกลับภูมิลำเนาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว

มาตรา ๓๙ เมื่อนายทะเบียนทราบว่ามีเหตุที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานจะต้องจัดการให้คนหางานเดินทางกลับตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แต่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานยังมิได้ดำเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว ให้นายทะเบียนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคนหางานนั้น

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนหางานเดินทางกลับตามวรรคหนึ่งเป็นจำนวนเท่าใด ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้ชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่กำหนด ให้นายทะเบียนหักเงินจำนวนดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา ๒๘ เพื่อคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือคนหางานดังกล่าวได้

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และคนหางานได้ใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดการให้ตนเดินทางกลับภูมิลำเนา คนหางานมีสิทธิยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่ตนต้องจ่ายไปได้ และถ้านายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าคนหางานไม่ได้ทำงานตรงตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ และคนหางานนั้นได้ใช้จ่ายเงินเพื่อจัดการให้ตนเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้ชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่กำหนด ให้นายทะเบียนหักเงินจำนวนดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา ๒๘ เพื่อคืนให้แก่คนหางาน

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้คืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของเรือตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้ชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่กำหนดให้นายทะเบียนหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา ๒๘ คืนให้แก่เจ้าของเรือ

มาตรา ๔๒ ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน การควบคุม และอัตราค่าธรรมเนียมมาใช้บังคับแก่การจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือโดยอนุโลม โดยให้ถือว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และให้ถือว่าอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้นำบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานมาใช้บังคับกับการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๔
สภาพการจ้าง

มาตรา ๔๓ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือเป็นหนังสือพร้อมลายมือชื่อของเจ้าของเรือและคนประจำเรือ โดยจัดทำเป็นคู่ฉบับจัดเก็บไว้บนเรือหนึ่งฉบับ และอีกฉบับหนึ่งให้คนประจำเรือเก็บไว้ พร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อและชื่อสกุล พร้อมคำนำหน้านามของคนประจำเรือ

(๒) วันเดือนปีเกิด และอายุของคนประจำเรือ

(๓) สถานที่เกิดของคนประจำเรือ

(๔) ที่อยู่ปัจจุบันของคนประจำเรือ

(๕) สถานที่และวันที่ทำข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ

(๖) สถานที่และวันที่ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือมีผลบังคับ

(๗) ตำแหน่งหรืองานในหน้าที่ที่คนประจำเรือได้รับมอบหมาย

(๘) ชื่อและชื่อสกุล พร้อมคำนำหน้านามของเจ้าของเรือ กรณีเจ้าของเรือเป็นนิติบุคคลต้องระบุชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลด้วย

(๙) ที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าของเรือ

(๑๐) ชื่อเรือ และสัญชาติของเรือ

(๑๑) เส้นทางหลักและท่าเรือปลายทางของการเดินเรือ ในกรณีที่ทำการตกลงไว้ว่าเป็นการเดินเรือเที่ยวเดียว

(๑๒) วันเริ่มทำงาน อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือวิธีการคำนวณ

(๑๓) จำนวนวันหยุดประจำปีที่ได้รับค่าตอบแทน หรือวิธีการคำนวณ

(๑๔) สิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองการประกันสังคมและสุขภาพที่เจ้าของเรือเป็นผู้จัดหาให้กับคนประจำเรือ

(๑๕) สิทธิของคนประจำเรือในการได้รับการส่งตัวกลับ

(๑๖) ข้อตกลงที่ได้มาจากการร่วมเจรจาต่อรอง

(๑๗) วันสิ้นสุดหรือเงื่อนไขการสิ้นสุดของข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ

(๑๘) อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

มาตรา ๔๔ ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ หรือสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ในกรณีที่ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือไม่มีกำหนดระยะเวลา เจ้าของเรือหรือคนประจำเรืออาจบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือโดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสามสิบวัน

การเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ ให้เป็นไปตามที่คนประจำเรือและเจ้าของเรือตกลงกัน ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสามสิบวัน

มาตรา ๔๕ หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เหตุฉุกเฉิน หรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างคนประจำเรือและเจ้าของเรือ หรือเหตุอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกำหนด คนประจำเรือหรือเจ้าของเรืออาจบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือน้อยกว่าเจ็ดวันหรือไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

การบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือตามวรรคหนึ่ง คนประจำเรือไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ

มาตรา ๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอาจประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับคนประจำเรือเพื่อใช้บังคับแก่เรือที่ชักธงไทย เพื่อให้คนประจำเรือได้รับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม

การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับคนประจำเรือ ให้คำนึงถึงมาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการประกอบกิจการ ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถทางธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติในการจ้างงานของคนประจำเรือด้วย

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรา ๔๖ แล้ว ห้ามเจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ประกาศกำหนดให้แก่คนประจำเรือ

มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์แก่การคำนวณค่าล่วงเวลา ในกรณีที่คนประจำเรือได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานหมายถึง ค่าจ้างรายเดือนหารด้วยผลคูณของสามสิบและจำนวนชั่วโมงที่ทำงานต่อวันโดยเฉลี่ย

มาตรา ๔๙ ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาให้ถูกต้อง และตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่มีการคำนวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่นที่ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่คนประจำเรือ

(๒) ในกรณีที่มีการคำนวณค่าจ้าง นอกจาก (๑) ให้จ่ายตามกำหนดเวลาที่เจ้าของเรือและคนประจำเรือตกลงกัน

(๓) ค่าล่วงเวลา ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง

ในกรณีที่เจ้าของเรือเลิกจ้างคนประจำเรือ ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาตามที่คนประจำเรือมีสิทธิได้รับ ให้แก่คนประจำเรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เลิกจ้าง

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่จ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๔๙ ให้เจ้าของเรือจ่ายดอกเบี้ยให้แก่คนประจำเรือในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี

ในกรณีที่เจ้าของเรือจงใจไม่จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ถึงกำหนดจ่าย เจ้าของเรือต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แก่คนประจำเรือร้อยละสิบห้าของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน

มาตรา ๕๑ เจ้าของเรือต้องจัดให้คนประจำเรือสามารถดำเนินการโอนเงินที่ได้รับทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลตามที่คนประจำเรือกำหนด ตามกำหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน โดยเจ้าของเรืออาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคนประจำเรือได้ในอัตราที่จ่ายจริง

มาตรา ๕๒ เจ้าของเรือต้องจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างหรือค่าล่วงเวลาให้แก่คนประจำเรือทุกครั้งที่มีการจ่าย โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) วันและเวลาทำงาน

(๒) ผลงานที่ทำได้สำหรับคนประจำเรือซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(๓) อัตราค่าจ้าง จำนวนค่าจ้าง และค่าล่วงเวลา ที่คนประจำเรือแต่ละคนได้รับ

(๔) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน กรณีที่ใช้เงินสกุลอื่นซึ่งแตกต่างจากที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ ให้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย

มาตรา ๕๓ การจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาแก่คนประจำเรือ ให้เจ้าของเรือจ่าย ณ สถานที่ทำงานของคนประจำเรือ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๕๔ ห้ามเจ้าของเรือหักค่าจ้างและค่าล่วงเวลา เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ

(๑) ชำระภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คนประจำเรือต้องจ่ายหรือชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้

(๒) ชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงานหรือองค์กรของคนประจำเรือ

(๓) ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่คนประจำเรือฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคนประจำเรือ

(๔) เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม

การหักตาม (๒) (๓) และ (๔) ในแต่ละกรณีห้ามหักเกินร้อยละสิบและจะหักรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของเงินที่คนประจำเรือมีสิทธิได้รับตามกำหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา ๔๙ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคนประจำเรือ

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่เจ้าของเรือให้คนประจำเรือทำงานล่วงเวลา ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่คนประจำเรือในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดสองห้าเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานล่วงเวลา

มาตรา ๕๖ คนประจำเรือมีสิทธิลาขึ้นฝั่งได้ตามที่ได้ตกลงกับเจ้าของเรือ เว้นแต่กรณีลาขึ้นฝั่งด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกำหนด

มาตรา ๕๗ ให้คนประจำเรือมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้างแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบวัน

มาตรา ๕๘ ให้เจ้าของเรือประกาศเวลาทำงานปกติให้คนประจำเรือทราบโดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของคนประจำเรือซึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

มาตรา ๕๙ เจ้าของเรืออาจให้คนประจำเรือทำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็น แต่เมื่อรวมกับระยะเวลาการทำงานปกติตามมาตรา ๕๘ แล้วต้องไม่เกินวันละสิบสี่ชั่วโมงในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมง และไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงในรอบเจ็ดวัน

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยแก่เรือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือแก่เรือลำอื่นหรือบุคคลที่ประสบภัยพิบัติทางทะเล นายเรืออาจให้คนประจำเรือทำงานได้เท่าที่จำเป็นจนกว่าสถานการณ์ได้กลับคืนสู่ภาวะปกติ

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้านายเรือให้คนประจำเรือทำงานในชั่วโมงการพักผ่อนให้จัดให้คนประจำเรือได้พักผ่อนชดเชยเวลาเหล่านั้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ให้นายเรือบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุผล และลงชื่อรับรองทุกครั้ง

มาตรา ๖๑ ในวันที่มีการทำงาน ให้เจ้าของเรือจัดให้คนประจำเรือมีเวลาพักระหว่างช่วงการทำงานในวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง ทั้งนี้ เจ้าของเรือกับคนประจำเรืออาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง

เวลาพักระหว่างช่วงการทำงานไม่ถือเป็นชั่วโมงการทำงาน และไม่นับรวมเป็นชั่วโมงการพักผ่อนตามมาตรา ๖๒

มาตรา ๖๒ เจ้าของเรือต้องจัดให้คนประจำเรือมีชั่วโมงการพักผ่อนไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเจ็ดชั่วโมงในรอบเจ็ดวัน

ชั่วโมงการพักผ่อนสามารถแบ่งออกได้ไม่เกินสองช่วง หนึ่งในสองช่วงนี้ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อยหกชั่วโมง และต้องมีระยะห่างระหว่างกันแต่ละช่วงไม่เกินสิบสี่ชั่วโมง

มาตรา ๖๓ คนประจำเรือซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อการคลอดและเลี้ยงดูบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน

ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างในระหว่างที่คนประจำเรือลาเพื่อการคลอดและเลี้ยงดูบุตรตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน

มาตรา ๖๔ คนประจำเรือที่เจ้าของเรือให้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา

(๑) งานที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของเรือเดินทะเล สินค้า หรือคนในเรือเดินทะเล

(๒) งานที่ทำเพื่อช่วยเหลือชีวิตหรือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเล

(๓) งานพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบของศุลกากร การป้องกันโรคติดต่อ หรือการตรวจสุขภาพอื่น ๆ

(๔) งานในช่วงเวลาพิเศษที่ต้องใช้เพื่อการเปลี่ยนเวรยามตามปกติ

มาตรา ๖๕ ให้เจ้าของเรือจัดวันหยุดประจำปีให้แก่คนประจำเรือ ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยได้รับค่าจ้าง ทั้งนี้ ให้เจ้าของเรือเป็นผู้กำหนดล่วงหน้า

ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรือทำงานในวันหยุดประจำปี เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินโดยได้รับความยินยอมจากคนประจำเรือ เจ้าของเรืออาจให้คนประจำเรือทำงานในวันหยุดดังกล่าวได้ โดยเจ้าของเรือต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดแก่คนประจำเรือเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างในส่วนที่คำนวณจ่ายตามระยะเวลา

กรณีที่ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือมีระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี ให้เจ้าของเรือคำนวณวันหยุดประจำปีให้ตามส่วน

หมวด ๕
การส่งตัวกลับ

มาตรา ๖๖ คนประจำเรือมีสิทธิเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือสถานที่อื่นตามที่ตกลงกัน โดยให้เจ้าของเรือจัดการหรือออกค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างการเดินทาง ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ครบกำหนดเวลาตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือในระหว่างเวลาที่คนประจำเรือทำงานอยู่ ณ สถานที่อื่นอันมิใช่สถานที่ทำข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ

(๒) เจ้าของเรือบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือก่อนครบกำหนดตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ

(๓) เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

(ก) คนประจำเรือเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือมีสภาพร่างกายหรือจิตใจที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

(ข) เมื่อเจ้าของเรือไม่สามารถดำเนินธุรกิจการเดินเรือต่อไป

(ค) เรือเดินทะเลอับปางหรือไม่อาจใช้การได้โดยสิ้นเชิง

(ง) เมื่อเรือจะมุ่งหน้าเข้าสู่เขตสงคราม

(จ) กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

มาตรา ๖๗ เจ้าของเรือต้องจัดทำประกันภัยให้แก่คนประจำเรือทุกคนเกี่ยวกับการส่งตัวคนประจำเรือกลับตามมาตรา ๖๖ โดยมีมาตรฐานไม่น้อยกว่าการประกันภัยทางทะเลระหว่างประเทศ

การประกันภัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด

มาตรา ๖๘ เจ้าของเรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางตามมาตรา ๖๖ ในกรณีเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ เนื่องจากคนประจำเรือได้กระทำความผิดต่อกฎหมายของรัฐเจ้าของธง หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าเจ้าของเรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้คนประจำเรือได้เดินทางกลับตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการกงสุลประกาศกำหนด

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรมการกงสุลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายมีสิทธิไล่เบี้ยเพื่อค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปตามวรรคหนึ่งและค่าเสียหายใด ๆ จากเจ้าของเรือพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันที่ได้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อส่งตัวคนประจำเรือกลับตามมาตรา ๖๖ รวมทั้งเข้ารับช่วงสิทธิจากเจ้าของเรืออันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิซึ่งเป็นหลักประกันตามมาตรา ๖๗

สิทธิไล่เบี้ยหรือการรับช่วงสิทธิตามวรรคสอง ให้มีอายุความสิบปีนับแต่วันที่ได้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หมวด ๖
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเรือเสียหายหรือเรือจม

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่เรือเสียหายหรือเรือจม เจ้าของเรือต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

(๑) คนประจำเรือได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม

(๒) คนประจำเรือได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม

(๓) คนประจำเรือว่างงานอันเป็นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม

กรณีตาม (๑) และ (๒) ให้คนประจำเรือเรียกเงินจากเจ้าของเรือได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นหรือเท่าที่ได้รับความเสียหายจริง

กรณีตาม (๓) ให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเท่ากับค่าจ้างที่คนประจำเรือจะได้รับภายใต้ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ ทั้งนี้ ไม่เกินสองเดือน

หมวด ๗
อัตรากำลัง

มาตรา ๗๑ ให้เจ้าของเรือจัดหาคนประจำเรือมาทำงานในตำแหน่งหน้าที่บนเรือ ในจำนวนที่เพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงาน ระยะเวลาการเดินเรือ ระยะทาง ประเภท และขนาดของเรือ เพื่อให้สามารถเดินเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยคำนึงถึงสภาพร่างกายของคนประจำเรือ และเส้นทางการเดินเรือ

การจัดอัตรากำลังสำหรับเรือเดินทะเลในแต่ละประเภทและขนาด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด

หมวด ๘
มาตรฐานที่พักอาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก อาหาร และโภชนาการบนเรือ

มาตรา ๗๒ ให้เจ้าของเรือจัดให้มีที่พักอาศัยและสถานที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ห้องนอน

(๒) ห้องรับประทานอาหาร

(๓) ห้องอาบน้ำ

(๔) ห้องสุขา

(๕) ห้องนั่งเล่น

(๖) ห้องพักผ่อนระหว่างการทำงาน

(๗) ห้องพยาบาล

(๘) พื้นที่ว่างบนดาดฟ้าเรือ

(๙) ห้องทำงานสำหรับฝ่ายช่างกล

(๑๐) ห้องทำงานสำหรับฝ่ายเดินเรือ

(๑๑) อื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด

นอกจากวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าของเรือจัดให้มีห้องประกอบศาสนกิจ หากมีความจำเป็นตามข้อกำหนดทางศาสนาของคนประจำเรือ

มาตรฐานที่พักอาศัยและสถานที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด

มาตรา ๗๓ ให้เจ้าของเรือจัดให้มีบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน เหมาะสม จำเป็น และเพียงพอแก่คนประจำเรือ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด

มาตรา ๗๔ ให้เจ้าของเรือจัดอาหารและน้ำดื่มที่มีคุณภาพ คุณค่าทางโภชนาการ และปริมาณที่เพียงพอต่อคนประจำเรือ โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และศาสนาของคนประจำเรือ โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคนประจำเรือ

มาตรฐานการจัดอาหารและน้ำดื่มตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกำหนด

มาตรา ๗๕ ให้เจ้าของเรือจ้างงานคนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมอาหาร ซึ่งผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศกำหนด

ห้ามเจ้าของเรือมอบหมาย หรือจ้างงานคนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

มาตรา ๗๖ ให้เจ้าของเรือจัดให้คนประจำเรือที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในแผนกจัดหาอาหารต้องผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมที่เหมาะสม หรือมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด

มาตรา ๗๗ ให้เจ้าของเรือจัดให้มีพื้นที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมอาหารเพื่อให้สามารถจัดเตรียมอาหารได้อย่างถูกสุขลักษณะและถูกหลักโภชนาการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกำหนด

หมวด ๙
การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของคนประจำเรือ

ส่วนที่ ๑
การรักษาพยาบาลบนเรือและบนฝั่ง

มาตรา ๗๘ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือ การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และแพทย์ หรือคนประจำเรือผู้ทำหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

มาตรา ๗๙ ในกรณีที่คนประจำเรือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้เจ้าของเรือจัดให้คนประจำเรือได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น

มาตรา ๘๐ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจำเรือเพื่อให้ได้รับการรักษาสุขภาพบนเรือและบนฝั่งโดยทันที

มาตรฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนดในกฎกระทรวง

ส่วนที่ ๒
ความรับผิดชอบของเจ้าของเรือต่อคนประจำเรือ

มาตรา ๘๑ เจ้าของเรือต้องรับผิดชอบต่อคนประจำเรือในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการได้รับบาดเจ็บของคนประจำเรือที่ทำงานบนเรือซึ่งเกิดขึ้นนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่จนถึงกำหนดวันส่งตัวกลับ

(๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดให้ทำประกันภัยทางทะเล ดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่คนประจำเรือเสียชีวิต หรือทุพพลภาพเป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือได้รับอันตรายจากการทำงาน เพื่อให้มีหลักประกันการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

(ข) กรณีที่คนประจำเรือถูกละทิ้ง

(ค) กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

(๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การแพทย์ การจัดหายาที่จำเป็น เครื่องมือในการบำบัดโรค ค่าอาหาร และการเช่าที่พักอาศัยในสถานที่อื่นนอกเหนือจากภูมิลำเนาของคนประจำเรือ จนกว่าคนประจำเรือจะหายจากการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บ หรือจนกว่าจะมีการวินิจฉัยว่าการทุพพลภาพนั้นมีลักษณะถาวรจนไม่สามารถทำงานได้อีก ตามที่เจ้าของเรือกับคนประจำเรือได้ตกลงกัน ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับบาดเจ็บหรือเริ่มเจ็บป่วย จนกว่าคนประจำเรือจะได้รับการส่งตัวกลับ เว้นแต่การเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นนอกเหนือจากการปฏิบัติงานให้กับเจ้าของเรือ หรือเกิดจากการกระทำอันมิชอบของคนประจำเรือผู้นั้น หรือคนประจำเรือนั้นได้จงใจปกปิดความเจ็บป่วยหรือสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ขณะที่ทำข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ

(๔) ค่าใช้จ่ายในการปลงศพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกรณีที่คนประจำเรือเสียชีวิตบนเรือหรือบนฝั่งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำเรือ

(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ส่วนที่ ๓
การป้องกันอุบัติเหตุและการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

มาตรา ๘๒ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดในกฎกระทรวง แล้วแต่กรณี

มาตรา ๘๓ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนเรือและกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนเรือ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนดในกฎกระทรวง

คนประจำเรือต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนเรือที่เจ้าของเรือกำหนดไว้

มาตรา ๘๔ เจ้าของเรือต้องจัดให้คนประจำเรือได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ระหว่างที่อยู่บนเรือ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด

มาตรา ๘๕ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงจนทำให้คนประจำเรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้เจ้าของเรือหรือนายเรือรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในทันทีที่ทราบ

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด

หมวด ๑๐
ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล

มาตรา ๘๖ เรือที่มีขนาดตั้งแต่ห้าร้อยตันกรอสส์ขึ้นไปที่เป็นเรือเดินทะเลระหว่างประเทศต้องมีใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล เพื่อแสดงว่าสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจำเรือบนเรือเป็นไปตามข้อกำหนดในใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเลซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘๗ หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขอรับใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล แบบใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล การออกใบรับรองชั่วคราว อายุและการต่ออายุใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล การตรวจสอบ ติดตาม และการเพิกถอนใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์การออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล การต่ออายุ และการเพิกถอนใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๘๘ การตรวจเรือ การออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล และการสลักหลังใบรับรองอาจกระทำโดยผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากกรมเจ้าท่า

การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบอำนาจ การเพิกถอนการมอบอำนาจ วิธีการประเมินผลการดำเนินงาน และการประกาศรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๑๑
การร้องเรียนบนเรือ

มาตรา ๘๙ ให้เจ้าของเรือจัดให้มีเอกสารที่มีขั้นตอนการร้องเรียนอันเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจำเรือตามพระราชบัญญัตินี้แก่คนประจำเรือ

ในกรณีที่คนประจำเรือได้ร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของเรือดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและแจ้งผลการตรวจสอบให้แก่คนประจำเรือทราบโดยเปิดเผยและไม่ชักช้า

การร้องเรียนดังกล่าวไม่ตัดสิทธิคนประจำเรือที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ เจ้าของธงหรือรัฐเจ้าของท่าเรือที่เรือเทียบท่าหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งคนประจำเรือนั้นมีสัญชาติ

ห้ามเจ้าของเรือบอกเลิกการจ้างงานหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นผลร้าย หรือเป็นผลให้คนประจำเรือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้ เพราะเหตุที่ได้ร้องเรียน หรือให้การเป็นพยานตามวรรคสอง และวรรคสาม

หมวด ๑๒
สิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง

มาตรา ๙๐ คนประจำเรือหรือเจ้าของเรือมีสิทธิรวมตัวกัน เพื่อเจรจาต่อรองหรือเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงานตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๙๑ คนประจำเรือหรือเจ้าของเรือมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของตนเพื่อแสวงหาและคุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

มาตรา ๙๒ สิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองตามมาตรา ๙๐ และสิทธิในการรวมตัวเพื่อจัดตั้งองค์กรตามมาตรา ๙๑ ให้นำกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแต่กรณี

การจัดให้มีหรือเปลี่ยนแปลงและดำเนินการเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้นำกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม

กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าคนประจำเรือเป็นลูกจ้าง เจ้าของเรือเป็นนายจ้าง และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน แล้วแต่กรณี

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอำนาจออกประกาศ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้

สภาพการจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า เงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน ที่พักอาศัย สิ่งนันทนาการ อาหารและการจัดหาอาหาร กำหนดวันและเวลาทำงาน ค่าจ้าง การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าของเรือหรือคนประจำเรืออันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน

มาตรา ๙๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล การปิดงาน และการนัดหยุดงาน การกระทำอันไม่เป็นธรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับคนประจำเรือและเจ้าของเรือ

มาตรา ๙๔ ห้ามเจ้าของเรือเลิกจ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นผลให้คนประจำเรือไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตุที่คนประจำเรือกระทำการ หรือกำลังจะกระทำการตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๙๑ หรือได้กระทำการหรือกำลังจะกระทำการชุมนุม ทำคำร้อง ยื่นข้อเรียกร้อง ดำเนินการฟ้องร้อง เป็นพยาน หรือให้หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือต่อศาล

เมื่อได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อกำหนดให้มีหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของคนประจำเรือ ถ้าข้อเรียกร้องนั้นยังอยู่ในระหว่างการเจรจา การไกล่เกลี่ย หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ห้ามมิให้เจ้าของเรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานคนประจำเรือ ผู้แทนคนประจำเรือ กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกองค์กรของคนประจำเรือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่บุคคลดังกล่าว

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่เจ้าของเรือ

(๒) จงใจทำให้เจ้าของเรือได้รับความเสียหาย

(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของเรือ โดยเจ้าของเรือได้ว่ากล่าวและตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง เจ้าของเรือไม่จำต้องว่ากล่าวและตักเตือน ทั้งนี้ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นต้องมิได้ออกเพื่อขัดขวางมิให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง

(๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ห้ามคนประจำเรือ ผู้แทนคนประจำเรือ กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกองค์กรของคนประจำเรือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง ให้การสนับสนุน หรือก่อเหตุการณ์นัดหยุดงาน

หมวด ๑๓
พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๙๕ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ขึ้นไปบนเรือหรือเข้าไปในสำนักงานของเจ้าของเรือ และสถานที่ทำงานเพื่อตรวจสภาพการทำงาน สภาพการจ้าง และสภาพความเป็นอยู่ สอบถามข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายสำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และทะเบียนคนประจำเรือ ปูมเรือ เอกสารทะเบียนหนังสือรับรอง และข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เก็บตัวอย่างวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และกระทำการอื่นใดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจ้าของเรือ คนประจำเรือ หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

(๓) มีคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของเรือหรือคนประจำเรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าของเรือหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้เจ้าของเรือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกและไม่ขัดขวางการปฏิบัติตามหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

การขอมีบัตรประจำตัว การออกบัตรประจำตัว และแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนด

การปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด

มาตรา ๙๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจขึ้นไปบนเรือและตรวจเรือต่างประเทศที่เข้ามาในน่านน้ำไทย เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งสิทธิของคนประจำเรือที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจำเรือบนเรือ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเจ้าของเรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ อันเกี่ยวกับสิทธิของคนประจำเรือที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจำเรือบนเรือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้นายเรือแก้ไขให้ถูกต้อง หรือดำเนินการอื่นใดตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้อย่างร้ายแรง หรืออาจเป็นเหตุให้คนประจำเรือได้รับอันตราย หรือเป็นการฝ่าฝืนที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายแรง หรือเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่เกิดขึ้นซ้ำ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งกักเรือไว้ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีอำนาจให้นายเรือเสนอแผนแก้ไขได้ เมื่อนายเรือได้แก้ไขให้ถูกต้องหรือจัดทำแผนแก้ไขแล้ว ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ โดยเจ้าของเรือต้องออกค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบดังกล่าว หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วหรือให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไข ก็ออกคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยเรือได้

การตรวจเรือ การกักเรือ การเสนอแผนแก้ไข และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๙๗ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงจนทำให้คนประจำเรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและเปิดเผยผลการดำเนินการให้สาธารณชนทราบ

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด

มาตรา ๙๘ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๑๔
คณะกรรมการแรงงานทางทะเล

มาตรา ๙๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการแรงงานทางทะเล” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการกงสุล อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานทางทะเล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้ง จำนวนสองคน ผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ และผู้แทนฝ่ายคนประจำเรือ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้ง จำนวนฝ่ายละห้าคน เป็นกรรมการ

ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแต่งตั้งข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือและผู้แทนฝ่ายคนประจำเรือ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนด

มาตรา ๑๐๐ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานทางทะเล

(๒) เสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล

(๓) พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) ให้ความเห็นชอบการส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีพิเศษขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

(๕) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับคนประจำเรือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

(๗) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานทางทะเลและการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๑๐๑ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ และกรรมการผู้แทนฝ่ายคนประจำเรือ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งกรรมการแทน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้

ในกรณีที่กรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือหรือกรรมการผู้แทนฝ่ายคนประจำเรือพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งกรรมการในประเภทเดียวกันเป็นกรรมการแทน

และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้

ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

มาตรา ๑๐๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ และกรรมการผู้แทนฝ่ายคนประจำเรือพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ออกเพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๑๐๓ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยต้องมีกรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือและกรรมการผู้แทนฝ่ายคนประจำเรืออย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมคราวนั้น

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๐๔ การประชุมของคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้นำมาตรา ๑๐๓ มาใช้บังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

หมวด ๑๕
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของเจ้าของเรืออันเป็นข้อเท็จจริงตามปกติวิสัยของเจ้าของเรือจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงานของคนประจำเรือหรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี

มาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งจะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใดหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

มาตรา ๑๐๗ เจ้าของเรือที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๐๘ เจ้าของเรือหรือนายเรือที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ หรือมาตรา ๘๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

มาตรา ๑๐๙ เจ้าของเรือที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๘๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๐ เจ้าของเรือที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดจัดหางานโดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๒ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

มาตรา ๑๑๓ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๑๑๔ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน และปรับสองเท่าของจำนวนเงินที่ต้องส่งเพิ่มจนครบวงเงินหลักประกัน

มาตรา ๑๑๕ บุคคลที่แสดงตนเป็นตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางานของผู้รับใบอนุญาตจัดหางานอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๖ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ฝ่าฝืนมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับห้าเท่าของค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกไว้

มาตรา ๑๑๗ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๘ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ลงรายการหรือทำรายงานตามมาตรา ๓๖ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๙ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๒๐ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๑๒๑ เจ้าของเรือที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๒๒ เจ้าของเรือ คนประจำเรือ หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๕ (๒) และ (๓) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บุคคลที่ขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๒๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอำนาจเปรียบเทียบได้ ดังต่อไปนี้

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๒) คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอำนาจเปรียบเทียบความผิดอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ใน (๑)

คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมการจัดหางาน ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการ และผู้แทนกรมเจ้าท่าเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตามที่คณะกรรมการกำหนดตามความเหมาะสม

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้มาชำระค่าปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๒๔ ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเลที่ออกตามประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยเรื่องมาตรฐานแรงงานทางทะเลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ

มาตรา ๑๒๕ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาพการจ้างงาน การทำงานบนเรือเดินทะเลมีลักษณะและสภาพของงานซึ่งมีความแตกต่างจากการทำงานของลูกจ้างทั่วไปที่ต้องทำงานบนเรือเดินทะเลที่มีความเสี่ยงภัยทางทะเลและมีระยะเวลาการทำงานที่ต่อเนื่องยาวนาน ประกอบกับความสัมพันธ์ของคนทำงานบนเรือกับเจ้าของเรือบางส่วนมิได้มีความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน และกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน คือ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและคนประจำเรือให้ได้รับความเป็นธรรมและมีมาตรฐานและสภาพการจ้าง การทำงาน และความปลอดภัยและสุขอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเลขึ้นโดยเฉพาะ นอกจากนี้การทำงานของลูกจ้างและคนประจำเรือยังเกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศที่ต้องนำมาตรฐานสากล คือ อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ (Maritime Labour Convention, ๒๐๐๖) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) มาปฏิบัติต่อแรงงานทางทะเลเป็นกรณีเฉพาะ สมควรที่ประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานการทำงานของลูกจ้างและคนประจำเรือและการออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลแก่เรือขนส่งทางทะเลที่ชักธงไทยเพื่อคุ้มครองแรงงานทางทะเลอันจะเป็นการรับรองว่าแรงงานทางทะเลจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการใช้มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเรือต่อเรือไทยที่เดินทางระหว่างประเทศ เช่น การกักเรือ การตรวจเรือ การสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง และเพื่อประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการในการออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นการส่งเสริมการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



กฎกระทรวง

กำหนดเรืออื่นที่ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความใน (๔) ของบทนิยามคำว่า “เรือ” ในมาตรา ๓ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“เขตการเดินเรือ” หมายความว่า เขตการเดินเรือที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

“เขตท่าเรือ” หมายความว่า เขตท่าเรือที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

“เรือสำราญและกีฬา” หมายความว่า เรือสำราญและกีฬาที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

ข้อ ๒ เรืออื่นตาม (๔) ของบทนิยามคำว่า “เรือ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่

(๑) เรือของทางราชการที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

(๒) เรือที่มีขนาดต่ำกว่า ๒๐๐ ตันกรอสส์ ที่มีเขตการเดินเรือภายในประเทศ

(๓) เรือที่ให้บริการในบริเวณเขตท่าเรือ รวมถึงรับส่งคนหรือสินค้า เรือดัน เรือลากจูงหรือเรือรับส่งเชือก

(๔) เรือที่ให้บริการรับส่งนำร่อง

(๕) เรือเดินประจำทางที่มีเขตการเดินเรือภายในเขตจังหวัด

(๖) เรือสำราญและกีฬาที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

(๗) เรือที่มีลักษณะเป็นแท่นขุดเจาะนอกฝั่งแบบเคลื่อนที่ (mobile offshore drilling units : MODU)

(๘) เรือที่มีเขตการเดินเรือประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต หรือเรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ (๔) ของบทนิยามคำว่า “เรือ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกำหนดเรืออื่นเพื่อให้ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

พ.ศ. ๒๕๔๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ งานในกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม รวมตลอดถึงงานซ่อมบำรุงและงานให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับงานดังกล่าว เฉพาะที่ทำในแปลงสำรวจและพื้นที่ผลิต ให้มีการคุ้มครองแรงงานดังต่อไปนี้

(๑) ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติโดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงาน แต่วันหนึ่งไม่เกินสิบสองชั่วโมง

(๒) นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันกำหนดเวลาทำงานติดต่อกันเป็นช่วง แต่ห้ามมิให้ตกลงกันกำหนดเวลาทำงานเกินช่วงละยี่สิบแปดวันติดต่อกัน

(๓) นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบช่วงเวลาทำงานตาม (๒) มีวันหยุดประจำช่วงเวลาทำงานตามความเหมาะสม เว้นแต่กรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดวันทำงานติดต่อกันช่วงละไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดติดติดต่อกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของวันทำงานติดต่อกัน

วันหยุดประจำช่วงเวลาตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงวันหยุดประจำสัปดาห์ที่นายจ้างต้องจัดให้ตามมาตรา ๒๘ ด้วย

(๔) ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดตาม (๓) ให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไปหรือนายจ้างจะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ก็ได้

(๕) ให้นายจ้างแจ้งการฝึกอบรมเกี่ยวกับการยังชีพในทะเล และการผจญเพลิงซึ่งต้องอบรมในวันหยุดให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามสมควร เว้นแต่การฝึกอบรมกรณีอื่นในวันหยุดต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน ทั้งนี้ ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดสำหรับวันฝึกอบรมและวันที่นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างเตรียมพร้อมก่อนการฝึกอบรม พร้อมค่าใช้จ่ายในการเดินทางของลูกจ้าง

ข้อ ๒ งานที่ใช้วิชาชีพหรือวิชาการ งานด้านบริหารและงานจัดการ งานเสมียนพนักงาน งานอาชีพเกี่ยวกับการค้า งานอาชีพด้านบริการ งานที่เกี่ยวกับการผลิต หรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติในวันหนึ่งๆ เป็นจำนวนกี่ชั่วโมงก็ได้ แต่เมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

ถ้านายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมง ให้ลูกจ้างนอกจากลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน หรือเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

ข้อ ๓ งานในร้านขายอาหารหรือร้านขายเครื่องดื่มที่เปิดจำหน่ายหรือให้บริการไม่ติดต่อกันในแต่ละวันที่มีการทำงาน นายจ้างอาจจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการทำงานวันหนึ่งเกินสองชั่วโมงก็ได้

ข้อ ๔ นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานในงานวิชาชีพหรือวิชาการเกี่ยวกับการสำรวจ การขุดเจาะ การกลั่นแยก และการผลิตผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีได้ ถ้าสภาพหรือลักษณะของงานนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างนั้น

ข้อ ๕ นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ที่ทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร งานวิชาการ งานธุรการ รวมทั้งงานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานได้โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างนั้น

ข้อ ๖ ในกรณีที่ลูกจ้างทำงานในงานเร่ขายหรือชักชวนซื้อสินค้าถ้านายจ้างได้จ่ายค่านายหน้าจากการขายสินค้าให้แก่ลูกจ้างแล้ว ลูกจ้างนั้นไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง

ข้อ ๗ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดงานที่ให้มีการคุ้มครองแรงงานแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้บัญญัติให้งานบางประเภทที่มีสภาพหรือลักษณะของการทำงานซึ่งไม่อาจนำข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับได้อย่างเหมาะสม สมควรกำหนดการคุ้มครองแรงงานในงานดังกล่าวไว้เป็นพิเศษให้แตกต่างจากการคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และโดยที่มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกำหนดการคุ้มครองแรงงานในกรณีต่างๆ ให้แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(๑) ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงาน แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง"

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ถ้านายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงสำหรับลูกจ้างซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันทำงานสำหรับการทำงานแปดชั่วโมงและจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ในชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย และถ้าเป็นการทำงานในวันหยุดให้จ่ายค่าทำงานในวันหยุดสำหรับการทำงานแปดชั่วโมงและจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกิน หรือไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ในชั่วโมงที่ทำเกินโดยคำนวณเป็นหน่วย"

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓
จองชัย เที่ยงธรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

+----------+
---------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้กำหนดการคุ้มครองแรงงานในกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดเวลาทำงานปกติสำหรับลูกจ้างในกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม รวมตลอดถึงงานซ่อมบำรุงและงานให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับงานดังกล่าวเฉพาะที่ทำในแปลงสำรวจและพื้นที่ผลิตวันละไม่เกินสิบสองชั่วโมง โดยมิได้กำหนดกรอบเวลาทำงานปกติต่อสัปดาห์ไว้ด้วย เป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่ได้รับค่าล่วงเวลาหรือค่าทำงานในวันหยุดเมื่อทำงานเกินสี่สิบแปดชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ ดังนั้น เพื่อให้ลูกจ้างได้รับค่าล่วงเวลาหรือค่าทำงานในวันหยุด สมควรปรับปรุง โดยกำหนดเวลาทำงานปกติไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ นอกจากนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวยังได้กำหนดให้ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างรายวันหรือลูกจ้างตามผลงานตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงสำหรับงานที่ใช้วิชาชีพหรือวิชาการ งานด้านบริหารและงานจัดการ งานเสมียนพนักงาน งานอาชีพเกี่ยวกับการค้า งานอาชีพด้านบริการ งานที่เกี่ยวกับการผลิตหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว โดยให้ได้รับค่าตอบแทนในเวลาที่เกินกว่าแปดชั่วโมงเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานหรือเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้นั้น มีผลกระทบต่อค่าตอบแทนในการทำงานของลูกจ้างดังกล่าว สมควรปรับปรุงให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[รก.๒๕๔๓/๗ก/๔/๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓]



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

"งานขนส่งทางบก" หมายความว่า การลำเลียงหรือเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของด้วยยานพาหนะขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสัตว์ที่เจ็บป่วย และการขนส่งในงานดับเพลิงหรืองานบรรเทาสาธารณภัย

ข้อ ๒ ให้นายจ้างกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการทำงานปกติของลูกจ้างในงานขนส่งทางบกวันหนึ่งไม่เกินแปดชั่วโมง

ข้อ ๓ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานล่วงเวลา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง

ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้วันหนึ่งไม่เกินสองชั่วโมง เว้นแต่มีความจำเป็นอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจร

ข้อ ๔ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะมีเวลาพักติดต่อกันวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง หลังจากลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะได้ทำงานมาแล้วไม่เกินสี่ชั่วโมง

นายจ้างและลูกจ้างตามวรรคหนึ่งอาจตกลงกันให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละยี่สิบนาที และเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งชั่วโมง

ข้อ ๕ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะเริ่มต้นทำงานในวันทำงานถัดไปก่อนครบระยะเวลาสิบชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการทำงานในวันทำงานที่ล่วงมาแล้ว

ข้อ ๖ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างในงานขนส่งทางบกทำงานล่วงเวลา ในวันทำงานและทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างดังกล่าว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากงานขนส่งทางบกมีสภาพการจ้างและการทำงานที่แตกต่างจากการจ้างงานทั่วไป ซึ่งสมควรกำหนดการคุ้มครองแรงงานในงานดังกล่าวไว้เป็นพิเศษให้แตกต่างไปจากการคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และโดยที่มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกำหนดการคุ้มครองแรงงานในกรณีต่างๆ ให้แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง

กำหนดค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนการทำงานที่เกินวันละแปดชั่วโมง ในงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้าง

พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๖๕ (๙) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๓ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างในงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดสองห้าเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำและค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่น้อยกว่าสองจุดห้าเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

ข้อ ๔ ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างในงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติเกินวันละแปดชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานปกติต่อสัปดาห์แล้วไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง สำหรับลูกจ้างซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน ให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนการทำงานในวันทำงานไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดสองห้าเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกิน และจ่ายค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่าสองจุดห้าเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกิน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘
พิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ออกตามความในมาตรา ๖๕ (๙) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกำหนดให้ลูกจ้างในงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้างตามกฎกระทรวงดังกล่าวและเป็นงานบริการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงานที่ให้มีการคุ้มครองแรงงานแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนสำหรับการทำงานที่เกินวันละแปดชั่วโมงตามอัตราที่กำหนด อันเป็นการคุ้มครองลูกจ้างในงานดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติให้งานอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจะกำหนดในกฎกระทรวงให้มีการคุ้มครองแรงงานแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้งานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินเป็นงานตามมาตรา ๖๕ (๘) ที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แต่ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากลูกจ้างในงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินเป็นงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาอยู่ก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ใช้บังคับ ซึ่งสมควรกำหนดให้ลูกจ้างในงานดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาเช่นเดิม เพื่อมิให้เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง และโดยที่มาตรา ๖๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติให้ลูกจ้างในงานที่กำหนดในกฎกระทรวงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง
กำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒[๑]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๖๕ (๙) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๒ งานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ได้แก่ งานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้าง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ไพฑูรย์ แก้วทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

---

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๔๔ ก/หน้า ๑/๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๕ (๙) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเป็นงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แต่ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒



ประวัติผู้แต่ง

เชิดศักดิ์ กำปั่นทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ..2557.... ..... นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พ.ศ.2552.... ..... เนติบัณฑิตยไทย

พ.ศ..2546.... ..... นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์/ไลน์ 096-865 6547

ผลงานทางวิชาการ

- คำพิพากษาเกี่ยวกับพนักงานตรวจแรงงาน ปี 2555-2559
- คำพิพากษาเกี่ยวกับพนักงานตรวจแรงงาน ปี 2560-2564
- คำพิพากษาเกี่ยวกับความเป็นนายจ้างลูกจ้าง
- คำพิพากษาเกี่ยวกับเลิกจ้าง - ลาออก
- คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับหักค่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง
- คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับเหมาค่าแรง ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง
- คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบกิจการ
- คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า

- คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับความผิดร้ายแรง - ไม่ร้ายแรง
- คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับค่าจ้าง
- คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
- คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับประกันสังคม เงินทดแทน จัดหางาน
- คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลแรงงานและคดีแรงงานที่น่าสนใจ
- คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับเกษียณอายุ โอนการจ้าง/เปลี่ยนตัวนายจ้าง
- คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจำกัดสิทธิ สัญญาไม่เป็นธรรม
- คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้าง และคดีพิพาทแรงงานที่น่าสนใจ
- คำพิพากษาคดีแรงงาน ปี 2565 และคดีที่ได้รับอนุญาตให้ฎีกา
- ถาม - ตอบ 100 ข้อ เล่ม 1
- อื่นๆ ได้แก่ เกร็ดความรู้คู่แรงงาน บทความ ฯลฯ

คดีแรงงานที่น่าสนใจ

- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2868/2566

เรื่อง จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ทำงานเป็นนายท้ายเรือ ปฏิบัติงาน ณ เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีการต่อสัญญากันต่อเนื่อง 18 ฉบับ แต่ขณะที่จำเลยเลิกจ้างเป็นวันที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ใช้บังคับแล้ว โดยมาตรา 4 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าการจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือไม่อยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3969 – 3975/2567

เรื่อง นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างที่ทำงานประจำแท่นฐานการผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ทำงานกะละ 12 ชั่วโมง โดยคิดเป็นเวลาทำงานปกติ 8 ชั่วโมง และส่วนที่เหลือเป็นค่าจ้างค่าล่วงเวลา จึงเท่ากับเป็นการกำหนดให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานทุกวันไว้ล่วงหน้าอันเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้นายจ้างต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป เป็นการขัดต่อมาตรา 24 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลใช้บังคับ

- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6861 – 6898/2554

เรื่อง จำเลยทั้ง 5 จ้างโจทก์ไปทำประมงทะเล ในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซีย เกินกว่า 1 ปี แม้ลูกจ้างบางส่วนเป็นคนต่างชาติแต่ก็ทำสัญญาจ้างในราชอาณาจักรและทำงานในเรือประมงที่ถือสัญชาติไทย จึงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่นเดียวกับการจ้างแรงงานอื่นทั่วไป เนื่องจากไม่ได้รับยกเว้น เมื่อระยะเวลาการจ้างในงานประมงทะเลไม่แน่นอนและลูกจ้างมิได้กระทำความผิด นายจ้างเลิกจ้างจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย

นายเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย